

CCOONNVVEENNTTIIOONN
CCOOLLLLEECCTTIIVVEE
ENTRE
L'ASSOCIATION
DES PROFESSEURES ET
DES PROFESSEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE
ET
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS
DE L'UNIVERSITE LAURENTIENNE
1 JUILLET 2008 AU 30 JUIN 2011

Convention collective 2008-11

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION

Article 1.10 – Titre 1

Article 1.15 – Langues Officielles 1

Article 1.20 – Objectifs de la Convention Collective 1

Article 1.25 – Objectifs de l'Université 1

Article 1.30 – Définitions 2

Article 1.35 – Copies 5

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

Article 2.10 – Reconnaissance de l'Employeur 6

Article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de 6 négociation

Article 2.20 – Emploi de personnes qui ne sont pas 6 membres

Article 2.25 – Administrateurs universitaires 7 supérieurs

Article 2.30 – La pratique courante 9

Article 2.35 – Modifications au statut légal de 9 l'Université

Article 2.40 – Droits et privilèges du Syndicat 9

Article 2.45 – Retenue des cotisations 11

Article 2.50 – Information 12

Article 2.55 – Correspondance 16

Article 2.60 – Comité consultatif paritaire sur 17 l'exécution de la Convention collective i

Convention collective 2008-11

CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 3.10 – Liberté académique 19

Article 3.15 – Absence de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation 19

Article 3.20 – Milieu de travail 21

Article 3.25 – Santé, sécurité et sûreté 23

Article 3.30 – Bilinguisme 23

Article 3.35 – Conflit d'intérêts 25

MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Article 4.10 – Dispositions visant les membres 27 chargés de cours

Article 4.15 – Nomination et renouvellement de 27 contrat des Membres chargés de cours

Article 4.20 – Membres chargés de cours permanents 32

Article 4.25 – Charge de travail des Membres 34 chargés de cours

Article 4.30 – Droits et responsabilités des Membres 36 chargés de cours

Article 4.35 – Compte rendu annuel des Membres 37 chargés de cours

Article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les 37

Membres chargés de cours

Article 4.45 – Maladie physique et mentale pour les 39

Membres chargés de cours

Article 4.50 – Responsabilité familiale pour les 39

Membres chargés de cours

Article 4.55 – Taux de rémunération pour les 39

Membres chargés de cours

Article 4.60 – Accès au Centre d'éducation physique 42 pour les Membres chargés de cours

Article 4.65 – Exemption des frais de scolarité pour 43 les Membres chargés de cours

Article 4.70 – Dépenses de développement 43 professionnel pour les Membres chargés de cours ii

Convention collective 2008-11

CARRIÈRE UNIVERSITAIRE

Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres 44 universitaires

Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du 50 personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels

Article 5.20 – Nomination et renouvellement de 57 contrat

Article 5.25 – Équité en matière d'emploi 67

Article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi 69 des autochtones

Article 5.35 – Membres nouvellement engagés 69

Article 5.40 – Charge de travail universitaire 69

Article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres 78

Article 5.50 – Évaluation des services rendus 79

Article 5.55 – Comités du corps professoral et comité 86 des bibliothécaires et archivistes professionnels

Article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la 92 permanence

Article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une 99 promotion

Article 5.70 – Dossiers personnels 102

Article 5.75 – Mesures disciplinaires 105

Article 5.80 – Suspension et renvoi 106

Article 5.85 – Démission 108

Article 5.90 – Retraite 109 iii

Convention collective 2008-11

RECHERCHE, CRÉATIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNELLE

Article 6.10 – Recherche et créativité 111

Article 6.15 – Bureau de la recherche, du 111 développement et de la créativité

Article 6.20 – Soutien à la recherche et au 112 développement

Article 6.25 – Fonds de recherche de l'Université 112

(FRUL)

Article 6.30 – Brevets 114

Article 6.35 – Droits d'auteur 116

Article 6.40 – Comité des brevets et droits d'auteur 119

Article 6.45 – Dépenses de développement 121 professionnel

CONGÉS

Article 7.10 – Jours fériés statutaires et autres 123

Article 7.15 – Vacances 123

Article 7.20 – Absences - Généralités 124

Article 7.25 – Congé sabbatique 126

Article 7.30 – Congé d'études 136

Article 7.35 – Réduction Volontaire de la Charge de 139

Travail

Article 7.40 – Congé Non Rémunéré 142

Article 7.45 – Congé pour Comparution 142

Article 7.50 – Congé Politique 143

Article 7.55 – Maladie Physique et Mentale 144

Article 7.60 – Congés de Maternité, Congés 149

Parentaux et Congés D'adoption

Article 7.65 – Congés Spéciaux 153

Article 7.70 – Congé pour Raisons Familiales 153 iv

Convention collective 2008-11

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES

SOCIAUX

Article 8.10 – Échelles de Traitement 155

Article 8.15 – Augmentations Progressives au Même 158

Rang

Article 8.20 – Mécanisme D'obtention ou de Refus de 158

L'augmentation Progressive au Même

Rang

Article 8.25 – Augmentation au Mérite 161

Article 8.30 – Augmentation pour Qualifications 162

Supplémentaires

Article 8.35 – Surcharges de Travail 162

Article 8.40 – Cours de Formation à Distance 163

Article 8.45 – Avantages Sociaux 165

Article 8.50 – Exemption des Droits de Scolarité et 168

Carte de Bibliothèque pour le Conjoint

Article 8.55 – Frais de Déménagement 169

Article 8.60 – Accès au Centre D'éducation Physique 170

Article 8.65 – Assurance de Responsabilité Civile 170

Article 8.70 – Stationnement 171

Article 8.75 – Remboursement des Dépenses 171

Article 8.80 – Politique et Procédure en Cas de 171

Décès

Article 8.85 – Rémunération Versée au Bénéficiaire 174 en Cas de Décès d'un Membre du

Corps Professoral

OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

Article 9.10 – Obligations des Directeurs 175

Article 9.15 – Sélection des Directeurs 177

Article 9.20 – Durée du Mandat des Directeurs 180

Article 9.25 – Réduction de la Charge 180

D'enseignement et Rémunération des

Directeurs

Article 9.30 – Révocation des Directeurs 182 v

Convention collective 2008-11

POSTES EN EXCÉDENT ET SITUATION

FINANCIÈRE CRITIQUES

Article 10.10 – Postes en Excédent 184

Article 10.15 – Situation Financière Critique 191

GRIEF ET ARBITRAGE

Article 11.10 – Procédure de Grief 198

Article 11.15 – Procédure d'arbitrage 201

GRÈVE ET LOCK-OUT

Article 12.10 – Grève et Lock-Out 204

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA

CONVENTION COLLECTIVE

Article 13.10 – Validité de la Convention Collective 205

Article 13.15 – Durée et Continuation de la Présente 205

Convention Collective

ANNEXES

A-1 Désignation de l'unité de négociation par la 207 crt en 1995

A-2 Désignation de l'unité de négociation par la 209 crt en 1979 (Uniquement pour référence)

A-3 Désignation de la crt en 1979 (Uniquement 210 pour référence)

A-4 (1) Désignation de l'unité de négociation des 215 professeurs à temps partiel par la crt en 1994 (Uniquement pour référence)

A-4 (2) Notes d'introduction dans les clauses du 217 protocole d'entente ajoutée à la Convention collective de 1992-1995 au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (Uniquement pour référence) vi

Convention collective 2008-11

B Membres du corps professoral employés par 219 l'Université Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury

C Professeurs de l'Université Laurentienne 221

Programme spécial de retraite anticipée volontaire

D Retraite progressive 227

E Comité conjoint du régime de retraite 230

F Pension et avantages sociaux 231

G Régime d'avantages sociaux pour le 233 personnel à la retraite

H Révision du programme d'avantages 234 sociaux pour les employé(e)s retraité(e)s

I Comité conjoint de révision des évaluations 235 de cours par les étudiants

J Comité conjoint pour examiner les craintes 236 raisonnables de partialité

K Comité conjoint sur les coordonnateurs 237

L Amiante 238

M Comité de la construction et de la 239 planification

N Laissez-passer universel d'autobus 240

O Modèle de lettre de nomination 241

P Comité éditorial de la Convention collective 246 vii

INTRODUCTION

ARTICLE 1.10 – TITRE

1.10.1 Le titre officiel de la présente Convention collective est : « La Convention collective conclue entre l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne et le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne ». Ce titre sera cité ci-dessous sous la forme de « la Convention collective ».

ARTICLE 1.15 – LANGUES OFFICIELLES

1.15.1 Les versions anglaise et française de la Convention collective sont toutes deux officielles et définitives. Les deux Parties peuvent utiliser la version anglaise ou la version française lorsqu'elles prennent des mesures en rapport avec la Convention collective, et elles appliquent la version de la Convention collective dans laquelle est amorcée la procédure officielle de grief ou d'arbitrage.

1.15.2 Les Parties conviennent de collaborer pour que la version élaborée au cours des négociations soit traduite, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, dans l'autre langue officielle du Canada, et de partager également le coût de la traduction.

ARTICLE 1.20 – OBJECTIFS DE LA CONVENTION

COLLECTIVE

1.20.1 Les buts de la présente Convention collective sont les suivants :

- (a) L'établissement des règles gouvernant l'emploi, la rémunération et les prestations.
- (b) Le maintien des liens harmonieux entre le Syndicat et l'Employeur en leur procurant les moyens de résoudre à l'amiable les différends éventuels.
- (c) La poursuite efficace et responsable de la vie et du travail universitaires.
- (d) Le maintien d'un milieu de travail qui incite les membres à réaliser les objectifs et les fins de l'Université.

ARTICLE 1.25 – OBJECTIFS DE L'UNIVERSITÉ

1.25.1 Les buts de l'Université, tels qu'énoncés dans la Loi, sont :

- (a) L'avancement de la connaissance et la diffusion du savoir.

(b) L'épanouissement de ses Membres sur le plan intellectuel, social, moral et physique et l'amélioration de la société.

1.25.2 Les Parties conviennent de coopérer à la poursuite de ces objectifs.

ARTICLE 1.30 – DÉFINITIONS

1.30.1 Pour les fins de la présente Convention collective, les termes suivants auront l'acception définie ci-dessous, sauf indication contraire :

(a) La Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury signifie la Loi de l'Université

Laurentienne de Sudbury, c'est-à-dire le chapitre 151 des Statuts de l'Ontario de l'année 1960, compte tenu des modifications apportées par le chapitre 154, 1961-1962.

(b) Université signifie l'Université Laurentienne de Sudbury.

(c) Employeur ou Conseil des gouverneurs signifie le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne, ou son mandataire, conformément aux dispositions de la Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury.

(d) Syndicat ou APPUL signifie l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne, celle-ci étant accréditée comme ayant seule le droit de négocier pour le compte des professeurs et bibliothécaires à temps plein et des professeurs et bibliothécaires à temps partiel de l'Université, conformément aux diverses décisions de la Commission des relations du travail de l'Ontario à ce sujet.

(e) Les Parties signifient le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne de Sudbury et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne.

(f) Sénat signifie le Sénat de l'Université Laurentienne de Sudbury tel qu'il est constitué par la Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury.

(g) Recteur signifie le Recteur de l'Université Laurentienne de Sudbury ou son mandataire.

(h) Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche signifie selon le cas le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (affaires anglophones) ou le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (affaires

Convention collective 2008-11 francophones) de l'Université Laurentienne, ou leur mandataire respectif.

(i) Doyen signifie le Doyen d'une faculté nommé en bonne et due forme ou son mandataire.

(j) Bibliothécaire en chef signifie la personne qui est responsable de la bibliothèque et des archives de l'Université.

(k) Faculté signifie tout regroupement identifié comme tel par le Sénat de l'Université avec l'approbation de l'Employeur, selon la Loi de l'Université Laurentienne de Sudbury.

(l) Directeur signifie le Directeur d'un département d'enseignement, d'une école professionnelle ou de la bibliothèque.

(m) Membre ou Employé signifie un Membre de l'unité de négociation dont le Syndicat est le seul agent-négociateur accrédité comme tel, sauf là où le contexte le veut autrement.

(n) Les Membres du corps professoral à temps plein de l'Université signifient les employés nommés selon les modalités d'un contrat permanent, à l'essai, ou à durée limitée, en vue de remplir les fonctions suivantes (a) enseignement, y compris la supervision, les fonctions de bibliothécaire professionnel / la gestion des archives (b) travaux d'érudition et

(c) les fonctions touchant la régie et l'administration de l'Université en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(o) À moins d'indications précises dans les articles pertinents de la présente Convention collective, les termes bibliothécaire professionnel et bibliothéconomie désignent respectivement les bibliothécaires et archivistes professionnels d'une part, et la bibliothéconomie professionnelle et la gestion professionnelle des archives d'autre part.

(p) Membre chargés de cours signifie un employé ayant jusqu'ici fait partie de l'unité de négociation établie par le certificat de la

Commission des relations du travail de l'Ontario daté du 28 mars 1994 et qui est maintenant Membre de l'unité de négociation provenant du regroupement de l'unité de négociation des enseignants à temps plein et de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel.

Convention collective 2008-11

- (q) Les membres associés du corps professoral signifient les personnes externes à l'Université dont les travaux d'érudition ou les réalisations professionnelles méritent d'être associés avec l'Université. Les membres associés du corps professoral sont nommés pour une période définie comportant des privilèges précis et les travaux d'érudition de leur choix. Les membres associés n'ont pas de rang ou droit de vote sur les décisions prises par le Département/l'École.
- (r) Année universitaire signifie la période de douze (12) mois qui commence le 1er juillet et se termine le 30 juin suivant et qui comprend les sessions d'automne, d'hiver et du printemps suivant l'annuaire de l'Université, même lorsque la session du printemps se prolonge au-delà du 30 juin.
- (s) Session signifie l'un des deux semestres de la session d'hiver ou les deux (de septembre à décembre et de janvier à avril) ou la session de printemps (d'avril à juillet) suivant l'annuaire de l'Université Laurentienne.
- (t) Crédits universitaires signifient le nombre de crédits accordés à un cours par le Sénat de l'Université et indiqués dans l'annuaire de l'Université Laurentienne.
- (u) Les crédits universitaires qui contribuent à l'ancienneté des Chargés de cours sont les crédits accordés aux cours pour lesquels le nom du professeur à temps partiel figure sur la liste officielle des cours, les bulletins, les évaluations d'enseignement ou les lettres de nomination. Exclue sont les cours offerts par le Centre d'éducation permanente, à l'exception des cours qui ne sont pas offerts à distance mais sur un campus de l'Université Laurentienne.
- (v) Famille immédiate signifie un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un parent, un fils ou une fille, par lien de sang, d'adoption, de mariage ou de relation de conjoint de fait.
- (w) Un conflit d'intérêt signifie une situation où une personne a la possibilité de bénéficier d'une décision qui vise un membre de sa famille immédiate ou qui vise quelqu'un avec qui la personne a actuellement ou a eu dans le passé une relation de nature intime et/ou financière et/ou d'affaires, y inclus une relation étudiant-superviseur ou toute autre relation actuelle ou passée, et que cette possibilité de bénéficier est en conflit ou semble être en conflit avec la responsabilité de la personne envers l'Université et

Convention collective 2008-11 comporte un conflit d'intérêts actuel, apparent et/ou perçu.

ARTICLE 1.35 – COPIES

1.35.1 L'Employeur s'engage à fournir gratuitement à chaque Membre du Syndicat, dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de la traduction de la

Convention collective par les comités respectifs de négociation, une copie de ladite Convention collective dans les deux langues officielles, et sur demande, aux Chargés de cours pendant les trois (3) années précédentes.

1.35.2 L'Employeur s'engage également à fournir sans frais une copie de la présente Convention collective, au plus tard lors de l'offre d'emploi, à chaque personne nouvellement nommée et qui relèvera de l'unité de négociation.

1.35.3 Si l'une des Parties demande d'autres copies, la

Partie requérante est responsable des coûts.

RELATIONS ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE SYNDICAT

ARTICLE 2.10 – RECONNAISSANCE DE L'EMPLOYEUR

2.10.1 Composition

L'Université Laurentienne de Sudbury doit son existence au chapitre 151 des Statuts de la province d'Ontario de l'année 1960, avec les modifications apportées en 1961-62 au chapitre 154.

2.10.2 Droits

Le Syndicat reconnaît que l'Employeur retient, possède et continue d'exercer tous les droits, fonctions, pouvoirs, privilèges, et toute l'autorité dont il jouissait selon les dispositions de la Loi constitutive avant le passage de la présente Convention collective avec le Syndicat, mais selon les limites spécifiques de cette Convention collective ou les modifications de la Loi. L'Employeur accepte d'exercer ses droits, fonctions, privilèges et son autorité en respectant les dispositions de la présente

Convention collective.

ARTICLE 2.15 – RECONNAISSANCE DE L'UNITÉ DE
NÉGOCIATION

2.15.1 L'Employeur reconnaît que le Syndicat est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario datés du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe de ce protocole d'entente) et de tout amendement à ces certificats.

ARTICLE 2.20 – EMPLOI DE PERSONNES QUI NE SONT
PAS MEMBRES

2.20.1 Il est convenu que, sauf dans les cas prévus plus loin au présent article, l'Employeur n'embauche pas de personnes qui ne soient pas Membres du Syndicat comme enseignants ou bibliothécaires.

L'appartenance à l'unité de négociation est définie à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

2.20.2 Malgré la règle générale énoncée à la clause 2.20.1 ci-dessus, rien dans cette Convention collective n'empêche l'Employeur d'attribuer une charge d'enseignement aux personnes qui, selon les dispositions des certificats de la Commission des relations du travail de l'Ontario indiqués dans l'article

2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation, ne peuvent pas faire partie de l'unité de négociation en raison de leur fonction. Le Syndicat adoptera une attitude raisonnable lors de la négociation de lettres d'entente en vue de permettre l'attribution

Convention collective 2008-11 occasionnelle d'une charge d'enseignement aux personnes qualifiées qui occupent un poste supérieur dans l'administration de l'Université et dont les fonctions officielles pourraient raisonnablement être considérées comme étant incompatibles avec celles d'un Membre du Syndicat.

2.20.3 Selon les dispositions du Certificat de la Commission des relations de travail de l'Ontario, les professeurs et bibliothécaires invités ou participant à un échange peuvent travailler à l'extérieur de l'unité de négociation.

2.20.4 Nonobstant la clause 2.20.3 ci-dessus, les personnes qui ne sont pas membres de l'unité de négociation ne doivent pas participer aux décisions du Département/de l'École touchant le personnel, sauf ainsi qu'il est stipulé dans la présente

Convention collective.

ARTICLE 2.25 – ADMINISTRATEURS UNIVERSITAIRES SUPÉRIEURS

2.25.1 Sélection

Tout en se réservant le droit de nommer les administrateurs universitaires supérieurs, y compris le Recteur, l'Employeur convient qu'il est à la fois utile et désirable de les nommer après consultation des Membres, des Départements/Écoles et des

Divisions, et convient de suivre les processus de sélection et de nomination qui ont été approuvés par le Conseil des gouverneurs et le Sénat. Dans les cas où les candidats aux postes supérieurs de l'administration universitaire viennent de l'extérieur, ils sont nommés au rang approprié à leurs titres et en accord avec les critères établis à l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat.

2.25.2 Révocation

L'Employeur est tenu de considérer toute plainte sérieuse au sujet d'un administrateur supérieur et de prendre les mesures qui s'imposent, en envisageant jusqu'à la révocation. Il est entendu que si la majorité des Membres de l'unité de négociation ressortissant de l'administrateur en cause se prononcent peu satisfaits de sa direction, ceci constitue aux yeux de l'Université un exemple de plainte grave.

2.25.3 Réintégration dans l'unité de négociation

(a) Les administrateurs supérieurs qui, en cette qualité, sont exclus de l'unité de négociation, redeviennent Membres de l'unité de négociation dès qu'ils cessent d'être administrateurs par suite de leur démission, retraite ou révocation ou du fait que leur poste est éliminé ou déclaré excédentaire.

(b) Les Membres faisant déjà partie d'un

Département/d'une École ne peuvent pas être déplacés pour faire place aux anciens administrateurs. S'il n'y a pas de poste vacant dans le Département/l'École en question, un poste supplémentaire ne peut pas être créé aux dépens d'un autre Département/École.

(c) Les Membres provisoirement exclus de l'unité de négociation pendant qu'ils sont administrateurs universitaires supérieurs bénéficient néanmoins de toutes les dispositions de la présente Convention collective comme s'ils n'avaient jamais cessé d'être Membres.

(d) Les administrateurs universitaires supérieurs qui réintègrent l'unité de négociation sont considérés comme Membres enseignant pour la première fois (aux termes de l'alinéa 5.40.8

(d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire) et reçoivent des charges d'enseignement ou de travail de bibliothèque en rapport avec les pratiques en vigueur dans leurs Départements/Écoles respectifs.

2.25.4 Membres affectés à des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire

(a) L'Université peut de temps à autre nommer des Membres de l'unité de négociation pour remplir des fonctions administratives supérieures à titre intérimaire.

Dans ces conditions, ces Membres n'ont aucune compétence en matière de personnel.

(b) S'il s'agit d'une période de deux (2) mois ou plus, le remplaçant investi d'une responsabilité totale cesse d'être Membre de l'unité de négociation pendant l'intérim et est payé au prorata.

2.25.5 Relations entre les administrateurs universitaires supérieurs et les Départements/Écoles

Les administrateurs universitaires supérieurs sont considérés comme Membres de plein droit des

Départements/Écoles où ils exercent comme enseignant ou bibliothécaire professionnel, sous réserve qu'ils ne peuvent pas participer aux décisions du Département/de l'École sur les questions de personnel.

ARTICLE 2.30 – LA PRATIQUE COURANTE

2.30.1 Avant de modifier ou de terminer des conditions d'emploi non couvertes par la Convention collective mais dont jouissent la totalité des Membres de l'unité de négociation (ou l'un des groupes), l'Employeur s'engage à aviser le Syndicat d'une telle modification ou cessation.

2.30.2 Il est entendu que le Syndicat aura l'occasion de faire une démarche auprès de l'Employeur par l'intermédiaire du Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective avant que les changements dont il est question à la clause 2.30.1 ci-dessus soient effectués; après quoi l'Employeur a le droit de passer à l'action, pourvu que la modification ou la cessation soit urgente et raisonnable.

ARTICLE 2.35 – MODIFICATIONS AU STATUT LÉGAL DE L'UNIVERSITÉ

2.35.1 Modification de la Loi constitutive

Avant de soumettre à l'Assemblée législative de la province de l'Ontario tout projet visant à modifier la Loi de 1960 constituant l'Université Laurentienne de Sudbury, l'Employeur consultera le Syndicat.

2.35.2 Fusion, consolidation, intégration ou expansion de l'Université

(a) En cas de fusion, d'intégration ou de transfert de juridiction, les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario s'appliquent, en particulier les articles 62 et 63.

(b) La présente Convention collective lie les cessionnaires de l'Université ou du Syndicat.

ARTICLE 2.40 – DROITS ET PRIVILÈGES DU SYNDICAT

2.40.1 (a) L'Employeur consent à affecter à l'usage du Syndicat un bureau équipé dans une aire d'enseignement de l'Université.

(b) L'Employeur accepte de mettre à la disposition du Syndicat la salle L-303 (à l'exclusion de la salle L-305) en tant que salon réservé à l'usage des Membres, des administrateurs supérieurs et de leurs invités.

2.40.2 Il est convenu que le Syndicat peut utiliser le service de courrier interne de l'Université. Comme par le passé, le Syndicat est responsable des frais du courrier extérieur.

2.40.3 L'Employeur permet au Syndicat de se servir des locaux universitaires comme salles de réunion selon les mêmes conditions que les autres organisations universitaires.

2.40.4 L'Employeur autorise le Syndicat à utiliser les services d'imprimerie et d'informatique de l'Université ainsi que l'équipement audiovisuel au même titre que les autres usagers de l'Université, pourvu que les services en question soient disponibles.

2.40.5 L'Employeur continue de porter à un compte mensuel, payable sur présentation, les frais encourus par le Syndicat.

2.40.6 Le Syndicat peut demander avant le 8 mai que les

Membres soient dispensés, dans l'année suivante, par le Doyen/Bibliothécaire en chef d'un maximum de douze (12) crédits d'enseignement, ou de l'équivalent dans le cas de la Bibliothèque, au cours d'une année universitaire. Ces demandes ne seront pas refusées sans raison. Au cours d'une année universitaire, les réductions autorisées de la charge d'enseignement ne dépassent pas trente-six (36) crédits au total.

S'il est nécessaire, sur la recommandation du

Doyen/Bibliothécaire en chef et en consultation avec le Département/l'École, de confier à un remplaçant les fonctions dont un Membre a été dispensé, le

Syndicat rembourse à l'Employeur le maximum d'un

(1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement des Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article

4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours.

Si un remplacement n'est pas nécessaire, le

Syndicat rembourse cependant à l'Employeur le maximum d'un (1) paiement de Chargé de cours par réduction demandée équivalant à six (6) crédits, sur la base de l'échelle de traitement Membres chargés de cours sans statut prioritaire, tel qu'indiqué à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les

Membres chargés de cours et dans ce cas, ce montant est transféré par l'Employeur aux

Départements/Écoles affectés par les réductions de la charge d'enseignement, montant que le

Département/l'École utilise de façon appropriée et généralement acceptée par les règlements universitaires.

Le paiement à l'Employeur est effectué par le

Syndicat dans les trente (30) jours ouvrables après qu'elle a été informée de la façon dont les fonds sont utilisés. Si les fonds servent à assurer un remplacement, le Syndicat est informé du nom de l'enseignant et du titre du cours à donner, ou son équivalent dans le cas de la bibliothèque.

2.40.7 Le Syndicat a en tout temps le droit d'avoir recours à l'aide de représentants de l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université et de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario. Ces représentants et tout autre représentant ou conseiller dûment nommé par le Syndicat ont accès aux lieux de l'Université Laurentienne pour consulter les Membres, les représentants du Syndicat ou l'Employeur. Les représentants nommés par le Syndicat participent aux discussions ou aux négociations avec les représentants de l'Employeur après que le Syndicat a informé l'Employeur qu'ils sont habilités à y participer.

2.40.8 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et un deuxième Membre désigné par le Président du Syndicat continuent d'être membres du Conseil des gouverneurs, sans pour autant avoir le droit de vote.

2.40.9 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, continue d'être membre sans droit de vote du Comité des finances du Conseil des gouverneurs.

2.40.10 L'Employeur consent à poursuivre la pratique actuelle en ce qui concerne la réduction de la charge de travail d'un Membre pour des tâches au sein du Syndicat, à condition que ces pratiques soient connues et raisonnables.

2.40.11 Le Syndicat conserve le nombre actuel de membres au Comité consultatif sur les services de sécurité soit un (1).

2.40.12 Le Président du Syndicat, ou son mandataire, et deux (2) Membres désignés par le Président du Syndicat, continuent d'être membres ayant droit de vote au Comité des pensions de l'Université. En raison de l'importance des pensions, particulièrement des questions de fond, le Conseil du Syndicat se réserve le droit de ratifier les recommandations de ses représentants.

ARTICLE 2.45 – RETENUE DES COTISATIONS

2.45.1 L'adhésion au Syndicat n'est pas une condition d'emploi. Sauf indication contraire ci-dessous, il est prévu que tant que la présente Convention collective reste en vigueur, l'Employeur retient du traitement mensuel de chaque Membre de l'unité de négociation une somme représentant la cotisation mensuelle, ou d'autres sommes perçues à des fins générales et payables sous forme de mensualités par les Membres du Syndicat ainsi qu'il est prévu dans les Statuts et Règlements du Syndicat.

L'autorisation certifiée conforme est transmise par le Syndicat à l'Employeur.

Convention collective 2008-11

2.45.2 Au moment de l'entrée en vigueur de la Convention collective, le Syndicat est tenue d'aviser l'Employeur par écrit du montant de la cotisation mensuelle; le

Syndicat doit ensuite, par écrit, maintenir l'Université au courant des changements éventuels touchant les mensualités. L'avis concernant ces changements doit être donné au moins trente (30) jours avant la date d'entrée en vigueur de la modification. Le

Syndicat s'engage à limiter le nombre de changements à la cotisation à trois (3) par an.

2.45.3 Sauf indication contraire, les mensualités ainsi retenues doivent être remises au Syndicat le quinze (15) du mois suivant la date où les retenues ont été effectuées, ainsi qu'une liste indiquant les noms des Membres du Syndicat dont les cotisations ont été retenues et le montant individuel des cotisations de chaque Membre. L'Employeur doit annexer à cette liste le nom de tous les Membres qui ont cessé d'être employés par l'Université.

2.45.4 Dans le cas où un Membre de l'unité de négociation aura obtenu de la Commission des relations du travail de l'Ontario, conformément à l'article 47 de la

Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, un ordre dispensant ledit Membre de l'obligation de payer au Syndicat des cotisations ou autres mensualités par suite de ses convictions ou de ses croyances religieuses, l'Employeur doit retenir une somme égale à la cotisation ou autre mensualité exigée par le Syndicat à des fins générales et la remettre, au nom du dit Membre, au Fonds de Bourses de l'Université.

2.45.5 Au cas où le Syndicat reçoit par erreur des cotisations auxquelles il n'a pas droit, s'il s'agit d'un employé qui n'est pas Membre du Syndicat, ou dans le cas contraire, si le montant retenu est excessif, le

Syndicat convient de rembourser ou de créditer, suivant le cas, l'employé de la somme indûment retenue. Le Syndicat tient l'Université indemne et prend le fait et cause de l'Université dans les éventuelles actions en justice qui pourraient être intentées contre l'Université par suite d'autorisation fautive de précompte et du refus de la part du Syndicat de rembourser l'employé dans les soixante (60) jours suivant la déposition de sa plainte.

2.45.6 L'Université est tenue d'indiquer à chaque Membre du Syndicat, sur son feuillet d'impôt T4 ou dans un document à part, le montant des cotisations qui ont été retenues de son traitement, en vertu du présent article.

ARTICLE 2.50 – INFORMATION

2.50.1 Les deux Parties reconnaissent que leurs buts communs indiqués à l'article 1.20 – Objectifs de la

Convention collective ne sont réalisables qu'à condition d'avoir toutes deux accès à l'information nécessaire à la négociation et à l'application de la présente Convention collective. Les deux Parties s'engagent à faire un usage discret et professionnel des renseignements ainsi obtenus. Ces renseignements sont fournis dans des documents papier et, si possible, dans des documents électroniques.

2.50.2 À cette fin, l'Employeur s'engage à fournir au

Syndicat les renseignements suivants aux moments indiqués :

(a) En octobre et en février de chaque année, dans un document électronique et un document papier, une liste donnant le nom, le sexe, la langue, le Département/l'École, la faculté/bibliothèque, le campus, le rang (s'il y a lieu), le salaire réel et le salaire nominal, le type de nomination – permanente, à l'essai ou à durée limitée – de chaque Membre à temps plein de l'unité de négociation. Pour les

Membres désignés comme étant « en congé », la liste indique le type de congé du Membre.

(b) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, le salaire, le statut prioritaire et les cours donnés qui comptent envers l'ancienneté des Chargés de cours de tous les Membres de l'unité de négociation qui sont en poste pendant l'année universitaire en cours.

(c) En octobre de chaque année, une liste de toutes les nominations à durée limitée, de même que les raisons de ces nominations catégorisées en vertu des alinéas 5.20.10 (a) à (e) de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

(d) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, les cours donnés en surcharge/les services professionnels de bibliothécaire et le montant payé à chaque Membre à temps plein de l'unité de négociation pendant la session universitaire courante.

(e) En octobre, en février et en mai de chaque année, une liste donnant le nom, les cours enseignés en surcharge/les services professionnels de bibliothécaire et le montant payé à chaque personne qui n'est pas membre de l'unité de négociation pendant la session universitaire courante.

(f) En octobre de chaque année, une liste donnant les noms de tous les Membres à

Convention collective 2008-11 temps plein ayant une décharge d'enseignement ou de travail pendant l'année universitaire en cours ainsi que le montant et la raison de la décharge accordée.

(g) En octobre de chaque année, un relevé du nombre de Membres à temps plein de l'unité de négociation qui n'ont pas dépensé toute l'allocation professionnelle mise à leur disposition en vertu de l'article 6.45 –

Dépenses de développement professionnel et la somme totale des fonds non dépensés en date du 30 juin de l'année précédente.

(h) Une copie des lettres de nomination de tous les nouveaux Membres à temps plein du corps professoral qui acceptent un poste à l'Université subséquemment à la signature de cette Convention collective par les deux Parties doit être fournie au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant la réception des dites lettres de nomination dûment acceptées.

(i) Une copie des lettres de nomination de tous les Chargés de cours qui acceptent un poste à l'Université subséquemment à la signature de cette Convention collective par les deux Parties. Ces lettres de nomination doivent être fournies au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant la réception des dites lettres de nomination dûment acceptées.

(j) Une copie des contrats de tous les membres du corps professoral qui se sont vus allouer un congé sabbatique ou toute autre sorte de congé. Ces contrats doivent être fournis au Syndicat dans les quinze (15) jours suivant l'acceptation par le Membre.

(k) Une copie des contrats de droit de brevet et de droits d'auteur en vertu de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur.

(l) En octobre de chaque année, la portion de la masse salariale avec le traitement médian affectés :

(i) aux postes supérieurs de l'administration;

(ii) aux employés à temps partiel ne faisant pas partie de l'unité de négociation par Département/École;

(iii) aux autres employés affectés à l'enseignement ou à la recherche ne faisant pas partie de l'unité de négociation; et

(iv) aux employés de la bibliothèque ne faisant pas partie de l'unité de négociation.

(m) Une copie de la liste maîtresse des cours et des mises à jour à cette liste lorsqu'elles sont effectuées.

(n) Une copie des états financiers annuels vérifiés de même que des annexes, après approbation de celles-ci par le Conseil des gouverneurs.

(o) Une copie des données sur l'équité en matière d'emploi incluant le nombre de femmes et d'hommes ayant posé leur candidature à chacun des postes annoncés, le sexe, le plus haut diplôme obtenu et les années d'expérience de chacun des candidats auquel il a été consenti une entrevue. Ces renseignements devront parvenir au Syndicat au plus tard le 30 septembre de chaque année.

(p) Une copie des annonces de postes d'enseignement est envoyée au Syndicat après leur approbation par le bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

(q) Une copie de tout envoi fait par l'Employeur aux Membres est envoyée en même temps au Syndicat.

(r) Un exemplaire de tous les procès-verbaux, rapports actuariels et rapports des avantages sociaux provenant du Comité des pensions et du Comité des avantages sociaux.

(s) Trente (30) jours après la signature de cette

Convention collective, une copie de toutes les ententes d'articulation en vigueur entre l'Employeur et toute institution d'enseignement publique ou privée.

(t) Une copie de toute nouvelle entente d'articulation entre l'Employeur et toute institution d'enseignement publique ou privée dans les trente (30) jours qui suivent la signature d'une telle entente.

2.50.3 Le Syndicat s'engage à pourvoir l'Employeur des documents suivants :

(a) Une copie de toutes les communications du

Syndicat avec ses membres, à envoyer l'Employeur en même temps qu'aux Membres.

(b) Une copie des déclarations ou démarches faites ou devant être faites publiquement par le Syndicat.

(c) Une copie à jour des statuts du Syndicat.

(d) Une liste à jour des membres de l'exécutif du Syndicat.

2.50.4 Tout Membre qui ne l'a pas déjà fait est tenu de remettre sur demande un (1) exemplaire de son acte de naissance (ou d'un autre document analogue attestant la date de sa naissance) au Service du personnel.

2.50.5 Il est entendu que le présent article ne doit pas être interprété de façon à exiger de l'une ou l'autre des parties la divulgation d'information confidentielle relative aux relations de travail.

2.50.6 Chacune des Parties s'engage à aviser l'autre du fait que, d'après les dispositions de la loi ou sur la demande d'un organisme gouvernemental, certaines données statistiques sont divulguées concernant les

Membres de l'unité de négociation. Chaque Partie s'engage à informer l'autre de la nature de l'information demandée ou passée. Sauf obligation légale, l'Employeur convient de ne pas divulguer sous forme globale, à quelque personne, organisme ou institution que ce soit, des données statistiques concernant les Membres qui risqueraient de révéler des cas particuliers, sans avoir obtenu au préalable l'accord par écrit du Syndicat.

2.50.7 Deux (2) personnes, chacune choisie par sa Partie respective, sont chargées de coordonner l'échange de renseignements et de faire la liaison entre les Parties.

2.50.8 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme raison de refuser à l'une ou l'autre partie de demander à l'occasion des renseignements supplémentaires. Les deux Parties s'engagent à accéder aux demandes raisonnables.

ARTICLE 2.55 – CORRESPONDANCE

2.55.1 Conformément à l'article 113 de la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario, et sauf disposition contraire expresse de la présente Convention collective, il suffit, pour les besoins de notification selon les conditions de la présente Convention collective, de communiquer par écrit avec la personne désignée en utilisant soit le courrier interne, soit Postes Canada, ou encore en livrant personnellement à domicile et en obtenant un reçu en bonne et due forme.

Convention collective 2008-11

2.55.2 La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention du Syndicat doit être adressée au président du Syndicat ou à son représentant.

2.55.3 La correspondance officielle, y compris les avis, à l'intention de l'Employeur, doit être adressée au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

ARTICLE 2.60 – COMITÉ CONSULTATIF PARITAIRE SUR L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE

2.60.1 Le Président du Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou leurs représentants respectifs doivent assurer la liaison entre les deux Parties, comme l'exige cette Convention collective, ainsi que coordonner et échanger des renseignements, comme prévu à l'article 2.50 – Information.

2.60.2 Si l'une des Parties le juge nécessaire, son représentant peut être accompagné d'un (1) ou de plusieurs conseillers.

2.60.3 De temps à autre, les Parties sont autorisées à conclure un protocole d'entente concernant la Convention collective. De même, les Parties peuvent autoriser d'autres représentants, en plus du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et du Président du Syndicat, à signer ces protocoles d'entente.

2.60.4 Les Parties conviennent de former un Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective composé des trois (3) représentants de chaque partie que voici : le Président du Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou leurs représentants respectifs, un (1) dirigeant du Syndicat, un (1) Doyen nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et une (1) personne nommée par chaque partie.

2.60.5 Objectifs du Comité :

(a) Entretenir et développer un esprit de coopération et de respect mutuel entre les Parties.

(b) Faciliter l'amélioration des relations de travail entre l'Employeur, le Syndicat et ses Membres.

(c) Discuter, étudier et faire des recommandations aux Parties sur des questions qui concernent l'une ou l'autre.

2.60.6 Le comité se réunit une fois en novembre, une fois en février et en d'autres temps si les deux Parties conviennent de la nécessité de convoquer une réunion.

2.60.7 Un représentant de l'Employeur et un représentant du Syndicat assument la présidence du comité à tour de rôle.

Le président du comité doit préparer et distribuer les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.

2.60.8 Le comité détermine ses propres mécanismes, étant entendu que le quorum se compose d'au moins deux (2) représentants de chaque Partie.

2.60.9 Le comité n'a aucun pouvoir d'augmenter ou de modifier les termes de la présente Convention collective.

CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 3.10 – LIBERTÉ ACADÉMIQUE

3.10.1 En plus des droits que leur confèrent les lois comme à tous les citoyens, les Membres jouissent de la liberté académique, c'est-à-dire du droit de chercher la vérité, la connaissance et la compréhension et d'exprimer librement leurs opinions. L'Université en tant qu'institution et la collectivité de ses chercheurs se doivent de protéger et de défendre la recherche du savoir et de la vérité par tous ceux qui œuvrent sous ses auspices, que ce soit dans le domaine de la recherche, de l'enseignement, de la bibliothéconomie, ou comme étudiant. Tous sont libres de faire des recherches et d'en publier les résultats, libres d'enseigner, de discuter et de critiquer tant l'Université que la société que celle-ci dessert. Ce faisant, ils doivent se conformer aux provisions de l'article 3.15 – Absence de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation.

3.10.2 La liberté académique comporte l'obligation de fonder la recherche et l'enseignement sur une recherche sérieuse de la vérité et de la connaissance. Cette liberté oblige celui qui en jouit de s'acquitter de ses responsabilités envers ses collègues et les étudiants. Il doit reconnaître le travail des autres et accepter la responsabilité de ses propres convictions et de ses propres paroles. La liberté académique ne confère pas l'immunité judiciaire.

3.10.3 Les Parties conviennent de protéger, autant qu'il est raisonnablement possible, le caractère privé des renseignements en possession des Membres et se rapportant personnellement à eux, qu'ils soient par écrit ou sous forme électronique.

ARTICLE 3.15 – ABSENCE DE DISCRIMINATION, DE
HARCÈLEMENT OU D'INTIMIDATION

3.15.1 L'Employeur reconnaît la nécessité d'un milieu de travail sans discrimination ni harcèlement, y compris l'intimidation. Dans ce but, l'Employeur a mis en place un Bureau des droits de la personne ayant à sa tête un Conseiller en droits de la personne. Le

Syndicat reconnaît la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de l'Employeur.

L'Employeur suit cette politique lorsqu'il s'occupe de tout incident où il y a allégation de discrimination, de harcèlement ou d'intimidation à l'Université

Laurentienne.

3.15.2 Le Syndicat veille et contribue à l'application des règlements qui protègent les employés et la communauté universitaire contre la discrimination et le harcèlement (y inclus l'intimidation).

3.15.3 (a) Il est convenu par les deux Parties que les

Membres ne peuvent pas faire l'objet de discrimination, de harcèlement, d'intimidation, d'ingérence, de restriction ni de coercition en ce qui concerne les traitement, rang, nomination, promotion, permanence, renouvellement de nomination, licenciement, congés, avantages sociaux, ou sur toute autre question relevant de la présente

Convention collective, en raison de l'âge (sauf pour la retraite, comme il est prévu dans la présente Convention collective ou la législation), la race, la langue (sauf si le manque de compétence dans une langue donnée nuirait incontestablement à l'exécution des fonctions requises), la croyance, la couleur, l'ascendance, l'origine ethnique ou le groupe culturel, l'origine nationale, l'affiliation ou l'opinion politique ou religieuse, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état civil, les relations familiales, le style de vie ou le comportement personnel ou social, l'appartenance au clergé ou à la laïcité, un handicap (sauf dans le cas d'une condition physique, émotive ou mentale qui empêcherait incontestablement l'exécution des fonctions requises).

(b) Il est toutefois convenu par les deux Parties qu'aucun Membre ou aucune personne qui agit comme préposé de l'Université ne peut participer à des discussions formelles ou à un vote ayant trait à la durée ou aux conditions d'embauche d'un membre de sa famille immédiate selon la définition donnée dans l'article 1.30 – Définitions.

3.15.4 La sélection de la personne la plus compétente pour combler un poste ayant fait l'objet d'une annonce approuvée formellement par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en collaboration avec le Département/l'École ne constitue pas un cas de discrimination.

3.15.5 Dans le cas de l'évaluation de candidats en vue d'une nomination, d'un renouvellement de nomination, de la permanence ou d'une promotion, les critères utilisés ne doivent pas être systématiquement discriminatoires contre les membres de groupes désignés et feront périodiquement l'objet d'une révision pour veiller à ce que les travaux effectués principalement par les membres de groupes désignés ne soient pas sous- estimés.

3.15.6 Un Membre ne subira aucune discrimination à cause de son adhésion ou de sa participation au Syndicat ni de son refus d'adhérer ou de participer au Syndicat.

3.15.7 Cet article n'exclut aucune mesure visant la représentation équitable des groupes désignés visés par la politique d'égalité d'emploi dans la communauté universitaire.

ARTICLE 3.20 – MILIEU DE TRAVAIL

3.20.1 L'Employeur reconnaît sa responsabilité de fournir et de maintenir les installations et les services ainsi que le milieu de travail dans un état qui favorise l'exercice efficace des fonctions des Membres à temps plein telles que définies dans l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

L'Employeur détermine comment et dans quelle mesure il fournit les installations et services aux

Membres en tenant compte des ressources financières de l'Université. De plus, l'Employeur fournit de façon juste et équitable à chaque Membre à temps plein au moins un bureau individuel qui se ferme à clef et aux Membres chargés de cours un bureau partagé qui se ferme à clef, ainsi que le mobilier de bureau ergonomique, l'éclairage et la ventilation appropriés. L'Employeur assure aussi la disponibilité d'une quantité raisonnable d'aires de travail, de services de secrétariat et d'autres services de soutien dont l'accès au téléphone, à l'ordinateur, à l'imprimerie, à la bibliothèque, aux services techniques et aux ressources pédagogiques et de recherche, ainsi qu'à un laboratoire au besoin.

L'Employeur paie toute dépense qu'occasionne le déménagement des Membres à l'intérieur de l'Université.

3.20.2 L'Employeur reconnaît l'importance de fournir des aires de travail bien conçues, saines et attrayantes et l'importance du rôle actif que jouent les Membres dans la prise de décisions qui influencent leur milieu de travail, notamment les bureaux, les classes, les studios, les locaux de recherche et les laboratoires.

À ces fins, les Parties conviennent d'établir un

Comité conjoint sur le milieu de travail dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la signature de la Convention collective. Chaque Partie nomme trois

(3) membres au Comité ; de plus les Parties choisissent conjointement un Président qui n'a pas le droit de vote, sauf si les voix sont à égalité.

Le mandat de ce Comité est le suivant :

(a) Entendre les préoccupations ayant trait aux aires de travail de qualité inférieure et recommander des solutions;

(b) Recommander des normes d'ergonomie pour les bureaux en procédant par l'aménagement de bureaux modèles et l'établissement de normes de design qui s'appliquent, sans s'y limiter, aux meubles, à l'équipement, à

Convention collective 2008-11 l'éclairage et à la ventilation; et poursuivre et assurer la mise en œuvre du programme d'installation de postes de travail ergonomiques que la Convention collective de 2005-08 (article 1.23.2) a amorcé et dont le financement est défini dans la clause

3.20.3 ci-dessous;

(c) Recommander des normes de design pour toute rénovation ou nouvelle construction de bureaux, de classes, de studios, de locaux de recherche et de laboratoires;

(d) Recommander des politiques qui favorisent la distribution juste et équitable de l'espace et qui rehaussent la qualité du milieu de travail de la Laurentienne.

3.20.3 L'Employeur accorde pendant la durée de la présente Convention collective un budget de trente- cinq mille (35 000 \$) par an, ou un montant plus élevé sur lequel les deux Parties s'accordent, en vue de fournir le mobilier, les aires de travail et l'équipement en application des recommandations du comité. De plus, les fonds non dépensés pour fournir les postes de travail ergonomiques à même les trente-cinq milles (35 000 \$) par année accordés pendant les trois (3) années visées par la Convention collective de 2005-08 demeurent disponibles. Aux fins du présent article, « mobilier, aire de travail et équipement » comportent, sans s'y limiter, les fauteuils, les pupitres pour ordinateurs, l'éclairage, les repose-pieds et les périphériques tels que clavier, souris, écran anti-réfléchissant et repose-poignets, tous de qualité élevée.

3.20.4 Chaque année, tous les Membres, retraités y compris, obtiennent sur demande une carte de bibliothèque avec photo d'identité. Cette carte est gratuite excepté en cas de perte. Le remplacement de la carte coûte quinze dollars (15\$).

3.20.5 Une fois tous les quatre (4) ans, les Membres reçoivent pour leur bureau « un ordinateur de base » tel que décrit par le Comité d'attribution des ordinateurs, raccordé à un réseau et à une imprimante réseau. L'entretien de ce matériel est fourni gratuitement aux Membres et aux

Départements/Écoles pendant quatre (4) ans. Le

Comité d'attribution des ordinateurs est composé de deux (2) membres choisis par le Syndicat et deux (2) membres choisis par l'Employeur. Le Comité révisé et met à jour le plan de mise en œuvre de cette politique, y compris l'attribution et l'entretien des ordinateurs des Membres chargés de cours, à raison d'au moins un (1) ordinateur de base dans chaque bureau partagé par des Membres chargés de cours.

22 de 246

3.20.6 On doit offrir aux Membres à temps plein un bureau individuel qui se ferme à clef, à une distance raisonnable du bureau principal du Département/de l'École. Seul le personnel autorisé de l'Université peut pénétrer dans le bureau d'un Membre.

3.20.7 Tout Membre à temps plein qui enseigne à l'École des Sciences de l'activité physique dispose gratuitement d'un casier à l'extérieur de l'aire publique et les services, sans frais, aux membres.

Tout Membre chargé de cours qui donne des cours d'activité physique et des cours axés sur l'expérience à l'École des Sciences de l'activité physique dispose de ce même privilège pendant la session où il est en poste.

ARTICLE 3.25 – SANTÉ, SÉCURITÉ ET SÛRETÉ

3.25.1 L'Employeur se charge de pourvoir les employés d'un milieu propre à protéger leur santé, leur sécurité et leur sûreté pendant qu'ils s'acquittent de leurs fonctions. À ces fins, les Parties reconnaissent qu'elles sont tenues de respecter la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. de 1990, telle que modifiée et entrée en vigueur le 1er juillet 2008.

L'Employeur convient de participer à la mise sur pied d'un Comité mixte de santé et de sécurité, lequel est mandaté pour considérer de façon indépendante les questions concernant la santé et la sécurité des employés et des étudiants. Ce Comité sera composé de deux (2) membres représentant tous les groupes syndiqués de l'Université dont l'APPUL, un membre représentant le Comité de sécurité des Sciences et du Génie, un représentant de l'Employeur, et il sera autorisé à coopter d'autres membres.

Ce Comité est chargé, entre autres d'examiner les opérations et les conditions physiques relativement à la santé, à la sécurité et à la sûreté dont il aura été saisi.

3.25.2 Le Syndicat est tenu de veiller et de contribuer à la mise en application des règles adoptées pour protéger la santé et la sécurité des employés et pour protéger les personnes et les locaux.

3.25.3 Les Membres qui ont motif de croire qu'une situation au travail présente un danger ont le droit de refuser un travail dangereux en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l'Ontario et conformément à ses provisions.

ARTICLE 3.30 – BILINGUISME

3.30.1 Conformément aux dispositions de la Loi de l'Université Laurentienne, il incombe à l'Université de remplir son rôle d'établissement d'enseignement postsecondaire bilingue. L'Employeur et le Syndicat s'engagent à maintenir et à promouvoir les deux langues officielles, le français et l'anglais, ainsi que

Convention collective 2008-11 les deux cultures.

Nonobstant les dispositions ci-dessus, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent le rôle distinct et l'importante contribution des langues et cultures autochtones dans certains programmes de l'Université Laurentienne. En outre, l'Employeur et le Syndicat reconnaissent que dans l'ensemble de l'Université, les professeurs autochtones sont sous- représentés et conviennent, conformément à l'Article 5.30 – Initiative d'équité en matière d'emploi pour les autochtones, de mettre sur pied une

Initiative d'équité en matière d'emploi pour autochtones et de renoncer à l'exigence du bilinguisme français-anglais de façon à reconnaître aussi comme bilinguisme la connaissance et/ou l'étude confirmée d'une langue autochtone et d'une (1) des deux (2) langues officielles de l'Université

Laurentienne.

3.30.2 Conformément à l'engagement précisé dans la clause 3.30.1 ci-dessus, l'Employeur reconnaît le droit de tous les Membres de communiquer

(oralement ou par écrit) avec tous les Départements, les Écoles, et les unités de recherche et d'administration de l'Université dans la langue officielle de leur choix pour toute transaction officielle.

3.30.3 Les deux Parties ont le droit d'être entendues dans l'une ou l'autre des deux langues officielles et d'exiger la traduction de tout document officiel. Les

Membres ont le droit de s'exprimer dans la langue officielle de leur choix.

3.30.4 Les Parties conviennent de faire tout leur possible pour fournir une traduction de documents, autres qu'officiels, si l'autre partie la demande.

3.30.5 (a) Un comité conjoint formé de deux (2) membres représentant l'Employeur et de deux (2) membres du Syndicat, répartis équitablement entre les deux langues officielles, est responsable de préparer les directives et les exigences de la compétence requise afin de permettre à chaque Membre de remplir les conditions du bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat. Les recommandations du comité conjoint sont sujettes à l'approbation de l'Employeur et du

Syndicat. Le comité conjoint se réunit avant le

1er janvier 2009 et présente ses recommandations avant le 1er juillet 2009.

(b) L'Employeur s'engage à rendre disponible sans frais la formation linguistique, tout au long de l'année, aux niveaux débutant, intermédiaire et avancé afin de permettre aux

Membres : a) de remplir les conditions de

24 de 246

Convention collective 2008-11 bilinguisme précisées dans leur lettre de nomination en vertu de la clause 5.20.8 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, b) de maintenir et de perfectionner leurs acquis.

(c) L'Employeur s'engage à faire connaître, à chaque année jusqu'à l'obtention de la permanence, l'exigence linguistique des deux langues officielles à tous les nouveaux

Membres afin de leur permettre de se préparer adéquatement à atteindre l'exigence linguistique requise pour l'obtention de leur permanence.

3.30.6 Les plans de cours du Membre du corps professoral, ses notes de cours de même que ses présentations (sous quelque forme que ce soit), qu'ils soient distribués, projetés ou diffusés sur quelque médium que ce soit, sont rédigés dans la langue du cours. Le

Membre s'assure aussi de mettre à la disposition des étudiants une liste terminologique dans la langue du cours si certaines lectures obligatoires ne sont pas dans cette langue.

ARTICLE 3.35 – CONFLIT D'INTÉRÊTS

3.35.1 Nul ne participe sciemment à une décision ayant trait à l'enseignement, à la recherche ou à l'administration universitaire – y compris les décisions ayant trait à des contrats ou à des transactions commerciales – qui l'avantage, qui affecte ou avantage une personne dont il peut obtenir des considérations financières ou qui affecte ou avantage une personne dont la situation est décrite dans l'article 1.30 – Définitions.

3.35.2 Lorsqu'une personne constate qu'elle a un conflit d'intérêts assez sérieux pour compromettre l'intégrité du processus décisionnel, cette personne doit déclarer la nature et la portée de l'intérêt aussitôt que possible, au plus tard lors de la réunion ou des réunions où le sujet est abordé, et cette personne :

(a) se retire de la réunion où l'on discute du sujet;

(b) ne participe à aucune autre discussion du sujet; et

(c) ne participe pas au vote sur le sujet.

Dans les cas où il y a désaccord sur l'existence d'un conflit d'intérêts, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou son mandataire tranche la question et la décision s'en suivra. On peut contester ces décisions du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou de son mandataire par la procédure de règlement des griefs.

MEMBRES CHARGÉS DE COURS

ARTICLE 4.10 – DISPOSITIONS VISANT LES MEMBRES
CHARGÉS DE COURS

4.10.1 Les Parties reconnaissent que l'Université s'acquitte le mieux de sa mission si le corps professoral est constitué en grande partie de professeurs à temps plein, et qu'il n'est en général pas souhaitable de recourir à des nominations à temps partiel à la place des professeurs à temps plein.

4.10.2 Parallèlement, les Parties reconnaissent que grâce à leur expertise et à leur expérience pratique, les Chargés de cours ajoutent une dimension significative de diversité à l'enseignement, et que leur contribution doit être appréciée dans les procédures de gestion et de prise de décision, ainsi que dans le fonctionnement habituel de l'Université.

4.10.3 Les fonctions d'enseignant ou de bibliothécaire professionnel sont les seules qui puissent être attribuées à des Chargés de cours.

ARTICLE 4.15 – NOMINATION ET RENOUVELLEMENT DE
CONTRAT DES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

Nomination des Membres chargés de cours de l'unité de négociation

4.15.1 Il appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou à son mandataire de nommer les Chargés de cours au nom de l'Employeur, sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, et du Département/de l'École en question. La recommandation peut être faite par le Département/l'École dans son ensemble ou par un comité constitué d'au moins trois (3) Membres.

4.15.2 Les Départements/Écoles maintiennent des listes de candidats que l'on consulte lors de la nomination de professeurs ou de bibliothécaires professionnels à temps partiel, et d'autres attributions de cours à l'extérieur du Département/de l'École. Les nominations peuvent ainsi se faire d'une façon rapide qui permet également de tenir compte de l'ancienneté et autres droits des Membres chargés de cours.

4.15.3 Les Membres chargés de cours dont le nom figure dans la liste de l'Université sont informés, par le 15 avril, des cours que leur(s) Département(s)/École(s) prévoient offrir au cours de toutes les sessions de l'année suivante. Cet avis indique clairement le/les cours et le type de cours prévus. Les Membres chargés de cours qui s'intéressent à enseigner un ou plusieurs des cours disponibles font parvenir au

Directeur du Département/de l'École une lettre de demande avant le 15 mai.

4.15.4 Avant les dates susmentionnées, il faut faire parvenir au Département/à l'École une lettre de demande d'emploi, un curriculum vitae à jour, un dossier d'enseignement à jour, ainsi que toute documentation pertinente à l'appui. Un simple avis suffit si une lettre de demande d'emploi a déjà été envoyée pour des sessions antérieures, mais le curriculum vitae et le dossier d'enseignement doivent être mis à jour.

4.15.5 Les Membres chargés de cours peuvent faire ajouter leur nom à la liste après les dates susmentionnées, mais dans ce cas l'ancienneté et autres droits ne peuvent être exercés.

4.15.6 Les Départements/Écoles ont également le droit, avant ou après les dates indiquées ci-dessus, de solliciter des demandes d'emploi, par voie d'annonce ou autre.

4.15.7 Lorsque les cours ne peuvent pas faire partie de la charge normale d'enseignement des Membres à temps plein, ces cours sont offerts par le

Département/l'École au moyen de contrats de surcharge ou de contrats de chargés de cours. Les Membres chargés de cours, les Membres à temps partiel (actuels et anciens), les professeurs retraités et tout autre candidat qualifié ont la possibilité de faire une demande pour obtenir l'un de ces contrats.

Lors de l'attribution des contrats, le Directeur du

Département/de l'École, après consultation du

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, applique les critères de statut prioritaire et d'ancienneté dans les clauses 4.15.12 à 4.15.21 ci-dessous, et pour les surcharges ceux de l'alinéa 5.40.6 (b) de l'article 5.40

– Charge de travail universitaire.

4.15.8 Chaque année au mois d'octobre, l'Employeur est tenu de communiquer aux Département/Écoles, au Syndicat et à la Bibliothèque, une liste des cours enseignés en surcharge pendant les deux (2) années universitaires précédentes par des Membres du corps enseignant à temps plein ou par des Membres chargés de cours. La liste paraîtra également dans le site Web des Ressources humaines de l'Université

Laurentienne. Les Départements/Écoles afficheront cette liste dans leurs sites Web respectifs. On considérera que tous les cours figurant sur la liste auront été affichés.

4.15.9 Lorsqu'il s'agit de nommer un Chargé de cours pour tout autre cours, une annonce est affichée par le Département/l'École, qui en fait également parvenir une copie au Syndicat et à la Bibliothèque.

L'annonce paraît aussi dans le site Web des

Ressources humaines de l'Université Laurentienne.

Les listes de noms de candidats restent ouvertes pendant les dix (10) jours ouvrables qui suivent l'annonce du poste par le Département/l'École. On peut publier une annonce dans la presse locale pour

Convention collective 2008-11 tout cours non attribué.

4.15.10 Les Membres employés à temps plein qui désirent enseigner un cours relevant d'un Département/d'une École autre que la leur doivent suivre les mêmes procédures et respecter les mêmes délais que les Membres chargés de cours. L'attribution de ces cours est également régie par l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et l'article 8.35 – Surcharges de travail.

4.15.11 Dans les cas exceptionnels où il faut nommer un professeur juste avant, ou même après le commencement d'un cours, et si le temps manque pour suivre à la lettre les procédures décrites ci-dessus, (par exemple en cas de maladie du Membre qui devait enseigner le cours, lorsqu'il faut ouvrir une section supplémentaire pour un cours ou si un Membre doit prendre un congé imprévu, etc.), il n'est pas nécessaire d'attendre que les dix (10) jours soient écoulés pour effectuer la nomination, mais l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour ne pas violer les droits et tenir compte de l'ancienneté des Membres de la façon décrite ci-dessus. L'Employeur est tenu de signaler sur le champ le Syndicat chaque nomination faite dans ces conditions et d'en préciser les circonstances. La personne qui est ainsi nommée est tenue de fournir une lettre de demande et son curriculum vitae à jour.

Statut prioritaire des Membres chargés de cours

4.15.12 Un Membre chargé de cours reçoit le statut prioritaire pour un cours donné lorsqu'il est nommé pour une troisième (3e) année d'enseignement dudit cours.

Ces contrats de Chargés de cours ne s'appliquent pas nécessairement à des années universitaires consécutives, mais en aucun cas ne remontent à plus des six (6) années universitaires précédentes.

4.15.13 Les professeurs retraités sont considérés comme ayant acquis le statut prioritaire pour un cours en particulier, soit parce qu'ils ont enseigné ce cours pour la troisième (3e) année avec un contrat de Chargés de cours, soit parce qu'ils l'ont enseigné deux (2) fois comme partie de leur charge d'enseignement, et au moins une (1) fois avec de

Chargés de cours. Un tel contrat ou enseignement de Chargés de cours ne doit pas nécessairement avoir eu lieu pendant trois (3) années consécutives, mais en aucun cas ne peut remonter à plus des six (6) années précédentes.

4.15.14 Le nom des Chargés de cours ayant le statut prioritaire figure dans la liste du corps enseignant du Département/de l'École qui paraît dans l'annuaire de l'Université Laurentienne de l'année qui suit la nomination.

Ancienneté des Membres chargés de cours

4.15.15 Un Membre chargé de cours accumule des droits d'ancienneté pour le cours qu'il enseigne. Aux fins de cet article, il faut distinguer les cours enseignés en anglais des cours enseignés en français, et les crédits d'ancienneté sont comptés séparément pour chaque langue pour ce qui pourrait être considéré comme étant le même cours. Même au cas où un cours reçoit un autre nom ou un autre numéro ou s'il fait l'objet d'une révision, mais reste essentiellement le même cours, ou s'il est remplacé par un autre cours qui remplit la même fonction dans le programme du Département/de l'École, le statut d'ancienneté s'applique à ce nouveau cours.

4.15.16 Les Membres de Chargés de cours accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent un cours. Les Membres enseignant un cours particulier plus d'une (1) fois par année universitaire accumulent un droit d'ancienneté chaque fois qu'ils enseignent ce cours. Ceci inclut les cours d'un (1) semestre et les cours enseignés à la session de printemps ou d'autres sessions de la même année universitaire.

4.15.17 Les Membres de Chargés de cours ayant le statut prioritaire et le plus d'ancienneté ont la priorité pour le renouvellement de leur nomination, sous réserve de notification de ce droit pour un semestre donné, comme indiqué ci-dessus. Durant les sessions d'automne, d'hiver et de printemps, l'utilisation du droit d'ancienneté se limite à une section par semestre pour chaque cours pour lequel le Membre détient un droit d'ancienneté. (Ces droits sont également régis par les restrictions décrites dans la clause 4.25.3 de l'article 4.25 – Charge de travail des Membres chargés de cours.)

4.15.18 Le nombre d'années d'ancienneté est le nombre d'années à partir de 1984 pour lesquelles un Membre a droit à l'ancienneté. Il incombe au Membre d'établir le nombre de ses années d'ancienneté avant la date limite d'inscription sur la liste des candidats pour une session donnée. Le Membre est tenu de présenter certaines preuves à l'appui, par exemple lettres de nomination, bulletins de paie, annuaires de l'Université et du Centre d'éducation permanente, évaluations de cours, relevés de notes, lettres administratives se rapportant au cours, etc. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef dont relève le cours en question peut fournir sur demande une confirmation écrite du nombre d'années d'ancienneté déclaré.

4.15.19 Au cours des années universitaires où sa nomination n'est pas renouvelée, le Chargé de cours conserve ses droits d'ancienneté, sans les augmenter. Il perd cependant tous ses droits d'ancienneté si on ne lui offre pas de renouvellement de contrat pendant trois

(3) années consécutives.

4.15.20 Toutefois, le Chargé de cours perd ses droits d'ancienneté s'il enlève son nom de la liste de candidats, ou s'il refuse une nomination deux (2) années de suite.

4.15.21 Néanmoins, un Chargé de cours peut enlever son nom de la liste de candidats pendant deux (2) années consécutives au maximum, à l'occasion de la naissance ou l'adoption d'un enfant, ou pour poursuivre des études supérieures à temps plein ou à temps partiel, ou en vertu de l'article 7.40 – Congé non rémunéré. La demande se fait pour une (1) année à la fois et est accordée dans des limites raisonnables. Dans ces cas, le droit d'ancienneté augmente en fonction des années d'absence.

Offres écrites de nomination pour Membres chargés de cours

4.15.22 Les Parties conviennent que les offres de nomination seront envoyées aux Chargés de cours le plus tôt possible avant le commencement des cours. Sauf pour les cas dont il est question dans la clause

4.15.11 ci-dessus, l'Employeur s'efforce d'envoyer les offres de nomination avant les dates suivantes : le 15 juillet pour la session d'automne, le 15 novembre pour la session d'hiver et le 15 mars pour la session de printemps.

Chaque offre de nomination doit préciser le ou les numéros de cours, le nombre de crédits, les conditions d'emploi, dont le salaire, les avantages sociaux, les droits d'ancienneté des Membres chargés de cours et, le cas échéant, les conditions d'annulation.

4.15.23 Un exemplaire de la Convention collective actuelle doit accompagner toute offre d'emploi, sauf si l'auteur de la demande en possède déjà un.

4.15.24 Une copie de chaque offre d'emploi dûment acceptée doit être aussitôt envoyée au Syndicat.

Griefs touchant les décisions en matière de nominations pour Membres chargés de cours

4.15.25 Au cas où un candidat à un poste d'enseignant de

Chargé de cours estime que le fait d'avoir accordé le poste à quelqu'un d'autre constitue une violation de la présente Convention collective, il a le droit, dans un délai d'un (1) mois suivant la prise de décision, d'exiger que celle-ci soit réexaminée, afin de déterminer si l'Employeur a agi conformément aux dispositions de la Convention collective en ne lui offrant pas le cours en question.

4.15.26 La requête est adressée au Doyen/Bibliothécaire en chef et/ou au Syndicat. Lors de l'étape informelle, le Doyen/Bibliothécaire en chef et un délégué chargé des griefs nommé par le Syndicat ont l'occasion d'examiner le dossier. Si le grief n'est pas réglé à cette étape informelle, la question est traitée en vertu de la procédure de grief indiquée à l'article 11.10 –

Procédure de grief.

ARTICLE 4.20 – MEMBRES CHARGÉS DE COURS

PERMANENTS

4.20.1 Définition : Un Chargé de cours permanent avec nomination continue et dont les responsabilités sont, l'enseignement au niveau du baccalauréat / l'enseignement ou la supervision clinique / l'enseignement de la langue / l'enseignement de compétences / l'entraînement sportif / l'aide à la rédaction et autres responsabilités décidées par l'Employeur. Dans la présente définition, rien n'empêche l'Employeur de coopérer avec les Conseils des trois (3) universités fédérées pour créer un tel poste financé conjointement par les partenaires.

4.20.2 Qualifications : au minimum un diplôme de Maîtrise ou des qualifications professionnelles appropriées, et preuve d'enseignement compétent.

4.20.3 Nomination : Tout nouveau poste de Chargé de cours permanent est annoncé à l'interne avant d'être annoncé à l'externe et le processus d'embauche normal pour la nomination de Membres à temps plein s'applique. Un Membre chargé de cours avec statut prioritaire ayant à son actif un minimum de douze (12) crédits ou quatre (4) cours de trois (3) crédits est considéré en premier pour la nomination à un poste de Chargé de cours permanent.

Dans le cas où le Département/l'École détermine qu'il n'y a aucun candidat qualifié à l'interne, l'Université peut annoncer le poste à l'externe. Un

Membre nommé à un poste de Chargé de cours permanent sans statut prioritaire pour au moins douze (12) crédits à l'Université Laurentienne obtient une nomination à l'essai de trois (3) ans.

L'évaluation d'un candidat à l'essai suit le processus d'évaluation normal des Membres à temps plein tel que défini à l'article 5.50 – Evaluation des services rendus, mais ne tient compte que des responsabilités d'enseignement.

4.20.4 Charge de travail : Le maximum normal de la charge de travail est de vingt-quatre (24) crédits, dont un maximum de neuf (9) peut être attribué à la session de printemps. Il n'y a aucune obligation ni attente en matière de recherche ou de service à la collectivité,

Convention collective 2008-11 mais rien n'empêche un Chargé de cours permanent d'y prendre part de son propre gré.

4.20.5 Intégration au groupe régulier du corps professoral: un Chargé de cours permanent peut être nommé à un poste à temps plein d'enseignement sans annonce à l'extérieur dans les conditions suivantes :

(a) le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École;

(b) le Directeur du Département/de l'École a mis à la disposition de tous les Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et des rencontres entre le candidat et les Membres du Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de la technologie des télécommunications;

(c) La majorité des enseignants à temps plein du

Département/de l'École concernée a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.

4.20.6 Le salaire du Chargé de cours permanent au 1er juillet comprend le salaire de base de chaque Membre au 30 juin de la même année ajusté en fonction des provisions suivantes :

(a) Une augmentation selon l'échelle de traitement conforme à l'alinéa 8.10.1 (a) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;

(b) Une augmentation selon le progrès dans les rangs conforme à l'alinéa 8.10.1 (b) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;

(c) Une augmentation spéciale de rattrapage conforme à l'alinéa 8.10.1 (e) de l'article 8.10 – Echelles de traitement pour l'année visée;

(d) Une augmentation au mérite attribuée conformément à l'article 8.25 – Augmentation au mérite.

Le plancher de l'échelle de traitement de 2008-09, de

2009-10 et de 2010-11 est, pour l'année visée, le poste de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général tel qu'indiqué à l'article 8.10 – Echelles de traitement.

4.20.7 Traitement et avantages sociaux de début : basés sur les qualifications et l'expérience de l'enseignement au niveau universitaire, commençant au plancher des traitements qu'est le rang de Chargé d'enseignement, avec des rajustements conformes à

Convention collective 2008-11 l'article 8.10 – Echelles de traitement, ainsi que tous les avantages sociaux conformes à l'article 8.45 –

Avantages sociaux, les vacances conformes à l'article 7.15 – Vacances et les conditions normales de travail conformes à l'article 3.20 – Milieu de travail. Le traitement de début d'un candidat ayant de l'expérience préalable d'enseignement se base sur une (1) augmentation pour chaque année d'équivalent temps plein d'enseignement au niveau universitaire. Le poste ne comporte pas de rang ni de promotion. Les Chargés de cours permanents ont accès à l'allocation aux dépenses de développement selon les modalités de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel.

4.20.8 Article 3.10 – Liberté académique, article 5.75 –

Mesures disciplinaires, excepté la clause 5.75.7, et article 5.80 – Suspension et renvoi s'appliquent aux Chargés de cours permanents.

4.20.9 Au cas où un Chargé de cours permanent serait déclaré excédentaire, le Membre a droit à une indemnité de cessation d'emploi équivalant à un (1) mois de traitement par année de service, avec un minimum de trois (3) mois et un maximum de dix-huit (18) mois.

4.20.10 L'Université peut nommer un maximum de trente (30) Chargés de cours permanents.

4.20.11 L'Employeur convient que dorénavant, aucune nomination ne se fait au groupe alternatif. Les dispositions de la Convention collective 2005-08 s'appliquent aux nominations en cours au groupe alternatif.

4.20.12 Situation financière critique : Article 10.15 –

Situation financière critique s'applique aux Chargés de cours permanents. Dans un Département/une École, le contrat d'un Chargé de cours permanent n'est pas résilié pour accorder la préférence à un Membre qui n'a pas la permanence. Lorsque le

Département/l'École compte plus d'un Chargé de cours permanent, le Département/l'École retient le Membre ayant le plus d'ancienneté (déterminée par référence à la date où la permanence à l'Université est entrée en vigueur), sauf si, par suite de l'application des critères de l'article 10.15 –

Situation financière critique, il existe une raison évidente et importante de procéder autrement.

ARTICLE 4.25 – CHARGE DE TRAVAIL DES MEMBRES

CHARGÉS DE COURS

4.25.1 (a) Au cas où la charge de travail d'un Chargé de cours doit être modifiée alors que son contrat a été dûment signé, ceci ne peut être fait sans son accord.

(b) Lorsqu'un contrat a été signé avec un Chargé de cours, ce contrat ne peut pas être annulé en vue de confier les tâches qu'il vise à un

Membre à temps plein.

(c) Au cas où il faut annuler avant qu'il ne commence un cours pour lequel un contrat avec un Chargé de cours a été signé, il faut respecter les dispositions contenues à cet effet dans le contrat.

(d) Les dispositions d'annulation d'un cours ne sont appliquées que si le nombre d'inscriptions est insuffisant. Au cas où le cours doit être annulé, l'Employeur est tenu :

(i) d'essayer de procurer à l'enseignant en question un poste équivalent et pour lequel il a la compétence voulue; sinon

(ii) pour les cours enseignés pendant la session d'automne et la session d'hiver, de payer des frais d'annulation équivalant à quinze pour cent (15 %) du salaire convenu, comme il est indiqué dans la lettre de nomination, ou

(iii) pour les cours enseignés pendant la session de printemps, un montant fixe de deux cent cinquante dollars (250 \$) par cours de trois (3) crédits, comme il est établi dans la lettre de nomination.

Les cours annulés comptent en vue de l'ancienneté des Chargés de cours une fois que ceux-ci ont obtenu le statut prioritaire.

Les cours annulés ne comptent pas lorsqu'il s'agit d'obtenir le statut prioritaire.

4.25.2 Les contrats passés avec les bibliothécaires à temps partiel doivent préciser les heures de travail dans des limites raisonnables. Celles-ci ne peuvent être modifiées sans l'accord de l'employé. L'équivalence de salaire des bibliothécaires est estimée à (____) heures correspondant à un crédit payé quand il s'agit d'enseignement (les Parties doivent convenir du montant en question ici avant de faire appel à cette disposition).

4.25.3 La charge de travail d'un Membre chargé de cours ne doit normalement pas dépasser douze (12) crédits pendant la session d'automne/hiver (septembre à avril) ou neuf (9) crédits pendant la session de printemps (mai à août). Les crédits des cours enseignés hors campus par les Membres chargés de cours ne sont pas compris dans ces totaux.

ARTICLE 4.30 – DROITS ET RESPONSABILITÉS DES
MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.30.1 Les Chargés de cours sont couverts par les dispositions dans les clauses 5.15.5 à 5.15.18 de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels se rapportant aux Membres du personnel enseignant et aux bibliothécaires professionnels, sauf quand il s'agit de dispositions précises qui s'appliquent seulement aux Membres du personnel enseignant à temps plein.

4.30.2 Le Directeur du Département/de l'École applique raisonnablement les procédures nécessaires reliées à cette responsabilité.

4.30.3 Le Directeur du Département/de l'École est tenu de mettre par écrit les procédures se rapportant aux Membres chargés de cours.

4.30.4 Lorsqu'il s'agit de prendre des mesures disciplinaires à l'égard d'un Membre chargé de cours, ces mesures sont prises par le Conseil du Département/de l'École dans sa totalité, même si la supervision en est déléguée au Directeur, à un coordonnateur ou à un comité.

4.30.5 Les Membres chargés de cours ont le droit de participer aux réunions du Département/de l'École.

Quant à leur droit de vote, les Membres chargés de cours ont droit à un maximum de deux (2) représentants ayant droit de vote qui sont élus annuellement par les Membres chargés de cours qui enseignent dans le Département/l'École. Le nombre de représentants ayant droit de vote qu'ont les

Membres chargés de cours est établi en fonction du nombre de Membres employés à temps plein dans le Département/l'École, comme suit :

Un (1) à neuf (9) : Un (1) représentant des

Chargés de cours ayant droit de vote

Dix (10) ou plus Deux (2) représentants des dix (10) : Chargés de cours ayant droit de vote

4.30.6 Le Doyen/Bibliothécaire en chef met des exemplaires des évaluations de cours des Membres chargés de cours à la disposition des Membres du

Département/de l'École qui ont la responsabilité de nommer ou de renouveler la nomination des

Membres chargés de cours. Les évaluations de cours par les étudiants ne sont pas la seule façon de déterminer la qualité des services rendus en enseignement par le Membre chargé de cours.

L'ensemble du dossier d'enseignement du Membre chargé de cours est pris en considération.

ARTICLE 4.35 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

CHARGÉS DE COURS

4.35.1 Les Membres chargés de cours sont tenus de soumettre un compte rendu annuel concis à leur Département/École respectif. Ces rapports comprennent un curriculum vitae à jour de même qu'un dossier d'enseignement à jour tel que défini à l'article 5.50 – Evaluation des services rendus. S'ils le désirent, les Membres chargés de cours peuvent aussi inclure de la documentation ayant trait à leur travaux d'érudition ou de création, à leur développement professionnel, à leur participation à la gouvernance de l'Université, à leurs activités professionnelles à l'extérieur de l'Université et à leur service à la communauté.

4.35.2 Les Départements/Écoles fournissent des exemplaires de ces rapports au Doyen/Bibliothécaire en chef sur demande.

ARTICLE 4.40 – PERTE DE DROITS D'ANCIENNETÉ POUR

LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.40.1 Les droits d'ancienneté établis selon les dispositions décrites ci-dessus peuvent être modifiés ou annulés lorsque le rendement d'un Membre employé à temps partiel n'est pas satisfaisant. À la demande du Directeur du Département/de l'École ou du

Doyen/Bibliothécaire en chef, des mesures sont envisagées, mais elles ne sont normalement mises en vigueur qu'après qu'une enquête préalable a établi le bien-fondé d'une procédure officielle. Lors de l'enquête préalable, le Membre est mis au courant des préoccupations causées par son rendement et on lui offre l'occasion de présenter ses arguments réfutant la tenue d'une procédure officielle. On lui signale également qu'il a le droit d'être représenté par son Syndicat.

4.40.2 Si à la suite de l'enquête préalable le Directeur du

Département/de l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef conviennent que la procédure officielle est justifiée, une enquête est menée par le conseil du

Département/de l'École, ou par un comité spécial relevant du conseil. Le Syndicat doit être avisée que l'on a recours à cette procédure. Les

Départements/Écoles doivent jouir d'une latitude raisonnable lorsqu'elles constituent le comité chargé de l'enquête. Dans tous les cas, le comité est composé d'au moins quatre (4) membres qui sont tenus d'assister à toutes les réunions convoquées.

Parmi les membres du comité, il doit y avoir le

Directeur du Département/de l'École, au moins un (1) autre Membre du Département/l'École enseignant à temps plein, au moins un (1) Membre chargé de cours du Département/de l'École (s'il y en a un qui soit prêt à siéger au comité), et un (1) représentant

Convention collective 2008-11 désigné par le Membre chargé de cours qui fait l'objet de l'enquête (ce représentant doit être un

Membre enseignant à temps plein ou à temps partiel dans le Département/l'École pendant l'année universitaire en cours).

4.40.3 Le Membre qui fait l'objet de l'enquête a le droit d'exiger du Département/de l'École une déclaration détaillée et raisonnable des motifs qui ont poussé à entreprendre l'enquête. Il a également le droit d'étudier toutes les preuves présentées contre lui, au moins dix (10) jours ouvrables avant qu'une décision finale ne soit prise, et de se défendre par écrit ou en personne ou de ces deux façons. Il a le droit de se faire accompagner par un collègue.

4.40.4 Le comité d'enquête présente ensuite ses résultats au conseil du Département/de l'École; il déclare les motifs de ses conclusions en incluant leur détail de manière raisonnable. Le conseil fait alors part de ses recommandations au Doyen/Bibliothécaire en chef pour que celui-ci prenne les mesures nécessaires.

Les recommandations du conseil ne sont pas nécessairement les mêmes que celles du comité d'enquête.

4.40.5 Le conseil du Département/de l'École peut recommander que le Membre reçoive un avertissement, ou qu'il perde ses droits d'ancienneté, ou qu'il soit mis à l'essai jusqu'à la fin d'un (1) cours et que son cas soit réétudié à ce moment-là.

4.40.6 Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter la recommandation, la rejeter ou la faire réexaminer par le Département/l'École.

4.40.7 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef décide d'annuler les droits d'ancienneté du Membre, il doit en aviser celui-ci par écrit ainsi que le Syndicat, en donnant les raisons de sa décision. Le Membre a le droit de faire appel de cette décision dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent réception de l'avis. L'appel est présenté à un C.P.F. spécial composé des membres habituels du C.P.F. plus un (1) Chargé de cours nommé par le Syndicat, sans droit de vote. Le Chargé de cours a le droit de se faire entendre, de se faire accompagner par un collègue, d'étudier toutes les preuves présentées contre lui dans un délai d'au moins dix (10) jours et de présenter ses arguments. Les membres du comité d'appel procèdent alors au vote à majorité simple. Suite à cette décision le Membre et l'Employeur n'ont plus le droit de faire appel ou de soumettre la question à l'arbitrage.

4.40.8 Lorsque la décision du comité est prise en faveur du

Membre chargé de cours, le cours qu'il enseigne, s'il est prévu pour l'année universitaire suivante, lui est

Convention collective 2008-11 attribué, sous réserve des droits d'ancienneté, et il touche la rémunération prévue. Tout autre Membre chargé de cours qui aurait déjà été nommé en remplacement d'un Membre menacé de perte d'ancienneté a le droit de recevoir une compensation.

4.40.9 Les mesures visant à annuler les droits d'ancienneté doivent être prises avant le 1er juin pour pouvoir être mises en vigueur l'année universitaire suivante (voir la clause 4.40.1 ci-dessus).

ARTICLE 4.45 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.45.1 Le Chargé de cours a le droit de recevoir jusqu'à deux (2) semaines de congé de maladie payé au cours de chaque semestre. Le Chargé de cours doit sur demande fournir un certificat médical pour justifier son absence. En cas de maladie prolongée, il n'y a pas de déduction de salaire lorsque l'Employeur n'a pas à payer de frais de remplacement pour l'enseignement.

ARTICLE 4.50 – RESPONSABILITÉ FAMILIALE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.50.1 La Loi de 2000 sur les normes d'emploi de l'Ontario décrit les droits et responsabilités en matière de congés liés aux responsabilités familiales. Les dispositions de cette loi s'appliquent aux Chargés de cours.

ARTICLE 4.55 – TAUX DE RÉMUNÉRATION POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.55.1 Les Chargés de cours sont rémunérés au taux ci-dessous pour chaque cours de trois (3) crédits qui commence après la date indiquée; les autres cours sont rémunérés d'après le nombre de crédits auxquels ils donnent droit.

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du de base cent cent traite-

(4%) (4%) ment tenant tenant lieu de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 5 288 \$ 212 \$ 212 \$ 5 712 \$

1er juillet

2009 5 595 \$ 224 \$ 224 \$ 6 043 \$

1er juillet

2010 5 875 \$ 235 \$ 235 \$ 6 345 \$

39 de 246

Convention collective 2008-11

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire et Membres à la retraite

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du de base cent cent traite-

(4%) (4%) ment tenant tenant lieu de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 5 596 \$ 224 \$ 224 \$ 6 043 \$

1er juillet

2009 5 876 \$ 235 \$ 235 \$ 6 346 \$

1er juillet

2010 6 169 \$ 247 \$ 247 \$ 6 663 \$

Les Membres chargés de cours ont le même droit que les Membres à temps plein de bénéficier d'un adjoint à l'enseignement ou d'un assistant chargé des corrections.

4.55.2 Si un cours en Éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut convenir d'enseigner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. Ce montant doit au moins être égal au traitement prévu pour le cours en surcharge divisé par douze (12) et multiplié par le nombre d'étudiants inscrits au cours au début de la session. Une copie du contrat doit être envoyée au

Syndicat au même moment que celui-ci est offert au

Membre.

4.55.3 Les Parties conviennent que les Membres chargés de cours qui ont reçu le statut prioritaire pour un (1) cours, en vertu de l'article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours, seront rémunérés au taux pour les Membres chargés de cours avec statut prioritaire pour tout autre cours qu'ils enseignent. Toutefois, ce traitement ne signifie pas que le statut prioritaire a été conféré pour cet autre cours.

4.55.4 Les Parties conviennent que la rémunération des

Membres chargés de cours qui enseignent un cours

"didactique" à l'École des sciences de l'éducation ou un cours "teachable" à "The School of Education" est fixée

proportionnellement à six cent dollars (600 \$) par étudiant jusqu'à concurrence de la rémunération maximale pour un

Chargé de cours avec statut prioritaire pour ce type de cours.

4.55.5 Les Parties conviennent que la rémunération des

Membres chargés de cours qui enseignent un cours d'activité à l'École d'activité physique est la suivante :

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui enseignent à l'École d'activité

40 de 246

Convention collective 2008-11 physique

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du de base cent cent traite-
(4%) (4%) ment tenant tenant lieu de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 3 100 \$ 124 \$ 124 \$ 3 348 \$

1er juillet

2009 3 200 \$ 128 \$ 128 \$ 3 456 \$

1er juillet

2010 3 300 \$ 132 \$ 132 \$ 3 564 \$

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui enseignent à l'École d'activité physique

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du de base cent cent traite-

(4%) (4%) ment tenant tenant lieu de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 3 300 \$ 132 \$ 132 \$ 3 564 \$

1er juillet

2009 3 400 \$ 136 \$ 136 \$ 3 672 \$

1er juillet

2010 3 500 \$ 140 \$ 140 \$ 3 780 \$

4.55.6 Les Parties conviennent que la rémunération des

Membres chargés de cours donnent des cours d'interprétation musicale est la suivante :

(a) Membres chargés de cours sans statut prioritaire qui donnent des cours de musique appliquée

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du horaire cent cent Traite- de base (4%) (4%) ment tenant tenant horaire lieu
de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 52,50 \$ 2,10 \$ 2,10 \$ 56,70 \$

1er juillet

2009 55,15 \$ 2,21 \$ 2,21 \$ 59,57 \$

1er juillet

2010 57,90 \$ 2,32 \$ 2,32 \$ 62,54 \$

41 de 246

Convention collective 2008-11

(b) Membres chargés de cours ayant le statut prioritaire qui donnent des cours de musique appliquée

Traite- Quatre Quatre Total ment pour pour du horaire cent cent Traite- de base (4%) (4%) ment tenant tenant horaire lieu
de lieu vacan- d'avan- ces tages sociaux

1er juillet

2008 55,25 \$ 2,21 \$ 2,21 \$ 59,67 \$

1er juillet

2009 58,01 \$ 2,32 \$ 2,32 \$ 62,65 \$

1er juillet

2010 60,91 \$ 2,44 \$ 2,44 \$ 65,79 \$

(c) Les taux de traitement ci-dessus s'appliquent aux Membres chargés de cours qui sont nommés pour siéger à des jurys de musique, superviser des cours de maître et diriger des ensembles.

Statut prioritaire :

À la troisième (3e) année où un Membre chargé de cours est nommé pour donner un cours de musique appliquée, le Membre obtient le statut prioritaire conformément à l'article 4.15 – Nomination et renouvellement de contrat des Membres chargés de cours.

Rémunération des directeurs d'ensembles :

Pour les grands ensembles de l'Université

Laurentienne (Chorale de l'Université Laurentienne et Ensemble symphonique d'instruments à vent de l'Université Laurentienne), la rémunération totale est de trois (3) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires indiqués ci-dessus.

Pour tous les autres ensembles, la rémunération totale est de deux (2) heures par semaine pour vingt-quatre (24) semaines aux taux horaires ci-dessus.

ARTICLE 4.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION

PHYSIQUE POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.60.1 Les Membres chargés de cours, leurs conjoints et leurs personnes à charge selon la définition qui s'applique aux Membres à temps plein sont admissibles comme membres au Centre d'éducation physique et ont accès à un petit casier dans l'année universitaire où ils sont employés, à condition de payer les frais annuels de service et les frais de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 4.65 – EXEMPTION DES FRAIS DE SCOLARITÉ
POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE COURS

4.65.1 Les Chargés de cours peuvent bénéficier d'une exemption de frais de scolarité pour les cours suivis à l'Université Laurentienne et donnant droit à des crédits. L'exemption correspond au nombre de crédits qu'ils enseignent et peut s'accumuler sur une période de cinq (5) ans maximum.

ARTICLE 4.70 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL POUR LES MEMBRES CHARGÉS DE
COURS

4.70.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, soit la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Chargé de cours sont appuyées par une allocation pour dépenses professionnelles. En vertu de l'article 6.45 – Dépenses de développement professionnel, chaque Chargé de cours reçoit une allocation de cent vingt-cinq dollars (125 \$) pour chaque cours de trois (3) crédits qu'il enseigne. Les portions non utilisées du maximum accordé aux dépenses de développement professionnel peuvent être reportées de deux (2) ans.

ARTICLE 5.10 – LIGNES DIRECTRICES TOUCHANT LES
TITRES UNIVERSITAIRES

5.10.1 Les définitions ci-dessous s'appliquent aux fins de la présente Convention collective :

(a) « Doctorat » signifie un Ph.D. ou un autre grade officiellement reconnu comme l'équivalent d'un Ph.D. obtenu à la suite d'études.

(b) « Expérience pertinente » signifie toute combinaison d'enseignement et de travaux d'érudition définis à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, et/ou d'expérience professionnelle équivalente.

(c) « Titre professionnel » signifie un diplôme obtenu à la suite d'expérience ou d'études supplémentaires et de la réussite d'examens d'admissibilité tels que C.A., R.I.A., C.G.A. et C.R.E.D.I.F., ou d'autres examens acceptés par les Parties.

(d) Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels ou, lorsqu'il y a lieu, la gestion d'une bibliothèque remplacent l'enseignement.

Les articles énumérés ci-dessous s'appliquent dans l'interprétation des présentes lignes directrices.

(a) Article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.

(b) Article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(c) Article 5.50 – Évaluation des services rendus.

(d) Dans le cas des personnes nommées avant le 1er juillet 2002, l'article 2.20 de la Convention collective 1999-2002 est en vigueur.

5.10.2 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des Membres du corps professoral.

(a) Au rang de Chargé d'enseignement

(i) Maîtrise ou grade universitaire équivalent; ou

(ii) Baccalauréat et titre professionnel approprié

(b) Au rang de Professeur adjoint

(i) Grade universitaire doctoral; ou

(ii) Maîtrise ou son équivalent et exécution satisfaisante des fonctions et tâches du

Membre pendant une période de cinq

(5) ans selon l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang et preuve

de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des

bibliothécaires professionnels; ou

(iii) Dans le Département de droit et justice, huit (8) ans de formation universitaire à temps plein (ou l'équivalent) pendant lesquels le Membre devra avoir obtenu un LL.B. et un grade universitaire de maîtrise approprié.

(c) Au rang de Professeur agrégé

(i) Grade universitaire doctoral; et

(ii) Enseignement dont la qualité est considérée comme satisfaisante uniquement par la méthode d'évaluation de

l'enseignement stipulée par la Convention collective; et

(iii) Preuves de travaux d'érudition (selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et

des bibliothécaires professionnels) qui sont de bonne qualité; et

(iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur agrégé, justifier au moins cinq (5) années

d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou au

moins cinq (5) ans d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

(v) L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par une qualité d'enseignement et des travaux dirigés dont la qualité a été établie comme

Convention collective 2008-11 nettement exceptionnelle selon la méthode d'évaluation généralement acceptée.

(d) Au rang de Professeur titulaire

(i) Grade universitaire doctoral; et

(ii) Enseignement dont la qualité est satisfaisante en se basant exclusivement sur la méthode d'évaluation de l'enseignement exigée dans la Convention collective; et

(iii) Des preuves de travaux d'érudition

(selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) au cours de la carrière entière du Membre et après sa promotion au rang de Professeur agrégé qui comptent comme une contribution reconnue au domaine de connaissance ou à l'activité professionnelle en cause. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre

(4) arbitres de l'extérieur qui sont normalement des professeurs titulaires dans un établissement universitaire; le candidat peut désigner au moins deux

(2) de ces arbitres s'il le désire; et

(iv) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Professeur titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années d'enseignement ou de recherche à temps plein dans une université ou un établissement de niveau équivalent, ou avoir accumulé au moins dix (10) années d'expérience professionnelle jugée pertinente à l'enseignement au niveau universitaire.

Alternatives aux exigences pour la promotion au rang de Professeur titulaire:

L'exigence de travaux d'érudition, telle que stipulée sous (iii), peut être remplacée, dans des cas exceptionnels, par l'exigence que le

Membre doit avoir démontré d'une façon soutenue des qualités exceptionnelles dans son enseignement et produit des travaux d'érudition de bonne qualité.

5.10.3 Lignes directrices touchant les titres universitaires pour la nomination ou la promotion des bibliothécaires professionnels et des archivistes.

(a) Au rang de Bibliothécaire général ou d'Archiviste général

(i) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique

(b) Au rang de Bibliothécaire adjoint ou d'Archiviste adjoint

(i) Grade universitaire doctoral, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

(ii) Maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition selon l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(c) Au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé

(i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique et service professionnel et capacités de gestion de bibliothèque ou d'archives se rapportant à la bibliothéconomie ou en archivistique universitaire, dont la qualité est établie comme nettement satisfaisante suivant la méthode d'évaluation généralement acceptée, au cours d'une période de quatre (4) ans; et preuves de travaux d'érudition en vertu de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des

Convention collective 2008-11 bibliothécaires professionnels, depuis la dernière promotion; et

(ii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé, au moins cinq (5) ans de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

(d) Au rang de Bibliothécaire titulaire ou d'Archiviste titulaire

(i) Grade universitaire doctoral approprié, étant entendu que, s'il ne s'agit pas d'un grade universitaire doctoral dans le domaine de la bibliothéconomie ou de l'archivistique, le titulaire doit aussi posséder une maîtrise ou un titre équivalent en bibliothéconomie ou en archivistique; ou

Dans des cas exceptionnels, une maîtrise en bibliothéconomie ou en archivistique, et des services professionnels et des compétences pertinentes de supervision en matière de bibliothèque universitaire ou de gestion d'archives, et dont la qualité est reconnue sur une période de quatre (4) ans comme étant entièrement satisfaisante, par toute méthode d'évaluation généralement acceptée, ainsi que la preuve évidente de recherche et d'érudition depuis la dernière promotion, en vertu de l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels; et

(ii) Avoir démontré un rendement exceptionnel dans l'exercice de la profession et, de plus, avoir fourni des preuves de travaux d'érudition continus de bonne qualité (selon l'article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) tout au long de la carrière du Membre et après sa promotion au rang de Bibliothécaire agrégé ou d'Archiviste agrégé. Ces travaux doivent être jugés par au moins quatre (4) arbitres de l'extérieur; le candidat peut désigner au moins deux

(2) de ces arbitres s'il le désire; et

(iii) Au moment de l'entrée en vigueur de la promotion au rang de Bibliothécaire

Convention collective 2008-11 titulaire ou d'Archiviste titulaire, avoir normalement accumulé au moins dix (10) années de service professionnel à temps plein se rapportant à la bibliothéconomie ou à la gestion d'archives universitaires.

5.10.4 Bilinguisme

(a) L'Employeur peut, en consultation avec les

Départements/Écoles :

(i) Stipuler, en sollicitant des candidatures et en nommant des Membres, qu'un candidat bilingue est préféré ou exigé;

(ii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles, afin d'améliorer l'équilibre entre les cours offerts en anglais et les cours offerts en français dans un

Département/une École ou un Faculté;

(iii) Exiger la nomination de candidats capables de travailler dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles à la Bibliothèque;

(iv) Considérer le bilinguisme comme une qualification souhaitable dans le cas des Membres qui sont choisis pour assumer des responsabilités précises.

(b) Les lettres de nomination doivent indiquer clairement toutes les exigences en matière de bilinguisme qui seront un critère d'octroi de la permanence et toute aide que l'Employeur pourrait accorder au Membre pour lui permettre de satisfaire à ces exigences.

(c) Le rendement des Membres en français et en anglais entrera en ligne de compte dans les questions telles que la promotion et la permanence.

5.10.5 Un Membre qui a régulièrement démontré un rendement clairement exceptionnel dans les domaines de l'enseignement ou de la bibliothéconomie, de la recherche et/ou de la régie et l'administration de l'Université peut, dans des circonstances extraordinaires, être promu au rang suivant sans avoir satisfait au critère relatif aux années d'expérience stipulé aux alinéas 5.10.2 (b), (c) et (d) et aux alinéas 5.10.3 (b), (c) et (d) ci-dessus. Il incombe au candidat de fournir la preuve de son rendement exceptionnel.

ARTICLE 5.15 – DROITS, OBLIGATIONS ET
RESPONSABILITÉS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET
DES BIBLIOTHÉCAIRES PROFESSIONNELS

5.15.1 Les Membres à temps plein de l'unité de négociation ont des droits, obligations et responsabilités qui découlent de leur emploi d'enseignants/bibliothécaires professionnels et chercheurs au sein de la communauté universitaire, et qui reflètent les attentes raisonnables des Membres et de la communauté universitaire, ainsi que les attentes contractuelles de l'Employeur. Dans le présent article, le terme Membre désigne les Membres à temps plein, sauf indication contraire.

5.15.2 Les Membres ont le droit de s'adonner aux activités suivantes :

Priorité un –

A) Enseignement / Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

B) Travaux d'érudition

Priorité deux –

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

Priorité trois –

D) Activités professionnelles hors de l'Université

E) Service à la collectivité

Priorité quatre –

F) Autres activités rémunérées

(correspondant à la clause 5.15.38)

5.15.3 Les Membres ont des responsabilités en ce qui concerne les activités A), B) et C) et on s'attend à ce qu'ils y participent activement mais pas nécessairement à toutes les trois (3) au cours d'une

(1) même année. Les responsabilités du Membre par rapport à l'activité A) sont les tâches d'enseignement ou de bibliothéconomie que lui attribue le

Doyen/Bibliothécaire en chef en conformité avec l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Les responsabilités du Membre par rapport aux activités

B) et C) sont inhérentes à son statut d'universitaire et en découlent donc naturellement. Certaines fonctions précises reliées aux activités B) et C) peuvent également être attribuées par le Doyen/Bibliothécaire en chef à titre spécial dans le but d'assurer le

Convention collective 2008-11 fonctionnement harmonieux de l'Université. Le Membre assume volontairement des responsabilités reliées aux activités D), E) et F).

5.15.4 Quelques caractéristiques des responsabilités universitaires sont énumérées dans les paragraphes suivants. Priorité un –

A) Première partie – Enseignement

5.15.5 Les Membres sont tenus de développer et de maintenir leur compétence et leur efficacité de savants et d'enseignants dans leur domaine de spécialisation.

Ils doivent informer leurs étudiants de la méthode d'évaluation qui sera appliquée, celle-ci ayant été approuvée par le Département/l'École et par le Doyen, conformément aux directives du Sénat. Ils doivent également informer leurs étudiants de leur méthode pédagogique; ils ne peuvent pas, sans avoir obtenu l'assentiment préalable du Département/de l'École et du Doyen, apporter des modifications importantes aux méthodes pédagogiques qui nécessiteraient une hausse significative dans les coûts ou un changement de la ligne d'action établie du Département/de l'École : par exemple, la transformation d'un cours basé sur les conférences en un cours basé sur un programme de lecture.

5.15.6 Malgré la nécessité de consulter autant que possible le Membre et le Département/l'École au sujet de l'attribution des cours, le Membre est tenu, une fois l'attribution effectuée de façon équitable par le Doyen, d'enseigner les cours dont il est chargé, aux étudiants qui s'y sont inscrits, à l'heure et à l'endroit fixés par le

Doyen. L'enseignement doit refléter l'aire du domaine faisant l'objet du cours sanctionné par le

Département/l'École conformément à la description du cours se trouvant dans l'annuaire. Un Membre ne peut pas déléguer ses responsabilités d'enseignement à une autre personne, hormis un conférencier invité à l'occasion.

L'attribution des cours à enseigner doit se conformer aux dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire. Le professeur, conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire, se tient raisonnablement à la disposition des étudiants qui veulent le consulter sur place.

5.15.7 Un Membre ne peut pas être tenu de partager sans son consentement l'enseignement d'un cours avec un autre Membre.

5.15.8 Les Membres se conforment à tous les règlements dûment établis par l'Université et qui ne contredisent pas la présente Convention collective. Ils doivent accepter de participer au fonctionnement de l'Université y compris l'orientation scolaire, les inscriptions et la surveillance attribuées de façon appropriée par le Département/l'École, le Doyen, ou le

51 de 246

Secrétaire général, conformément à la pratique établie par le Sénat. Pendant les examens, seul le surveillant en chef est un professeur. Le surveillant en chef est choisi au hasard parmi les professeurs à temps plein membres de l'APPUL, puis le nom des personnes qui ont rempli ce rôle est enlevé de la liste jusqu'à ce que tous les Membres aient été sélectionnés. Les noms des Membres dont les examens ne sont pas organisés par le bureau du Secrétaire général ne sont pas inclus dans la liste pour la période d'examens en question.

5.15.9 Les Membres sont tenus d'agir de façon éthique et juste envers étudiants et collègues en ce qui touche leur propre enseignement. Un comportement éthique et juste envers les étudiants et les collègues implique le respect de la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de la Laurentienne. Les membres doivent également faciliter le libre échange d'idées en permettant la considération d'opinions divergentes, éviter toute discrimination, garder le secret professionnel sans préjudice de l'exécution de leur fonction au sein de l'Université, et reconnaître ce que doit leur enseignement aux étudiants et aux collègues.

5.15.10 Chaque Membre peut se réclamer de la liberté de discussion devant sa classe. En jouissant de cette liberté cependant, il doit se soumettre aux contraintes usuelles quant à l'introduction de sujets n'ayant aucun rapport avec sa matière ou sa discipline.

5.15.11 Les Membres sont libres d'organiser et de structurer les activités en classe et les travaux de laboratoire et de faire en sorte que soit maintenue une atmosphère bien ordonnée et propre à l'étude. Ils décident si les étudiants ont le droit ou non d'employer des appareils électroniques tels que les enregistreuses, les calculatrices et les ordinateurs portables en classe, au laboratoire ou dans toute situation d'enseignement.

Nonobstant cette autorité décisionnelle des Membres, les étudiants identifiés par le Bureau des besoins spéciaux ont accès aux appareils électroniques autorisés par le Bureau des besoins spéciaux. Les Membres sont informés de cette autorisation et au besoin, ils peuvent consulter le Bureau des besoins spéciaux en vue d'obtenir des modifications potentielles.

5.15.12 Sauf dans des conditions exceptionnelles, les

Membres ne peuvent pas changer ou annuler un cours qui a été prévu dans l'horaire sans avoir obtenu au préalable la permission du Directeur du

Département/de l'École. Une telle permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux Parties s'engagent à faire leur possible pour prévenir les étudiants intéressés. Les modifications à l'emploi du temps de nature permanente nécessitent la permission préalable du Doyen. Les absences sont

Convention collective 2008-11 régies par l'article 7.20 – Absences - Généralités.

5.15.13 Les Membres disposent de quatorze (14) jours civils après l'examen final pour soumettre les notes finales, ou de quatorze (14) jours civils après la dernière journée d'enseignement dans le cas des cours ne comportant pas d'examen final.

A) Deuxième partie – Exercice de la profession de bibliothécaire / Gestion des archives

5.15.14 Les Membres bibliothécaires sont tenus de développer et de maintenir compétence et efficacité dans leur spécialité.

5.15.15 Les deux Parties reconnaissent la nécessité, d'une consultation suffisante, si possible, entre le Membre et le Bibliothécaire en chef au sujet de l'attribution de la charge de travail. Le Membre est tenu, une fois l'attribution faite de manière équitable par le

Bibliothécaire en chef, d'exécuter ses fonctions à l'heure et à l'endroit désignés par le Bibliothécaire en chef. L'attribution de la charge de travail (bibliothèque et gestion des archives) doit être conforme à l'article

5.40 – Charge de travail universitaire.

5.15.16 Les Membres sont obligés d'agir de façon éthique et juste avec les gens auxquels ils rendent un service professionnel. Un comportement éthique et juste envers les étudiants et les collègues implique le respect de la « Politique pour un milieu respectueux de travail et d'étude » de la Laurentienne. Les

Membres doivent également faciliter le libre échange d'idées, éviter la discrimination, garder le secret professionnel sans préjudice de l'exécution de leur fonction universitaire, et reconnaître leur dette envers leurs collègues en ce qui concerne leur activité professionnelle.

5.15.17 Les Membres ont le droit et la responsabilité de prendre les mesures nécessaires au maintien d'une atmosphère calme et propre à l'étude dans la bibliothèque et la section des archives.

5.15.18 Les Membres devant accomplir une tâche se rapportant à leur travail et indiquée sur l'emploi du temps ne peuvent la changer ni l'annuler sauf dans des conditions exceptionnelles, et après avoir reçu la permission du Bibliothécaire en chef. Cette permission ne doit pas être refusée sans raison. Les deux Parties conviennent de faire un effort raisonnable pour prévenir les personnes intéressées. Les absences sont régies par les dispositions de l'article 7.20

—

Absences : Généralités.

B) Travaux d'érudition

5.15.19 Les Membres ont le droit et le devoir de consacrer une partie raisonnable de leur temps aux travaux d'érudition.

5.15.20 Il est entendu que, pour les fins de la présente

Convention collective, le "travail d'érudition" signifie :

(a) la recherche en vue de contribuer au savoir et la diffusion de ses résultats; et / ou

(b) la participation aux travaux intellectuels qui contribuent à l'élargissement, à la création et à la diffusion du savoir; et / ou

(c) Les activités créatrices et professionnelles qui constituent un apport à la discipline.

5.15.21 Il est entendu que les travaux d'érudition peuvent comprendre les acceptions suivantes sans nécessairement s'y limiter, mais dans chaque cas, le

Membre doit démontrer que le travail est de bonne qualité et compatible avec la contribution au savoir décrite à la clause 5.15.2 ci-dessus. Il est entendu que cette liste ne suppose pas d'ordre de priorité. Il est également convenu que les formes suivantes de travaux d'érudition n'ont pas forcément la même importance ni le même rôle dans chaque discipline lorsque le Membre est évalué en vue d'une augmentation annuelle, d'une augmentation au mérite, de la permanence ou d'une promotion. Lors de ces évaluations, lorsque la preuve ne repose pas sur des publications évaluées à l'extérieur, toute autre preuve de travaux d'érudition est prise en considération, mais le fardeau de la preuve incombe au candidat.

(a) La rédaction en chef et la publication de livres, manuels pédagogiques, revues spécialisées et articles.

(b) L'obtention d'autres titres universitaires ou professionnels appropriés.

(c) Les travaux de recherche sous contrat.

(d) La rédaction d'études de cas.

(e) L'innovation en matière de méthodes ou matériaux d'enseignement ou de bibliothèque qui ont un champ d'application plus vaste que ceux que le Membre a pratiqués jusqu'ici.

(f) La compilation et la publication de bibliographies savantes ou d'œuvres littéraires.

(g) La traduction et la publication de travaux d'érudition ou d'œuvres littéraires.

(h) Les travaux littéraires et artistiques appropriés à sa discipline, y inclus les enregistrements et les performances publiques.

(i) Une position d'éminence dans le domaine de la formation professionnelle, y compris la mise sur pied d'ateliers.

(j) L'application innovatrice de connaissances existantes par des activités de consultation ou des ateliers.

5.15.22 Les Parties conviennent que, normalement, les travaux d'érudition ne comprennent pas la recherche directement reliée à la préparation immédiate et habituelle des cours.

5.15.23 Le Membre est tenu de reconnaître dans ses publications, à l'endroit convenable, son affiliation à l'Université et de remercier, s'il y a lieu, les étudiants ou collègues à qui il doit le succès de ses recherches.

5.15.24 Les Parties encouragent tous les Membres de l'unité de négociation à déposer à la bibliothèque de l'Université un (1) exemplaire signé de leurs publications. L'Université s'engage à payer les frais encourus par le Membre pour mettre ses écrits à la disposition de la bibliothèque, pourvu que les frais encourus soient raisonnables.

5.15.25 Les Membres ont le droit de participer aux activités des associations professionnelles ou sociétés savantes ou autres groupements analogues pourvu que de telles activités n'entrent pas en conflit avec l'exercice raisonnable des fonctions dont ils sont chargés.

Priorité deux –

C) Participation à la régie et à l'administration de l'Université

5.15.26 Sans préjudice de la nécessité de pourvoir à leurs responsabilités d'enseignant ou de bibliothécaire et de savant, les Membres sont tenus de contribuer à la régie de l'Université en faisant partie des organismes appropriés. Il est entendu qu'aux fins du présent article, le service offert au Syndicat des professeurs/bibliothécaires équivaut à la participation aux comités du Département/de l'École ou du Sénat.

5.15.27 En s'acquittant de leurs responsabilités exécutives ou administratives les Membres s'engagent à agir avec éthique envers les autres employés de l'Université et envers les étudiants, en écartant tout parti pris, toute injustice ou discrimination dans leurs délibérations, par exemple, dans l'évaluation du rendement de tout employé ou étudiant. Les Membres ne doivent pas entraver la liberté d'expression de leurs collègues

Convention collective 2008-11 universitaires ou des étudiants, ni violer le secret professionnel à cet égard.

5.15.28 Afin d'assurer que tous aient des chances égales de participer à la direction de l'Université, l'Employeur s'engage à faire circuler auprès de tous les Membres éligibles, au moins deux (2) semaines avant l'échéance d'une vacance, un avis de tout poste à combler dans les organismes universitaires au-dessus du niveau du Département/de l'École/de la Bibliothèque. En tant qu'organisme universitaire, le

Syndicat s'engage à faire circuler au moins deux (2) semaines avant la date où le poste doit être comblé, l'avis des postes vacants permettant aux Membres de servir leurs collègues.

5.15.29 Du fait que le bilinguisme est nécessaire pour prendre part à la régie de l'Université, les Parties conviennent que dans le cas des Membres ayant un contrat à l'essai, les cours d'apprentissage de la langue seconde indiqués à l'article 3.30 – Bilinguisme sont pris en compte en tant que régie de l'Université en vertu du présent article.

Priorité trois –

D) Activités professionnelles hors de l'Université

5.15.30 Les deux Parties encouragent les Membres à se livrer à des activités professionnelles hors de l'Université.

5.15.31 L'envergure et la nature de toutes activités professionnelles d'importance, qu'elles soient payées ou non, doivent être signalées par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef dans le compte rendu annuel des Membres. Néanmoins, une activité contractuelle entreprise au cours d'un semestre où le

Membre enseigne ou exerce comme bibliothécaire professionnel, et qui l'occuperait régulièrement pendant plus d'une demi-journée (1/2) par semaine du lundi au vendredi, doit être signifiée par écrit, avant la conclusion du contrat ou le commencement du travail, au Doyen/Bibliothécaire en chef. Ce dernier peut exiger que le Membre n'entreprenne pas cette activité, ou en diminue le rythme, pour la raison que, vu le temps requis, elle risque de nuire à l'exécution de ses responsabilités universitaires telles que définies dans la présente Convention collective. Le Membre dispose d'un délai raisonnable pour se conformer à cette décision. Le bien-fondé de la décision du

Doyen/Bibliothécaire en chef en pareille matière peut faire l'objet d'un grief et d'une procédure d'arbitrage.

5.15.32 En entreprenant des activités professionnelles hors de l'Université, les Membres conservent les droits et les obligations qui se rattachent à la liberté d'expression en milieu universitaire.

5.15.33 Si les activités professionnelles du Membre hors de l'Université nécessitent l'emploi de fournitures, de services ou d'installations universitaires, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. La demande ne doit pas être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager interne à moins d'être exonéré par écrit en tout ou en partie, des frais encourus.

E) Service à la collectivité

5.15.34 Les Parties encouragent les Membres à offrir leurs services à la collectivité.

5.15.35 Les droits et les obligations des Membres qui se mettent au service de la collectivité sont pareils à ceux dont jouissent les Membres qui participent à des activités professionnelles hors de l'Université, compte tenu de la modification introduite à la clause 5.15.36 ci-dessous.

5.15.36 Si les services offerts par le Membre à la collectivité nécessitent l'usage des installations, de fournitures ou de services de l'Université, l'autorisation nécessaire doit être obtenue de l'Administration compétente par écrit ou par courriel. Cette permission ne peut être refusée sans raison. Dans ces conditions, le Membre paie les services en question au taux en vigueur d'usager externe à moins d'être exonéré par écrit, en tout ou en partie, des frais encourus.

Priorité quatre –

F) Autres activités rémunérées

5.15.37 Les Membres du corps professoral ont le droit de se livrer à d'autres activités rémunérées.

5.15.38 Les conditions se rattachant à ces activités sont spécifiées à la clause 5.15.31 ci-dessus, mais les Membres sont libres de présenter ou non un compte rendu annuel de ces activités.

ARTICLE 5.20 – NOMINATION ET RENOUELEMENT DE
CONTRAT

Nomination des Membres de l'unité de négociation –

5.20.1 Les postes vacants relevant de l'unité de négociation doivent normalement être annoncés :

(a) à l'intérieur de l'Université et

(b) à l'extérieur de l'Université

Dans les périodiques nationaux et spécialisés, y compris Affaires universitaires et le Bulletin de l'ACPPU ou autres publications destinées aux

Convention collective 2008-11 professionnels appartenant à un des quatre (4) groupes désignés pour ce qui est d'équité en matière d'emploi. Les annonces doivent inclure une clause stipulant que l'Université applique la politique d'équité en matière d'emploi.

5.20.2 (a) Il appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de nommer les candidats aux postes, au nom de l'Employeur et sur la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec la recommandation faite par écrit de la majorité des Membres du

Département/de l'École concerné, après qu'ont eu lieu avec les Membres du Département/de l'École une ou des réunions dûment annoncées et comportant un procès verbal.

Les Membres individuels peuvent choisir de voter en personne, par courriel ou télécopie.

Le vote par procuration n'est pas accepté.

(b) La lettre de nomination précise le

Département/l'École à laquelle le Membre est affecté.

(c) Si un titulaire a des obligations et des responsabilités à l'égard de plus d'un

Département/d'une École ou d'un programme, le Membre est affecté à un des

Départements/une des Écoles en question.

Dans tous les cas où, en vertu de la présente

Convention collective, des recommandations ou évaluations du rendement d'un Membre sont exigées d'un

Département/d'une École, en plus de la recommandation ou de l'évaluation du Département/de l'École dont le

Membre fait partie, l'autre ou les autres

Département(s)/École(s) ou programme(s) présente(nt) également leur recommandation ou leur évaluation; le poids de ces recommandations est approximativement proportionnel aux obligations et responsabilités du Membre à l'égard de chaque programme/Département/École.

(d) Les annonces de tous les postes vacants indiquent l'emplacement du site Web du

Syndicat où les candidats ont accès à la

Convention collective.

5.20.3 À qualification et à spécialisation égales, les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes ayant un permis de travail ont la priorité sur les autres candidats.

5.20.4 (a) S'il faut choisir entre des candidats également qualifiés, les critères appropriés de nomination doivent inclure leur capacité future en ce qui concerne l'enseignement ou l'activité professionnelle et la recherche et les objectifs

Convention collective 2008-11 de la politique d'équité en matière d'emploi.

(b) Dans les disciplines où il est difficile d'attirer des professeurs qualifiés et/ou afin d'atteindre les objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi, l'Employeur et le Syndicat doivent se concerter pour trouver et implanter des solutions innovatrices visant à combiner les engagements avec la possibilité de terminer un doctorat.

(c) Tous les comités de sélection de nouveaux professeurs des Départements/Écoles doivent comprendre au moins une (1) femme. Lorsque le Département/l'École ne compte pas de femme parmi ses Membres, le Doyen/Bibliothécaire en chef nomme, après consultation du Département/de l'École, une femme d'un autre Département/École pour faire partie du comité de sélection.

(d) Les comités de recherche de candidats doivent être proactifs pour ce qui est du recrutement de candidats des quatre (4) groupes visés par l'équité en matière d'emploi indiqués dans l'article 5.25 – Équité en matière d'emploi. Si la liste des candidats finalistes ne comprend pas au moins un (1) membre d'un groupe visé par l'équité en matière d'emploi, le comité de recherche soumet une explication. Si l'explication ne satisfait pas le

Doyen/Bibliothécaire en chef, il peut modifier la liste des candidats finalistes. Si la liste des candidats finalistes contient moins de trois (3) noms, la modification qu'il y apporte consiste en l'ajout d'un (1) seul nom. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef a également l'option de travailler de concert avec le Département/l'École en vue de substituer un

(1) nom dans la liste des candidats finalistes.

5.20.5 Les candidats sont nommés exclusivement aux rangs prévus dans la présente Convention collective, soit :

Chargé d'enseignement, Professeur adjoint,

Professeur agrégé, Professeur titulaire, et les rangs correspondants dans le cas des bibliothécaires

(Bibliothécaire/Archiviste général,

Bibliothécaire/Archiviste adjoint,

Bibliothécaire/Archiviste agrégé et

Bibliothécaire/Archiviste titulaire).

5.20.6 Les candidats sont nommés exclusivement aux catégories prévues dans la présente Convention collective, c'est-à-dire à durée limitée, à l'essai

(contrat probatoire) et avec permanence. De temps à autre les Parties peuvent se mettre d'accord sur d'autres catégories.

5.20.7 Les candidats appartenant à l'unité de négociation ont le droit d'être considérés pour tous les postes vacants

Convention collective 2008-11 annoncés.

5.20.8 Les lettres de nomination sont normalement signées avant le début de la session d'enseignement à laquelle le Membre doit commencer à enseigner, c'est-à-dire au plus tard le 1er septembre, le 1er janvier et le 1er mai. Les lettres de nomination suivent le format indiqué à l'Annexe O – Modèle de lettre de nomination. Aucune lettre de nomination ne doit contenir de conditions non conformes à la présente Convention collective. Une copie de la lettre de nomination, ou des révisions apportées à celle-ci, est adressée au Syndicat, en même temps que l'original est envoyé au candidat, les numéros de téléphone et de télécopie, l'adresse de courriel, et toute autre façon de se mettre en rapport avec le candidat, si le candidat les a fournis.

5.20.9 Dès sa nomination, le nouveau Membre fournit au

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche des copies de son certificat de naissance ou d'un document analogue et, sur demande, des copies certifiées conformes de ses grades universitaires et professionnels.

Nomination à durée limitée –

5.20.10 Il s'agit de nominations ne comportant aucune obligation de renouvellement ou de continuation au delà du terme indiqué, ni de considération en vue de l'obtention de la permanence. Les personnes nommées avec un contrat à durée limitée sont obligatoirement affectées à un Département/une

École et sont considérées comme Membres, à moins d'être exclues selon les dispositions de l'article 2.15 –

Reconnaissance de l'unité de négociation. Les nominations à durée limitée permettent :

(a) De faire venir des personnalités à l'Université.

(b) De faire des échanges avec d'autres universités.

(c) De remplacer des Membres en congé.

(d) De trouver une solution intérimaire là où l'Employeur a décidé, pour des raisons budgétaires ou de programme d'enseignement, de ne pas créer de poste menant à la permanence. L'Employeur est tenu en pareil cas de consulter au préalable le

Syndicat qui ne doit pas lui refuser son consentement sans raison valable.

(e) D'engager du personnel pour des programmes expérimentaux ou financés provisoirement.

5.20.11 En cas d'urgence, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut autoriser, avec le consentement des Parties, des exceptions à la façon de procéder décrite aux clauses 5.20.1 et 5.20.4 ci-dessus. Dans ces conditions, le consentement ne peut pas être refusé sans raison valable.

5.20.12 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut à sa discrétion et de concert avec le Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef, renommer, sans publier d'annonce, le détenteur d'un contrat à durée limitée. Au cas où l'Employeur décide d'annoncer de nouveau le poste, le titulaire peut poser sa candidature mais n'a aucun droit préférentiel par rapport aux autres candidats. La façon normale de procéder à la nomination s'applique.

5.20.13 Les personnes qui détiennent un contrat limité ne peuvent faire une demande de promotion pendant la dernière année de leur nomination à durée limitée, à moins qu'elles n'aient été empêchées de le faire l'année précédente. Si la nomination à durée limitée est renouvelée, ou si la personne obtient une nomination à l'essai, elle sera nommée de nouveau au rang qu'elle occupait pendant sa nomination antérieure. Après sa nouvelle nomination, ce Membre peut aussi faire une demande de promotion en vertu de l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion. Si la promotion est accordée, la promotion est rétroactive et entre en vigueur à la date de la nouvelle nomination.

5.20.14 Les nominations à durée limitée ne doivent pas dépasser trois (3) ans à moins d'accord des Parties. Dans les cas où il s'agit du remplacement d'un administrateur universitaire, la durée de la nomination peut être d'un maximum de cinq (5) ans. Le terme initial peut être de moins d'une année universitaire mais les renouvellements sont normalement d'une année complète de douze (12) mois. Les limites (de trois (3) et cinq (5) ans) s'appliquent, qu'il s'agisse ou non de nominations qui se succèdent avec ou sans interruption.

5.20.15 Le non-renouvellement d'une nomination à durée limitée ne peut pas faire l'objet d'un grief.

5.20.16 Pendant la durée de la présente Convention collective, l'Employeur convient que le nombre total de nominations à durée limitée ne doit jamais excéder quinze pourcent (15%) de la totalité des Membres, sauf avec l'accord des Parties. Nomination à l'essai et nomination avec permanence –

5.20.17 Les nominations à l'essai sont définies de la façon suivante : nominations ayant une durée de cinq (5) ans au plus pendant lesquels l'Employeur et l'Employé ont l'occasion de s'évaluer mutuellement.

5.20.18 La mention « à l'essai » ne signifie pas que l'Employeur accorde automatiquement la permanence à l'expiration de la période probatoire mais qu'il envisagera sérieusement de l'accorder.

5.20.19 Si un Employé qui a reçu un contrat à durée limitée désire poser sa candidature à un poste à l'essai, sa demande doit être considérée avec toutes les autres demandes et en procédant de la façon usuelle. S'il est nommé à l'essai, il peut, s'il le désire, faire réduire sa période à l'essai du nombre d'années pendant lesquelles il a servi avec un/des contrat(s) à durée limitée, jusqu'à un maximum de trois (3) ans.

5.20.20 Les Membres du personnel enseignant ou du personnel de bibliothèque nommés à l'essai servent pendant une période probatoire maximale établie en fonction du rang auquel ils sont nommés. Les rangs de Chargé d'enseignement ou de Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint comportent une période probatoire de cinq (5) ans; ceux de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent une période probatoire de trois (3) ans. Dans le cas d'une nomination au rang de Professeur titulaire ou de Bibliothécaire titulaire, l'Employeur peut accorder la permanence dès la nomination initiale. Exceptionnellement et sur recommandation du Département/de l'École et du

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, lorsqu'un Membre est nommé au rang de Professeur agrégé ou de Bibliothécaire agrégé, l'Université peut accorder la permanence dès la nomination initiale, à condition que le nouveau Membre possède déjà la permanence dans une autre université reconnue.

5.20.21 Un Professeur ou Bibliothécaire agrégé ou titulaire avec un minimum de trois (3) ans de service à l'Université et qui est candidat à un poste à l'essai est considéré pour un tel poste en tenant compte des critères décrits à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence. S'il est nommé au poste, il s'agit d'une nomination à l'essai d'un (1) an et menant à la permanence, l'évaluation en vue de la permanence commençant le 30 septembre de la même année.

5.20.22 Les rangs de Chargé d'enseignement ou Bibliothécaire général et de Professeur adjoint ou Bibliothécaire adjoint comportent d'abord une période probatoire de trois (3) ans.

(a) Tous les Membres ayant un contrat initial menant à la permanence sont informés dans la lettre initiale de nomination du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, ainsi que par les Doyen/Bibliothécaire en chef dans la lettre annuelle d'évaluation, que leur évaluation par

Convention collective 2008-11 le Comité du corps professoral de la faculté (CCPF) ou le Comité du corps professoral de langue française (CCPLF) ou le Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) en vue du renouvellement de leur contrat commencera au plus tard le 30 septembre de l'année finale du contrat initial menant à la permanence.

(b) A la suite d'un rendement satisfaisant tel que décrit à l'alinéa 5.20.22 (c) ci-dessous, le contrat initial menant à la permanence est suivi d'un autre contrat de deux (2) ans à l'essai, l'évaluation en vue de la permanence ayant lieu la dernière année de la seconde nomination, ou en vertu de l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

(c) La décision d'offrir ou de ne pas offrir un second contrat de deux (2) ans se base sur une évaluation de rendement satisfaisant selon la façon de procéder indiquée à l'article 5.45 –

Compte rendu annuel des Membres, l'article

5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence et l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

(d) Lors de l'évaluation du rendement du Membre en vue d'atteindre les exigences de la permanence aux alinéas 5.60.3

(d) et (e) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, le CCPF/CCPLF/CBAP commente chaque aspect des critères indiqués. Le CCPF/CCPLF/CBAP se prononce sur la progression du rendement réalisé pendant la période initiale d'essai. Si le

CCPF/CCPLF/CBAP considère que le rendement est non satisfaisant, il lui est possible de recommander de ne pas offrir une seconde nomination menant à la permanence.

5.20.23 Les rangs de Professeur agrégé ou Bibliothécaire agrégé et de Professeur titulaire ou Bibliothécaire titulaire comportent un contrat initial probatoire de trois

(3) ans avec une évaluation en vue de la permanence au cours de la dernière année du contrat, sans préjudice des stipulations de la clause 5.20.20 ci-dessus.

5.20.24 L'évaluation en vue de la permanence doit se conformer aux stipulations de l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, et doit nécessairement être suivie d'une décision. Si celle-ci est positive, la permanence est accordée; sinon, le contrat est résilié.

Nomination des professeurs associés –

5.20.25 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement, à la recherche ou à des motifs professionnels, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut, selon la recommandation des Départements/Écoles et des Doyens, nommer pour une période donnée une personne à un poste en tant que professeur associé ayant des privilèges définis et des responsabilités de travaux d'érudition librement assumées. Tous les mois au Sénat, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche présente à titre d'article d'information distinct une liste de toutes les nouvelles nominations de professeurs associés qui comprend le nom, l'affiliation à un Département/une École, la durée de la nomination et la justification de chaque nomination, le plus élevé des diplômes détenus, l'année de l'obtention de ce diplôme, l'institution actuelle et le rang (poste) dans cette institution. Tous les professeurs associés sont inclus dans la liste du personnel qui figure dans les sites

Web des Départements/des Écoles.

5.20.26 Les personnes nommées comme professeurs associés deviennent des Membres chargés de cours si elles s'acquittent de n'importe quelle des responsabilités décrites dans la présente Convention collective. Ces Membres sont rémunérés pour la supervision de thèses conformément à l'article 5.40 –

Charge de travail universitaire. Cependant, les

Membres associés peuvent collaborer à des travaux d'érudition avec les Membres sans devenir des Membres chargés de cours.

5.20.27 Aucune autre nomination ne se fera dans la catégorie actuelle de professeur attaché de recherche. Les professeurs ayant actuellement le titre d'attaché de recherche ont la possibilité d'être transférés dans la catégorie de professeur associé à l'expiration du terme de leur nomination actuelle.

Nomination conjointe –

5.20.28 Pour des raisons valables se rapportant à l'enseignement/la recherche universitaires ou à des motifs professionnels, un Membre peut être nommé dans plus d'un (1) Département ou plus d'une (1)

École de l'Université, de sorte que la rémunération du

Membre relève des comptes financiers d'un (1)

Département/une École tandis que le Membre est affecté à un autre Département ou à une autre École qui correspond à ses intérêts soutenus en matière d'enseignement/de recherche universitaires ou à ses intérêts professionnels soutenus. Ces nominations sont désignées par le terme « nomination conjointe ».

5.20.29 Une nomination conjointe requiert le consentement des Membres de tous les Départements/Écoles concernés.

5.20.30 Une nomination conjointe est faite par l'Employeur pour une période établie qui ne dépasse pas cinq (5) ans et peut être renouvelée ou modifiée avec le consentement du Membre et sur la recommandation des Départements/des Écoles concernés. La fin ou la modification d'une nomination conjointe, à moins que ce soit pour un motif déterminé, ne compromet pas la nomination du professeur dans son

Département/École de responsabilité principale, comme le précise la clause 5.20.33 ci-dessous.

Nonobstant tout ce qui précède, une nomination conjointe se termine quand prend fin la nomination au

Département/École de responsabilité principale, comme il est précisé à la clause 5.20.33 ci-dessous.

5.20.31 Les sources et le niveau de soutien à l'administration, à l'enseignement et à la recherche dont peut disposer le Membre ayant une nomination conjointe sont établis par entente du Membre et du

Département/de l'École intéressé, que le Directeur confirme par écrit. Lorsque l'un ou l'autre

Département/École recommande que le Membre à nomination conjointe enseigne dans le

Département/l'École où il a été nommé conjointement, il revient au Doyen principal du

Membre d'attribuer la tâche d'enseignement, mais seulement par entente avec l'autre Doyen (si ce cas s'applique) et après consultation avec les deux

Directeurs.

5.20.32 Dans le cas d'une nomination conjointe, les mécanismes et critères à utiliser pour l'évaluation du

Membre en matière de renouvellement de nomination, de permanence et de promotion sont ceux du Département/de l'École où le Membre a sa responsabilité principale, tels qu'indiqués aux alinéas

5.50.6 (b), 5.50.6 (c), 5.50.6 (d), 5.50.6 (e), 5.50.6

(f), 5.50.6 (g) et 5.50.6 (i) de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus seulement, et sont sujets à la clause 5.20.33 ci-dessous.

5.20.33 Le Directeur et les Membres admissibles des

Départements/Écoles où il y a nomination conjointe sont consultés de façon formelle au cours de l'évaluation pour le renouvellement de contrat, la permanence et la promotion. Cette consultation ne comporte pas l'examen du dossier universitaire; elle se limite à l'évaluation par écrit des contributions du

Membre à son Département/École conjoint/e dans les domaines indiqués par l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le

CPF/CPPLF/CBAP pondère cette évaluation par référence à l'alinéa 5.50.6 (k) de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus. Les Membres qui ont droit de vote et de participation pour l'évaluation des demandes le font dans le Département/l'École où ils ont leurs responsabilités principales. Dans les cas où un Membre admissible du Département/de l'École où le demandeur est en nomination conjointe

Convention collective 2008-11 agit comme évaluateur dans le Département/l'École où le demandeur a ses premières responsabilités conformément à l'alinéa 5.50.6 (j) de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus, le Membre admissible n'a pas le droit de voter ou de participer à l'évaluation du demandeur menée dans le

Département/l'École où il a sa nomination conjointe, étant donné qu'un Membre n'a dans aucun cas le droit de voter et de participer à l'évaluation à plus d'une fois.

5.20.34 La lettre de nomination conjointe indique les privilèges et, le cas échéant, le partage des obligations et responsabilités entre les

Départements/Écoles concernés.

5.20.35 Le Membre ayant une nomination conjointe peut assister aux réunions de tous les

Départements/Écoles où il est nommé, mais n'a pas le droit de voter, d'être élu ou nommé à des comités ailleurs que dans son Département/École de responsabilité principale.

5.20.36 Une personne qualifiée de l'École de médecine du

Nord de l'Ontario peut obtenir une nomination conjointe dans des Départements/Écoles de l'Université Laurentienne avec l'approbation du

Département/de l'École. Cette personne est Membre de l'APPUL si elle assume une tâche visée par la présente Convention collective. Tel Membre est rémunéré pour la supervision de thèse conformément à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

Nomination/Engagement du conjoint –

5.20.37 Au cas où un Département/une École a recommandé un candidat pour un poste menant à la permanence ou un poste avec la permanence, et que le conjoint du candidat a les qualifications requises pour un poste universitaire, le Département/l'École correspondant à la discipline du conjoint peut recommander une nomination avec contrat à durée limitée de un (1) à trois (3) ans, sans faire de publicité préalable, et dans les conditions suivantes :

(a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a confirmé l'existence d'un poste à combler dans le Département/l'École en question.

(b) Le Directeur a mis à la disposition de tous les

Membres du Département/de l'École le dossier de candidature, a organisé des entrevues et rencontres entre le candidat et les Membres du

Département/de l'École, sur le campus ou par le biais de la technologie des télécommunications.

(c) La majorité des Membres à temps plein du

Département/de l'École concerné/e a voté en faveur de la recommandation, ainsi que de la durée de la nomination le cas échéant.

(d) La nomination a été approuvée par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche après son examen du dossier de candidature et de la recommandation du Département/de l'École.

(e) La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ne peut pas faire l'objet d'un grief.

5.20.38 Nonobstant les dispositions de la clause 5.20.14 ci-dessus, une nomination faite dans ces conditions peut être prolongée, avec l'approbation du Département/de l'École, pour une période d'un maximum de cinq (5) ans.

5.20.39 À tout moment donné, le total des nominations de conjoints ne peut dépasser le nombre de dix (10).

Nominations et engagements à l'École des études supérieures –

5.20.40 Tous les Membres ayant le grade de Ph.D. ou l'équivalent peuvent donner des cours du niveau supérieur ou des cours conjoints du premier cycle et des études supérieures. Cependant, pour la supervision des thèses au niveau supérieur, les

Membres doivent être nommés à l'École des études supérieures. Les Membres peuvent faire une demande en tout temps au Doyen des études supérieures. Les critères de nomination sont librement accessibles à tous les Membres. Toutes les demandes de nomination sont évaluées en conformité avec la politique du Conseil de l'École des études supérieures.

ARTICLE 5.25 – ÉQUITÉ EN MATIÈRE D'EMPLOI

5.25.1 Les Parties appuient le principe d'équité en matière d'emploi tel que défini par les lois provinciales et fédérales et par la politique du Sénat/Conseil des gouverneurs en matière d'équité.

5.25.2 Équité en matière d'emploi

(a) Les Parties s'engagent à s'efforcer d'augmenter dans une mesure équitable la proportion de membres du corps professoral qui appartiennent aux quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles).

(b) Afin de déterminer la proportion équitable de membres des quatre (4) groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi dans chaque discipline, les Parties doivent étudier, entre autres facteurs, le nombre de candidates et de candidats ayant un doctorat dans les universités canadiennes, nombre indiqué dans les données de Statistique Canada.

5.25.3 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche soutient l'équité en matière d'emploi comme suit :

(a) par la sensibilisation à l'engagement de l'Université envers la non-discrimination et la promotion de l'égalité du statut professionnel des Membres dans les groupes désignés pour l'équité en matière d'emploi;

(b) en assurant la formation appropriée en matière de pratiques d'équité en matière d'emploi pour tous les Département/Écoles qui embauchent du nouveau personnel;

(c) en fournissant à l'Employeur et au Syndicat un rapport annuel qui porte sur :

(i) le nombre total de postulants et le nombre de postulants qui se sont identifiés aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi pour chaque poste vacant qui a fait l'objet d'une recherche de candidats;

(ii) la répartition des Membres de chaque

Département/École selon leur appartenance librement déclarée aux groupes visés par l'équité en matière d'emploi, avec l'indication de leur rang et du statut de leur nomination;

(iii) le pourcentage des groupes visées par l'équité en matière d'emploi selon la discipline dans les programmes aux études supérieures cycle au Canada, si ces données sont connues;

(iv) d'autres informations jugées nécessaires pour assurer le contrôle de la mise en œuvre du présent Article.

5.25.4 Pour mieux faire connaître les objectifs de l'Université en matière d'équité d'emploi et pour favoriser les pratiques d'entrevue et d'embauche non discriminatoires, les Membres à temps plein font tous les efforts raisonnables pour participer aux sessions de formation portant sur les pratiques équitables en matière d'emploi que l'Université offre à leur Département/École.

ARTICLE 5.30 – INITIATIVE D'ÉQUITÉ EN MATIÈRE

D'EMPLOI DES AUTOCHTONES

5.30.1 À la suite du rapport de 2007 du Comité sur l'équité en matière d'emploi des autochtones dont la Convention collective de 2005-08 a établi le mandat, l'Employeur et le Syndicat conviennent qu'il faut une série de mesures actives pour nommer un plus grand nombre de professeurs et de bibliothécaires autochtones à l'Université Laurentienne, notamment dans des programmes qui ne s'adressent pas spécifiquement aux autochtones.

5.30.2 L'Employeur s'engage à développer un programme de préparation de candidats à l'interne en recrutant et en nommant des autochtones à des postes de professeur et de bibliothécaire menant à la permanence et en les soutenant dans leurs démarches en vue d'obtenir les qualifications requises pour la permanence (selon l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires), à condition qu'ils s'engagent à travailler comme professeur ou bibliothécaire à la Laurentienne pour un minimum de trois (3) ans. L'Employeur et le Syndicat conviendront des détails du programme en consultation avec le Bureau de l'enseignement et de la recherche (Affaires autochtones). Chaque année en septembre, l'Employeur fait la prospection de candidats auprès des Départements/Écoles où l'ont prévoit la disponibilité de postes menant à la permanence et, la participation du Département/de l'École à ce programme étant présumée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour nommer au moins deux (2) candidats autochtones annuellement dans le cadre de ce programme à compter du 1er juillet 2009.

ARTICLE 5.35 – MEMBRES NOUVELLEMENT ENGAGÉS

5.35.1 Au cours de l'année pendant laquelle la Convention collective est négociée, tous les professeurs nouvellement engagés dont la nomination commence le 1er juillet, ou avant la signature ratifiant la nouvelle Convention collective, reçoivent toutes les augmentations de rémunération s'appliquant à partir du 1er juillet, excepté l'augmentation progressive au même rang, l'augmentation au mérite ou toute autre augmentation explicitement exclue par la nouvelle

Convention collective, quelle que soit la date de commencement de l'emploi.

ARTICLE 5.40 – CHARGE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE

5.40.1 Les charges de travail doivent être réparties de manière juste et équitable. Pour aider à assurer l'atteinte de cette objectif, chaque Membre d'un

Département/d'une École reçoit un exemplaire des recommandations faites par le Doyen/Bibliothécaire en chef sur la charge de travail du Membre et un résumé des recommandations sur celle de tous les

Convention collective 2008-11 autres Membres du Département/de l'École, y compris les recommandations sur le paiement des surcharges, avant que ces recommandations soient envoyées au Doyen/Bibliothécaire en chef. Le 15 juin au plus tard, chaque Membre reçoit un exemplaire de la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef sur ces recommandations.

5.40.2 La charge de travail d'un Membre à temps plein comporte des activités suivantes : (a) l'enseignement ou l'exercice de la fonction de bibliothécaire ou d'archiviste, y compris la supervision d'étudiants des études supérieures ; (b) les travaux d'érudition ainsi que les engagements envers les agences subventionnaires externes; (c) la gouvernance de l'Université, les tâches administratives et les autres contributions à l'Université. La ligne directrice habituelle pour la distribution de la charge de travail parmi les trois (3) composantes principales de la charge de travail est la suivante : quarante pour cent

(40 %) à l'enseignement ou aux fonctions de bibliothécaire ou d'archiviste; quarante pour cent (40

%) aux travaux d'érudition, y inclus les engagements envers les agences subventionnaires externes; et vingt pour cent

(20 %) à la gouvernance de l'Université, aux tâches administratives et aux autres contributions à l'Université.

5.40.3 Le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu de transmettre par écrit au Membre, le 15 juin au plus tard, une indication suffisamment détaillée de la charge de travail qui lui est dévolue. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef demande l'avis écrit du

Département/de l'École par le 15 avril. Le Directeur doit soumettre l'avis écrit du Département/de l'École par le 1er mai et le Doyen/Bibliothécaire en chef suit normalement la recommandation écrite du

Département/de l'École. L'emploi du temps relatif à l'enseignement/au travail de bibliothèque est communiqué par écrit au Membre par le

Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 15 juillet après consultation du Secrétaire général. Pendant la durée de la présente Convention collective, le Secrétaire général prend la décision finale concernant l'horaire de tous les cours.

5.40.4 La composition de la charge de travail d'un Membre peut varier selon sa discipline et elle tient compte des aptitudes du Membre, de la nécessité d'augmenter ses compétences et des fonctions dont il est chargé dans le cadre du fonctionnement de l'Université, conformément aux dispositions de la présente

Convention collective. Lors de l'attribution des charges d'enseignement, les Doyens, en consultation avec les Départements/Écoles, considèrent non seulement le nombre de cours qu'enseigne un Membre, mais aussi l'effectif et le type de ces cours, ainsi que les responsabilités administratives et autres. La charge de travail des Membres est également soumise aux normes maximales suivantes touchant les charges

Convention collective 2008-11 attribuées :

(a) Membres enseignants : En ce qui concerne l'attribution de la charge d'enseignement par le Doyen en consultation avec les

Départements/Écoles, la charge maximum normale d'enseignement par année universitaire est de deux (2) cours entiers ou l'équivalent de douze (12) crédits dans la

Faculté des sciences et de génie, et de deux et demi (2 ½) cours entiers ou l'équivalent de quinze (15) crédits dans les autres facultés.

(b) Membres bibliothécaires professionnels et archivistes : Dans l'attribution de la charge de travail par le Bibliothécaire en chef, les heures normales de contact avec les étudiants ne dépassent pas douze (12) heures par semaine, selon un horaire juste et équitable et sur la recommandation du Département.

(c) Nonobstant l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus, les

Membres dont la nomination est à durée limitée de douze (12) mois peuvent avoir une charge d'enseignement de trois (3) crédits de plus que la charge d'enseignement normale.

Cette charge d'enseignement supérieure à la normale s'étend sur une période maximale de douze (12) mois seulement.

Toute prolongation de la nomination à durée limitée ou toute nouvelle nomination à durée limitée de ce

Membre est pour une charge d'enseignement normale établie dans l'alinéa 5.40.4 (a) ci-dessus.

5.40.5 Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut attribuer au

Membre toute charge relative à sa discipline en tant qu'enseignant, bibliothécaire ou archiviste, ou toute responsabilité administrative que le

Doyen/Bibliothécaire en chef juge indispensable au fonctionnement de la Faculté, de la Bibliothèque ou du programme universitaire en cause. Quant à la charge de travail d'enseignement, de bibliothécaire ou d'archiviste professionnel, la pratique déjà en cours s'applique, sauf si cette charge résulte de surcharges entreprises à titre bénévole par les Membres dans le but de maintenir l'intégrité des programmes ou des services dans les Département/Écoles dont le personnel est réduit par suite de restrictions budgétaires, ou à moins de dispositions contraires dans la présente Convention collective.

5.40.6 La détermination de la charge de travail est soumise aux conditions suivantes:

(a) Conformément à l'article 3.10 – Liberté académique, le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas imposer de tâches d'enseignement et de recherche autres que celles spécifiées à

Convention collective 2008-11 la clause 5.40.5 ci-dessus. Il ne peut pas non plus imposer de responsabilités relatives à la gestion interne du Département/de l'École, sauf quand il s'agit de nommer un Directeur intérimaire, selon l'article 9.15 – Sélection des directeurs de départements ou d'écoles et l'article 9.20 – Durée du mandat des Directeurs. Il peut, après consultation du Membre intéressé, attribuer des responsabilités précises se rapportant à un service à la collectivité relié à l'Université. Dans ce cas, le Membre ne peut pas refuser sans raison valable.

(b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef ne doit pas normalement imposer à un employé une charge de travail supérieure aux normes en cours dans la Faculté ou la Bibliothèque où il travaille. Les Parties conviennent qu'une surcharge d'enseignement excessive n'est pas souhaitable et pour cette raison, la rémunération de toutes les surcharges d'enseignement, y compris pour les cours administrés par le Centre d'éducation permanente, se limite au maximum à payer de douze (12) crédits par année, dont tout au plus neuf (9) crédits dans une session automne- hiver ou printemps-été. Les Parties conviennent aussi que l'allocation de douze (12) crédits en surcharge se limite à trois (3) années consécutives. Lorsque les restrictions ci-dessus sur la rémunération totale d'un Membre touchent une composante de supervision de cours de formation à distance, aux termes de la clause 8.40.5 de l'article 8.40 – Cours de formation à distance, l'Université fournit l'aide requise pour la correction, en accord avec le degré de restriction.

(c) À l'occasion, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut, de concert avec le Département/l'École, demander à un Membre d'accepter des responsabilités supérieures à la charge normale de travail. Dans ce cas, une surcharge est payée selon l'article 8.35 – Surcharges de travail. Le Membre ne peut sans raison valable refuser cette attribution. Les Membres qui se croient en droit de recevoir un paiement de surcharge adressent leur demande au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables suivant l'attribution de la surcharge en la soumettant au Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche répond par écrit au Membre dans les dix (10) jours ouvrables suivant la soumission de la

Convention collective 2008-11 demande. Une décision négative est accompagnée des motifs du refus.

(d) Si une charge de travail, en ce qui concerne les cours à enseigner, les responsabilités à la bibliothèque ou les autres affectations, n'est pas acceptable par le Membre ou le Département/l'École, alors après en avoir discuté avec le Doyen/Bibliothécaire en chef, le Membre ou le Département/l'École peut faire appel avant le 15 juillet au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est transmise par écrit au Membre ou au Département/à l'École avant le 1er août.

(e) Les crédits des cours approuvés par le Sénat (Council on English Language Programmes (CELP) et Conseil des programmes en français (CPF)) ne sont pas modifiés lorsque le Doyen attribue à un Membre l'enseignement de l'un de ces cours.

(f) Lorsqu'un Membre est chargé de donner deux (2) ou plus de deux (2) cours en même temps et lieu, sa charge de travail reconnue est celle du cours comportant le maximum de crédits.

5.40.7 Une fois attribuées, les charges de travail ne peuvent pas être modifiées, sauf en cas d'urgence. S'il est indispensable d'y apporter une modification, il faut tenir compte de ce changement en effectuant l'évaluation annuelle des services rendus. Toutefois, des modifications aux cours des sessions d'hiver et du printemps qui sont motivées par les exigences du programme et le faible nombre d'inscriptions sont permises jusqu'au 1er octobre.

Si un Doyen, pour des raisons qui ne sont pas urgentes, juge nécessaire de changer la charge de travail d'un Membre une fois que celle-ci lui ait été attribuée, il se doit d'obtenir le consentement du Membre.

Tout changement à la charge de travail d'un Membre, y compris les paiements de surcharge de travail qui y sont associés, est communiqué à chaque Membre du Département/de l'École dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le Membre a été formellement notifié du changement.

Nonobstant les dispositions du présent article, si un cours attribué est annulé parce qu'aucun étudiant n'y est inscrit, le Membre se voit dans l'obligation d'assumer une charge de travail supplémentaire afin de maintenir l'équité au sein du Département/de l'École. La nature et l'ampleur de cette charge de travail sont déterminées par des discussions entre le Membre, la direction du Département/de l'École et le Doyen. Si le Membre devait recevoir un paiement de

Convention collective 2008-11 surcharge, le montant de ce paiement sera réduit en conséquence. Si la surcharge de travail consiste en l'enseignement d'un cours, il doit s'agir d'un cours que le Membre a enseigné au cours des deux (2) dernières années, à moins que le Membre n'ait accepté d'autres dispositions.

5.40.8 L'établissement de la charge de travail des Membres du corps professoral est également soumis aux conditions suivantes:

(a) Un Membre a droit à une (1) session sans charge d'enseignement parmi les sessions d'automne, d'hiver et du printemps dans le cadre de sa charge de travail normale. Les tâches d'enseignement dans le cadre de la charge de travail normale du Membre seront habituellement lors des sessions d'automne et d'hiver de l'année universitaire.

(b) Dans le cas de cours donnés par correspondance ou à l'extérieur du campus, on prévoit des heures de consultation dans le lieu de l'enseignement de manière à répondre aux exigences de la matière à l'étude. Le Directeur établit les normes en consultation avec le

Département/l'École.

(c) Dans le cas des cours du soir, le Doyen ne doit pas attribuer de cours qui commence dans les douze (12) heures qui suivent la fin du cours du soir, à moins d'avoir reçu par écrit l'accord préalable du Membre.

(d) A l'exception des Membres qui enseignent pour la première fois à l'Université ou dans un nouveau programme, on n'exigera pas qu'un

Membre prépare pendant une année universitaire plus d'un (1) cours complet ou deux (2) demi-cours (1/2) (ou l'équivalent) qu'il n'a pas donnés au moins une (1) fois durant les quatre (4) années précédentes.

Généralement, on ne peut pas exiger d'un

Membre qu'il entreprenne une telle préparation de cours plus d'une (1) fois tous les deux (2) ans et on ne peut pas non plus exiger qu'il prépare un nouveau cours s'il n'a pas été prévenu avant le 1er juin. Lorsque le titre ou le numéro d'un cours est remplacé, mais que le contenu du cours demeure essentiellement le même et est enseigné dans la même langue, aux fins de cet article, ce cours est considéré comme étant le même.

(e) Les Membres peuvent être tenus de superviser ou d'élaborer des cours de formation à distance dans le cadre de leur charge normale de travail, sous réserve des stipulations de l'article 8.40 – Cours de formation à distance. Les Membres dont les

Convention collective 2008-11 conditions d'embauche incluent spécifiquement l'élaboration de cours de formation à distance comme partie intégrante de leur charge normale de travail peuvent devoir accomplir ces tâches pour la durée de leur(s) contrat(s).

(f) Pour que les Membres puissent mieux effectuer des travaux d'érudition, il est souhaitable de préparer des horaires de cours qui laissent aux Membres des blocs de temps libres de charge d'enseignement. Pendant les sessions d'automne et d'hiver, on établit l'horaire des cours de manière à donner à chaque Membre au moins une (1) journée par semaine pour les travaux d'érudition, pendant laquelle on ne s'attend pas qu'il donne des cours à l'horaire. Les Membres qui désirent disposer d'un surcroît de jours ou de blocs de temps sans enseignement à l'horaire présentent au Directeur du Département/de l'École et au Doyen une demande appropriée.

Ces derniers font des efforts raisonnables pour répondre favorablement à ces demandes dans les limites des contraintes imposées par la nécessité d'offrir des programmes et des cours aux étudiants. Lorsque des demandes concurrentes de blocs de temps sans enseignement ne peuvent pas toutes recevoir une réponse favorable, la priorité est accordée aux personnes à qui une demande préalable a été refusée, pourvu que ces demandes soient faites de bonne foi pour l'avancement des activités d'érudition.

(g) Les Membres à temps plein qui enseignent dans des programmes comportant la préparation d'une thèse par les étudiants doivent participer à la supervision des thèses s'ils ont la compétence pour le faire. Les Parties conviennent cependant que l'étroite relation de travail souhaitable pour la bonne préparation d'une thèse se fait mieux dans des conditions qui permettent la liberté du choix du Membre et de l'étudiant avant d'entreprendre ce travail de collaboration.

(h) Nonobstant l'alinéa 5.40.6 (e) ci-dessus, lorsqu'un Membre entreprend la supervision d'un étudiant dans le cadre d'un programme offert par l'Université Laurentienne et que ce travail est en sus de la charge de travail normale, on reconnaît ce travail de supervision au moment de la défense ou de l'achèvement réussis, comme suit :

Convention collective 2008-11

Travail de supervision Crédits Valeur reconnus monétaire à 1 000 \$ / crédit

Thèse de doctorat 3 3 000 \$

Thèse de maîtrise ou 1 1 000 \$ stage avancé en Travail social

Ph. D. ou projet de $\frac{1}{2}$ 500 \$ recherche à la maîtrise, mémoire de recherche, lectures dirigées ou études autonomes

Thèse de premier cycle ■ 333 \$ obligatoire

Lectures dirigées ou $\frac{1}{4}$ 250 \$ études autonomes obligatoires

(i) Deux (2) ou plus de deux Membres qui ont contribué à une thèse ou à un travail de supervision peuvent s'entendre sur le partage des crédits indiqués ci-dessus. En cas de désaccord, le Doyen décide de la répartition.

(ii) Un Membre peut accumuler les crédits d'enseignement reliés aux supervisions individuelles tels que décrits dans le présent alinéa et les appliquer à la réduction de sa charge d'enseignement normale, la décharge maximale étant de trois (3) crédits par année universitaire. On peut reporter aux années suivantes les crédits non utilisés. L'horaire de la décharge est établi par entente mutuelle du Membre et de son Doyen.

(iii) En seconde option, un Membre peut faire verser dans son compte de dépenses pour le développement professionnel un paiement qui équivaut à la valeur des crédits accumulés pour du travail de supervision. En tout temps, le Membre peut transférer la valeur monétaire de ses crédits accumulés vers son compte de dépenses pour le développement professionnel.

(iv) Une fois le travail de supervision complété, le Membre a la responsabilité d'en aviser le Doyen au moyen d'un

Convention collective 2008-11 formulaire portant sa signature et celle de son Directeur. Le bureau du Doyen inscrit le crédit au compte de crédits de travail du Membre créé dans

WebAdvisor ou transfère les fonds au compte de dépenses pour le développement professionnel du Membre, selon la directive qu'il a reçue du Membre.

(v) En fonction des exigences actuelles des programmes, le Doyen identifie les programmes qui comportent une supervision obligatoire dont il est question dans l'alinéa 5.40.8 (g) ci-dessus. Tout Membre qui projette de superviser un étudiant dans un autre programme, moyennant des crédits en vertu de cette clause, doit d'abord obtenir l'autorisation du Doyen.

(vi) Les sous-alinéas 5.40.8 (h) (i) à 5.40.8

(h) (iv) ci-dessus ne s'appliquent pas aux détenteurs de Chaires de recherche qui ont déjà une réduction de charge d'enseignement.

5.40.9 La charge de travail des bibliothécaires professionnels est également soumise aux modalités qui suivent :

(a) Une soirée de service par semaine peut être demandée aux Membres, qui ne peuvent pas refuser sans raison valable, pourvu qu'un tel service soit réparti de façon équitable.

(b) Il est entendu que les bibliothécaires professionnels peuvent être appelés à exercer des fonctions de surveillance au sein de la bibliothèque.

5.40.10 Dans le but de promouvoir à l'Université les travaux d'érudition tels que définis dans la section B) Travaux d'érudition de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels, le Membre peut faire modifier sa charge de travail. Les demandes de réduction de la charge de travail à cause d'une autre activité rémunérée sont considérées en vertu des dispositions de l'article 7.35 – Réduction volontaire de la charge de travail. Toutefois un contrat de recherche où le Membre touche des honoraires ne dépassant pas vingt mille dollars (20 000 \$) peut être considéré en vertu de la présente provision.

(a) Sans remboursement à l'Université :

Pour qu'une activité donne lieu à une modification de la charge de travail, elle doit

Convention collective 2008-11 faire l'objet d'une recommandation du

Département/de l'École et recevoir l'approbation du Doyen/Bibliothécaire en chef et du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Les professeurs à qui est accordée une (1) réduction de cours ou plus pour se consacrer davantage à leurs activités d'érudition, y compris la préparation de matériel didactique pour le Centre d'éducation permanente, n'ont pas droit aux surcharges de travail telles qu'indiquées à l'alinéa 5.40.6 (b) ci-dessus. Ces restrictions s'appliquent également aux bibliothécaires dont la charge de travail est aussi réduite pour cause de travaux d'érudition.

(b) Avec remboursement à l'Université :

Un Membre ayant une charge d'enseignement normale peut choisir de demander le rachat d'un maximum de quinze (15) crédits d'enseignement sur cinq (5) ans, avec un maximum de six (6) crédits par an, ou l'équivalent en services professionnels de bibliothécaire, en vue de se consacrer à ses activités de recherche. Il est reconnu que certaines subventions peuvent exiger une réduction de la charge d'enseignement dépassant quinze (15) crédits. Il est tenu de faire la demande de rachat avant le 1er avril précédant l'année universitaire à laquelle le rachat s'applique. Le Doyen/Directeur de la bibliothèque ne refuse pas cette demande sans raison valable, et communique sa décision avant le 1er mai. Le rachat couvre le coût réel de remplacement (y compris les avantages sociaux) pour l'enseignement ou les services de bibliothécaire, sans toutefois dépasser le montant d'une surcharge ou l'échelle de traitement des enseignants à temps partiel selon le cas. La demande ne peut être refusée pendant deux (2) années consécutives

5.40.11 L'Université s'engage à divulguer au Syndicat, sur sa demande, la charge de travail d'un ou de plusieurs Membres.

5.40.12 Il est reconnu que l'attribution d'aide à l'enseignement est un facteur à considérer lors de l'attribution des charges de travail. À ce titre, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche assurera au plus haut degré possible la répartition équitable d'aide à l'enseignement parmi les facultés, conformément aux règlements des conseils universitaires.

ARTICLE 5.45 – COMPTE RENDU ANNUEL DES MEMBRES

5.45.1 Tous les Membres à temps plein, sauf ceux en congé sabbatique ou en congé d'études qui ont informé le

Doyen/Bibliothécaire en chef de leur intention de déposer leur rapport à leur retour, doivent soumettre un rapport écrit de leurs activités des douze (12) mois précédents au Doyen/Bibliothécaire en chef par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École, et ce, avant le 15 mai. Ce rapport rend compte de toutes ses responsabilités décrites à l'article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

Les Membres en congé sabbatique ou en congé d'études sont visés par l'article 7.25 – Congé sabbatique et l'article 7.30 – Congé d'études respectivement.

5.45.2 Les Membres devront présenter leurs rapports dans les formulaires normalisés préparés à cet effet pour chaque faculté et pour la bibliothèque.

5.45.3 Il incombe également aux Membres de soumettre chaque année un curriculum vitae corrigé et à jour pour leur dossier personnel.

ARTICLE 5.50 – ÉVALUATION DES SERVICES RENDUS

5.50.1 Lorsqu'il fait une évaluation, l'organisme concerné tient compte du rendement du Membre dans les domaines précisés par l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

5.50.2 L'organisme concerné peut prendre en considération à titre de facteurs atténuants :

(a) Le caractère bilingue et triculturel de l'Université Laurentienne;

(b) Pour les bibliothécaires, le temps dont ils disposent pour les travaux d'érudition.

5.50.3 Les jugements touchant la compétence du Membre en matière d'enseignement sont fondés sur :

Les évaluations de cours approuvées par le Sénat et le dossier annuel d'enseignement du Membre.

(a) Durant chaque semestre de l'année universitaire, l'Employeur administre les évaluations de cours approuvées par le Sénat de l'Université Laurentienne. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est responsable de la distribution et de la collecte des questionnaires. Il est convenu que les

Membres auront accès aux résultats des évaluations de cours avant que l'Université s'en serve.

Dans le cas des cours enseignés avec un autre professeur, les dispositions suivantes

Convention collective 2008-11 s'appliquent :

(i) Pour les cours enseignés successivement par deux (2) professeurs, les évaluations se font séparément pour chaque professeur avant la fin de la partie du cours qu'il enseigne.

(ii) Pour tout autre cas de cours coenseigné, les renseignements au CPF indiqueront que l'évaluation est sujette à caution.

(b) Il incombe aux Membres de tenir leur dossier annuel d'enseignement. Pour chaque cours, le dossier annuel doit comprendre au moins les documents suivants :

(i) Le plan du cours et une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la matière du cours, du processus d'enseignement et d'apprentissage et des moyens prévus pour évaluer le rendement des étudiants.

(ii) Une documentation suffisante pour permettre l'évaluation de la compétence du Membre en matière d'enseignement telle que perçue par les divers groupes, notamment les diplômés, les collègues ou les étudiants.

(iii) Le dossier doit aussi contenir toute autre documentation qui, de l'avis du Membre, a rapport à sa fonction dans l'enseignement.

(iv) Dans le cas de cours coenseignés, le

Membre inclut dans le dossier une indication des parties du cours pour lesquelles il a assumé la responsabilité de la préparation de cours, des classes à l'horaire, du temps en laboratoire et aux travaux dirigés avec les étudiants, de l'évaluation des étudiants et de l'administration du cours.

(c) Les comités autorisés à utiliser dans leurs délibérations les résultats de ces évaluations de cours et la documentation versée au dossier d'enseignement recevront du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche des lignes directrices appropriées touchant leur utilisation et leur interprétation.

Si un Membre est d'avis qu'un cours ne devrait pas être soumis au processus d'évaluation approuvé, il doit en communiquer les raisons au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche avant la fin de la première semaine d'enseignement du cours en question. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche fait connaître sa décision touchant la demande avant la date prévue pour l'évaluation de cours.

5.50.4 Nonobstant les priorités en matière d'enseignement ou d'exercice de la profession de bibliothécaire ou de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les Parties admettent que l'Université profite grandement de contributions appréciables du Membre dans de nombreux domaines, y compris la gestion des études et de la recherche, l'administration de l'Université, la participation continue à une société professionnelle ou savante ou à une activité communautaire directement reliée à la mission de l'Université. Les Parties conviennent de tenir compte particulièrement de telles contributions du Membre qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine.

Nonobstant les priorités en matière de travaux d'érudition prévues dans les divers articles de la présente Convention collective, les Parties admettent que l'Université profite grandement des contributions des Membres qui sont des professeurs exceptionnels.

De telles contributions du Membre qui peuvent contrebalancer un rendement moindre dans un autre domaine seront prises en considération particulièrement. Dans le cas des bibliothécaires, les services professionnels et la compétence en administration de bibliothèque correspondent à « l'enseignement ».

5.50.5 Tous les organismes d'évaluation présentent leurs recommandations ou leurs décisions par écrit en indiquant leurs conclusions et les motifs de la recommandation ou de la décision afin qu'un Membre puisse connaître les éléments qui ont influé sur la recommandation ou la décision.

5.50.6 Dans tous les cas où il s'agit du renouvellement

(compris dans l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat), de la permanence

(article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence), de la promotion (article 5.65 –

Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion) et des augmentations pour qualifications supplémentaires (article 8.25 – Augmentation au mérite), le processus d'évaluation qui suit s'applique :

(a) Le candidat soumet son dossier universitaire au Doyen/Bibliothécaire en chef, qui met un exemplaire à la disposition du

Département/de l'École. Les Membres du

Département/de l'École qui sont des participants admissibles à l'évaluation ont accès au dossier du candidat.

(b) Les critères d'éligibilité d'un Membre au vote et à la participation pour l'évaluation des demandes de renouvellement, de permanence, de promotion et d'augmentation au mérite sont précisés respectivement dans chacun des articles de procédure auxquels renvoie la clause 5.50.6 ci-dessus. Les

Membres éligibles qui sont absents en raison de congés sabbatiques ou autres, à l'exclusion des congés non rémunérés autorisés ou les congés d'invalidité de longue durée, conservent leur droit de vote et participent au processus d'évaluation.

(c) Au moment opportun et avec un préavis suffisant, le Directeur du Département/de l'École ou son mandataire convoque une réunion des Membres éligibles pour évaluer le dossier universitaire du candidat. Les

Membres éligibles se réunissent aussi souvent qu'il le faut afin de rédiger une lettre d'évaluation unique et conjointe. La demande fait l'objet d'un vote enregistré. La lettre d'évaluation unique et conjointe éventuelle est transmise au candidat.

(d) Les délibérations ont lieu à huis clos. Il est entendu que le présent article n'empêche aucunement un Membre de discuter avec le

Syndicat de préoccupations ayant trait à des possibilités que la Convention collective soit violée.

(e) En des circonstances exceptionnelles, quand un Membre éligible n'est pas en mesure de participer aux réunions du comité d'évaluation, le Membre peut soumettre au comité à titre individuel une lettre d'évaluation avec sa recommandation et son vote, qui sont tous les deux intégrés dans la lettre d'évaluation unique et conjointe du Département/de l'École. La lettre d'évaluation présentée à titre individuel de même que la recommandation et le vote sont fournis et lus au comité d'évaluation du Département/de l'École au cours de ses délibérations.

(f) La lettre d'évaluation unique et conjointe exprime la recommandation, les raisons et les preuves à l'appui de la recommandation, les votes en faveur, les votes contre, les abstentions et les noms des Membres qui participent au processus d'évaluation. La lettre d'évaluation unique et conjointe inclut les recommandations de la majorité et de la minorité des Membres et les raisons à l'appui

Convention collective 2008-11 des différentes recommandations lorsque des Membres l'exigent. Avant de soumettre leur lettre d'évaluation unique et conjointe, tous les participants au processus d'évaluation l'examinent et l'approuvent quant à son exactitude. Un participant qui n'approuve pas la lettre d'évaluation unique et conjointe peut soumettre par écrit une lettre signée dans laquelle il se prononce sur l'exactitude de la lettre d'évaluation unique et conjointe et sa lettre est annexée à la lettre d'évaluation unique et conjointe.

(g) Une copie de la lettre d'évaluation unique et conjointe et de toute pièce jointe décrite à l'alinéa 5.50.6 (f) ci-dessus constitue l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation. Le Directeur du Département/de l'École fait suivre l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation simultanément au candidat et au

Président du CCPF/CCPLF/CBAP. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au

Président du CCPF/CCPLF/CBAP.

(h) Lorsqu'il évalue un candidat, le

Doyen/Bibliothécaire en chef ne voit pas les lettres d'évaluation interne ou externe avant de soumettre indépendamment sa propre lettre d'évaluation. Le Doyen/Bibliothécaire en chef fait suivre sa propre lettre d'évaluation indépendante du candidat simultanément au candidat et au Président du

CCPF/CCPLF/CBAP. Le candidat a le droit de répondre par écrit à la lettre d'évaluation indépendante du

Doyen/Bibliothécaire en chef dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au

Président du CCPF/CCPLF/CBAP.

(i) Toute lettre d'évaluation interne de l'Université est signée et les recommandations sont fondées sur des preuves.

(j) Dans les Départements/Écoles où il y a moins de quatre (4) collègues éligibles hormis le candidat, le

Doyen/Bibliothécaire en chef du candidat, en collaboration avec le

Département/l'École et avec l'approbation du

Syndicat, ajoute des Membres éligibles provenant d'autres Départements/Écoles pour atteindre le minimum de quatre (4) Membres éligibles.

(k) Dans le cas où le candidat est nommé à plus d'un (1) Département ou plus d'une (1) École, le Département/l'École où il est en nomination conjointe soumet une évaluation écrite des contributions du candidat au Département/à l'École où il est en nomination conjointe, conformément aux dispositions des clauses

5.20.32 et 5.20.33 de l'article 5.20 –

Nomination et renouvellement de contrat. Le

CCPF/CCPLF/CBAP pondère l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation du Département/de l'École où il a ses responsabilités principales et l'évaluation écrite du Département/de l'École où il est en nomination conjointe de façon à refléter la proportion des responsabilités du Membre dans chacun des Départements/Écoles. Le candidat a le droit de répondre par écrit à l'évaluation du Département/l'École où il est en nomination conjointe dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent sa réception. Le cas échéant, le candidat envoie sa réponse directement au Président du CCPF/CCPLF/CBAP.

(l) Toute lettre d'évaluation externe requise conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion est envoyée directement au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui la révisé à la seule fin d'assurer l'anonymat des évaluateurs externes. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche transmet ensuite les lettres d'évaluation externe simultanément au Président du CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat. Le candidat a le droit de répondre par écrit aux évaluations dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent leur réception.

(m) Le Président du CCPF/CCPLF/CBAP met le dossier universitaire du candidat à la disposition du CCPF/CCPLF/CBAP et envoie simultanément au CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat l'évaluation complète du candidat par le/s comité/s d'évaluation, la lettre d'évaluation indépendante écrite par le Doyen/Bibliothécaire en chef, toute lettre de réponse du candidat et toute lettre d'évaluation externe.

(n) Quand le CCPF/CCPLF/CBAP a complété son examen et ses délibérations en conformité avec ses responsabilités indiquées à la clause 5.55.6 de l'article 5.55 – Comité du corps professoral et comité des bibliothécaires et archivistes professionnels, il envoie sa lettre de recommandation portant sur la demande du candidat, y compris les

Convention collective 2008-11 raisons de sa recommandation, au Vice- recteur à l'enseignement et à la recherche et une copie au candidat. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le

Membre peut répondre par écrit au Vice- recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

(o) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation du CCPF/CCPLF/CBAP ou la renvoie au CCPF/CCPLF/CBAP en demandant des précisions supplémentaires sur des questions spécifiques. Dans le cas d'un renvoi, le comité est tenu de se pencher de nouveau sur les questions soulevées par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et d'y répondre.

(p) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision définitive au Membre par écrit, raisons à l'appui et envoie une copie au Syndicat. Le

CCPF/CCPLF/CBAP et le

Doyen/Bibliothécaire en chef reçoivent une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision définitive, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément à l'alinéa

5.50.6 (n) ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du

CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées.

(q) Le calendrier et les procédures spécifiques à respecter en ce qui concerne le renouvellement, la promotion et l'augmentation au mérite sont indiqués aux articles 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion et 8.25 – Augmentation au mérite, selon le cas.

ARTICLE 5.55 – COMITÉS DU CORPS PROFESSORAL ET
COMITÉ DES BIBLIOTHÉCAIRES ET ARCHIVISTES
PROFESSIONNELS

5.55.1 Structure du CCPF/CCPLF/CBAP

(a) Il devra y avoir dans chaque faculté un Comité du corps professoral de la faculté (CCPF) composé de sept (7) Membres élus et d'un suppléant. Un Doyen/Bibliothécaire en chef nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche préside les réunions mais n'a pas le droit de vote. Tous les Membres du CCPF doivent être des permanents. Il ne devra pas y avoir plus de deux (2) Membres appartenant au même Département/à la même

École. À l'exception des stipulations de l'alinéa

5.55.1 (c) ci-dessous, au moins trois (3)

Membres doivent être des professeurs titulaires de la faculté. On encouragera fortement la mise en candidature de femmes professeures.

(b) Il y a également un Comité du corps professoral de la langue française (CCPLF) composé de huit (8) Membres, deux (2)

Membres provenant de chacune des quatre (4) facultés existantes. Le membre élu avec le nombre de voix le moins élevé est le membre suppléant. Un Doyen/Bibliothécaire en chef désigné par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires francophones) préside le comité et n'a pas le droit de vote. Tous les membres du CCPLF ont la permanence et sont considérés comme francophones, c'est-à-dire qu'ils ont enseigné ou doivent enseigner un cours en français à l'Université

Laurentienne. Sous réserve des stipulations de l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessous, trois (3) des membres sont professeurs titulaires. Les candidats possibles sont désignés par le bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires francophones). On encourage fortement la candidature de femmes professeures.

Lorsqu'un Membre souhaite que son cas soit examiné par le Comité du corps professoral de langue française, il est tenu d'indiquer son intention par écrit lors de la demande; autrement sa demande sera examinée par le CCPF approprié. Les demandes sont adressées au Doyen approprié qui les fait parvenir au Président (sans droit de vote) du

Comité du corps professoral de langue française. Une fois que le Membre a choisi un comité, il n'est plus libre de changer de comité pendant l'année universitaire, ni pendant l'année universitaire suivante si sa demande n'a pas abouti.

(c) A la bibliothèque, il devra y avoir un Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CBAP) composé de cinq (5) membres élus et d'un (1) suppléant. Un Doyen nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche préside les réunions mais n'a pas droit de vote. Tous les membres du CBAP doivent être des permanents et, à l'exception de ce que stipule l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessous, deux (2) Membres doivent être des professeurs/bibliothécaires titulaires. Il doit y avoir au moins deux (2) Membres de la bibliothèque et au moins deux (2) Membres d'une faculté de l'extérieur de la bibliothèque.

Au cas où un Membre de la bibliothèque souhaite que son cas soit examiné par le Comité du corps professoral de langue française, les Parties s'entendent sur la composition du comité par lettre d'entente.

(d) Au cas où il serait impossible de se conformer aux exigences indiquées aux alinéas 5.55.1

(a), (b) ou (c) ci-dessus, il faudrait régler la question du manque de Membres à un rang donné en demandant d'abord aux Membres de cette faculté ou de la bibliothèque de nommer des Membres d'une autre faculté ou de la bibliothèque classés au rang voulu. La deuxième priorité serait de demander aux

Membres de cette faculté ou de la bibliothèque de nommer des Membres de la même faculté ou de la bibliothèque classés au rang immédiatement inférieur.

(e) Dans la Faculté de gestion, il y a un Comité du corps professoral (CCP) composé de cinq (5) Membres élus et un (1) Membre remplaçant.

Un Doyen, nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, est président du comité sans droit de vote. Tous les

Membres de ce CCP ont obligatoirement la permanence, et sauf dans le cas prévu à l'alinéa 5.55.1 (d) ci-dessus, deux (2) Membres sont des professeurs/bibliothécaires titulaires.

Deux (2) Membres appartiennent à l'École de commerce et d'administration, un (1) Membre à l'École d'administration des sports, et deux

(2) Membres appartiennent obligatoirement à une Faculté autre que la Faculté de gestion.

Tout effort est fait pour rechercher la nomination de membres du sexe féminin.

5.55.2 Élection des membres des CCPF/CCPLF/CBAP

(a) Le Secrétaire du Sénat dirige les élections des membres des CCPF/CCPLF/CBAP avant le 15 octobre de chaque année. L'Employeur et le

Syndicat nomment un (1) scrutateur pour les élections.

(b) Les Membres de chaque faculté et de la bibliothèque participent aux nominations et élisent respectivement les Membres de leur propre comité. Les Membres considérés comme francophones peuvent voter à l'élection des représentants siégeant au CCPF/CCPLF/CBAP. Les élections ont lieu dans le bureau du Secrétaire du Sénat par vote secret préférentiel. Sauf tel qu'il est indiqué à l'alinéa 5.55.1 (b) ci-dessus, le suppléant sera la personne non-élue ayant reçu le plus grand nombre de votes.

(c) Tout Membre ayant la permanence peut devenir membre du CCPF/CCPLF/CBAP, étant entendu que :

(i) Aucun Vice-doyen ne peut faire partie du comité.

(ii) Le Président du Syndicat et le

Délégué en chef du Syndicat ne peuvent devenir membres du Comité.

(iii) Un Membre élu ne peut avoir plus de deux (2) mandats consécutifs.

(iv) Un Membre ne peut pas faire partie du

Comité pendant l'année universitaire où il bénéficie d'un congé sabbatique.

(v) Aucun Membre ne peut faire partie de plus d'un (1) CCPF/CCPLF/CBAP pendant la même année universitaire.

(d) Si des sièges au CCPF/CCPLF/CBAP n'ont pas été pourvus par le mode d'élection indiqué, le Doyen/Bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires Francophones) et une personne nommée par le Conseil du Syndicat chercheront, pendant cinq (5) jours ouvrables, un ou des candidats acceptables pour les deux

Parties et dont les noms seront présentés pour siéger au Comité.

5.55.3 Durée du mandat et sièges vacants

(a) Les Membres du CCPF/CCPLF/CBAP sont élus ou nommés pour deux (2) ans à partir du 16 octobre suivant l'élection. Les mandats sont décalés de façon à assurer la continuité.

(c) Un Membre de Comité qui dépose une demande de promotion ou qui, pour toute autre raison, fait l'objet d'une évaluation du

CCPF/CCPLF/CBAP est présumé avoir démissionné de ce Comité.

(c) Si des remplacements sont nécessaires, le Doyen/Bibliothécaire en chef ou dans le cas du CCPLF, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche (Affaires Francophones) et une personne nommée par le Conseil du Syndicat chercheront (sous réserve de la clause 5.55.1 ci-dessus) un candidat ayant la permanence acceptable pour les deux Parties et dont le nom sera présenté pour siéger au Comité.

5.55.4 Scrutin, consignation des débats et rapport du comité

(a) La totalité des Membres constitue le quorum.

Le suppléant peut remplacer tout membre élu lorsque cela est nécessaire pour obtenir quorum.

(b) Le Membre suppléant doit agir en l'absence d'un Membre régulier afin d'obtenir quorum. Un Membre régulier qui ne peut assister aux réunions doit en informer le président. Celui-ci doit inviter formellement le suppléant à venir remplacer le Membre régulier. Le Membre suppléant doit être informé des réunions et des démarches du Comité. Le Membre suppléant doit se tenir au courant des questions discutées.

(c) Toutes les décisions du Comité doivent être consignées. Afin d'établir les facteurs déterminants des décisions, le CCPF/CCPLF/CBAP doit exposer ses conclusions et les raisons de ses décisions.

Celles-ci doivent être à la disposition des

Membres du Comité au bureau du

Doyen/Bibliothécaire en chef et dans le cas du

CCPLF au bureau du Doyen approprié. Les

Membres du comité prennent leur décision de manière à se conformer à la Convention collective. Le candidat doit recevoir une copie des décisions dont chacune doit comporter le paragraphe suivant : « Le Membre peut présenter ses observations par écrit au Vice- recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP envoie au Membre une copie de sa décision telle qu'il l'a transmise au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

(d) Les décisions du CCPF/CCPLF/CBAP en matière de renouvellements de contrats sont prises par vote majoritaire. Les décisions du

CCPF/CCPLF excluant celle du CCPF pour la

Faculté de gestion sur la permanence et la promotion requièrent cinq (5) votes positifs.

Les décisions du CBAP et du CCPF de la

Faculté de gestion sur la permanence et les promotions requièrent quatre (4) votes positifs.

Convention collective 2008-11

Les membres du Comité doivent utiliser un bulletin de vote officiel portant leur nom et écrire une opinion raisonnable à l'appui de leur vote. Le président doit s'inspirer de ces opinions pour rédiger la décision du Comité.

Les membres revoient cette décision avant sa transmission au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Les personnes désireuses d'ajouter une opinion minoritaire peuvent l'inscrire, la signer et la joindre à la décision majoritaire. Les bulletins officiels sont conservés jusqu'à ce que toutes les procédures y compris l'arbitrage aient été épuisées.

(e) Avant la fin de chaque année universitaire (le 7 avril), les présidents des CCPF/CCPLF/CBAP présentent au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche leur rapport annuel où ils résument les activités et les décisions de leur comité. Ce document indique également toutes les décisions retournées aux CCPF/CCPLF/CBAP par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Une copie de ce rapport annuel est également envoyée au

Président du Syndicat.

5.55.5 Fonctionnement

Les Présidents des CCPF/CCPLF/CBAP veilleront à ce que tous les membres du comité connaissent bien la politique en matière d'équité d'emploi avant d'entreprendre les évaluations en vue d'une promotion ou de la permanence.

(a) Aucun membre d'un CCPF/CCPLF/CBAP ne peut participer au processus d'évaluation des

Membres au niveau des Départements/Écoles.

(b) (i) Un candidat peut demander qu'un membre du CCPF/CCPFL/CBAP se récuse dans son cas particulier en alléguant qu'il existe un conflit d'intérêts ou une crainte raisonnable de partialité, conformément à l'Annexe J – Comité conjoint pour examiner les craintes raisonnables de partialité. Le candidat en expose les raisons par écrit au

Président du comité. Le président rend sa décision et les motifs de celle-ci au candidat et au Membre en question si ce dernier est récusé. Même en l'absence d'une demande du candidat, le président du CCPF/CCPFL/CBAP peut exiger la récusation d'un Membre pour un (1) de ces deux (2) mêmes motifs. Un Membre peut se récuser de sa propre volonté.

(ii) Dans le contexte de la prise de décision collégiale, les antécédents de service dans le même Département ou la même École, le service commun dans un comité de l'Université ou du Syndicat ou d'autres relations normales ne constituent pas nécessairement des raisons de présumer qu'il y a conflit d'intérêts ou partialité.

(c) Avant de prendre toute décision ou de formuler toute recommandation touchant un Membre en particulier, le CCPF/CCPLF/CBAP doit :

(i) Inviter le Membre à rencontrer le

CCPF/CCPLF/CBAP. Le Membre peut être accompagné par un collègue de son choix.

(ii) Tenir compte des éléments suivants, sans toutefois s'y limiter :

Les éléments du dossier personnel du Membre qui se rapportent au sujet discuté. Le

Membre reçoit une liste des documents de son dossier personnel qui sont étudiés et qui n'accompagnaient pas sa demande.

Les évaluations par les

Membres du Département/de l'École et par le

Doyen/Bibliothécaire en chef.

Tout document pertinent spécifié dans la lettre de demande du candidat ou dans le curriculum vitae du candidat. Le candidat doit fournir, dans la mesure du possible, une copie conforme de tout document qu'il souhaite faire examiner.

L'exposé oral et/ou écrit du candidat.

Toutes autres données factuelles nécessaires pour comprendre les pièces présentées.

(d) Une fois que le CCPF/CCPLF/CBAP a commencé l'examen d'un cas, c'est la responsabilité du CCPF/CCPLF/CBAP de terminer l'examen du cas, même si le

Convention collective 2008-11 processus se prolonge pendant plus d'une (1) année universitaire. Au cas où des remplacements seraient nécessaires, le

Doyen/Bibliothécaire en chef et une personne désignée par le Conseil du Syndicat (compte tenu de la clause 5.55.1 ci-dessus) recherchent un (ou plusieurs) Membres acceptables par les deux Parties et ayant la permanence pour faire partie du Comité.

5.55.6 Responsabilités du CCPF/CCPLF/CBAP

(a) Formuler et faire parvenir les décisions au

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au sujet des Membres du corps professoral ou de la Bibliothèque qui ont posé leur candidature en vue de :

(i) Un renouvellement de contrat à l'essai selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat

(ii) La permanence selon l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence

(iii) Une promotion selon l'article 5.65 –

Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion

(iv) Augmentations au mérite selon l'article

8.25 – Augmentation au mérite

(b) Soumettre, sur demande, des propositions sur les questions de mise à pied à la suite d'une suppression de poste ou à cause de restrictions budgétaires.

(c) Conseiller sur toute autre question à la demande de l'Université ou suivant les stipulations de la présente Convention collective.

5.55.7 Dates limites

Si un CCPF/CCPLF/CBAP est incapable de se conformer à toute date limite prévue dans la présente Convention collective en raison de son impossibilité d'atteindre le quorum, toutes les dates limites subséquentes de la procédure en question sont reportées selon le délai dont le CCPF/CCPLF/CBAP a besoin pour atteindre le quorum et formuler sa décision ou sa recommandation.

ARTICLE 5.60 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE DE LA PERMANENCE

5.60.1 La communauté universitaire et la société en général profitent de la liberté d'opinion et de l'indépendance de jugement sanctionnées par la permanence, qui

Convention collective 2008-11 constitue pour cette raison une partie intégrante de la liberté académique établie à l'article 3.10 – Liberté académique.

5.60.2 Le terme « permanence » désigne la permanence d'emploi. Un des facteurs suivants peut entraîner la résiliation d'un contrat : démission, retraite, congédiement pour cause à la suite d'une procédure en règle, poste faisant double emploi ou contraintes financières reconnues selon les termes de la présente Convention collective, ou pour toute autre cause prévue dans la Convention collective. La permanence comporte pour la durée de l'emploi le droit à la liberté académique et à la considération équitable pour ce qui est des augmentations de responsabilité et de traitement et de la promotion aux rangs suivants.

5.60.3 Évaluation en vue d'obtenir la permanence

(a) Normalement, le Membre nommé à l'essai entre dans le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence menée par le

CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 30 septembre de l'année probatoire finale.

Cependant, le Membre peut demander la permanence un (1) an avant la dernière année de probation. La demande de permanence anticipée ne peut pas entraîner la cessation de la nomination. Le Membre ayant demandé la permanence à la fin de la période normale d'essai peut l'obtenir ou se la faire refuser, ou, s'il n'a pas déposé de demande anticipée, sa période de probation peut être prolongée d'une (1) année au cours de laquelle il sera évalué une dernière fois en vue de la permanence. Un Membre ne peut pas être considéré pour la permanence plus de deux (2) fois.

(b) Tous les Membres nommés à l'essai entrent dans le processus officiel d'évaluation en vue de la permanence menée par le

CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 30 septembre de l'année finale de la période d'essai.

(i) Toutefois, en reconnaissance du fait que des Membres doivent composer avec des responsabilités personnelles anormalement lourdes ou des circonstances extraordinaires que la majorité des autres Membres n'ont pas à assumer, un Membre a la possibilité de demander un sursis d'un maximum de deux (2) ans pour l'évaluation en vue de la permanence.

Les Membres qui souhaitent repousser l'évaluation finale de la permanence sont tenus d'en faire la

Convention collective 2008-11 demande par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié avant le 1er août de l'année finale de leur nomination à l'essai, en décrivant les circonstances spéciales justifiant un sursis de l'évaluation en vue de la permanence, le domaine particulier de leur rendement qui serait renforcé par le sursis et les mesures que le

Membre a l'intention de prendre pour remplir les conditions de la permanence pendant la période de sursis. Après en avoir discuté avec le

Département/l'École ou les

Départements/Écoles concernés, le

Doyen/Bibliothécaire en chef fait parvenir une recommandation au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui prend une décision avant le 8 septembre. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut autoriser un sursis d'évaluation de la permanence d'un maximum de deux (2) ans. Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche n'autorise pas le sursis de l'évaluation en vue de la permanence, cette évaluation a lieu. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en cette matière ne peut pas être soumise à la procédure de grief et d'arbitrage.

(ii) Le Membre qui, pendant la période à l'essai, a pris un congé de maternité, un congé parental ou un congé d'adoption en vertu de l'article 7.60 –

Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption a la possibilité de repousser les évaluations obligatoires menant à la permanence (que ce soit l'évaluation en vue du renouvellement du contrat à l'essai, ou l'évaluation finale en vue de la permanence) d'une (1) année pour chaque période de congé.

(c) En ce qui concerne le personnel enseignant, le CCPF/CCPLF fait ses recommandations en fonction des critères suivants :

(i) Un dossier d'enseignement satisfaisant au cours des années qui précèdent la permanence, attesté par le dossier d'enseignement et les évaluations de cours approuvées conformément à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et la

Convention collective 2008-11 clause 5.50.2 de l'article 5.50 –
Évaluation des services rendus.

L'évaluation du Membre tient compte de la nature et de l'envergure de ses activités antérieures en enseignement.

Si le candidat a connu des problèmes en enseignement, le CCPF/CCPLF cherche des indications que le candidat a reconnu les problèmes, qu'il a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il a apporté certaines améliorations.

(ii) Un dossier de travaux d'érudition satisfaisants tel qu'indiqué à l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives.

(iii) Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de tâches administratives telles qu'indiquées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(iv) Le candidat a atteint les exigences éducationnelles ou professionnelles du rang de professeur adjoint et les exigences en matière de bilinguisme telles qu'indiquées à l'article 5.10 –

Lignes directrices touchant les titres universitaires, à la clause 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.

(v) Le CCPF/CCPLF fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à la clause 5.50.3 de l'article 5.50 –

Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un candidat s'il juge que son rendement en enseignement est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme de travaux d'érudition.

(d) Pour le personnel des bibliothèques, le

CBAP/CCPLF fait ses recommandations en fonction des critères suivants :

(i) Un dossier en bibliothéconomie/gestion d'archives satisfaisant au cours des années antérieures à la permanence, appuyé par le dossier universitaire tel que défini à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Si le candidat a connu des problèmes en bibliothéconomie/gestion d'archives, le

CBAP/CCPLF cherche des indications que le candidat a reconnu les problèmes, qu'il a posé des gestes en vue de s'améliorer et qu'il a apporté certaines améliorations.

(ii) Un dossier de travaux d'érudition satisfaisant tel qu'indiqué à l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Le candidat doit faire preuve de progrès dans ses recherches autonomes ou ses activités créatives.

(iii) Un dossier de contributions à la gouvernance de l'Université et de responsabilités administratives tel qu'indiqué à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

(iv) Le candidat a atteint les exigences éducationnelles/professionnelles/linguistiques du rang de bibliothécaire adjoint ou d'archiviste adjoint et les exigences en matière de bilinguisme telles qu'indiquées à l'article 5.10 –

Lignes directrices touchant les titres universitaires, à la clause 3.30.5 de l'article 3.30 – Bilinguisme et dans la lettre de nomination, en conformité avec la Convention collective.

(v) Le CBAP/CCPLF fait preuve de flexibilité en opposant l'évaluation de la performance plus forte dans certains domaines à la performance plus faible dans d'autres domaines, tel qu'énoncé à la clause 5.50.3 de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Toutefois, dans aucun cas ne recommande-t-il d'accorder la permanence à un candidat s'il juge que son rendement professionnel en

Convention collective 2008-11 bibliothéconomie/gestion d'archives est largement insatisfaisant ou si le candidat n'a pas entrepris un programme d'activités d'érudition.

(e) Lorsqu'il fait ses recommandations dans les cas de demande de permanence, le CCPF/CCPLF/CBAP mène son évaluation de la demande du candidat conformément à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus, sous réserve des dispositions suivantes :

(i) Seuls les Membres du
Département/de l'École ou des

Départements/Écoles appropriés qui ont la permanence sont éligibles comme participants à l'évaluation de la demande du candidat, à l'exception des circonstances prévues à l'alinéa

5.50.6 (j) de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Au plus tard le 15 octobre, chaque Membre ayant la permanence a la responsabilité de participer au processus d'évaluation, à l'exception de ceux qui sont en congé sabbatique ou en d'autres types de congés.

(ii) Le Directeur du Département/de l'École envoie au président du

CCPF/CCPLF/CBAP le dossier universitaire et l'évaluation complète du candidat par le comité d'évaluation au plus tard le 20 octobre. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef envoie au président du CCPF/CCPLF/CBAP sa lettre d'évaluation indépendante du candidat au plus tard le 20 octobre.

(iii) Le président du CCPF/CCPLF/CBAP met à la disposition du

CCPF/CCPLF/CBAP le dossier universitaire du candidat et envoie simultanément au

CCPF/CCPLF/CBAP et au candidat l'évaluation complète du candidat par le/s comité/s d'évaluation, la lettre d'évaluation indépendante écrite par le

Doyen/Bibliothécaire en chef, toute lettre de réponse du candidat et toute lettre d'évaluation externe au plus tard à la fin du deuxième (2e) jour ouvrable qui suit la date limite du 20 octobre, tel qu'indiqué au sous-alinéa 5.60.3 (e)

(ii) ci-dessus.

(iv) Le CCPF/CCPLF/CBAP doit recevoir le candidat en entrevue.

(v) Le CCPF/CCPLF/CBAP soumet sa lettre de recommandation portant sur la demande du candidat, y inclus les justifications de sa recommandation, au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et il envoie une copie au candidat au plus tard le 30 novembre de l'année universitaire dans laquelle l'évaluation a lieu. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au

Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

5.60.4 Dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la réception de la décision du CCPF/CCPLF/CBAP, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation, ou la renvoie au CCPF/CCPLF/CBAP en lui demandant de clarifier davantage des points spécifiques. Dans le cas de renvoi, le Comité est tenu de se pencher de nouveau sur les points soulevés par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et se prononcer dans un délai de vingt et un (21) jours ouvrables.

5.60.5 La décision finale du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui offre ou qui n'offre pas la permanence, est communiquée au Membre par écrit, raisons à l'appui, et une copie est envoyée au Syndicat au plus tard le 25 février de l'année universitaire dans laquelle la demande de permanence du Membre est étudiée. Le

CCPF/CCPLF/CBAP et le Doyen/Bibliothécaire en chef reçoivent une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision finale, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément au sous-alinéa 5.60.3 (e) (v) ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées. Si la décision n'est pas communiquée au Membre avant le 1er mars, le Membre se voit garantir un emploi pour la prochaine année universitaire. Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir respecté les échéances n'entraîne pas l'attribution de la permanence.

5.60.6 Tous les Membres de l'unité de négociation ayant la permanence à la date du 1er juillet 1980 continuent d'avoir la permanence.

5.60.7 Tous les bibliothécaires professionnels à temps plein faisant partie de l'unité de négociation et ayant été évalués en vue d'un poste permanent à l'Université sont considérés comme détenteurs de la permanence à partir du 1er juillet 1980.

ARTICLE 5.65 – MÉCANISME D'ÉVALUATION EN VUE D'UNE PROMOTION

5.65.1 « Promotion » désigne l'avancement qui consiste à monter en grade du rang de Chargé d'enseignement à celui de Professeur adjoint, du rang de Professeur adjoint à celui de Professeur agrégé, du rang de Professeur agrégé à celui de Professeur titulaire, ou dans le cas des Bibliothécaires, du rang de Bibliothécaire général à celui de Bibliothécaire adjoint, du rang de Bibliothécaire adjoint à celui de Bibliothécaire agrégé, du rang de Bibliothécaire agrégé à celui de Bibliothécaire titulaire.

5.65.2 Un Membre peut demander une promotion pendant qu'il est en congé, mais il lui incombe de maintenir le contact avec l'Université et d'assumer toutes les dépenses nécessaires lorsqu'il est invité à comparaître.

5.65.3 Généralement, l'initiative de la demande de promotion est prise par le Membre. Une demande soumise au nom d'un Membre par le Directeur du

Département/de l'École, ou du Doyen/Bibliothécaire en chef est acceptable, pourvu que le Membre ait déclaré qu'il a accepté que son cas soit considéré.

5.65.4 Le candidat présente sa demande sur le formulaire prescrit et la transmet en trois (3) exemplaires au bureau de son Doyen/Bibliothécaire en chef, accompagnée de trois (3) exemplaires de toute la documentation nécessaire et pertinente.

5.65.5 Pour qu'une décision soit prise au cours de la même année universitaire, la demande de promotion doit parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 30 septembre. Les Membres sont priés de consulter le Doyen/Bibliothécaire en chef bien avant cette date. Si le Membre en fait la demande pas plus tard que le 8 septembre, le Doyen/Bibliothécaire en chef rédigera, dans la semaine qui suit la réception de la demande, une évaluation écrite préliminaire qui tient compte des dispositions des alinéas pertinents de l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires. Une copie de cette évaluation sera immédiatement envoyée au Membre qui aura alors une (1) semaine pour décider s'il veut ou non donner suite à la demande.

5.65.6 Les documents énumérés ci-dessous sont annexés à la demande de promotion et soumis avec la demande :

- (a) Un curriculum vitae à jour du candidat.
- (b) Dans le cas d'une demande de promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire :
 - (i) Les noms d'au moins trois (3) arbitres de l'extérieur de l'Université qualifiés pour évaluer les travaux de recherche et de création du candidat. Deux (2) d'entre eux seront retenus.
 - (ii) Un exemplaire des travaux de recherche et de création que le candidat désire soumettre à l'appréciation en rapport avec l'examen de sa demande, étant entendu que le candidat peut annexer une description claire et détaillée de ces travaux lorsque ces derniers sont tels que leur présentation matérielle n'est pas pratique. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, on suppose que les arbitres de l'extérieur de l'Université auront accès à tous les travaux de recherche et de création soumis par le candidat pour les besoins de l'examen.

5.65.7 Les recommandations qui visent une demande de promotion sont sujettes à la procédure d'évaluation indiquée à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Les personnes ayant droit de vote sur les demandes de promotion sont les Membres ayant la permanence.

5.65.8 Conformément aux provisions de l'article 5.50 – Évaluation des services rendus, le

Doyen/Bibliothécaire en chef rédigera une lettre d'évaluation indépendante pour chaque Membre qui a posé sa candidature à la promotion. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef en fera parvenir une copie au CCPF/CCPLF/CBAP au plus tard le 31 octobre. Dans le cas des promotions au rang de

Professeur titulaire, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut ajouter des remarques à l'évaluation pendant la semaine qui suit la réception des rapports des évaluateurs externes. Ces évaluations seront mises à la disposition des Membres dès qu'elles seront prêtes et une (1) semaine, au moins, avant qu'un

CCPF/CCPLF/CBAP n'étudie un cas donné.

5.65.9 Le CCPF/CCPLF/CBAP intéressé examine chaque demande et toute la documentation qui s'y rattache et décide si les conditions ont été remplies. Pour prendre sa décision, le CCPF/CCPLF/CBAP se fonde sur :

(a) l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires;

(b) l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels;

(c) l'article 5.50 – Évaluation des services rendus;

Dans le cas d'une nomination ou d'une promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire, le CCPF/CCPLF/CBAP examine l'appréciation des travaux d'érudition du Membre par quatre (4) évaluateurs externes. Le candidat peut désigner deux de ces arbitres s'il le désire. Si le candidat ne propose pas le ou les évaluateurs externes, le Département/l'École du Membre propose les évaluateurs nécessaires. Après avoir consulté le Département/l'École du Membre, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche nomme les autres évaluateurs externes. Toute évaluation externe que reçoit le CCPF/CCPLF/CBAP doit être dûment signée par l'auteur.

5.65.10 Quand le CCPF/CCPLF/CBAP a complété son examen et ses délibérations, il envoie sa lettre de recommandation relative à la demande du candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ainsi qu'une copie au candidat. La lettre est envoyée au plus tard le 15 février, sauf dans le cas d'une demande de promotion au rang de Professeur/Bibliothécaire titulaire. Le paragraphe suivant figure dans toute lettre de recommandation portant sur une demande d'un candidat : « Le

Membre peut répondre par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche dans les dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle le

CCPF/CCPLF/CBAP a fait parvenir au Membre une copie de sa lettre de recommandation portant sur la demande d'un candidat au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. »

5.65.11 Au plus tard le 7 mars, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme ou rejette la recommandation ou la renvoie au

CCPF/CCPLF/CBAP en demandant des précisions supplémentaires sur des questions spécifiques.

Dans le cas du renvoi, le comité est tenu de se pencher de nouveau sur les questions soulevées par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et de se prononcer avant le 31 mars.

5.65.12 La décision finale du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, qui offre ou qui n'offre pas la permanence, est communiquée au Membre par écrit, raisons à l'appui, et une copie est envoyée au Syndicat au plus tard le 15 avril de l'année universitaire dans laquelle la demande de permanence du Membre est étudiée. Le

CCPF/CCPLF/CBAP et le Doyen/Bibliothécaire en chef reçoit une copie de la lettre envoyée au Membre. Pour prendre la décision finale, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tient compte des soumissions écrites qu'il a reçues du candidat conformément à la clause 5.65.10 ci-dessus. Dans un cas de renvoi, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend la décision finale en tenant compte de la réponse du CCPF/CCPLF/CBAP aux questions spécifiques qu'il a soulevées.

5.65.13 Le Membre au rang de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général qui reçoit un grade de doctorat est promu au rang de Professeur adjoint ou de Bibliothécaire adjoint à compter du 1er janvier ou du 1er juillet, soit la date la plus rapprochée qui suit l'obtention du doctorat. Le doctorat sera considéré comme ayant été reçu lorsque le Membre peut fournir un diplôme ou une lettre de l'université où a été complété le doctorat indiquant que toutes les conditions pour l'obtention du doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre doit remettre à son Doyen/Bibliothécaire en chef une copie de son diplôme ou de sa lettre et un curriculum vitae mis à jour pour que les procédures de promotion soient amorcées. Dans le cas des bibliothécaires, le Membre doit également démontrer qu'il est titulaire d'une maîtrise en bibliothéconomie si son doctorat n'est pas en bibliothéconomie.

ARTICLE 5.70 – DOSSIERS PERSONNELS

5.70.1 Les dossiers personnels officiels des Membres sont confiés au Doyen/Bibliothécaire en chef approprié, une copie étant déposée au bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Il y a deux (2) types de dossiers, les dossiers en cours et les dossiers d'archives. Les dossiers en cours ne renferment que les renseignements autorisés en vertu du présent article. Les dossiers d'archives renferment des données dont l'emploi a été interdit dans des procédures subséquentes telles que celles mentionnées aux clauses 5.70.5 à 5.70.9 ci-dessous du présent article mais dont l'Université a besoin pour des affaires autres que celles auxquelles se rapporte la Convention collective.

5.70.2 Le Membre a le droit d'examiner, après préavis écrit, et pendant les heures ouvrables, tout son dossier en présence du Doyen/Bibliothécaire en chef ou du mandataire de l'un ou l'autre. Les documents désignés confidentiels selon les dispositions de la présente Convention collective sont retirés du dossier avant que le Membre ne l'examine. Les documents ainsi retirés doivent être inventoriés et l'inventaire, dûment certifié par le Doyen/Bibliothécaire en chef, est fourni au Membre; l'inventaire identifie les documents confidentiels par auteur (si cela est

Convention collective 2008-11 opportun), date et objet exclusivement.

5.70.3 Le Membre peut demander au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de lui faire parvenir un (1) exemplaire de son dossier, à l'exception des documents confidentiels selon les dispositions du présent contrat, mais en y joignant l'inventaire. La copie du dossier doit suivre dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, et sans frais pour le Membre. Un (1) exemplaire des documents versés ultérieurement peut également être demandé; ces demandes doivent être accordées dès que possible par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche quand il le peut.

5.70.4 L'Employeur ne peut retenir pour inclusion dans le dossier d'un Membre, aucun document anonyme concernant ce dernier. Ne sont ni anonymes ni confidentiels les compilations statistiques des évaluations des étudiants et les résumés des commentaires des étudiants sans rapport avec des évaluations approuvées par le Sénat, pourvu que soit exclu des résumés tout commentaire anonyme. Ces résumés et compilations sont conservés en vue de consultation éventuelle, si cette Convention collective le spécifie.

5.70.5 Les Membres ont le droit de faire corriger ou compléter leur dossier en cas d'erreur ou de lacune.

Si un Membre allègue qu'il y a eu déformation des faits à son sujet dans un document inclus dans son dossier, il peut faire ajouter d'autres pièces, et il a le droit de demander que soient enlevées de son dossier les pièces fausses, non pertinentes ou non prouvées.

Une telle demande doit passer par le

Doyen/Bibliothécaire en chef selon le cas, et est accompagnée par les raisons pour lesquelles les pièces sont fausses, non pertinentes ou non prouvées. En cas de refus de ce dernier, le

Doyen/Bibliothécaire en chef fournit au Membre les raisons pour lesquelles les pièces sont exactes, pertinentes ou justifiées, avec copie de la réponse au

Syndicat. Le Membre peut formuler un grief en vertu des dispositions de la présente Convention collective, pourvu que le grief soit formulé dans un délai de quarante-cinq (45) jours ouvrables à partir de la date où l'Employeur avise le Membre que la pièce en cause fera partie de son dossier.

5.70.6 Les lettres d'évaluation reçues à l'occasion de la nomination d'un Membre sont confidentielles et ne peuvent pas servir de preuve dans une action éventuelle intentée contre le Membre.

5.70.7 En aucun cas les lettres de réprimande ne peuvent servir de preuve contre un Membre si, au cours des deux (2) années universitaires suivantes, le Membre ne s'est vu imposer d'autre mesure disciplinaire.

Préalablement à toute démarche concernant le

Membre, le Doyen/Bibliothécaire en chef est tenu d'enlever ces lettres du dossier et de les placer en lieu sûr, et le Membre en est avisé.

5.70.8 Les lettres et les opinions sollicitées par le

CCPF/CCPLF/CBAP ainsi que les résumés de ces derniers sont confidentiels et ne peuvent servir, dans une action ultérieure intentée contre le Membre, à d'autres fins que celles prévues par ceux qui les ont sollicitées.

5.70.9 Les évaluations de cours faites par les étudiants sous forme écrite ou chiffrée, et datant de plus de cinq (5) ans, ne peuvent pas servir pour les questions relatives à la permanence, à l'avancement ou au renvoi.

5.70.10 Un exemplaire intégral du dossier du Membre, comprenant toutes les lettres de référence et les opinions, sauf celles qui en sont exclues en vertu des dispositions de la présente Convention collective, doit être mis, sur demande, à la disposition des

CCPF/CCPLF/CBAP et du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche aux fins d'une évaluation en vue de la promotion ou de la permanence. Ces comités sont tenus de respecter le caractère confidentiel du dossier.

5.70.11 Quand des pièces confidentielles doivent être utilisées par l'Employeur au cours de démarches en vue de la résolution d'un grief, l'Employeur est tenu, au moins une (1) semaine avant l'audience, de mettre à la disposition du Membre ou de son représentant dûment autorisé, le contenu détaillé des pièces confidentielles, sous une forme qui ne risque pas d'en identifier l'auteur. En cas d'arbitrage, l'Employeur doit faire un effort raisonnable afin de fournir l'information nécessaire dès que possible sous réserve de ce qui précède.

5.70.12 Si l'arbitre juge indispensable, pour la résolution du conflit, de connaître l'identité de l'auteur, il doit recevoir cette information, et peut l'utiliser pour rendre sa décision, sans pour autant divulguer l'identité de l'auteur.

5.70.13 Il est convenu que l'Employeur ne divulgue aucune information se rapportant à un Membre et susceptible d'être reconnue et identifiée comme telle, sans avoir obtenu au préalable l'assentiment du Membre, sous réserve des dispositions de l'article 2.50 – Information.

5.70.14 Quand un appel concerne un renvoi, une copie conforme du dossier n'est mise à la disposition du Membre qu'après la formulation du grief et en prenant les dispositions propres à protéger le caractère confidentiel des pièces comme il est indiqué à la clause 5.70.11 ci-dessus.

ARTICLE 5.75 – MESURES DISCIPLINAIRES

5.75.1 L'Employeur ne prend des mesures disciplinaires contre les Membres que pour cause. Ces mesures disciplinaires doivent être justes et raisonnables et proportionnelles à l'infraction.

5.75.2 Cause pour mesures disciplinaires inclut :

(a) Conduite inacceptable et contraire au code professionnel.

(b) Inobservation des stipulations de la présente

Convention collective, excepté les infractions de moindre importance et de nature superficielle.

5.75.3 L'Employeur peut prendre contre un Membre seulement les mesures disciplinaires suivantes :

(a) Une lettre de réprimande adressée au Membre et spécifiant les motifs; cette lettre est annexée au dossier de l'intéressé;

(b) La suppression d'une augmentation annuelle;

(c) La suspension sans traitement d'un Membre pour une période d'un à cinq, dix, quinze ou vingt jours ouvrables. La réduction du traitement sera calculée à un deux cent soixantième (1/260e) du traitement normal pour chaque journée de suspension;

(d) La suspension avec traitement, si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche cite que la suspension avec traitement est une mesure disciplinaire et uniquement en ce cas.

Il est entendu qu'une suspension avec traitement qui n'est pas une mesure disciplinaire n'est pas citée en référence lors de mesures disciplinaires qui suivraient;

(e) Le renvoi pour juste cause en vertu de l'article

5.80 – Suspension et renvoi.

5.75.4 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est convaincu, après examen, qu'un blâme motivé en règle est justifié, il doit le prononcer, bien que le Membre ait droit à un réexamen en vertu de l'article 5.70 –

Dossiers personnels.

5.75.5 Lorsque le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est convaincu, après examen, que la suspension d'un Membre est justifiée, il lui adresse un avis dans lequel il expose les raisons de la suspension.

5.75.6 Les cas où le Membre est dans l'incapacité d'accomplir ses fonctions de façon raisonnable à

Convention collective 2008-11 cause d'une maladie d'ordre physique ou émotif rentrent dans une catégorie distincte de ceux des mesures disciplinaires. Si la maladie ou l'incapacité est prouvée, un congé est accordé et il y a application des règlements universitaires en cas de maladie ou d'incapacité. Dans les cas exceptionnels où le comportement qui semble motiver des mesures disciplinaires est apparemment causé par une maladie et que le Membre refuse de se conformer aux règlements en cas de maladie et d'incapacité prévus dans le présent Convention collective, des mesures disciplinaires peuvent être envisagées.

5.75.7 Les griefs se rapportant aux mesures disciplinaires prises contre les Membres employés à temps partiel sont traités selon la marche à suivre décrite à la clause 4.40.7 de l'article 4.40 – Perte de droits d'ancienneté pour les Membres chargés de cours.

ARTICLE 5.80 – SUSPENSION ET RENVOI

5.80.1 « Renvoi » signifie la résiliation pour cause juste d'un contrat non échu, à durée limitée ou à l'essai ou la résiliation pour cause juste, autre que la retraite, d'un contrat permanent. Ne constitue un renvoi, ni le non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée limitée ou à l'essai, ni la décision de ne pas accorder la permanence, ni la résiliation d'un contrat en vue de la retraite, pourvu que ces procédés soient conformes aux dispositions de la présente Convention collective.

5.80.2 Juste cause est défini comme suit :

(a) Conduite scandaleuse, y compris un sérieux manque de professionnalisme et/ou une inconduite qui constituent une violation grave et directe de la sécurité personnelle d'un autre

Membre, de membres de la communauté universitaire et/ou des étudiants de la communauté universitaire;

(b) Carence répétée du Membre en tant qu'universitaire dans l'exercice de ses fonctions telles que définies dans la présente

Convention collective, que ce soit par incompetence ou par négligence, y compris le fait de persister dans la négligence de ses devoirs envers ses étudiants ou ses travaux d'érudition.

5.80.3 (a) Les cas où l'incapacité physique ou le trouble émotif rend le Membre incapable d'exercer des tâches raisonnables sont traités comme des cas à part du renvoi pour juste cause.

(b) Quand ce genre d'incapacité est établie, un congé est accordé et le cas relève alors de

Convention collective 2008-11 l'article 7.55 – Maladie physique et mentale.

(c) Si le Membre refuse de se conformer aux conditions fixées par l'Université dans les cas de maladie ou d'incapacité (par exemple, s'il refuse l'examen médical exigé par l'Employeur en vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, ou la compagnie d'assurance, ou s'il ne prend pas le congé de maladie prescrit) le Recteur peut engager la procédure de licenciement.

(d) Si le Recteur procède effectivement à un renvoi pour juste cause, il suffit, pour empêcher son congédiement, que le Membre prouve qu'il n'a pas exercé ses fonctions de façon raisonnable à cause d'une maladie physique ou mentale.

(e) Si un Membre, en congé de maladie ou d'incapacité, considère qu'il est rétabli et capable de reprendre ses activités universitaires, il est tenu de présenter un certificat médical justificatif au

Doyen/Bibliothécaire en chef. Dès lors, ayant obtenu l'accord de ce dernier, le Membre peut réintégrer ses fonctions avec tous ses droits et avantages. Le Doyen/Bibliothécaire en chef, s'il s'y oppose, doit demander l'avis de deux (2) autres médecins, nommés en accord avec le

Membre, ou, dans le cas contraire, nommés par l'Association des médecins de l'Ontario

(O.M.A.). La décision majoritaire des trois (3) médecins prévaut. L'Employeur paie les dépenses occasionnées par les examens médicaux supplémentaires.

Procédure de renvoi

5.80.4 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est convaincu que la procédure de renvoi est justifiée, il fait une recommandation par écrit au Recteur.

5.80.5 Le Recteur de l'Université peut, par écrit et en spécifiant la juste cause, suspendre un Membre avec traitement conformément à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires, lui retirer certaines ou toutes ses fonctions universitaires et certains ou tous ses privilèges universitaires, excepté son siège au Sénat, en instance du commencement de la procédure de renvoi ou de la procédure se rapportant à l'inaptitude physique ou mentale à remplir ses fonctions (voir la clause 5.80.3 ci-dessus). Le motif cité de la suspension avec traitement doit comporter une situation que le Recteur perçoit comme une menace immédiate au fonctionnement de l'Université ou à un

Membre de l'Université et/ou doit avoir pour but de mettre sur pied une enquête. La suspension avec traitement se termine avec la conclusion de la procédure de renvoi ou de toute autre procédure ou à un moment antérieur si le Recteur le juge approprié.

Au moment où la juste cause est établie, le Membre peut être renvoyé. Le traitement et les autres avantages sont maintenus pendant toute la période de suspension.

5.80.6 Si le Recteur juge l'accusation bien fondée, il procède au licenciement de la manière suivante. Il communique au Membre la recommandation du

Doyen/Bibliothécaire en chef et lui demande de se présenter afin de discuter le cas avec lui et avec toute autre personne présente à la demande du Recteur.

Ici, et pour toutes les démarches à venir, le Membre peut se faire accompagner par un conseiller. Si cette entrevue ne parvient pas à résoudre la difficulté, ou si le Membre refuse de se présenter devant le Recteur, ce dernier informe par lettre recommandée le Membre des raisons de la procédure entreprise contre lui, en fournissant suffisamment de détails pour permettre au

Membre de préparer sa réponse.

5.80.7 Si ni l'Employeur ni le Syndicat ne savent où trouver le

Membre, on se dispense de l'entrevue envisagée à la clause 5.80.6 ci-dessus, et le Recteur peut immédiatement aviser du renvoi par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse connue du Membre.

5.80.8 Le Syndicat a le droit de formuler un grief au nom du

Membre en commençant à la 2e étape de la procédure de grief.

ARTICLE 5.85 – DÉMISSION

5.85.1 Normalement, un Membre peut donner sa démission à la date du 30 juin ou du 30 décembre, à la condition de la signifier par écrit au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au moins trois (3) mois avant une de ces dates. Tous les congés auxquels le Membre a droit doivent se terminer à cette date.

5.85.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le Membre peuvent convenir mutuellement par écrit que ce dernier cesse son emploi à n'importe quel moment.

5.85.3 À partir du 1er janvier 2009, les Membres du corps professoral en absence autorisée dans une autre université sont considérés comme ayant démissionné six (6) mois après l'obtention de leur permanence à cette autre institution.

ARTICLE 5.90 – RETRAITE

5.90.1 Date normale de retraite

Aux fins de l'administration du régime de retraite, la retraite normale d'un Membre commence à dater du premier (1^e) jour de juillet après qu'il a atteint l'âge de soixante-cinq (65) ans, à moins que son soixante- cinquième (65^e) anniversaire ne soit le 1^{er} juillet, auquel cas la date de retraite coïncide avec son soixante-cinquième (65^e) anniversaire. Toutefois, selon la législation gouvernementale, la retraite à cet âge n'est pas obligatoire.

5.90.2 Options pour la date de retraite

(a) Retraite anticipée

Le régime de retraite anticipée est administré en vertu des règlements du régime de retraite de l'Université Laurentienne ou, lorsque cela s'applique, des termes du régime spécial de retraite anticipée, Annexe C – Programme Spécial de retraite anticipée volontaire.

(b) Retraite à une date autre que le 1^{er} juillet

En tenant compte de l'alinéa 5.90.2 (a) ci-dessus, et dans les cas exceptionnels, un Membre peut demander à prendre sa retraite à une date autre que celle du 1^{er} juillet, et le Comité responsable des pensions de retraite peut y consentir. Dans ce cas, la rente est achetée à la prochaine date à laquelle l'Employeur sera renseigné sur le montant total contenu dans le fonds le jour précédent, soit le 1^{er} octobre, le 1^{er} janvier ou le 1^{er} avril.

Si une telle demande est présentée et approuvée et que l'on y donne suite, seule est allouée la participation du Membre à l'accroissement net du fonds jusqu'au jour précédent.

5.90.3 Les Membres de l'Université ayant pris leur retraite conservent les privilèges suivants :

(a) Le droit à leur titre et à l'inscription de leur nom et titre dans une section spéciale à la fin de l'annuaire de l'Université, jusqu'à leur décès.

(b) L'usage de la bibliothèque et d'un espace de stationnement gratuit dans les terrains de stationnement utilisés par les Membres à temps plein, et l'usage de toute autre installation de l'Université avec l'autorisation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

(c) L'exemption des frais de scolarité pour eux- mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.50 – Exemption des droits de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint.

(d) L'usage des équipements du Centre d'éducation physique pour eux-mêmes, leur conjoint et les personnes à leur charge au même titre que les Membres actifs, conformément à l'article 8.60 – Accès au centre d'éducation physique.

5.90.4 En reconnaissance d'une contribution exceptionnelle dans un domaine universitaire, l'Employeur peut, en conformité avec la politique du Sénat, conférer le titre de Professeur émérite à un Membre qui prend sa retraite.

ARTICLE 6.10 – RECHERCHE ET CRÉATIVITÉ

6.10.1 Les Parties reconnaissent que le bien commun en société dépend de la liberté de la quête du savoir dans tous les domaines de recherche et de la liberté de l'expression du savoir. Les Parties reconnaissent aussi l'importance de la recherche et de la créativité et l'Employeur s'engage à faire tous les efforts raisonnables pour appuyer les deux de façon juste et équitable.

6.10.2 L'Université constitue un milieu sans entraves pour les travaux d'érudition. La liberté académique et l'enquête critique dépendent de la communication des constats et des résultats de l'enquête intellectuelle. L'Employeur n'entrave pas la liberté qu'a le Membre de publier les résultats d'enquêtes et de recherches intellectuelles, sauf exception des limites qu'imposent les Comités d'éthique de la recherche dûment établis de l'Université.

ARTICLE 6.15 – BUREAU DE LA RECHERCHE, DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA CRÉATIVITÉ

6.15.1 Le Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC) a été créé pour faciliter la recherche et/ou la créativité de tous les Membres et pour assurer l'application appropriée des règlements internes et externes qui concernent les travaux de recherche. Ce bureau travaille de façon constructive pour améliorer l'accès aux collaborations financières et intellectuelles au niveau national et international et fait la promotion des travaux de recherche et de la créativité à l'Université Laurentienne.

6.15.2 Lorsque des demandes de subventions de source interne ou externe requièrent une présélection ou une évaluation, l'Employeur affiche la composition du comité de sélection sur le site Web du Bureau de la

RDC. Quand elle est possible, la participation des

Membres du corps professoral au comité de sélection est encouragée. Aucun membre du comité de sélection peut être impliqué dans les demandes de subventions ou de contrats qu'ils examinent, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.

6.15.3 Les Membres de l'administration ne sont pas impliqués à titre de chercheurs dans le cas de demandes de subventions de recherche à l'interne et s'ils sont chercheurs dans le cas de demandes de subventions à l'externe qui font l'objet d'une présélection à l'interne, ils ne siègent pas au comité de sélection, en conformité avec l'article 3.35 – Conflit d'intérêts.

Convention collective 2008-11

6.15.4 L'Employeur s'efforce d'informer les Membres du corps professoral de tout concours à l'externe qui exige de l'Employeur des fonds de contrepartie, ainsi que des politiques, des critères de sélection et de l'estimation de la probabilité de succès propres à ces concours.

ARTICLE 6.20 – SOUTIEN À LA RECHERCHE ET AU DÉVELOPPEMENT

6.20.1 Dans le but d'attirer et de conserver des membres du corps professoral, tous les nouveaux Membres à temps plein ayant un poste menant à la permanence ou ayant la permanence reçoivent une subvention de démarrage d'au moins huit mille dollars (8 000 \$).

6.20.2 Les récipiendaires de ces subventions ont trois (3) ans pour utiliser les fonds. Après une période de trois (3) ans, tout montant non dépensé est remis au Bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

ARTICLE 6.25 – FONDS DE RECHERCHE DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE (FRUL)

6.25.1 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Vice-recteur associé à la recherche un certain financement dans le but d'encourager la productivité en travaux d'érudition, au moyen d'un concours ouvert à tous les Membres du corps professoral;

Le soutien à la recherche (FRUL) est le suivant :

2008-09 140 000 \$

2009-10 150 000 \$

2010-11 160 000 \$

Dans le cas où des professeurs des universités fédérés ou affiliées désirent faire une demande, leur demande sera prise en considération seulement si l'institution à laquelle ils sont rattachés a contribué au FRUL un montant par Membre à temps plein qui équivaut au montant fourni par l'Employeur.

6.25.2 Pour chacune des années de la Convention collective, l'Employeur fournit au Vice-recteur associé à la recherche un montant supplémentaire de vingt mille dollars (20 000 \$) annuellement pour soutenir, à la suite d'un concours public, des travaux de recherche de Membres retraités de même que leur participation à des conférences universitaires et professionnelles. L'Employeur fournit également un soutien actif aux Membres de l'APUL-R qui soumettent des demandes de subvention au CRSNG, au CRSH et aux IRSC.

6.25.3 Un comité du FRUL composé de huit (8) Membres à temps plein, un (1) des Humanités, un (1) des

Sciences sociales, deux (2) des Écoles professionnelles, deux (2) des Sciences et du Génie, un (1) de la Gestion et un (1) de la Bibliothèque, évalue une (1) fois l'an les demandes soumises au Bureau de la recherche, du développement et de la créativité (RDC). Ces Membres sont nommés par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le Syndicat pour un mandat de deux (2) ans.

6.25.4 Le comité du FRUL établit ses propres procédures et développe des critères pour la gestion des fonds. Ces critères sont justes, équitables et compatibles avec l'objectif d'encourager et de stimuler la recherche à l'Université Laurentienne. Les règlements de cette compétition annuelle sont clairement établis par consultation et accord avec le Syndicat et ne sont pas modifiés sans l'approbation du Syndicat. Les règlements approuvés sont considérés comme un document public et affichés sur le site Web du Bureau de la RDC. Les critères de l'attribution des subventions du FRUL ne se limitent pas aux salaires des assistants, non plus ne les priorisent-ils.

6.25.5 Bien que le comité du FRUL détermine le montant des fonds disponibles lors de chaque concours, en aucun cas le montant de ces fonds ne dépassera cinq mille dollars (5 000 \$) par application. Le montant total des fonds du FRUL est attribué par la

Faculté/Bibliothèque, en proportion du nombre de Membres à temps plein dans chaque Faculté/Bibliothèque.

6.25.6 L'Université tient un registre et dépose des copies de toutes les délibérations, des énoncés et de la correspondance ayant trait aux politiques et à l'attribution des subventions du comité. Cette documentation est disponible au Syndicat sur demande, compte tenu des limites qu'impose la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Les candidats que le FRUL ne subventionne pas reçoivent du comité du FRUL une explication des raisons du refus.

6.25.7 Les candidats dont la demande est rejetée par le comité du FRUL ont recours à la procédure d'appel seulement dans les cas où il y a allégation d'atteinte à la liberté académique, de vices de procédure importants ou de discrimination. L'avis d'appel est soumis au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Bureau de la RDC au plus tard un (1) mois après que le candidat est avisé de la décision. Au plus tard une (1) semaine après qu'il a reçu l'avis d'appel, le Bureau de la RDC met sur pied un Comité des appels. Les membres du Comité des appels sont choisis en tenant compte de leur expérience et de leur expertise en recherches. Les Comités comprennent :

Un (1) membre nommé par le Syndicat;

Un (1) membre nommé par le Vice-recteur associé

Convention collective 2008-11 à la recherche; et
Un Président choisi par les deux (2) membres nommés.

6.25.8 Le Comité des appels établit ses propres procédures en tenant compte des provisions du présent article et des politiques et procédures publiées pour les demandes de subvention au comité du FRUL. Dans le cas où l'appel est accueilli, la demande de l'appelant est financée si des fonds sont toujours disponibles. Si des fonds ne sont plus disponibles, l'appelant a la priorité pour l'obtention des fonds au prochain concours.

6.25.9 La décision du Comité des appels est finale et lie toutes les Parties. Le Comité des appels transmet sa décision et ses raisons par écrit à l'appelant et au

Bureau de la RDC au plus tard un (1) mois après que l'appel est entendu.

6.25.10 Une liste des récipiendaires où sont indiqués le titre du projet, le montant de la subvention et la durée de tous les projets est publiée sur le site Web du Bureau de la RDC après chaque concours.

ARTICLE 6.30 – BREVETS

6.30.1 L'Employeur reconnaît aux Membres le droit absolu de publier leurs inventions. L'Employeur convient en outre que les Membres ne sont pas obligés de modifier leurs recherches pour accroître leur caractère brevetable ni sauf disposition contraire, de demander un brevet pour protéger les résultats de leur recherche scientifique.

6.30.2 L'Employeur abandonne tout intérêt ou droit aux inventions, perfectionnements, conceptions ou développements réalisés par les Membres, à moins que, pour leur production, les fonds, le personnel ou l'équipement de l'Employeur n'aient été utilisés; dans ce cas, les conditions indiquées à la clause 6.30.4 ci- dessous sont appliquées. Sauf disposition contraire, toute invention ou brevet est la seule propriété de l'inventeur.

6.30.3 Les Membres ont le droit de prendre, à leurs frais, des dispositions pour faire breveter une invention, sous réserve des obligations du présent article, et ils ont droit à toutes les redevances, sauf si l'invention a été faite en utilisant les fonds, le personnel, ou l'équipement de l'Employeur.

6.30.4 Quand une invention, un perfectionnement, une conception, ou un développement a été réalisé par un Membre grâce à des fonds, du personnel ou de l'équipement de l'Employeur, le Membre doit, avant de déposer la demande de brevet, passer un accord avec l'Université stipulant que l'Employeur cède au Membre tous ses droits, titres et intérêts dans l'invention, le perfectionnement, la conception ou le

Convention collective 2008-11 développement, à condition que l'Université et le Membre partagent également les « bénéfices nets » provenant des redevances. Ce terme « bénéfices nets » signifie les bénéfices nets provenant de la concession ou de la commercialisation du produit, de l'outillage ou du procédé breveté, après déduction de tous les frais encourus par les demandes de brevet et l'obtention d'une protection continue du brevet au

Canada et dans les autres pays.

6.30.5 Les Membres conviennent d'informer l'Employeur de toute demande de brevet dans les trois (3) mois suivant la date de déposition, sauf stipulation contraire dans le présent article, et doivent alors déclarer par écrit si la découverte a été faite et développée à l'aide des fonds, du personnel, ou de l'équipement de l'Employeur. L'Employeur peut, dans le délai d'un (1) mois suivant la réception de la déclaration du Membre, contester par écrit la revendication du Membre au sujet des circonstances de la découverte; dans ce cas, l'affaire est réglée par arbitrage, selon l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La contestation de l'Employeur est nulle et non avenue à moins d'être reçue dans les limites de temps mentionnées ci-dessus. Si le Membre ne fait pas connaître l'existence de sa demande de brevet dans les trois (3) mois, il est entendu que l'Employeur maintient ses droits en vertu du présent article jusqu'à ce qu'une telle demande soit signifiée. Si l'Employeur ne conteste pas la déclaration du Membre dans le délai d'un (1) mois, ceci constitue une renonciation aux intérêts que l'Employeur aurait pu avoir dans une telle découverte.

6.30.6 Aux fins de l'interprétation des clauses 6.30.2 à

6.30.5 ci-dessus, le paiement d'un salaire régulier et des avantages sociaux n'est pas considéré comme une utilisation des fonds de l'Employeur.

6.30.7 Les Membres accordent à l'Employeur le droit non exclusif, irrévocable, indivisible, inaliénable et sans redevances d'utiliser, aux fins d'usage interne exclusivement, tout engin, équipement ou procédé breveté ayant été inventé à l'aide de l'équipement, des fonds ou du personnel technique ou de soutien de l'Employeur. Ce droit, cependant, ne comporte pas le droit de cession ou d'exploitation du produit ou du procédé en cause.

6.30.8 Si un Membre décide de ne pas faire breveter, exploiter ou vendre une invention, un perfectionnement ou une découverte à ses frais, mais consent à ce que l'Université exploite ou vende l'invention, l'Université doit avant de déposer la demande de brevet, négocier un contrat avec le

Membre, stipulant que le Membre cède à l'Université tous ses droits, titres et intérêts ayant trait à cette invention, ce perfectionnement ou cette découverte, à condition que l'Université et le Membre partagent également les bénéfices nets provenant des

Convention collective 2008-11 redevances.

6.30.9 Le nom de l'Université ne doit pas, sans accord préalable, être utilisé à propos d'inventions dans lesquelles l'Employeur n'a pas d'intérêt.

6.30.10 L'Employeur est tenu de consacrer au développement et à la recherche universitaires les bénéfices éventuels qu'il tire des inventions; au moins cinquante pour cent (50 %) de ces bénéfices doivent être consacrés au développement et à la recherche dans la faculté ou la bibliothèque à laquelle l'inventeur est affilié. Ces fonds doivent être gérés dans un compte spécial qui peut être examiné par le président du Syndicat ou son mandataire.

6.30.11 L'Employeur convient de ne passer aucun accord en vue de concéder à un sous-traitant les travaux ou responsabilités déjà entrepris par l'Employeur et les

Membres, sans assurer aux Membres qui peuvent être détachés ou employés auprès du sous-traitant tous les droits, privilèges et bénéfices leur étant accordés par le présent article. L'Employeur ne peut conclure aucun accord en vue de créer un consortium d'universités, de services gouvernementaux ou de compagnies privées pour faire de la recherche, du développement ou de l'exploitation commerciale sans assurer aux

Membres qui peuvent y être détachés ou employés tous les droits, privilèges et bénéfices accordés par le présent article.

Si l'Employeur établit un contrat contraire à cette disposition et néglige de garantir les droits, privilèges et bénéfices ci-nommés, l'accord ne peut pas s'appliquer aux Membres à moins d'un accord spécial par écrit entre l'Employeur et l'Association dérogeant à la présente clause de l'article.

ARTICLE 6.35 – DROITS D'AUTEUR

Droits d'auteur revenant aux Membres :

6.35.1 Sauf stipulation contraire dans le présent article, le

Membre, créateur d'une œuvre intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, sculpture, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, conserve les droits d'auteur.

Droits d'auteur revenant à l'Université :

6.35.2 Les Parties conviennent que l'Université détient des droits d'auteur pour toute création intellectuelle du genre imprimé, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, tableau, film, diapositive, bande magnétique, ou autre, réalisée par un Membre au cours de son travail quotidien à l'Université pour utilisation dans les cours de formation à distance.

Dans tous les cas, l'Université est tenue de passer

Convention collective 2008-11 avec le Membre qui collabore à la réalisation de ces cours, un accord se conformant aux dispositions de la présente Convention collective. Chaque exemplaire d'une œuvre créée dans les conditions prévues dans la présente clause doit contenir une déclaration ou une marque identifiant le propriétaire des droits d'auteur et, avec hommages appropriés, les collaborateurs. Une copie du contrat passé entre le Membre et l'Université est envoyée au Syndicat.

6.35.3 Si l'Université commande à un Membre, au moyen d'un contrat spécial, une œuvre intellectuelle du genre imprimé, film, diapositive, bande magnétique, programme d'ordinateur, matériel pédagogique en ligne, ou autre, l'Université, sauf disposition contraire, est la principale propriétaire des droits d'auteur. Ceci s'applique à tous les matériaux entrant dans les cours de formation à distance. Un Membre passant un tel accord avec l'Université doit être avisé de cette disposition au préalable. Le Syndicat doit recevoir une copie de cet avis.

6.35.4 Les contrats spéciaux relatifs aux cours de formation à distance doivent contenir une clause qui permet au collaborateur l'utilisation (pour sa propre classe) des portions de cours créés par lui, à condition que, pendant la période durant laquelle l'Université possède les droits d'auteur pour ces matériaux, il ne les utilise pas dans un autre cours de formation à distance sans l'autorisation écrite de l'Université.

6.35.5 La copie originale de chaque œuvre intellectuelle pour laquelle les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article est la propriété de l'Université. Celle-ci est responsable de la sécurité et de la surveillance de l'original et des copies éventuelles.

6.35.6 Si l'usage de matériaux incorporés dans une œuvre intellectuelle dont les droits d'auteur reviennent à l'Université selon les termes du présent article nécessite le paiement d'une redevance ou une demande de consentement ou de permis, le collaborateur est tenu d'avertir l'Université en lui soumettant une liste des ouvrages en cause.

L'Université a le droit de refuser d'accepter les demandes de permissions de droits d'auteur dont les frais sont jugés prohibitifs.

6.35.7 Le Membre qui est l'auteur d'une propriété intellectuelle pour laquelle l'Université détient les droits d'auteur doit signer une attestation que l'œuvre est originale et que, à sa connaissance, il ne transgresse aucun droit d'auteur déjà existant.

6.35.8 L'offre des cours dans lesquels l'Université détient des droits d'auteur conformément aux termes du présent article relève du choix de l'Université.

Révision :

6.35.9 De temps en temps, l'Université peut demander une révision des ouvrages pour lesquels elle détient des droits d'auteur de façon à ce que les normes universitaires courantes soient respectées.

6.35.10 De plus, l'auteur du genre d'ouvrage décrit aux clauses 6.35.2 et 6.35.3 ci-dessus peut, après trois (3) ans ou plus d'usage, puis à des intervalles de trois (3) ans, informer l'Université de la nécessité d'une révision. L'Université et le Membre doivent négocier le montant à payer pour défrayer les coûts de telles révisions y compris les honoraires du

Membre.

6.35.11 Le processus de révision doit être vu comme une responsabilité conjointe entre l'auteur de l'ouvrage et l'Université. Si l'auteur décide de ne pas entreprendre la révision, ou s'il n'a pas accepté la demande de révision de l'Université dans une période d'un (1) mois après avoir reçu cette demande, ou s'il n'est plus employé par l'Université, le Département/l'École peut choisir une autre personne pour faire la révision nécessaire. Ce faisant, l'auteur ne perdra pas ses droits contractuels à des honoraires. Lorsque l'auteur n'est plus un employé de l'Université, un avis d'intention de réviser et des révisions proposées doit être envoyé à l'auteur par courrier enregistré à sa dernière adresse connue. Dans le cas où l'auteur et l'Université ne peuvent s'entendre sur la nature ou sur l'étendue des révisions, l'Université peut acheter les services de quelqu'un, avec l'approbation du Département/de l'École, pour faire les révisions.

6.35.12 L'Université est tenue de négocier les honoraires pour chaque révision faite à sa demande.

6.35.13 Dans tous les cas où une personne autre que l'auteur révisé l'ouvrage, si ce dernier s'objecte à l'étendue ou à la justesse des révisions, il peut retirer son nom en tant que collaborateur à l'ouvrage et toute indication de sa collaboration doit être retirée.

Les auteurs doivent informer l'Université de leur intention de retirer leur nom dans un (1) mois après la réception par courrier enregistré de l'avis des révisions proposées.

Usage par des tierces personnes :

6.35.14 Les bénéfices nets provenant des redevances revenant à l'Université par suite de l'usage par un tiers d'un ouvrage pour lequel l'Université détient les droits d'auteur aux termes du présent article peuvent être distribués d'après la clause 6.35.15 ci-dessous.

Le Membre ne reçoit pas de paiement additionnel.

Les bénéfices nets sont le montant des redevances et honoraires moins les coûts de reproduction, d'administration et de distribution.

6.35.15 Les bénéfices nets sont distribués de la façon suivante :

(a) Tant que les coûts originaux de production n'ont pas été recouverts par l'Université : soixante quinze pour cent (75 %) à l'Université et vingt-cinq pour cent (25 %) à l'auteur.

(b) Après recouvrement des coûts originaux de production: cinquante pour cent (50 %) à l'Université et cinquante pour cent (50 %) à l'auteur.

Les coûts originaux de production comprennent les frais de production de l'ouvrage, y compris les redevances à payer pour l'usage d'autres matériaux protégés par le droit d'auteur utilisés dans l'ouvrage.

Un relevé des coûts de production est fourni par l'Université à la demande du Membre ou du Syndicat.

Copie du Membre :

6.35.16 Si possible après en avoir fait la demande, le

Membre doit recevoir une copie dont le coût ne dépasse pas le prix de ruban, film, enregistrement ou autre moyen utilisé, de toute propriété intellectuelle qu'il a produite pour l'Université et pour laquelle celle-ci détient les droits d'auteur selon les dispositions de la présente Convention collective.

6.35.17 Au cas où l'Université désire effacer ou détruire en tout ou en partie un ouvrage pour lequel elle détient les droits d'auteur aux termes de la présente

Convention collective, cette intention doit être signifiée aux auteurs, qui auront un (1) mois pour faire connaître leur désir de recevoir une copie des sections devant être effacées. Si les auteurs expriment un tel désir dans les délais prévus, ils doivent recevoir une copie des sections à un coût ne dépassant pas le prix de ruban, film, enregistrement, ou autre moyen utilisé, en plus des frais raisonnables d'administration encourus.

ARTICLE 6.40 – COMITÉ DES BREVETS ET DROITS D'AUTEUR

6.40.1 Les Parties conviennent de créer un Comité permanent des brevets et droits d'auteur et composé de deux (2) membres nommés par l'Employeur et de deux (2) membres nommés par le Syndicat, avec présidence alternative entre les représentants de l'Employeur et du Syndicat à chaque réunion consécutive.

6.40.2 Le Comité se réunit au moins deux (2) fois par an pour :

Convention collective 2008-11

(a) Gérer les affaires dont il est saisi.

(b) Étudier des stratégies en vue de la commercialisation des inventions, perfectionnements ou découvertes.

(c) Recommander au Comité consultatif paritaire sur l'exécution de la Convention collective toute proposition de modification des articles relatifs aux brevets et droits d'auteur contenus dans la présente Convention collective.

(d) Intervenir dans les différends provenant de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur selon la clause 6.40.3 ci-dessous.

6.40.3 Grievs et arbitrage

Aux fins de la présente Convention collective, tout grief d'un Membre au sujet des dispositions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 – Droits d'auteur est traité selon la procédure suivante:

(a) Dans les trois (3) semaines suivant l'incident donnant lieu à un grief, ou la date à laquelle le Membre a appris l'incident ou aurait dû en être conscient, le Membre doit présenter le grief au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

(b) Deux (2) semaines après réception du grief, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche doit transmettre cette affaire au

Comité permanent des brevets et droits d'auteur et en informer le Syndicat en même temps. Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ne transmet pas cette affaire au Comité permanent dans les délais prévus, le Membre est considéré gagnant dans cette affaire et l'Université est liée par ce résultat.

(c) Le Comité permanent, un (1) mois après avoir été saisi du grief, doit faire des recommandations pour régler la question. Le délai peut être prolongé par accord mutuel. Si le Comité ne fait pas de recommandation dans les délais stipulés, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut prendre les mesures spécifiées à l'alinéa 6.40.3 (d) ci-dessous.

(d) Une (1) semaine après avoir reçu les recommandations du Comité permanent s'occupant des brevets et des droits d'auteur, ou une (1) semaine après la fin de la période allouée au Comité permanent, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche remet sa proposition à ce sujet et la communique par écrit aux intéressés.

Convention collective 2008-11

(e) Si la proposition du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, remise conformément à l'alinéa 6.40.3 (d) ci-dessus, ne résout pas le grief, cette affaire peut être soumise à l'arbitrage d'un (1) juge selon la procédure stipulée dans la présente

Convention collective.

ARTICLE 6.45 – DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

6.45.1 Afin de poursuivre les objectifs de l'Université, soit la création et la diffusion du savoir, les activités de chaque Membre à temps plein du corps professoral sont couvertes par une allocation aux dépenses de développement professionnel, pendant chaque année de la Convention collective. Le montant de ces dépenses est limité à deux mille deux cent dollars (2 200 \$) pour l'année universitaire 2008-09, à deux mille deux cent cinquante dollars (2 250 \$) pour l'année universitaire 2009-10 et à deux mille trois cent dollars (2 300 \$) pour l'année universitaire 2010-11.

6.45.2 Les dépenses de développement professionnel autorisées selon le présent article comprennent les suivantes :

- (a) Frais d'adhésion à des sociétés professionnelles et savantes dans la discipline du Membre;
- (b) Abonnements à des revues professionnelles et savantes;
- (c) Achats de livres, matériel, équipement et services directement reliés à la recherche, à l'enseignement et au travail professionnel de bibliothèque;
- (d) Frais d'inscription du Membre à un congrès académique;
- (e) Frais de voyage comprenant le transport, la nourriture et le logement du Membre (selon la politique de remboursement des frais de déplacements de l'Université) et ce, dans le but de participer à des congrès ou séminaires, de visiter d'autres universités ou des centres de recherche pour mener des recherches ou travaux qui ne peuvent être accomplis à l'Université Laurentienne.
- (f) Frais d'impression ou de réimpression, ou frais engagés dans la préparation et la finition de manuscrits de travaux d'érudition.
- (g) Développement ou perfectionnement professionnel ou universitaire.

(h) Embauche d'assistants à temps partiel pour aider à la recherche et à l'enseignement, excepté la notation des travaux d'étudiants.

6.45.3 Ces dépenses doivent être autorisées à l'avance par le Doyen/Bibliothécaire en chef et leur remboursement s'effectue sur remise des reçus. Au cas où les dépenses encourues sont relativement peu élevées, c'est-à-dire moins cinquante pour cent

(50 %) du total de l'allocation, ou moins du restant de l'allocation totale, les remboursements peuvent être cumulés mais doivent être soumis au plus tard le 1er janvier ou le 1er juillet suivant la date à laquelle les dépenses sont encourues.

6.45.4 Les Membres à temps plein en congé sabbatique ou d'études ou dont la charge de travail est volontairement réduite, ont la possibilité de bénéficier de cette allocation.

6.45.5 Tout équipement acquis avec les sommes indiquées au présent article continue d'appartenir à l'Université, mais s'il le désire, un Membre a le droit de le racheter à sa juste valeur marchande.

6.45.6 Toute portion non utilisée du maximum de l'allocation de développement professionnel peut être reportée aux deux (2) années suivantes seulement.

CONGÉS

ARTICLE 7.10 – JOURS FÉRIÉS STATUTAIRES ET AUTRES

7.10.1 Les jours suivants et tous les jours généralement prononcés jours fériés par les autorités compétentes sont reconnus comme tels; ainsi, les Membres ont droit aux congés suivants :

(a) Journée des Fondateurs, Vendredi Saint,

Lundi de Pâques, Fête de la Reine, Fête nationale du Canada, Fête civique du mois d'août, Fête du travail, Jour d'Action de

Grâce, Jour de Noël, Lendemain de Noël,

Jour du Nouvel An.

(b) Et les autres congés décrétés par l'Employeur, y compris les vacances habituelles de Noël.

ARTICLE 7.15 – VACANCES

7.15.1 Les vacances sont la période pendant laquelle le

Membre n'a pas à rendre compte de ses activités à l'Université.

7.15.2 Après onze (11) mois de service et, ensuite, tous les ans, les Membres ont droit à un (1) mois, soit vingt-cinq (25) jours ouvrables de vacances, en plus des jours fériés reconnus. Dans le cas des Membres ayant un contrat de moins d'un (1) an, les vacances sont accordées au prorata. Lorsqu'un Membre a accumulé cinq (5) années consécutives complètes de service à l'Université, il a droit, pour chaque année de service par la suite, à deux (2) jours supplémentaires de vacances jusqu'à un congé maximum de trente-cinq (35) jours ouvrables.

7.15.3 Le Membre est payé pendant ses vacances, mais il ne touchera pas d'indemnité de travail s'il ne veut pas prendre ses congés.

7.15.4 Le Membre doit prendre les vacances auxquelles il a droit. Les vacances ne peuvent pas être accumulées d'une année à l'autre. Le Membre doit prendre ses vacances entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, à défaut d'une permission spéciale accordée par le Doyen/Bibliothécaire en chef. Le Membre peut prendre ses vacances aux dates qui lui conviennent au cours de cette période, pourvu que :

(a) Son congé n'entre pas en conflit avec la période pendant laquelle il doit exécuter les tâches qui lui sont assignées;

(b) Le Membre ait transmis, au moins un mois à l'avance, une indication des dates prévues

Convention collective 2008-11 pour ses vacances au Doyen/Bibliothécaire en chef, par l'intermédiaire du Directeur.

7.15.5 En cas du décès d'un Membre, la valeur de tout crédit de vacances inutilisé est payée à son bénéficiaire.

7.15.6 Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine, et qui sont dans l'impossibilité de prendre en totalité les congés annuels auxquels ils ont droit reçoivent le paiement de congé annuel suivant :

(a) Les Membres qui prennent leur retraite, démissionnent ou dont le contrat à durée limitée se termine le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail en juin qui tombent en juin après l'échéance de remise des notes finales. Les Membres sont censés être en vacances dès le lendemain de la collation des grades de printemps.

(b) Les Membres qui prennent leur retraite ou démissionnent à dater du 31 décembre reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales pour les cours de trois (3) crédits, les notes de la mi-semester pour les cours de six (6) crédits, et le 31 décembre.

(c) Les Membres dont les contrats à durée limitée se terminent à des dates autres que le 30 juin reçoivent un paiement correspondant à la différence entre le nombre de jours de congé annuel auquel ils ont droit et le nombre de journées de travail qui tombent après l'échéance de remise des notes finales et la date d'expiration de leur contrat.

(d) Le taux quotidien appliqué aux paiements

(alinéas 7.15.6 (a) à (c) ci-dessus) est de un deux cent soixantième (1/260e) du traitement du Membre.

ARTICLE 7.20 – ABSENCES - GÉNÉRALITÉS

7.20.1 L'Université, en tant que communauté de savants, doit compter sur la disponibilité de ses Membres sur une base régulière et continue pour que toutes les activités universitaires, qu'elles soient prévues au calendrier ou non, puissent se poursuivre de façon bien ordonnée.

7.20.2 Les absences ne doivent normalement porter atteinte ni aux fonctions attribuées ni aux activités prévues dans l'horaire ni au fonctionnement harmonieux du Département/de l'École.

7.20.3 Les absences hors campus affectant l'exécution des fonctions du Membre en tant qu'enseignant ou bibliothécaire professionnel sont régies par les dispositions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

7.20.4 Dans la période comprise entre la Fête du travail et la collation des grades du printemps, le Membre qui doit s'absenter pour plus d'une semaine est tenu d'en informer le Directeur et d'obtenir la permission du Doyen/Bibliothécaire en chef. Dans le cas des absences de moins d'une semaine, le Membre signifie ses intentions au Doyen/Bibliothécaire en chef. Si l'absence porte atteinte aux fonctions attribuées ou aux activités prévues, le Membre doit faire des arrangements appropriés par l'intermédiaire du Directeur qui informe le Doyen/Bibliothécaire en chef lorsque l'absence a des répercussions appréciables sur les fonctions du Membre.

7.20.5 Dans la période comprise entre la collation des grades du printemps et la Fête du travail, les Départements/Écoles sont responsables d'assurer, de façon équitable, une permanence suffisante en vue de la nécessité de répondre au courrier, de conseiller les étudiants, et de s'occuper des questions imprévues qui se présentent. Les absences au cours de cette période sont assujetties à cette nécessité. Les absences de plus d'une semaine exigent l'autorisation préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef qui ne peut pas refuser sans raison valable.

7.20.6 Sauf si le Membre est en vacances, en congé, ou a été autorisé à s'absenter pour une autre raison, il est tenu de rester en communication avec son

Département/École afin que l'Université ait la possibilité de le contacter ou de le rappeler dans un bref délai.

7.20.7 Il peut arriver, exceptionnellement, que l'Université se trouve dans l'obligation de rappeler un Membre en vacances, en congé, ou en absence autorisée selon les dispositions de la clause 7.20.5 ci-dessus.

L'Université ne peut le faire de façon arbitraire ou sans motif valable. Dans ce cas, l'Université est responsable jusqu'à une limite raisonnable, des frais de voyage occasionnés par ce rappel.

ARTICLE 7.25 – CONGÉ SABBATIQUE

7.25.1 Préambule

Étant donné que les Membres à temps plein doivent poursuivre sans cesse leur développement intellectuel et leurs recherches pendant toute leur carrière, l'Université maintient un régime des congés sabbatiques à l'intention des Membres poursuivant des études, des recherches, ou désirant écrire un ouvrage. Ce régime est destiné à avantager le Membre ainsi que l'Université. À cette fin, le congé sabbatique est défini comme étant une période durant laquelle le Membre est déchargé de ses fonctions habituelles pour lui permettre de :

- (a) Continuer sa formation, poursuivre ses études à un niveau plus avancé dans un centre de recherches ou d'études supérieures, ou suivre des cours de langue;
- (b) Consacrer plus de temps aux travaux d'érudition ou de création;
- (c) Renforcer les liens entre l'Université et d'autres universités ou d'autres pays, en tant que professeur ou bibliothécaire invité;
- (d) Accroître son expérience pratique ou professionnelle dans un domaine se rapportant à sa spécialité qui lui permette d'enseigner, ou dans le cas de la bibliothèque, d'assurer un service plus complet et mieux adapté aux conditions contemporaines.

Les Membres en congé sabbatique qui choisissent d'être présents sur le campus pendant leur période de congé sont dispensés de la charge usuelle de travail et ne participent pas normalement aux activités universitaires, sauf stipulation contraire dans la présente Convention collective. Les Membres qui ont indiqué dans leur plan de congé sabbatique leur intention de passer leur congé sabbatique en partie ou entièrement sur le campus ont droit à l'usage d'un bureau convenable sur le campus. Les frais de déménagement et d'entreposage des Membres en congé sabbatique à qui on demande de quitter leur bureau sont payés par l'Employeur. L'Employeur remplace les Membres en congé sabbatique s'il le juge nécessaire. L'Employeur s'accorde le droit de limiter le nombre de congés sabbatiques en fonction de ses responsabilités universitaires.

7.25.2 Admissibilité

Le congé sabbatique peut être accordé dans les conditions suivantes :

(a) Lors de sa demande, le Membre doit être resté en fonction à temps plein à l'Université pendant six (6) ans de suite en tant que

Professeur ou Bibliothécaire, au rang de titulaire, agrégé ou adjoint. À la date où débute le congé sabbatique, le Membre doit avoir la permanence. Exceptionnellement, les

Chargés d'enseignement et les

Bibliothécaires généraux ayant la permanence et les années de service requises à l'Université Laurentienne sont en droit de demander un congé sabbatique à condition d'obtenir l'autorisation du

Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le Membre désire utiliser ce congé pour se perfectionner, l'Université doit étudier la demande en tenant particulièrement compte des objectifs de la politique d'équité en matière d'emploi. Le service, aux fins de l'admissibilité au congé sabbatique, est calculé à compter de l'entrée en fonction à temps plein à l'Université ou de la date du dernier congé sabbatique obtenu, si celle-ci est plus récente. Lorsqu'un Membre prend un congé sabbatique, toutes les années de service accumulées aux fins de l'admissibilité sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente

Convention collective. N'entrent dans ce calcul ni les congés sabbatiques, ni les congés d'études, ni les congés non payés. Le congé sabbatique n'est pas accordé de façon automatique et il n'est accordé qu'à la suite d'une demande en règle présentée de la façon décrite plus bas.

(b) Dans le but d'attirer des professeurs qualifiés, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut reconnaître de temps à autre les années d'emploi à temps plein comme membre du corps professoral d'une autre université ou dans un des collèges affiliés ou fédérés d'une université. Ce crédit doit être spécifié dans la lettre initiale de nomination.

(c) Dans des circonstances spéciales, le Membre peut demander de prendre son congé sabbatique un (1) an avant l'année dans laquelle il deviendrait normalement admissible au congé en question. Si un congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le Membre reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt pour cent (80 %) de son traitement.

(d) Dans le but d'assurer la planification efficace des cours offerts par un Département/une École, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut inviter un Membre à demander son congé sabbatique après cinq (5) années de service.

Le Doyen/Bibliothécaire en chef présente la

Convention collective 2008-11 demande avant le 1er mai de l'année universitaire qui précède celle dans laquelle le Membre est invité à demander un congé sabbatique, et le Membre répond à l'invitation du Doyen/Bibliothécaire en chef avant le 1er juin. Si le Membre accepte, il présente un programme de congé sabbatique au Directeur de son Département/École avant le 30 septembre, en conformité avec l'alinéa

7.25.3 (b) ci-dessous. Si le Membre accepte et que la demande est approuvée, il reçoit une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de son traitement pendant le congé sabbatique.

7.25.3 Demande

(a) Les Doyens et le Bibliothécaire en chef maintiennent, et passent en revue chaque année de concert avec le Département/l'École, un calendrier d'admissibilité au congé sabbatique pour chaque Département/École, dans l'unique but d'aider à planifier méthodiquement les congés sabbatiques. Des exemplaires du plan sont distribués avant le 1er juillet de chaque année au directeur qui en remet un à chaque Membre du Département/de l'École.

(b) Les Membres doivent soumettre leur demande de congé sabbatique au Doyen/Bibliothécaire en chef avec copie au

Directeur du Département/de l'École au plus tard le 30 septembre de l'année universitaire précédant l'année du congé.

(c) Au plus tard le 15 novembre de l'année universitaire qui précède l'année du congé sabbatique, le Doyen/Bibliothécaire en chef fait parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche la recommandation du Département/de l'École et sa propre recommandation. Après avoir examiné la demande selon les critères établis aux clauses 7.25.1 et 7.25.2 ci-dessus, et ayant pris en considération la recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche rend une décision et la fait parvenir au Membre avant le 15 décembre de l'année universitaire précédant l'année du congé sabbatique.

(d) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche base sa décision d'approuver ou de refuser un programme de congé sabbatique sur les mérites intrinsèques du projet sabbatique et l'intérêt qu'il présente pour le développement professionnel du

Membre et pour l'Université.

(e) Si un Membre désire par la suite modifier son programme de congé sabbatique, il soumet les changements proposés à l'approbation de son Doyen/Bibliothécaire en chef. Si le

Doyen/Bibliothécaire en chef n'approuve pas les changements proposés après avoir consulté le Département/l'École, le Membre peut demander qu'ils soient soumis à l'approbation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

(f) Le Doyen/Bibliothécaire en chef peut retourner la demande présentée par le

Membre en vertu de l'alinéa 7.25.3 (b) ci-dessus ou la demande de modifications présentée en vertu de l'alinéa 7.25.3 (e) ci-dessus. Si sa demande lui est retournée, le candidat étudie les suggestions du

Doyen/Bibliothécaire en chef et soumet une nouvelle demande dans les dix (10) jours ouvrables suivants.

7.25.4 Remise à une date ultérieure

(a) Au cas où, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le

Doyen/Bibliothécaire en chef estime nécessaire d'ajourner le congé sabbatique, le

Membre intéressé doit être avisé avant le 1er juillet de l'année universitaire précédant celle du congé sabbatique. Une

remise du congé sabbatique ne peut pas être exigée sans raison. En pareil cas, le Membre reçoit un montant

supplémentaire équivalent à cinq pour cent (5 %) de son traitement normal pour l'année d'ajournement à titre de

« rémunération » pendant son année sabbatique, et reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée, de sorte que son

prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Un congé sabbatique ne peut être différé plus de

trois

(3) ans pour des raisons financières ou de programme.

(b) (i) Si le Membre désire remettre à plus tard son congé sabbatique, il ne peut le faire que pour des raisons valables et en ayant obtenu l'autorisation du

Doyen/Bibliothécaire en chef avant le

1er mai qui précède immédiatement la date limite spécifiée à l'alinéa

7.25.3 (b) ci-dessus. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.

Si un Membre dont le congé sabbatique a été accordé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche désire le différer pour des raisons valables, il doit obtenir l'autorisation du Doyen/Bibliothécaire

Convention collective 2008-11 en chef au moins deux (2) mois avant la date prévue du début du congé sabbatique. Cette permission n'est pas refusée sans raison valable.

(ii) Si un ajournement est accordé, le

Membre ne bénéficie d'aucune préséance sur ses collègues en ce qui concerne le calendrier des congés sabbatiques du Département/de l'École. Ces

Membres reçoivent une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que leur prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine. Ce délai ne s'étendra pas au-delà d'un (1) an.

(c) Dans l'éventualité où le processus d'accession à la permanence du Membre est retardé pour cause de maladie, de grossesse, de congé parental ou de congé d'adoption, le

Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année différée de sorte que son prochain congé sabbatique a lieu selon le calendrier établi à l'origine.

(d) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre remet à plus tard son congé sabbatique sans autorisation formelle, il perd la préséance sur ses collègues dans le calendrier des congés sabbatiques du

Département/de l'École. Si, pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement, le Doyen/Bibliothécaire en chef demande à ce Membre de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante, ce dernier n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

(e) Sauf en cas de circonstances atténuantes, lorsqu'un Membre ne demande pas à prendre un congé sabbatique auquel il est admissible, il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire s'il est tenu de remettre son congé sabbatique durant l'année universitaire suivante pour des raisons financières et/ou relatives aux programmes d'enseignement.

(f) Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et/ou le Comité d'arbitrage rejettent le projet sabbatique du Membre sous prétexte qu'il est inadapté à une institution d'enseignement supérieur, le Membre est en droit de renouveler sa demande l'année suivante mais il n'a droit à aucune rémunération supplémentaire.

(g) Il peut être convenu par un commun accord entre les Parties de ne pas observer les dates limites.

7.25.5 Durée du congé sabbatique

Les Membres sont libres d'opter pour :

(a) Un congé de six (6) mois à compter généralement du 1er juillet ou du 1er janvier. ou

(b) Un congé de douze (12) mois, à compter généralement du 1er juillet ou d'une autre date approuvée par le Doyen/Bibliothécaire en chef compétent. Cette approbation ne peut être refusée sans raison.

7.25.6 Rémunération

(a) Les Membres choisissant un congé de six (6) mois, avec un crédit de six (6) ans accumulés en vue d'un congé sabbatique, ont droit au traitement intégral.

(b) Les Membres choisissant un congé de douze

(12) mois, après avoir accumulé six (6) ans de crédit, ont droit à une rémunération équivalente à quatre-vingt-cinq pour cent (85

%) du traitement normal qui leur revenait autrement.

(c) A la demande du Membre, et sous réserve des règlements provinciaux et fédéraux, le

Membre peut bénéficier d'une partie de son traitement universitaire sabbatique sous forme de bourse de recherches de l'Université. Dans ce cas, il incombe au

Membre de faire les déductions et les déclarations nécessaires auprès des autorités gouvernementales, en tenant compte des lois provinciales et fédérales; l'Université n'accepte aucune responsabilité à cet égard.

(d) Les Membres en congé sabbatique ne peuvent pas se charger d'autres fonctions rémunérées sans l'autorisation préalable du

Doyen/Bibliothécaire en chef. Cette autorisation ne peut être refusée sans raison valable. Habituellement, toute rémunération supplémentaire acquise au cours du congé sabbatique ne peut excéder une somme qui porterait le total à cent pour cent (100 %) du traitement usuel du Membre en plus des frais de voyage et des frais de déplacement pour lui, son épouse et leurs enfants à charge. Si cette limite est dépassée, l'Université se

Convention collective 2008-11 réserve le droit de réduire le traitement proportionnellement.

(e) Un Membre ayant à son compte, à la date où il devait prendre sa retraite, un crédit d'années inutilisées en vue d'un congé sabbatique, a le droit de demander à prendre un congé sabbatique pendant l'année qui précède sa retraite, à la condition qu'en rentrant à l'Université, il complète sa dernière année de service. Si le congé sabbatique est accordé dans de telles circonstances, le

Membre a droit à une rémunération sabbatique calculée au prorata sur la base du traitement normalement applicable au congé sabbatique, et en lui créditant son année finale de service au retour. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef peut accepter de calculer au prorata la durée du congé sabbatique au lieu de la rémunération.

7.25.7 Avantages sociaux

(a) Pendant la période du congé sabbatique, le

Membre continue de bénéficier de tous les avantages sociaux en conformité avec les dispositions de l'article 8.45 – Avantages sociaux.

(b) Durant un congé sabbatique, les calculs des retraites sont basés sur le salaire qu'aurait reçu le membre s'il n'avait pas été en congé sabbatique.

7.25.8 Vacances

Il est entendu que les Membres en congé sabbatique prennent leurs vacances annuelles accumulées au cours de l'année précédente entre le 1er juillet et le 30 juin de l'année universitaire au cours de laquelle ils prennent leur congé. De plus, il est entendu que les Membres qui prennent un congé sabbatique de six (6) mois prennent la moitié de leurs vacances annuelles pendant la période de congé sabbatique. Les Membres ont droit aux vacances annuelles correspondant à une (1) année de travail après le 30 juin de l'année où ils ont terminé leur congé sabbatique.

7.25.9 Reprise des fonctions

(a) Les Membres auxquels on a accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins un (1) an leurs fonctions de professeur ou de bibliothécaire. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où

Convention collective 2008-11 l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2

(c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le

Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

(b) Dans un délai d'un (1) mois après son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir par écrit à son Doyen/Directeur de bibliothèque un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé. Un Membre peut demander par écrit au Doyen/Bibliothécaire en chef de retarder la date de la présentation de son rapport. Ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel qui sert à l'évaluation en vue d'augmentation et de promotions. Si le

Membre ne présente pas son rapport de congé sabbatique dans le délai prévu sans explication suffisante, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle en conformité avec la clause 8.20.11 de l'article

8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang peut être retardée.

Pour commencer à accumuler le crédit sabbatique sans se voir imposer d'amende, le

Membre qui n'est pas admissible à une augmentation annuelle doit présenter son rapport durant le mois qui suit son retour. S'il ne le fait pas, le Membre ne commencera pas à accumuler de crédit sabbatique avant le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit de plus près la présentation du rapport. Si, après avoir examiné le rapport, le Doyen/Bibliothécaire en chef estime que le rendement n'est pas satisfaisant, des mesures appropriées peuvent être prises, ainsi qu'il est prévu à l'article 5.75 – Mesures disciplinaires et l'article 5.80 – Suspension et renvoi.

(c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa

7.25.9 (a) ci-dessus, l'Université peut accorder au plus une (1) année de congé d'études à un Membre dès la fin de son congé sabbatique pourvu que pendant leur

Convention collective 2008-11 congé sabbatique le Membre ai étudié pour obtenir un doctorat et que l'année additionnelle de congé lui permette de continuer leur études doctorales. Dans des circonstances exceptionnelles, sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef et avec l'autorisation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le congé d'étude pourra être rallongé d'un an. Cette succession de congés, sabbatiques et d'étude ne sera accordée qu'une fois pendant la carrière des Membres. Les Membres recevront un traitement, en conformité avec les dispositions de l'article 7.30 – Congé d'études pendant ce congé d'études, et il doit revenir à l'Université pour une durée égale au congé total ou, s'il ne le fait pas, rembourser à l'Université la totalité de la rémunération et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique et le congé d'études successifs.

Le Membre peut demander que la rémunération pour le congé sabbatique et le congé d'études successifs lui soit versée selon une formule modifiée pourvu que le montant payé en une année n'excède pas la rémunération attribuée à l'origine pour l'année sabbatique.

7.25.10 Incapacité

Dans le cas où un Membre en congé sabbatique ne peut plus remplir ses obligations à cause de raisons de santé, les politiques et les procédures suivantes devront être suivies :

(a) Le Membre informera dès que possible le

Doyen/Bibliothécaire en chef des circonstances de son incapacité et fournira à ce dernier un rapport médical indiquant la gravité de l'incapacité et, si possible, la date de retour prévue. Pour la durée de la maladie, les clauses de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, s'appliqueront.

(b) Dans le cas où un Membre en congé sabbatique est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant moins de cinquante pour cent

(50 %) de son congé, celui-ci devrait être considéré comme ayant pris son congé. Le

Membre doit soumettre un rapport de ses activités durant son congé au moment où se termine le congé ou à la fin du congé de maladie (le plus tardif des deux). Lors de l'évaluation, on tiendra compte de l'impact de la maladie sur le congé sabbatique du

Membre.

(c) Dans le cas où un Membre est invalide et incapable de s'acquitter de ses tâches durant une période représentant plus de cinquante pour cent (50 %) de son congé, celui-ci sera considéré comme n'ayant pas pris son congé.

Le Membre sera admissible à prendre son congé sabbatique à un moment mutuellement acceptable. Si le Membre indique qu'il terminera le plan de congé précédemment approuvé, le Doyen/Bibliothécaire en chef, sur avis du Département/de l'École et en consultation avec le Membre, déterminera la date à laquelle débutera le congé sabbatique. Dans le cas où le Membre désire modifier son plan de congé, les dispositions de l'alinéa

7.25.3 (f) s'appliqueront.

7.25.11 Congés sabbatiques trisannuels

Bien que les congés sabbatiques soient accordés généralement après six (6) ans de service, les

Parties reconnaissent que, en dehors des dispositions d'admissibilité aux congés, qui auront toujours la priorité, il peut être profitable pour l'Université et pour les Membres que ceux-ci prennent, après trois (3) ans de service, un congé sabbatique de six (6) mois, avec quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire. Pour chaque tranche de six (6) mois de service au-delà de trois (3) ans, la personne en congé sabbatique a droit à deux et demi pour cent (2,5 %) de plus pendant la période d'absence. En aucun cas un congé sabbatique trisannuel, proposé ou approuvé, ne peut être repoussé plus d'un (1) an. Lorsque les Membres prennent un congé sabbatique trisannuel, toutes les années accumulées y ouvrant droit sont épuisées, à moins d'indication autre dans la présente Convention collective. Lorsque le congé sabbatique est différé, le Membre reçoit une (1) année de crédit pour l'année d'ajournement, de sorte que son prochain congé sabbatique se trouve à l'année prévue dans la rotation d'origine. Le congé sabbatique après trois (3) ans de service peut être accordé si :

Admissibilité

(a) Le Membre a la permanence à la date du début du congé;

(b) Le congé n'entraîne pas la remise à plus tard du congé sabbatique d'un Membre avec six (6) ans de service ou plus;

(c) Le congé ne grève pas le budget du Département/de l'École.

Reprise des fonctions

(a) Les Membres auxquels est accordé un congé sabbatique s'engagent, en rentrant, à reprendre à temps plein et pendant au moins six (6) mois leurs fonctions de Membre du corps professoral à temps plein. Si le Membre ne reprend pas ses fonctions, il est obligé de rembourser à l'Université la totalité du traitement et des avantages sociaux reçus durant le congé sabbatique, sauf dans la mesure où l'Université peut renoncer à un tel remboursement.

Toutefois, lorsqu'un Membre prévoit prendre sa retraite au cours de l'année universitaire qui suit son congé sabbatique, l'Employeur peut dispenser le Membre de l'exigence de reprendre ses responsabilités. De plus, afin de faciliter la retraite anticipée, l'Employeur et le Membre peuvent convenir d'un congé sabbatique anticipé conforme à l'alinéa 7.25.2

(c) ci-dessus sans sanction pécuniaire, le

Membre prenant sa retraite à la suite de ce congé et n'étant pas obligé de reprendre ses responsabilités. Le consentement de l'Employeur est requis dans ces deux situations.

(b) Dès son retour, le Membre est tenu d'établir et de faire parvenir au Doyen/Bibliothécaire en chef et au Directeur de son

Département/École, dans le délai d'un (1) mois, un compte rendu complet de ses recherches, de son activité professionnelle et de ses réalisations en vertu du plan approuvé avant son congé, tel qu'indiqué à l'alinéa

7.25.9 (b) ci-dessus.

ARTICLE 7.30 – CONGÉ D'ÉTUDES

Le terme « congé d'études » désigne un congé servant à améliorer les qualifications universitaires.

Généralement, il s'agit d'obtenir un titre plus élevé, ou l'équivalent reconnu comme tel par l'Université et le

Département/l'École. Ce congé doit servir les meilleurs intérêts de l'Université. Habituellement, les congés d'études accordés au Membre au cours de sa carrière dans l'enseignement supérieur ne peuvent pas dépasser deux (2) ans.

7.30.1 Admissibilité

Sont admissibles au congé d'études les Membres ayant la permanence ou un poste menant à la permanence ou les Membres chargés de cours permanents, au moins deux (2) années devant être écoulées depuis le dernier congé sabbatique à l'exception des circonstances extraordinaires mentionnées à l'alinéa 7.25.9 (c) de l'article 7.25 –

Congé sabbatique. Le congé d'études n'est pas automatique; il n'est accordé que sur l'approbation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, après consultation du Département/de l'École, par l'intermédiaire du Directeur du Département/de l'École et du Doyen/Bibliothécaire en chef concerné à la suite de la procédure décrite ci-dessous. Lorsque l'Employeur n'est pas en mesure d'accorder un congé d'études au cours d'une (1) année donnée, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour s'assurer que le Membre obtienne le congé dans l'année qui suit la demande.

7.30.2 Demande

(a) Les demandes de congé d'études sont adressées au plus tard le 30 septembre, après consultation du Département/de l'École, au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche par l'intermédiaire du Directeur concerné de concert avec le Doyen/Bibliothécaire en chef. En soumettant sa demande, le Membre fournit un projet mûrement réfléchi, indiquant l'intérêt que présente son projet pour son développement personnel en tant que professeur ou bibliothécaire, et pour les meilleurs intérêts de l'Université. En faisant parvenir la demande au Doyen/Bibliothécaire en chef, le Département/l'École, par l'intermédiaire de son Directeur, y joint une recommandation positive ou négative, non seulement avec une appréciation du projet, mais aussi avec une opinion sur les répercussions possibles du congé sur les programmes et le budget du

Département/de l'École. En transmettant la demande au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, le Doyen/Bibliothécaire en chef y joint une évaluation de la demande, en appliquant les mêmes critères. Le Doyen/Bibliothécaire en chef a la possibilité, afin de juger de la validité de la demande, de s'enquérir, entre autres, des capacités prouvées de l'intéressé. Une copie de la recommandation du Département/de l'École ainsi que celle du Doyen/Directeur de bibliothèque sont mises à la disposition du candidat.

(b) Les demandes de congé d'études doivent parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche au plus tard le 31 octobre de l'année universitaire précédant celle prévue pour le congé. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche vérifie la demande à la lumière des critères établis par l'Université et de la situation financière pour l'année du congé, et rend sa décision, une copie de laquelle est remise au membre. La décision du Vice-recteur à l'enseignement et

Convention collective 2008-11 à la recherche est sans appel et lie les Parties.

(c) Dans le cas où le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche est obligé de refuser le congé d'études d'un Membre pour des raisons financières, après qu'il fut approuvé, le Membre acquiert, pour l'année d'après, la préséance sur les collègues de son Département/École.

(d) On peut ne pas tenir compte des dates limites mentionnées ci-dessus dans ces circonstances particulières.

7.30.3 Conditions

(a) Un congé d'études d'un (1) an avec une rémunération de trente-cinq mille dollars

(35 000 \$), ou une rémunération calculée au prorata si le congé dure moins d'un (1) an, peut être accordé à un Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après deux (2) années de service.

(b) Un congé d'études de deux (2) ans avec une rémunération de trente-cinq mille dollars

(35 000 \$) par an peut être accordé à un

Membre ayant la permanence, à un Membre ayant un poste menant à la permanence ou à un Membre chargé de cours permanent après quatre (4) années de service.

(c) Un Membre peut demander une réduction temporaire de sa charge de travail pour entreprendre ou terminer des études de doctorat. Lorsque, à la discrétion du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et sur recommandation du Doyen/Bibliothécaire en chef, il est possible de remplacer adéquatement la personne intéressée, la réduction de la charge de travail sera accordée avec une réduction proportionnelle de salaire basée sur la rémunération pour une surcharge de remplacement.

(d) La période maximale d'absence est de deux

(2) ans consécutifs à compter, habituellement, du 1er juillet.

(e) Au cas où le Membre désire suivre un cours d'été dans le but d'acquérir un diplôme supérieur, il peut, sans perte de crédit en vue de son congé d'études, demander jusqu'à quatre (4) semaines d'absence, ne comportant aucune diminution du traitement normal, à condition d'exercer ses fonctions à l'Université pendant une moitié de la période

Convention collective 2008-11 des vacances. Pour faire une telle demande, il faut que le Membre procède de la façon décrite à la clause 7.30.2 ci-dessus.

7.30.4 Avantages sociaux

Les prestations d'assurance, de retraite, et autres continuent d'être payées pendant le congé, pourvu que le Membre continue, pour sa part, d'acquitter ses primes.

7.30.5 Reprise des fonctions

(a) Le Membre est tenu de passer un accord écrit l'engageant, à l'issue de son congé d'études, soit à reprendre immédiatement ses fonctions à l'Université pour une période égale à celle du congé d'études et en aucun cas, de moins d'un (1) an, soit à rembourser l'Université d'une somme représentant la totalité de la rémunération qu'il a reçue pendant son congé d'études. Si un Membre retourne à l'Université pour une période moindre que celle du congé d'études, l'Université exige du

Membre le remboursement de tout ou partie de la rémunération reçue pendant le congé.

(b) Le Membre fait parvenir à son

Doyen/Directeur de bibliothèque et à son

Directeur de Département/d'École, dans un délai maximum d'une (1) semaine, à compter de la date de reprise, un compte rendu complet des études qu'il a entreprises au cours du congé, et ce rapport fait désormais partie de son dossier individuel.

(c) La période du congé d'études ne compte pas dans le calcul du crédit en vue du congé sabbatique.

7.30.6 Emplois contractés en période de congé d'études

Les Membres en congé d'études ne peuvent pas accepter d'emploi rémunéré sans l'autorisation écrite préalable du Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 7.35 – RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA CHARGE DE TRAVAIL

7.35.1 L'Employeur et le Syndicat souscrivent au principe de la réduction volontaire de la charge de travail et la considèrent profitable tant pour le Membre que pour l'Université. Tout Membre à temps plein de l'unité de négociation, occupant à un moment donné un poste ordinaire à temps plein, et ayant à son compte un minimum de deux (2) ans consécutifs de service à temps plein à l'Université, peut, sur sa demande, bénéficier d'une réduction temporaire allant jusqu'à cinquante pour cent (50 %) de sa charge de travail

Convention collective 2008-11 accompagnée d'une réduction proportionnelle du traitement et des vacances annuelles, à condition que :

(a) La réduction soit pour une période de douze

(12) mois;

(b) La demande soit normalement soumise au

Département/à l'École et au Doyen/Directeur de bibliothèque trois (3) mois à l'avance;

(c) Le Doyen/Directeur de bibliothèque approuve la demande, cette approbation ne pouvant pas être refusée sans raison valable.

7.35.2 Nonobstant l'alinéa 7.35.1 (a) ci-dessus, l'Université peut, sur demande, autoriser des réductions volontaires de la charge de travail pour des périodes de plus de douze (12) mois, ainsi que le renouvellement d'une période de douze (12) mois, sous réserve de l'approbation du

Doyen/Bibliothécaire en chef, selon l'alinéa 7.35.1 (c) ci-dessus.

7.35.3 Les membres du corps professoral avec réduction volontaire de la charge de travail ont droit aux avantages sociaux, et ont le droit de cotiser au régime d'avantages sociaux de l'Université avec partage des cotisations selon les dispositions de la Convention collective.

(a) Congé de maladie. En application de l'article

7.55 – Maladie physique et mentale, les

Membres bénéficient du congé de maladie selon la rémunération reçue pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail.

(b) Invalidité de longue durée. Les Membres qui ont l'intention de demander une réduction volontaire de la charge de travail doivent recevoir des renseignements précis sur la protection en cas d'invalidité de longue durée pendant et après la période de réduction volontaire de la charge de travail. Les

Membres ne devraient pas accepter de réduction volontaire de la charge de travail sans avoir par écrit un document complet se rapportant à la protection d'invalidité à long terme.

(c) Régime de retraite. Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail peuvent continuer de contribuer au régime de retraite sur la base du total de leur rémunération normale, les cotisations étant versées par l'Employé et l'Employeur de la façon indiquée dans la Convention collective, et dans les limites des règlements de Revenu

Canada. Il est entendu que pour Revenu

140 de 246

Canada, les cotisations basées sur la rémunération normale au lieu de la rémunération réduite, ne peuvent être perçues pendant plus de cinq (5) ans (total cumulatif).

(d) Assurance-vie. L'assurance-vie peut se faire sur la base de la rémunération normale et avec les maxima normaux.

(e) Congé sabbatique. Les droits des professeurs avec réduction volontaire de la charge de travail sont proportionnels à la réduction de la charge de travail.

7.35.4 Les Membres bénéficiant des dispositions du présent article continuent d'être Membres de l'unité de négociation, nonobstant la définition de la qualité de

Membre donnée à l'article 2.15 – Reconnaissance de l'unité de négociation.

7.35.5 En matière des règlements gouvernant la permanence et les promotions, les périodes avec réduction volontaire de la charge de travail comptent dans la même proportion que la réduction de la charge de travail. La recherche et l'enseignement à temps plein dans un autre établissement pendant que le Membre a une réduction volontaire de la charge de travail à l'Université Laurentienne comptent aux fins des exigences minimales de temps concernant les promotions.

7.35.6 Les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail retiennent le droit et l'obligation de prendre part aux tâches administratives de l'Université. Dans son évaluation de ces tâches, le Doyen/Directeur de bibliothèque tient compte de la réduction de la charge de travail du Membre. En tant que Membres à temps plein de l'unité de négociation, les Membres avec réduction volontaire de la charge de travail conservent le droit d'appartenir aux conseils universitaires en tant que membres à part entière avec droit de vote, et de recevoir les procès verbaux, autres documents et communications de leur

Département/École et de l'Université s'ils sont présents sur le campus. En cas d'absence du campus, l'Université n'est pas tenue de prendre des mesures extraordinaires en vue de permettre au Membre de participer pleinement.

7.35.7 Pendant la période de réduction volontaire de la charge de travail, les Membres soumettent un rapport annuel en application de l'article 5.45 –

Compte rendu annuel des membres, en vue d'être admissibles aux augmentations progressives au même rang (article 8.15 – Augmentations progressives au même rang et article 8.20 –

Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.)

L'augmentation progressive au même rang, si elle

Convention collective 2008-11 est accordée, s'ajoute à la rémunération de base du Membre. Cette nouvelle rémunération de base, combinée au pourcentage de réduction de la charge de travail, est utilisée pour calculer la rémunération réelle du Membre.

ARTICLE 7.40 – CONGÉ NON RÉMUNÉRÉ

7.40.1 Un congé sans rémunération peut être accordé à un

Membre, selon des conditions acceptables pour l'Université et qui sont spécifiées, au préalable, dans un document écrit envoyé au Syndicat avant la date du congé, et indiquant les arrangements au sujet des avantages sociaux. L'Employeur ne peut pas refuser son autorisation sans raison valable.

7.40.2 Habituellement, la demande d'un congé non rémunéré, contenant un exposé de l'objet, est soumise par écrit au Doyen/Directeur de bibliothèque au moins six (6) mois à l'avance et une demande de prolongation au moins quatre (4) mois à l'avance. On peut surseoir à ces délais dans des situations particulières.

7.40.3 La recommandation touchant la demande de congé non rémunéré est du ressort du Doyen/Directeur de bibliothèque après consultation du Département/de l'École. La décision finale appartient au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

7.40.4 Normalement, le congé non payé dont il est question au présent article ne peut pas durer plus de deux (2) ans.

7.40.5 Le Membre peut opter pour la cessation, pendant le congé, des avantages sociaux conformément aux règles et règlements actuels. S'il opte pour la continuation des avantages sociaux auxquels il a droit, il prend les mesures qui s'imposent d'après la clause 7.40.1 ci-dessus.

7.40.6 Les congés pour comparution et les congés politiques font l'objet de l'article 7.45 – Congé pour comparution et l'article 7.50 – Congé politique.

ARTICLE 7.45 – CONGÉ POUR COMPARUTION

7.45.1 Un congé payé est normalement accordé aux

Membres, sauf s'ils sont bénéficiaires d'un congé non rémunéré, s'ils sont cités en justice en tant que juré, témoin ou expert-conseil, ou cités à comparaître devant un tribunal ou tout organe judiciaire ou statutaire du Canada habilité à contraindre les témoins à comparaître devant lui.

7.45.2 Le Membre est tenu de signaler par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef son absence imminente, et d'apporter une preuve de sa

Convention collective 2008-11 comparution effective si on la lui demande.

Le Membre doit essayer de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de ses fonctions en son absence.

7.45.3 Les dispositions régissant les congés payés ne s'appliquent pas aux Membres qui purgent une peine ou qui comparaissent comme témoin pour leur propre compte.

7.45.4 Si un Membre désire s'absenter afin d'intenter une action civile, il s'adresse au Doyen/Bibliothécaire en chef pour demander un congé non rémunéré (voir l'article 7.40 – Congé non rémunéré).

7.45.5 Aucune sanction n'est imposable aux Membres qui ne peuvent remplir leurs fonctions à cause d'une action intentée contre eux par suite de l'exécution de leurs fonctions universitaires. Les absences de ce genre sont régies par les dispositions de la clause

7.45.2 ci-dessus.

ARTICLE 7.50 – CONGÉ POLITIQUE

7.50.1 L'Employeur reconnaît le droit à tous les Membres de l'unité de négociation de prendre part à la vie publique ou d'accepter toute charge officielle, en qualité de membre du gouvernement provincial ou fédéral, ou tout autre poste politique à temps plein.

7.50.2 Si un Membre est nommé par un parti politique, soit pour occuper un poste dans le parti, soit pour se présenter aux élections gouvernementales, et qu'il a accepté la nomination, il en avise dans un délai raisonnable le Doyen/Bibliothécaire en chef afin que ce dernier fasse le nécessaire pour que la charge supplémentaire de travail qui en résulte entre la date d'émission des brefs et la date des élections puisse être exécutée de façon convenable par d'autres.

7.50.3 L'Employeur peut accorder au Membre un congé non payé pour la période comprise entre la date de l'émission des brefs et la date des élections. Ce congé ne doit pas être refusé sans raison valable.

7.50.4 Si le Membre n'est pas élu, il est tenu de reprendre ses fonctions immédiatement.

7.50.5 Si le Membre est élu, et :

(a) S'il s'agit d'un Membre ayant la permanence et qu'il réintègre son poste immédiatement après avoir cessé d'exercer ses fonctions publiques dans les six (6) ans qui suivent la date de son élection, tous ses droits, privilèges et rang lui sont restitués dès sa

Convention collective 2008-11 reprise de fonction, et le montant de son traitement comprendra toutes les augmentations attribuées aux collègues du même rang. Une prolongation de la limite de six (6) ans peut être convenue par les Parties. Dans ces conditions, et tant que dure son absence, le Membre a droit au congé non payé; il ne bénéficie pas des droits ni des privilèges de la présente Convention collective, excepté dans la mesure des dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.

Aucune des dispositions du présent article ne doit être interprétée comme excluant la possibilité de l'emploi à temps partiel du

Membre par l'Université comme enseignant, bibliothécaire professionnel, ou à tout autre titre; dans ce cas, le Membre est payé selon la même échelle que les enseignants et bibliothécaires professionnels employés à temps partiel.

(b) S'il s'agit d'un Membre n'ayant pas la permanence, il est considéré comme ayant démissionné de l'Université dès le jour suivant son élection.

7.50.6 Les Membres de l'unité de négociation qui se présentent pour une charge publique à temps partiel sont libres de se présenter comme candidats aux élections sous réserve des dispositions de l'article

5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels. Dans ces conditions, les Membres sont tenus de s'acquitter des responsabilités dont ils sont chargés, et qui sont définies dans la présente

Convention collective.

ARTICLE 7.55 – MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE

7.55.1 Les Membres de l'unité de négociation ont droit à un congé de maladie d'une durée maximale de six (6) mois, avec le traitement qu'ils percevrait dans des conditions normales, à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité, la maternité exclue, laquelle est régie par les dispositions de l'article 7.60 – Congés de maternité, congés parentaux et congés d'adoption. Les maladies qui durent plus de six (6) mois entrent dans le cadre du régime d'indemnité pour invalidité à long terme et l'Employeur convient que pendant la durée de la présente convention collective, il n'y aura aucun amendement au régime qui affecterait la nature et le niveau des avantages sociaux auxquels un Membre a droit. Dès que possible après le commencement de la période d'incapacité, l'absence et sa durée prévue doivent être signalées au

Doyen/Directeur de la bibliothèque par l'intéressé ou

Convention collective 2008-11 par un intermédiaire.

Lorsque l'Employeur paye le Membre conformément aux conditions indiquées ci-dessus ou assume les obligations qui en découlent, l'Employeur est en droit d'obtenir un remboursement dans la mesure où l'Employeur a payé le Membre ou effectué des paiements en son nom ou pour son bénéfice.

L'Employeur peut agir au nom du Membre pour faire appliquer ces droits.

7.55.2 (a) Sur demande du Doyen/Bibliothécaire en chef, un Membre soumet une attestation par un praticien de la médecine habilité légalement, qui certifie que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste;

(i) dans le cas d'un congé de maladie se prolongeant au-delà de cinq (5) jours ouvrables consécutifs;

(ii) dans le cas où le dossier des congés de maladie du Membre soulève des doutes sur la validité de sa demande, même si chacune des périodes d'invalidité est d'assez courte durée pour qu'un certificat médical ne soit pas exigé.

(b) Dans le présent article, « praticien habilité légalement » se limite aux médecins habilités, dentistes habilités, sages-femmes habilitées et psychologues certifiés.

Un Membre qui s'en remet aux soins ou aux traitements d'une personne qui n'est pas un médecin habilité court le risque d'être jugé inadmissible au régime d'indemnité pour invalidité à long terme. Un médecin est une personne dûment habilitée à pratiquer la médecine et reconnue par l'Ordre des médecins et des chirurgiens.

(c) Le Membre ne soumet qu'une seule attestation par absence due à la maladie ou l'invalidité, à moins que la durée présumée de l'absence se prolonge au-delà du diagnostic indiqué dans la première attestation. Dans ce cas, le Membre soumet une autre attestation d'invalidité ou de maladie pour chaque prolongation.

(d) Outre l'indication que le Membre est incapable de remplir les fonctions de son poste, toute attestation d'invalidité ou de maladie comporte la durée probable de l'absence du Membre, mais le praticien habilité ne révèle aucun détail sur le diagnostic des troubles médicaux qui sont la

Convention collective 2008-11 cause de l'absence du Membre, sauf avec le consentement éclairé et par écrit du Membre.

(e) Au cas où l'attestation est exigée en vertu du sous-alinéa 7.55.2 (a) (ii) ci-dessus, des exemplaires de la demande et de l'attestation d'invalidité présentée sont fournis au Syndicat par le Doyen/Directeur de la bibliothèque.

(f) Dès la réception de l'attestation d'invalidité, le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre sur ses droits en matière d'accommodement au cas où celles-ci lui permettraient de reprendre le travail à temps plein ou partiellement avant la date prévue.

(g) Si le Membre le demande ou désire bénéficier de dispositions spéciales, le Membre soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef l'attestation par un praticien habilité, précisant les dispositions spéciales dont le

Membre a besoin, ainsi que leur durée présumée.

(h) Un exemplaire de l'attestation fournie en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus est transmis au Syndicat par le Doyen/Bibliothécaire en chef.

(i) L'Employeur, le Syndicat et le Membre coopèrent entièrement pour effectuer les dispositions spéciales nécessaires demandées par le Membre, et autant que possible, assurer que les modifications nécessaires au lieu de travail du Membre sont en place au moment de la reprise du travail par le Membre.

(j) Les dépenses raisonnables encourues pour toute attestation demandée en vertu du présent article sont payées par le Membre et remboursées au Membre par l'Employeur.

7.55.3 Pour que soit renouvelée sans perte une période d'indemnité de congé de maladie, le Membre en congé de maladie et recevant une indemnité de congé de maladie doit, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à une cause complètement différente et n'ayant aucun rapport avec la première cause, réintégrer ses fonctions pendant un (1) jour ouvrable complet ou, s'il s'agit d'une incapacité attribuable à la même cause, reprendre son poste pendant une période de trente (30) jours.

7.55.4 Pendant une période d'absence survenant à la suite d'un avis de renvoi, aucune indemnité de maladie

Convention collective 2008-11 n'est accordée à moins d'une attestation médicale.

7.55.5 Les congés de maladie ne sont pas cumulatifs. En outre, ils ne sont pas remboursables, ni à la cessation d'emploi ni à aucun autre moment.

7.55.6 Le montant des prestations versées par le régime de protection contre les accidents du travail, ou des prestations analogues que le Membre est admissible à recevoir à la suite d'une maladie ou d'un accident en vertu d'un régime gouvernemental, sauf l'assurance-chômage, est défalqué de l'indemnité de congé de maladie.

(a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut demander à un Membre de se prêter à un examen médical par un praticien habilité légalement, nommé par l'Université, dans les conditions suivantes :

(i) au cas où le Membre soumet une demande d'accommodement en vertu de l'alinéa 7.55.2 (g) ci-dessus;

(ii) au moment où le Membre indique qu'il est prêt à reprendre le travail si l'absence a duré un mois ou davantage;

(iii) à tout autre moment pendant un congé de maladie; et

(b) L'Employeur paie tous les frais du praticien habilité, ainsi que toutes les dépenses raisonnablement encourues par le Membre en vue de cet examen médical.

(c) Au cas où l'Employeur demande au Membre de se prêter à un examen médical en vertu de l'alinéa 7.55.6 (a) ci-dessus, l'Employeur en informe le Membre, avec copie au

Syndicat, et l'Employeur communique au

Membre le nom de trois (3) praticiens de la médecine dûment qualifiés; le Membre en choisit un pour effectuer l'examen médical.

(d) Le praticien habilité qui effectue l'examen médical fournit un rapport au Membre, en indiquant (i) si l'état de santé du Membre lui permet de remplir les fonctions de son poste, ou si le Membre est capable de remplir ces fonctions grâce à des dispositions spéciales; (ii) un pronostic sur la date de reprise du travail par le Membre et

(iii) le cas échéant, si les dispositions spéciales demandées par le Membre sont convenables. Le rapport ne comporte aucun diagnostic de l'état de santé du Membre, à

Convention collective 2008-11 moins que ce dernier, en consultation avec le Syndicat, demande que le diagnostic soit inclus.

(e) Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport, le Membre soumet le rapport au Doyen/Directeur de bibliothèque, qui à son tour en fournit un exemplaire au Syndicat dans les cinq (5) jours.

7.55.7 Dans le cas où l'incapacité est attribuable à la toxicomanie ou à l'alcoolisme, les prestations prévues au présent article ne sont accordées que pour permettre au Membre de recevoir les soins réguliers d'un médecin ou de personnel spécialisé.

7.55.8 Lorsque le comportement d'un Membre suscite des questions substantielles et raisonnables sur son état de santé physique ou mentale, affectant matériellement la capacité du Membre à remplir ses fonctions, ou causant des préoccupations en matière de sécurité du Membre et des autres Membres de la communauté universitaire, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut demander au

Membre de se prêter à un examen médical en vertu de la clause 7.55.6 ci-dessus. Le Syndicat est informée d'une telle mesure. Lorsque le rapport est demandé à la suite d'une préoccupation réelle pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire, le rapport en question, outre l'information en vertu de l'alinéa 7.55.6 (d) ci-dessus atteste si oui ou non le comportement du

Membre est un danger pour la sécurité du Membre ou des autres Membres de la communauté universitaire.

7.55.9 Les indemnités d'invalidité prévues dans le présent article ne sont pas accordées dans les conditions suivantes :

(a) Maladies ou blessures causées volontairement par l'Employé.

(b) Grossesse (toutefois, les complications de grossesse rentrent dans le cadre des dispositions touchant les congés de maladie sur présentation d'un certificat médical).

(c) Si l'Employé bénéficie en même temps d'un congé payé.

(d) Participation volontaire à des émeutes, des guerres, des manifestations tumultueuses.

(e) La maladie ou une blessure est survenue alors que l'employé commettait un acte criminel dont un tribunal dûment constitué l'a reconnu coupable, ou alors qu'il purgeait une peine.

ARTICLE 7.60 – CONGÉS DE MATERNITÉ, CONGÉS

PARENTAUX ET CONGÉS D'ADOPTION

7.60.1 Congé de maternité

(a) Un Membre à temps plein ou un Membre chargé de cours permanent qui est enceinte a droit à un congé de maternité de dix-sept

(17) semaines.

(b) Pendant la période de congé de maternité précisée à l'alinéa 7.60.1 (a) ci-dessus, le Membre reçoit de l'Employeur :

(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(ii) jusqu'à un maximum de quinze (15) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance

Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du

Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.2 (b) (ii) ci-dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.2 Préavis requis pour le congé de maternité

(a) Le Membre donne par écrit à l'Employeur au moins deux (2) semaines de préavis précisant la date de début du congé de maternité. Par consentement mutuel, cette période peut être modifiée.

(b) Le délai de préavis indiqué à l'alinéa 7.60.2

(a) ci-dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler à cause de complications de la grossesse, ou à la suite de la naissance, de la naissance d'un enfant mort-né ou d'une fausse couche.

7.60.3 Durée du congé de maternité

(a) Le congé de maternité du Membre qui a le droit de prendre un congé parental se termine dix-sept (17) semaines après le début du congé de maternité. Au cas où le nouveau-né est hospitalisé, le Membre peut repousser ou interrompre son congé de maternité par le même nombre de semaines pendant lesquelles le nouveau-né est hospitalisé, mais le congé se prend obligatoirement au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de la naissance de l'enfant.

(b) Le congé de maternité d'un Membre qui n'a pas droit à un congé parental se termine soit le dernier jour de la dix-septième (17) semaine à partir du commencement du congé de maternité, soit le dernier jour de la sixième (6) semaine après la naissance, la naissance d'un enfant mort-né ou la fausse couche, la plus tardive de ces dates étant retenue.

7.60.4 Congé pour le parent qui ne prend pas de congé de maternité ou de congé parental

À l'occasion de la naissance d'un enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le parent de l'enfant qui ne prend pas de congé de grossesse ou de congé parental a droit à un congé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables comportant cent pour cent (100 %) de son traitement et avantages sociaux, congé qui se prend au gré du Membre au cours des cinquante-deux (52) semaines à partir de la date de naissance de l'enfant, ou de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois.

7.60.5 Congé parental à l'occasion de la naissance d'un enfant

(a) À l'occasion de la naissance d'un enfant, le Membre qui est le père ou la mère et qui a choisi de prendre un congé parental en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de la législation pertinente, a droit à un congé d'un maximum de trente-cinq (35) semaines.

(b) Pendant la période de congé parental stipulé à l'alinéa 7.60.5 (a) ci-dessus, un Membre reçoit de l'Employeur :

(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'assurance-emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du

Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.5 (b) (ii) ci-dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.6 Congé parental à l'occasion de l'adoption d'un enfant

(a) À l'occasion de l'adoption d'un enfant dont la garde est confiée au parent pour la première fois, le Membre qui est le parent a droit à un congé parental d'un maximum de trente-sept (37) semaines. Le congé parental doit commencer au cours des cinquante-deux

(52) semaines à partir de la date où l'enfant est confié pour la première fois à la garde du parent.

(b) Pendant la période de congé parental stipulée à l'alinéa 7.60.6 (a) ci-dessus un

Membre reçoit de l'Employeur :

(i) pendant les deux (2) premières semaines, cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(ii) jusqu'à un maximum de sept (7) semaines supplémentaires, un montant équivalant à la différence entre les prestations de l'Assurance

Emploi (AE) reçues par le Membre et cent pour cent (100 %) de son traitement normal;

(iii) en outre, au cas où il y aurait une réduction par le gouvernement du

Canada du montant des prestations d'AE auxquelles le Membre a droit, le montant nécessaire pour garantir que

Convention collective 2008-11 le Membre reçoit le supplément décrit au sous-alinéa 7.60.6 (b) (ii) ci- dessus.

(c) Si le Membre est inadmissible, ou exclu des prestations de l'AE, ou si l'AE cessait de fournir les prestations de congé de maternité, ou ajustait le montant de la prestation, l'Employeur maintient le Membre à cent pour cent (100 %) de son traitement normal pendant la période de congé.

7.60.7 Préavis nécessaire pour le congé parental

(a) Le Membre indique par écrit à l'Employeur son intention de prendre un congé parental au moins deux (2) semaines avant le commencement du congé. La période de préavis peut être modifiée sur consentement mutuel.

(b) La période de préavis à l'alinéa 7.60.7 (a) ci- dessus ne s'applique pas si le Membre cesse de travailler parce que l'enfant est confié à sa garde plus tôt que prévu.

7.60.8 Prolongation du congé parental.

La prolongation du congé parental sans rémunération jusqu'à un maximum d'un an (1) est accordée au Membre qui en fait la demande.

7.60.9 Considérations générales

(a) Pendant les congés accordés en vertu du présent article, le Membre continue de faire des versements au régime de pension et autres avantages sociaux établis par la présente Convention collective. Le Membre et l'Employeur continuent de payer leur part respective des cotisations et/ou primes, à moins que le Membre indique par écrit son intention de ne pas le faire.

(b) Rien dans le présent article n'empêche le

Membre de demander un congé de maladie pour ses absences en cas de maladie.

(c) A la reprise du travail, le Membre qui a pris des congés en vertu du présent article reprend son ancien poste comportant son ancienne rémunération normale ainsi que les avantages sociaux prévus dans la présente Convention collective.

(d) La période de congé du Membre est incluse dans le calcul de la durée des services du Membre en vue d'établir l'ancienneté.

(e) Un Membre en congé de maternité, en congé parental ou en congé d'adoption peut choisir de repousser les décisions contractuelles menant au renouvellement de contrat ou à la permanence par une période égale à la longueur du congé.

Lorsque le

Membre décide de différer ces décisions, il informe par écrit le Doyen/Bibliothécaire en chef de sa décision.

(f) Les Parties conviennent que les dispositions du présent article sont proches de celles de la législation contenue dans la Loi de 2000 sur les normes d'emploi et la Loi sur l'assurance-emploi au cas où elles seraient amendées. Les différences d'interprétation du présent article se règlent selon leur conformité avec la législation en vigueur.

(g) Rien dans cet article n'empêche un Membre de faire une demande de congé de maternité, de congé parental ou de congé d'adoption pendant un congé sabbatique.

Toute portion non utilisée du congé sabbatique se prend à une date mutuellement acceptable pour le Membre et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

(h) Si les parents sont tous deux Membres, il leur est possible de partager les périodes rémunérées de congé.

ARTICLE 7.65 – CONGÉS SPÉCIAUX

7.65.1 Un Membre à temps plein ayant la permanence ou un poste menant à la permanence au sein de l'Université a droit à un congé payé de deux (2) semaines au maximum pour s'occuper d'un membre de sa famille ayant des besoins spéciaux. Ces besoins sont, entre autres, la réinstallation de parents âgés ou malades, une maladie grave des parents, du conjoint ou d'un enfant ou le traitement médical du conjoint ou d'un enfant qui ne peut être dispensé localement. Les responsabilités professionnelles dans l'enseignement ou la prestation de services dont le Membre en congé devrait s'acquitter sont normalement assumées par ses collègues sans coûts additionnels pour l'Université.

ARTICLE 7.70 – CONGÉ POUR RAISONS FAMILIALES

7.70.1 En cas de décès du partenaire, du fils ou de la fille du Membre (y inclus le beau-fils, la belle-fille ou l'enfant du partenaire), un congé payé d'un maximum de dix (10) jours ouvrables est accordé au Membre.

7.70.2 En cas de décès d'un autre membre de la famille du

Membre, un congé payé d'un maximum de cinq (5) jours ouvrables est accordé au Membre.

« Un autre membre de la famille » signifie le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur, la mère, le père, la belle-mère, le beau-père, la belle-sœur, le beau-frère, le grand-parent, le tuteur, le petit-enfant, la bru ou le gendre.

7.70.3 Un Membre désirant s'absenter plus longtemps peut demander un congé non payé selon les dispositions de l'article 7.40 – Congé non rémunéré.

7.70.4 Au décès d'un neveu, d'une nièce, d'un grand-parent par alliance, d'une tante ou d'un oncle du Membre, le Membre obtient un congé payé d'un (1) jour ouvrable.

7.70.5 Si un décès donnant droit à un congé en vertu du présent article survient alors que le Membre prend ses vacances, le Membre a droit au congé et ses crédits de vacances équivalents au congé accordé concurremment aux vacances lui sont accordés.

ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AVANTAGES SOCIAUX

ARTICLE 8.10 – ÉCHELLES DE TRAITEMENT

Échelle de traitement pour l'année 2008-09

8.10.1 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2008 tel que modifié par ce qui suit:

(a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;

(b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs basée sur l'évaluation de 2007-08 en conformité avec l'article 8.20 –

Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille six cent dollars (2 600 \$).

À tous les rangs autres que le rang de

Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse

126 584 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur.

À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse

140 110 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 –

Augmentation pour qualifications supplémentaires.

(d) Les augmentations au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.25 –

Augmentation au mérite et cela nonobstant les limites imposées.

(e) Le 1er janvier 2009, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : $(100\,000 \$ / \text{salaire du Membre}) \times \text{cinq cent cinquante dollars}$

(550 \$).

Convention collective 2008-11

8.10.2 L'échelle salariale de 2008-09 est la suivante :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement / 52 277 \$

Bibliothécaire général

Professeur / Bibliothécaire 63 317 \$ adjoint

Professeur / Bibliothécaire 76 268 \$ agrégé

Professeur / Bibliothécaire 93 966 \$ titulaire

Échelles de traitement pour l'année 2009-10

8.10.3 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2009 tel que modifié par ce qui suit:

(a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;

(b) Une augmentation en vertu du progrès dans les rangs basé sur l'évaluation de 2008-09 en conformité avec l'article 8.20 –

Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille sept cent dollars (2 700 \$).

À tous les rangs autres que le rang de

Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse

130 698 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur.

À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse

144 664 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 –

Augmentation pour qualifications supplémentaires.

(d) Les augmentations à la promotion ou au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.15 – Augmentation progressives au même rang et l'article 8.25 –

Augmentation au mérite, et cela nonobstant les limites imposées.

(e) Le 1er janvier 2010, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : (100 000 \$ / salaire du

Membre) X neuf cent vingt-cinq dollars

(925 \$).

156 de 246

Convention collective 2008-11

8.10.4 L'échelle salariale de 2009-10 est la suivante :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement / 54 526 \$

Bibliothécaire général

Professeur / Bibliothécaire 65 930 \$ adjoint

Professeur / Bibliothécaire 79 252 \$ agrégé

Professeur / Bibliothécaire 97 527 \$ titulaire

Échelles de traitement pour l'année 2010-11

8.10.5 Le salaire de chaque Membre comprendra son salaire de base au 30 juin 2010 tel que modifié par ce qui suit:

(a) Une augmentation de trois et un quart pour cent (3,25 %) du salaire de base;

(b) Le progrès dans les rangs basé sur l'évaluation de 2009-10 en conformité avec l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang. La valeur de l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de deux mille huit cent dollars (2 800 \$).

À tous les rangs autres que le rang de

Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, lorsque le salaire du Membre dépasse

134 946 \$ par année, l'augmentation en vertu du progrès dans les rangs est de cinquante pour cent (50 %) de sa valeur.

À tous les rangs, lorsque le salaire du Membre dépasse 149 365 \$ par année, il n'y a pas d'augmentation en vertu du progrès dans les rangs.

(c) Les augmentations pour qualifications additionnelles seront attribuées en conformité avec l'article 8.30 –

Augmentation pour qualifications supplémentaires.

(d) Les augmentations à la promotion ou au mérite seront attribuées en conformité avec l'article 8.15 – Augmentation progressives au même rang et l'article 8.25 –

Augmentation au mérite, et cela nonobstant les limites imposées.

(e) Le 1er janvier 2011, une augmentation spéciale de rattrapage calculée selon la formule suivante : (100 000 \$ / salaire du

Membre) X mille dollars (1000 \$).

157 de 246

Convention collective 2008-11

8.10.6 L'échelle salariale de 2010-11 est la suivante :

Rang Plancher

Chargé d'enseignement / 57 298 \$

Bibliothécaire général

Professeur / Bibliothécaire 69 073 \$ adjoint

Professeur / Bibliothécaire 82 827 \$ agrégé

Professeur / Bibliothécaire 101 697 \$ titulaire

ARTICLE 8.15 – AUGMENTATIONS PROGRESSIVES AU

MÊME RANG

8.15.1 Ces augmentations sont destinées à procurer, par une série d'augmentations du traitement, un avancement systématique dans le rang.

8.15.2 Ces augmentations sont accordées annuellement pour les services rendus de façon satisfaisante conformément à l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

8.15.3 Les augmentations peuvent être refusées en cas de carence de la performance en vertu de l'article 8.20 – Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

8.15.4 Les Membres promus à un rang supérieur ne voient pas leur traitement diminuer. Si le traitement du Membre promu est moindre que le traitement de base du rang plus élevé, il obtient le traitement de base.

8.15.5 Augmentation en vertu d'une promotion : À compter du 1er juillet 2009, le salaire de base du Membre augmente d'une somme équivalant à un (1) échelon de l'augmentation progressive au même rang

(APMR) lors de sa promotion de Chargé d'enseignement/Bibliothécaire général à Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint, de Professeur adjoint/Bibliothécaire adjoint à Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé ou de Professeur agrégé/Bibliothécaire agrégé à Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. En aucun cas un

Membre ne reçoit plus de deux (2) APMR en une année donnée, sauf dans le cas où un échelon de l'APMR est rétabli en vertu de l'article 8.20 –

Mécanisme d'obtention ou de refus de l'augmentation progressive au même rang.

ARTICLE 8.20 – MÉCANISME D'OBTENTION OU DE REFUS

DE L'AUGMENTATION PROGRESSIVE AU MÊME RANG

8.20.1 Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef juge que les services rendus par un Membre sont satisfaisants, l'augmentation annuelle est accordée.

8.20.2 La décision d'accorder l'augmentation annuelle ou la notice d'une revue en vertu de la clause 8.20.4 ci-dessous doit être communiquée au Membre au plus tard le 30 juin, à condition que le Membre ait soumis son compte rendu annuel avant le 15 mai.

Si le compte rendu annuel est soumis après le 15 mai, la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef est communiquée au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la soumission de son compte rendu annuel.

8.20.3 Dans le cas des Membres en congé sabbatique ou en congé d'étude, la décision d'accorder ou de refuser l'augmentation annuelle peut être reportée jusqu'à la présentation de leur rapport final ainsi qu'il est prévu à l'article 5.45 – Compte rendu annuel des

Membres.

8.20.4 Le Doyen/Directeur de bibliothèque examine les comptes rendus annuels soumis en conformité avec l'article 5.45 – Compte rendu annuel des Membres et demande tout autre renseignement qu'il juge approprié. Lorsque le Doyen/Bibliothécaire en chef a des préoccupations au sujet de la performance du

Membre en égard à l'obtention de l'augmentation progressive au même rang, le Doyen/Bibliothécaire en chef communique d'abord un avertissement écrit qui énonce les motifs de ses préoccupations et ce qui doit être fait pour y répondre. Le Membre reçoit l'augmentation progressive au même rang pour l'année en question et il indique dans le compte rendu annuel de l'année suivante les mesures qu'il a prises pour adresser les préoccupations. Si dans l'année suivante, le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas satisfait des mesures que le Membre a prises pour répondre aux préoccupations et que le

Membre ne fait pas preuve de participation active et/ou de performance satisfaisante dans les trois (3) domaines A), B) et C) (que précisent les provisions de l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels) ou des aspects particuliers de ces trois domaines qui sont pertinents aux modalités d'emploi du Membre, le

Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre qu'il est possible que l'augmentation progressive au même rang ne sera pas accordée. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef précise les raisons et fournit des preuves qui donnent lieu à cette possibilité. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef invite le

Membre à une rencontre afin de discuter des préoccupations. Le Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Syndicat de la réunion prévue et informe le Membre de son droit d'y être accompagné par un représentant du Syndicat. L'étude des préoccupations inclut l'examen des trois (3) derniers comptes rendus annuels tout au moins, si ces comptes rendus annuels sont disponibles, ainsi qu'une rencontre avec le Membre. Le

Doyen/Bibliothécaire en chef invite le Membre à

Convention collective 2008-11 présenter de la documentation pertinente.

8.20.5 Lorsqu'une étude a lieu en conformité avec la clause

8.20.4 ci-dessus, la date limite pour communiquer la décision au Membre est un (1) mois plus tard que les dates indiquées à la clause 8.20.2 ci-dessus.

8.20.6 Après qu'il a fait son évaluation, le

Doyen/Bibliothécaire en chef informe le Membre par écrit du fait que l'augmentation est accordée ou refusée et fournit une justification de cette décision.

8.20.7 Un Membre qui n'obtient pas l'augmentation annuelle a le droit de faire appel au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prend sa décision en consultant tout au moins le compte rendu annuel, la revue menée par le Doyen/Bibliothécaire en chef et l'appel interjeté par le Membre; il peut aussi mener d'autres consultations. Dans les cas où un Membre choisit de faire appel, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche communique sa décision au Membre dans les six (6) semaines qui suivent la date où le Membre a fait appel.

8.20.8 Si le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche renverse la décision du Doyen/Bibliothécaire en chef et accorde l'augmentation annuelle, le Membre reçoit un paiement rétroactif approprié.

8.20.9 On ne refuse pas une augmentation progressive au même rang à un Membre à temps plein ayant un poste menant à la permanence en instance de décision sur l'attribution de la permanence conformément à l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

8.20.10 Un Membre a la possibilité de rétablir l'augmentation comme suit : un rétablissement de l'augmentation a lieu le 1er juillet pour l'année universitaire qui suit l'année où le Membre a reçu successivement deux

(2) évaluations annuelles satisfaisantes du

Doyen/Bibliothécaire en chef, ou après que le

Membre a été promu à un rang supérieur conformément à l'article 5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion, ou après que le

Membre a reçu une augmentation au mérite conformément à l'article 8.25 – Augmentation au mérite. Le montant rétabli est égal au montant de l'augmentation au même rang qui n'a pas été accordée.

8.20.11 Si au cours des trois (3) années qui suivent le premier refus d'accorder une augmentation au même rang, le rendement du Membre n'est pas satisfaisant, le Doyen/Bibliothécaire en chef peut refuser d'accorder l'augmentation au même rang conformément à la clause 8.20.4 ci-dessus, sans donner un préavis d'un an.

160 de 246

ARTICLE 8.25 – AUGMENTATION AU MÉRITE

8.25.1 Les augmentations au mérite sont attribuées par le

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et font partie, de façon permanente, de la structure salariale des Membres. Seuls les

Professeurs/Bibliothécaires titulaires et les Chargés de cours permanents sont éligibles à l'augmentation au mérite.

8.25.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a pour objectif d'attribuer les augmentations au mérite à au moins cinq pour cent (5 %) des Professeurs titulaires, des Bibliothécaires titulaires et des

Chargés de cours permanents de l'Université

Laurentienne. Nonobstant cet objectif, il se conforme aux critères indiqués à la clause 8.25.5 ci-dessous.

8.25.3 Toute augmentation au mérite a la valeur monétaire équivalente à l'augmentation progressive dans le rang.

8.25.4 Les augmentations au mérite sont attribuées selon les procédures décrites à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus. Seuls les Membres ayant la permanence ont le droit de vote.

8.25.5 Dans le cas des Professeurs/Bibliothécaires titulaires, le CCPF/CCPLF/CBAP envisage l'attribution des augmentations au mérite selon les critères de la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire. Le comité en recommande l'attribution quand le rendement du

Membre à l'Université Laurentienne au cours d'une période de trois (3) ans ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, la plus courte de ces périodes étant retenue, est jugé nettement supérieur au niveau exigé pour la promotion au rang de Professeur titulaire/Bibliothécaire titulaire, tel qu'indiqué à l'article 5.10 – Lignes directrices touchant les titres universitaires.

Dans le cas des Chargés de cours permanents, l'évaluation du rendement du candidat au cours des trois (3) dernières années, ou depuis l'attribution de la précédente augmentation au mérite, porte sur la constance d'un enseignement de bonne qualité.

8.25.6 Les recommandations d'attribution d'augmentations au mérite sont sujettes à la procédure décrite à l'article 5.50 – Évaluation des services rendus.

8.25.7 Les augmentations au mérite reçues antérieurement ou attribuées au cours de l'année universitaire 2007-08 selon les provisions des Conventions collectives précédentes restent en vigueur.

8.25.8 Le choix des récipiendaires des augmentations au mérite, conformément à la clause 8.25.5 ci-dessus, n'est pas matière à grief.

Convention collective 2008-11

8.25.9 Bien que les Chargés d'enseignement, les

Professeurs adjoints et les Professeurs agrégés n'aient pas droit aux augmentations au mérite, tel qu'indiqué à la clause 8.15.5 de l'article 8.15 –

Augmentations progressives au même rang, les

Membres de ces rangs reçoivent une augmentation progressive au même rang (APMR) supplémentaire lors de leur promotion au prochain rang.

ARTICLE 8.30 – AUGMENTATION POUR QUALIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES

8.30.1 Les personnes obtenant un premier doctorat peuvent avoir une augmentation supplémentaire, égale à la valeur d'une augmentation progressive au même rang, si ce diplôme ne fait pas partie des conditions d'une nomination à un rang avec un salaire particulier indiqués dans la lettre d'embauche. Cette augmentation sera rétroactive au premier (1er) jour de juillet précédant immédiatement l'obtention du doctorat. On jugera le doctorat comme ayant été obtenu lorsque la personne aura pu fournir un diplôme ou une lettre de l'université où le doctorat a été complété indiquant que toutes les conditions pour le doctorat, y compris la soutenance de thèse et les corrections à la thèse, ont été remplies. Le Membre demande une augmentation supplémentaire par l'intermédiaire du Doyen/Bibliothécaire en chef et doit fournir une copie des documents appropriés.

ARTICLE 8.35 – SURCHARGES DE TRAVAIL

8.35.1 Tous les professeurs de quelque rang que ce soit et à temps plein, qui enseignent un cours en surcharge et rémunéré, reçoivent le paiement indiqué ci- dessous pour les cours commençant après les dates indiquées :

Cours entier Demi-cours

(6 crédits) (3 crédits)

1er juillet 2008 8 596 \$ 4 298 \$

1er juillet 2009 8 811 \$ 4 406 \$

1er juillet 2010 9 028 \$ 4 514 \$

8.35.2 Au cas où un cours en Éducation permanente risque d'être annulé, un Membre peut convenir d'enseigner le cours pour un montant moindre que le traitement prévu pour un cours en surcharge. La possibilité d'un tel contrat doit être signalée au Syndicat avant la conclusion de l'accord.

8.35.3 Étant donné que les Parties conviennent qu'une surcharge excessive d'enseignement ou de travail de bibliothécaire professionnel n'est pas souhaitable

(spécifié à l'alinéa 5.40.6 (b) de l'article 5.40 –

Charge de travail universitaire), le

Doyen/Bibliothécaire en chef peut limiter le nombre de cours en surcharge qu'il est permis à un Membre d'accepter au cours d'une seule année universitaire, ou l'équivalent à la bibliothèque. Pour ce faire, le

Convention collective 2008-11

Doyen/Bibliothécaire en chef doit approuver toutes les surcharges payées, y compris des cours d'éducation à distance et des cours administrés par le Centre d'éducation permanente et offerts sur le campus. En prenant les décisions pour limiter le nombre de surcharges payées, le

Doyen/Bibliothécaire en chef tient compte de leur évaluation de la charge totale de travail du Membre, des conséquences de la surcharge d'enseignement ou de travail professionnel de bibliothécaire pour le cours probable de la carrière du Membre, y compris ses possibilités d'entreprendre les activités administratives et d'érudition que tous les Membres doivent accomplir. La décision du

Doyen/Bibliothécaire en chef pour limiter les surcharges payées au cours d'une seule année universitaire n'est pas matière à grief.

8.35.4 Les bibliothécaires peuvent se faire attribuer des surcharges et des demi-surcharges conformément à l'échelle indiquée dans le présent article.

8.35.5 Les Membres estimant avoir droit à un paiement de surcharge doivent en faire la demande selon les dispositions de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

8.35.6 Les Membres à temps plein du Département de musique qui donnent des cours de musique appliqués en surcharge sont payés au tarif horaire de base de cinquante-cinq dollars (55 \$) par heure, haussé de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2008-

09, de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2009-10 et de deux et demi pour cent (2,5 %) en 2010-11.

Total du traitement horaire

1er juillet 2008 56.38 \$

1er juillet 2009 57.78 \$

1er juillet 2010 59.23 \$

ARTICLE 8.40 – COURS DE FORMATION À DISTANCE

8.40.1 Faisant partie des fonctions régulières

L'élaboration et la supervision des cours de formation à distance ou en ligne, font partie intégrante des fonctions de l'Université et, pour cette raison, peuvent être également considérées comme une partie intégrante d'une charge de travail normale selon l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et les règlements du Sénat, ou peuvent être considérées comme une surcharge. Avant d'attribuer à un Membre comme partie de sa charge normale de travail la supervision d'un cours à distance ou en ligne, le Doyen recherche des volontaires pour enseigner le cours. Le Doyen n'attribue pas à un

Membre, comme partie de sa charge normale de travail, l'élaboration d'un cours à distance ou en ligne sans avoir par écrit le consentement préalable du

Membre. L'élaboration et (ou) la supervision d'un cours d'éducation à distance ou en ligne, sont administrées en vertu des termes et des conditions d'un contrat du Centre pour l'éducation à distance ou en ligne au nom de l'Université.

8.40.2 Équivalence

L'élaboration d'un cours de formation à distance équivaut normalement au double de la valeur en crédits du cours mais peut être considérée comme une charge moindre ou, au maximum, à une charge complète.

Dans tous les cas, un certificat d'équivalence est fourni au préalable au Membre par le Doyen lorsque la tâche fait partie de la charge de travail assignée et par le Directeur de l'éducation permanente dans les autres cas.

8.40.3 Droits d'auteur

Les droits d'auteur applicables aux cours de formation à distance sont régis par l'article 6.35 –

Droits d'auteur.

8.40.4 Rémunération

Lorsque l'élaboration d'un cours de formation à distance ne fait pas partie de la charge normale de travail du Membre, il reçoit un paiement de surcharge basé sur l'équivalence décrite dans la clause 8.40.2 ci-dessus. Le Membre peut aussi accepter une combinaison appropriée de charge normale de travail et de paiement de surcharge.

8.40.5 Supervision

Le montant payé pour la supervision d'un cours de formation à distance de six (6) crédits qui ne fait pas partie de la charge normale de travail donné à un groupe d'un (1) à cinq (5) étudiants est de mille cinq cent dollars (1 500 \$). Lorsque le nombre d'étudiants dépasse cinq, le montant supplémentaire par étudiant est de deux cent quinze dollars (215 \$) en 2008-09, de deux cent vingt dollars (220 \$) en 2009-10 et de deux cent trente dollars (230 \$) en 2010-11.

Le montant maximal payé pour un cours de six (6) crédits équivaut à la rémunération que reçoit un Membre chargé de cours sans statut prioritaire pour un cours de six (6) crédits conformément à l'article 4.55 – Taux de rémunération pour les Membres chargés de cours, compte tenu des restrictions indiquées à la clause 5.40.6 de l'article 5.40 –

Charge de travail universitaire. Le montant payé pour un cours de trois (3) crédits est établi au prorata.

ARTICLE 8.45 – AVANTAGES SOCIAUX

8.45.1 Les Membres à temps plein et les Membres chargés de cours permanents ont accès aux avantages sociaux suivants :

(a) Régime de retraite de l'Université

Laurentienne de Sudbury et de ses collèges fédérés et affiliés

(b) Assurance-vie collective

(c) Assurance en cas de décès et de mutilation accidentels

(d) Assurance-vie collective pour les personnes à charge

(e) Assurance-maladie complémentaire (y inclus les provisions pour l'hospitalisation dans une chambre à deux lits)

(f) Rente d'invalidité

(g) Soins dentaires

8.45.2 La participation au régime de retraite de l'Université

Laurentienne de Sudbury et de ses collèges fédérés et affiliés est obligatoire pour tous les nouveaux Membres du corps professoral à temps plein à compter de la date de leur nomination.

8.45.3 L'Employeur et le Membre partagent le coût des primes comme suit :

Employeur Membre

Assurance-vie 50 % 50 %

Protection jusqu'au maximum de

400 000 \$

Décès et 50 % 50 % mutilation Protection accidentels jusqu'au maximum de

400 000 \$

Assurance-vie 50 % 50 % collective, personnes à charge

Assurance- 100 % maladie complémen- taire

Soins dentaires 100 %

Rente 100 % d'invalidité Protection jusqu'au maximum de

5 300 \$ par mois

165 de 246

Convention collective 2008-11

Régime de (a) 7 % de la (a) 5 % de la retraite tranche des tranche des revenus revenus admissibles du admissibles du Membre qui Membre qui est inférieure à est inférieure à l'exemption de l'exemption de base de base de l'année établie l'année établie par le Régime par le Régime de pensions de pensions du Canada; du Canada;

(b) 5,2 % de la (b) 3,2 % de la tranche des tranche des revenus revenus admissibles du admissibles du Membre qui Membre qui est entre est entre l'exemption de l'exemption de base de base de l'année et le l'année et le maximum des maximum des revenus revenus admissibles de admissibles de l'année; l'année;

(c) 7 % de la (c) 5 % de la tranche des tranche des revenus revenus admissibles du admissibles du Membre qui Membre qui est supérieure est supérieure au maximum au maximum des revenus des revenus admissibles de admissibles de l'année; l'année.

(d) 1,5 % de la tranche des revenus admissibles du

Membre au

Fonds de garantie minimum, en conformité avec le régime de retraite de l'Université

Laurentienne de Sudbury et de ses collègues fédérés et affiliés.

8.45.4 Assurance-maladie complémentaire

À compter du 1er novembre 2008, les soins de santé complémentaires sont bonifiés en accordant le paiement complet aux praticiens paramédicaux

(audiologiste, chiropraticien, kinésiologue, massothérapeute, naturopathe, ostéopathe, podiatre et orthophoniste) jusqu'au plafond annuel de deux mille deux cents dollars (2 200 \$) par

Convention collective 2008-11 année du calcul des prestations pour chaque personne assurée.

À compter du 1er novembre 2008, le paiement des services professionnels de psychologues diplômés seulement passe à quatre mille dollars (4 000 \$) par année du calcul des prestations pour chaque personne assurée.

L'assurance-maladie complémentaire continue de fournir, conformément au régime d'assurance-maladie complémentaire, le paiement des services de physiothérapeutes et de thérapeutes du sport sans plafond annuel.

8.45.5 Frais d'optique

À compter du 1er novembre 2008, l'achat et l'adaptation de lunettes ou de lentilles de prescription ou facultatives, de même que les réparations ou la chirurgie oculaire au laser, jusqu'à un maximum de trois cent cinquante (350 \$) par personne assurée en une période donnée de vingt-quatre (24) mois consécutifs.

8.45.6 Frais d'audioprothèse

À compter du 1er novembre 2008, jusqu'à cinq cents dollars (500 \$) par personne assurée par période de deux (2) années consécutives du calcul des prestations.

8.45.7 Soins dentaires

L'Employeur paie cent pour cent (100 %) du coût des primes du régime de soins dentaires en conformité avec le barème des taux en vigueur établi par l'Ontario Dental Association, qui comprend le rappel aux six (6) mois, à compter du 1er novembre 2008.

Maximum Remboursement annuel

Protection de 3 000 \$ base, y compris les services principaux, par personne en une année du calcul des prestations:

Protection de 100 % base remboursement par le régime

Services 80 % principaux remboursement par le régime

Orthodontie, À vie 50 % protection par Maximum de remboursement personne 3 000 \$ par le régime

8.45.8 Tout Membre en congé non rémunéré autorisé doit faire des arrangements spéciaux pour assurer la protection selon les indications de l'article 7.40 –

Congé non rémunéré.

8.45.9 La protection du conjoint et des personnes à charge du Membre qui sont inscrits aux divers régimes d'avantages au moment de son décès se poursuit pendant une période de deux (2) ans à compter de la date du décès et cesse à la fin du mois du deuxième anniversaire du décès.

8.45.10 Régime de prestations de la maladie pour les personnes retraitées (RPMPR) (à compter du 1er juillet 2008)

(a) La contribution du Membre est portée à quinze dollars et soixante-quatre cents

(15,64 \$) par mois.

(b) La prestation maximum à un retraité célibataire est portée à huit cents dollars

(800 \$) par année.

(c) La prestation maximum à la famille d'un retraité est portée à mille trois cents dollars

(1 300 \$) par année.

ARTICLE 8.50 – EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ ET CARTE DE BIBLIOTHÈQUE POUR LE CONJOINT

Exemption de droits de scolarité

8.50.1 Les suivants peuvent bénéficier d'une exemption des droits de scolarité :

(a) Les Membres employés à temps plein, à partir de la date de leur entrée en fonction, et les Membres à temps plein à la retraite.

(b) Les conjoints et les personnes à charge des

Membres employés à temps plein, des

Membres à temps plein à la retraite, des

Membres à la retraite décédés et des

Membres décédés pendant qu'ils étaient employés à temps plein à l'Université. Les personnes à charge sont l'épouse et l'époux

(y compris le conjoint de fait) et les enfants jusqu'à l'âge de vingt-six (26) ans (y compris les enfants naturels, les enfants du conjoint, les enfants adoptés, les pupilles ou autres pour qui le Membre est le soutien principal).

8.50.2 L'exemption des droits de scolarité est soumise aux conditions suivantes :

(a) L'étudiant est obligé d'obtenir des notes satisfaisantes, telles que les définit le bureau de Secrétaire général, pour mériter une exemption. Dans le cas contraire,

Convention collective 2008-11 l'étudiant peut reprendre à ses frais le ou les cours en question ou suivre des cours équivalents afin de rétablir sa cote et de se trouver admissible à une nouvelle exemption.

(b) Les étudiants exempts des droits de scolarité ne sont pas exempts des autres droits.

(c) En autant qu'une subvention est accordée expressément pour couvrir les droits de scolarité, l'étudiant qui la reçoit n'est pas éligible à une exemption de ces droits.

(d) En autant que les droits de scolarité sont réduits grâce à une bourse pour droits de scolarité de l'Université Laurentienne, l'étudiant n'est pas éligible à une exemption de ces droits. Si les subventions ont une origine autre que l'Université, cette stipulation n'est pas applicable.

8.50.3 L'exemption cesse dès le semestre suivant immédiatement la cessation d'emploi du Membre, sauf disposition contraire dans la présente

Convention collective.

8.50.4 L'Employeur se réserve le droit de mettre fin à cette politique ou de la modifier, en accord avec l'évolution éventuelle de la politique gouvernementale à ce sujet.

Carte de bibliothèque pour les conjoints de Membres

8.50.5 Sur une base annuelle, les conjoints de tous les

Membres, y compris les Membres retraités, les

Membres retraités décédés et les Membres décédés au cours de leur emploi à l'Université obtiennent sur demande une carte de bibliothèque portant leur photographie d'identité. Ils obtiennent cette carte sans frais, sauf s'il s'agit du remplacement d'une carte perdue; dans ce cas le coût de remplacement de la carte est de quinze dollars (15 \$).

ARTICLE 8.55 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

8.55.1 Chaque Membre à temps plein peut, au moment de sa nomination initiale à l'Université, se faire rembourser ses frais de déménagement dans les conditions suivantes :

(a) Les preuves, sous forme de reçus ou facsimilés, sont fournies à l'appui des réclamations.

(b) L'Université rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). À titre exceptionnel, l'Université peut dépasser cette limite. Les

Convention collective 2008-11 conditions sont spécifiées dans la lettre initiale de nomination.

8.55.2 Les frais de déménagement comprennent :

- (a) déplacement, emballage, mise en caisse, déballage des articles du ménage et des effets personnels;
- (b) déplacement de la famille par le mode de transport le plus économique;
- (c) frais raisonnables de subsistance au cours du voyage à la nouvelle localisation;
- (d) une (1) visite préliminaire afin de trouver un logement convenable, le Membre étant accompagné de son conjoint.

8.55.3 Les Employés nommés pour une période de douze

(12) mois ou moins ne sont pas normalement éligibles pour se faire rembourser leurs frais de déménagement. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut dans des circonstances spéciales permettre un certain remboursement des frais de déménagement à ces Employés.

8.55.4 Les frais de déménagement remboursés au nouveau

Membre constituent un prêt dont lui fait grâce l'Université après qu'il ait complété trois (3) ans de service continu à l'Université, chaque année étant considérée comme l'équivalent du remboursement d'un tiers (1/3) du prêt initial.

8.55.5 Si le bénéficiaire d'un tel emprunt quitte l'Université avant d'avoir complété trois (3) ans de service continu, pour des raisons personnelles ou disciplinaires, il est tenu de rembourser l'Université de la portion impayée du prêt.

ARTICLE 8.60 – ACCÈS AU CENTRE D'ÉDUCATION

PHYSIQUE

8.60.1 À partir de la date effective de leur nomination, les

Membres employés à temps plein ainsi que leurs conjoints et les personnes à leur charge, au sens de l'article 8.50 – Exemption des droit de scolarité et carte de bibliothèque pour le conjoint, sont admissibles comme membres non payants au Centre d'éducation physique, à condition de payer des frais annuels de service et de location d'un petit casier établis par le Service d'éducation physique.

ARTICLE 8.65 – ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

8.65.1 Sous réserve des conditions expresses des polices d'assurance en vigueur actuellement, l'Université continue de fournir la présente assurance contre des dommages causés à un tiers. Cette assurance

Convention collective 2008-11 protège entre autres les Membres qui, dans l'exercice de leurs fonctions, sont exposés à des actions pour dommages et intérêts (négligence, dommages à la propriété, blessures corporelles et diffamation), jusqu'à la limite de quatre millions de dollars (4 000 000 \$). Toute représentation par avocat à laquelle les Membres ont droit en application de la présente police d'assurance est fournie de façon juste et équitable. À sa demande, le Syndicat a le droit de recevoir un exemplaire de la police d'assurance. Tout changement à la police d'assurance actuelle ne peut être apporté qu'avec l'accord préalable des Parties.

ARTICLE 8.70 – STATIONNEMENT

8.70.1 Les Parties reconnaissent que les Membres désirant réserver une place de stationnement dans un des parcs de stationnement du campus doivent payer les frais établis par l'Université. Les frais de stationnement sont établis après consultation du

Comité consultatif sur les services de sécurité où siège un (1) Membre du Syndicat.

8.70.2 Les Membres ayant une invalidité temporaire ou permanente, ou les Membres enceintes, ont droit, sur demande à leur Doyen/Bibliothécaire en chef, à une place de stationnement réservé à proximité de leur bureau.

ARTICLE 8.75 – REMBOURSEMENT DES DÉPENSES

8.75 Tous les Membres sont remboursés selon les montants normaux payables après approbation du formulaire de « Demande de remboursement des frais de voyage et dépenses d'affaires » pour les frais divers raisonnablement encourus pour des activités autorisées par l'Université, par exemple, frais de stationnement, coûts des transports, allocations de repas, équipement pour visites sur le terrain/frais de logement, et dépenses connexes. Certaines dépenses nécessitent un reçu. La demande de remboursement, accompagnée, le cas échéant, des reçus nécessaires, est soumise par le Membre à son

Directeur. Au cas où le Directeur ne veut pas ou ne peut pas accorder le remboursement de ces dépenses, les reçus sont soumis au

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié. Les montants de remboursement se conforment au tarif figurant dans le document « Politique et procédures touchant le remboursement des dépenses d'affaires » de l'Employeur, tel que mis à jour chaque année et modifié pour inclure les dépenses connexes.

ARTICLE 8.80 – POLITIQUE ET PROCÉDURE EN CAS DE DÉCÈS

N.B. : Les procédures et les pratiques suivantes sont actuellement en vigueur et relèvent en grande partie d'organismes externes. Il peut être nécessaire

Convention collective 2008-11 le cas échéant d'adapter ces procédures aux exigences des organismes externes. Les Parties conviennent que les modifications demandées par les organismes externes ne nécessitent pas d'approbation préalable.

8.80.1 Le bénéficiaire doit se mettre en rapport avec le préposé à la pension et aux avantages sociaux dans le Bureau des ressources humaines. Si dans les sept

(7) jours, l'Université n'a pas été informée, l'Université fait tout son possible pour entrer en rapport avec le bénéficiaire.

8.80.2 Assurance-vie

(a) L'employé est assuré pour trois (3) fois la valeur de son traitement, jusqu'à un maximum de quatre cent mille dollars (400 000 \$).

(b) Les documents suivants sont nécessaires pour faire la demande de la somme assurée auprès de l'assureur :

(i) le bénéficiaire est tenu de remplir la déclaration exigée par l'assureur et de soumettre son propre numéro d'assurance sociale;

(ii) l'avis de décès paru dans la presse;

(iii) le certificat de décès;

(iv) le certificat d'assurance le plus récent délivré au Membre du corps professoral.

(c) Le versement du capital-décès est généralement effectué dans un délai d'un (1) mois.

8.80.3 Régime de retraite

Au cas où le décès a lieu avant de recevoir la pension de retraite, il faut suivre les étapes suivantes en vue d'effectuer le règlement :

(a) L'Université se met en rapport avec le bénéficiaire et décrit la procédure à suivre.

(b) Le bénéficiaire est tenu de remplir une
« Demande de règlement du capital-décès ».

(c) Fournir un certificat de décès.

(d) Fournir un exemplaire notarié du testament de l'Employé.

(e) Tous les Membres sont censés avoir un testament à jour.

(f) Les bénéficiaires de Membres qui n'ont pas fait de testament doivent régler les différends entre bénéficiaires potentiels (enfants contre parent) devant les tribunaux avant de recevoir tout paiement provenant du régime de retraite.

Le dossier est envoyé à l'actuaire afin de calculer le capital-décès. Une fois ce calcul reçu, le bénéficiaire est averti. Le bénéficiaire peut demander de recevoir un montant forfaitaire ou le transfert dans un compte REER non-immobilisé.

Le versement du capital-décès provenant du régime de retraite se fait généralement dans un délai de deux (2) à trois (3) mois.

Au cas où le décès a lieu après que le Membre a commencé à recevoir la pension de retraite, le type de pension choisi par le membre permet de déterminer si des versements supplémentaires sont dus au bénéficiaire.

8.80.4 Les avantages sociaux dont peuvent bénéficier le conjoint et les personnes à charge continuent en vertu de la clause 8.45.9 de l'article 8.45 – Avantages sociaux.

8.80.5 Tout Membre en service à l'Université Laurentienne est censé compléter, avant le 1er janvier 2009 ou au plus tard six (6) mois après son embauche, une déclaration à verser à son Dossier personnel indiquant qui aura accès au contenu de l'ordinateur et du bureau du Membre dans le cas de son décès ou de son incapacité. En cas de décès ou d'incapacité du Membre, l'Employeur examine les fichiers informatiques et le contenu du bureau du

Membre pour y récupérer les documents et les fichiers qui appartiennent à l'Employeur. Les provisions de l'article 6.30 – Brevets et l'article 6.35 –

Droits d'auteur s'appliquent à cet examen. Après l'examen, seules la personne ou les personnes nommées ont accès aux fichiers informatiques et au contenu du bureau du Membre. En l'absence d'une déclaration signée autorisant l'accès, l'exécuteur testamentaire a accès en cas de mortalité et le plus proche parent a accès en cas d'incapacité.

L'exécuteur testamentaire ou le plus proche parent a accès aux fichiers du Membre décédé pour une période d'au moins un (1) an. La propriété des fichiers informatiques et des contenus du bureau qui appartient au Membre est déterminée par le testament du Membre.

ARTICLE 8.85 – RÉMUNÉRATION VERSÉE AU
BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS D'UN MEMBRE DU
CORPS PROFESSORAL

8.85.1 Le taux de rémunération est le taux brut de rémunération pour la période de la Convention collective, sous réserve de toute réduction proportionnelle provenant de politiques approuvés par l'Université.

8.85.2 La date de cessation des fonctions est la fin du mois pendant lequel a eu lieu le décès.

8.85.3 Période des négociations : au cas où le règlement serait indûment retardé, en attendant l'adoption d'une nouvelle Convention collective, il est possible d'utiliser en guise de règlement et avec l'accord mutuel des deux Parties, un montant arbitraire dépassant le montant prévu.

8.85.4 Paiement des vacances : le plus bas des deux montants suivants, deux pour cent (2 %) par semaine ou huit pour cent (8 %) par mois est calculé à partir du montant brut de la rémunération versée pendant l'année jusqu'à la cessation des fonctions.

8.85.5 Le congé sabbatique est considéré par l'Université comme un investissement dans un projet approuvé de développement professionnel, en vue de rehausser les contributions futures aux objectifs de l'Université et de la communauté universitaire dans son ensemble. L'allocation de congé sabbatique n'est pas un avantage social que l'employé (ou ses ayants-droit) peut revendiquer de droit en cas de cessation de son emploi (pour quelque cause que ce soit), de retraite ou de décès. Pour les fins du règlement du capital-décès, l'allocation de congé sabbatique est considérée comme l'équivalent d'une rémunération.

8.85.6 Le remboursement des dépenses de voyage et d'affaires peut être demandé par le bénéficiaire pour des dépenses justifiées encourues avant la cessation des activités.

DIRECTEURS

ARTICLE 9.10 – OBLIGATIONS DES DIRECTEURS

9.10.1 Le Directeur est responsable de donner du leadership académique de l'orientation donnée à son Département/École et représente son

Département/École pour les questions administratives. Il est le porte-parole du

Département/de l'École et il est directement responsable au près du Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.10.2 Ses fonctions sont les suivants et doivent être exercer en suivant les méthodes administratives correctes :

(a) Dans la mesure du possible, il veille à ce que les Membres du Département/de l'École soient informés de leurs fonctions et de leurs responsabilités selon les règlements du

Sénat, de l'Université et de la présente

Convention collective.

(b) Pendant l'année universitaire, il convoque à intervalles réguliers et préside les réunions du

Département/de l'École. Il est membre d'office, ayant droit de vote, des comités permanents du Département/de l'École.

(c) Il assure, dans la mesure du possible, que les

Membres du Département/de l'École ont l'occasion de participer aux décisions, à la formulation des politiques et aux tâches administratives au sein du Département/de l'École.

(d) Il examine toutes les questions touchant le personnel enseignant et autre employés, et prend les mesures nécessaires de concert avec le service universitaire approprié en suivant les indications de l'article 5.45 –

Compte rendu annuel des membres et des autres accords collectifs se rapportant aux autres unités de négociation.

(e) Il a la responsabilité de soumettre, le cas échéant, le programme pédagogique du

Département/de l'École à l'approbation ou à l'accréditation des organismes de l'extérieur.

(f) Il prépare les recommandations budgétaires et administre le budget annuel au

Département/à l'École en accord avec le

Doyen/Bibliothécaire en chef et le service universitaire approprié.

(g) Il renseigne le Doyen/Bibliothécaire en chef sur l'emploi du temps d'enseignement et

Convention collective 2008-11 l'horaire des classes ou des bureaux après consultation des Membres du Département/de l'École et des autorités et organismes universitaires appropriés y compris le Secrétariat général et le Centre de l'éducation permanente; il supervise aussi l'application des emplois du temps et de l'horaire des classes ou des bureaux.

(h) Il supervise l'orientation académique des étudiants et leurs choix de programmes d'études à l'intérieur du Département/de l'École.

(i) Il prépare un bref rapport annuel, qu'il soumet au Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 30 juin, sur les inscriptions, le curriculum et d'autres questions relatives aux programmes que traitent le Département/l'École. Ce rapport annuel inclut aussi une liste des

Chargés de cours avec leur statut prioritaire pour des cours précis. Dans la préparation de ce rapport annuel, le Directeur utilise un formulaire standardisé développé par le

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié et approuvé par le Conseil de la faculté. Les rapports des Départements/Écoles sont présentés au Doyen/Bibliothécaire en chef après avoir circulé parmi les Membres du

Département/de l'École.

(j) Il supervise l'utilisation et l'entretien de l'espace et de l'équipement affectés au Département/à l'École.

(k) Il maintient des liens entre le

Département/l'École et les organismes et agences professionnels de l'extérieur ainsi que la communauté et pourvoit à la représentation du Département/de l'École auprès de ces organismes.

(l) Il s'assure autant que possible que les

Membres du Département/de l'École reçoivent un exemplaire du résumé des recommandations en matière de charge de travail et de la décision du

Doyen/Bibliothécaire en chef en vertu de la clause 5.40.1 de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire, et que le Membre reçoive également un exemplaire du calendrier des congés sabbatiques en vertu de la clause 7.25.3 de l'article 7.25 – Congé sabbatique.

(m) Toute autre responsabilité se rapportant au fonctionnement et à l'administration du Département/de l'École que le

Doyen/Bibliothécaire en chef approprié pourrait lui attribuer, toute en respectant son statut en tant que Membre de l'unité de

Convention collective 2008-11 négociation.

(n) Le Directeur n'est pas tenu de signer ou d'approuver les comptes rendus annuels des

Membres du Département/de l'École. Le

Directeur n'est pas non plus tenu de revoir ou d'approuver les demandes de remboursement des Membres pour les dépenses de développement professionnel

(article 6.45 – Dépenses de développement professionnel et article 4.70 – Dépenses de développement professionnel pour les

Membres chargés de cours). Les dépenses de développement professionnelles sont soumises directement au secrétaire du

Département/de l'École qui soumet ensuite les formulaires de remboursement au

Doyen/Bibliothécaire en chef.

ARTICLE 9.15 – SÉLECTION DES DIRECTEURS

9.15.1 Le Directeur de Département/d'École est nommé par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en conformité avec les modalités énoncées dans le présent article. Le Directeur n'obtient pas plus de deux (2) mandats consécutifs à ce poste.

9.15.2 Les modalités suivantes sont amorcées par le

Doyen/Directeur de la bibliothèque au moins six (6) mois avant la fin du mandat d'un Directeur ou immédiatement si un poste de Directeur devient vacant.

9.15.3 (a) Le Doyen/Bibliothécaire en chef s'assure qu'il y a en place un Comité de sélection comprenant un président du Comité dans les cinq (5) mois précédant la fin du mandat du

Directeur, ou immédiatement si le poste de

Directeur est vacant. La composition du comité est la suivante :

(i) Le tiers (1/3) des Membres à temps plein du Département/de l'École arrondi au nombre entier le plus proche. Les membres du comité sont des professeurs ou des bibliothécaires ayant la permanence ou un contrat probatoire, si possible, et ils sont élus par tous les Membres à temps plein du Département/de l'École.

(ii) Le Doyen/Bibliothécaire en chef comme membre sans droit de vote.

(iii) Le Directeur d'un autre

Département/d'une autre École nommé par le Doyen/Bibliothécaire en chef en consultation avec le

Département/l'École qui cherche un

177 de 246

Directeur.

(iv) Au moins une (1) femme doit faire partie du comité. Lorsqu'il n'y a pas de femme dans le Département/l'École et qu'aucune femme ne siège au comité, le Doyen/Directeur de la bibliothèque, en consultation avec le Département/l'École, nomme une femme en plus des membres décrits plus haut.

(b) Le Comité élit un président parmi ses membres.

9.15.4 Le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour inviter tous les Membres à temps plein du Département/de l'École (y compris ceux qui sont en congé) à lui soumettre dans un délai précisé et à titre confidentiel, les noms des candidats possibles et les raisons pour lesquelles ils appuient leur candidature. Ces noms et ces raisons sont transmises au Comité de sélection sans divulguer les noms des proposants.

9.15.5 Si le Département/l'École ne propose aucun candidat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande du Comité de sélection, ce dernier peut présenter sa propre liste ou demander au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche de chercher un candidat à l'extérieur du Département/de l'École ou de l'Université. Dans ce dernier cas, le Département/l'École est invité/e à soumettre les noms de candidats éventuels de l'extérieur.

9.15.6 (a) Après avoir pris tous les autres renseignements qu'il juge appropriés et pertinents, le Comité de sélection dresse une liste d'au moins deux (2) et d'au plus trois (3) candidats, sauf s'il est convaincu de ne pouvoir trouver qu'un seul candidat apte à remplir le poste.

(b) Le Comité de sélection évalue les candidats en se fondant sur leur compétence manifeste à titre d'administrateur, d'enseignant et de bibliothécaire, et sur leurs travaux de recherche. En faisant cette évaluation, le Comité de sélection se guide sur l'article 9.10

– Obligations des directeurs. Le Comité peut vouloir rencontrer les candidats.

(c) Avant de dresser sa liste de façon définitive, le Comité de sélection obtient le consentement écrit des candidats dont les noms figurent sur la liste.

(d) Avant la tenue du scrutin, le Département/l'École peut vouloir rencontrer

Convention collective 2008-11 les candidats dont les noms figurent sur la liste.

9.15.7 Dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la réception finale des noms soumis par le Département/l'École selon la clause 9.15.4 ci-dessus, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir un bulletin de vote à tous les Membres à temps plein de du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé. Le bulletin de vote présente la liste choisie de candidats. Les Membres indiquent le candidat qu'ils préfèrent, à titre confidentiel, au président du Comité de sélection dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la date de distribution indiquée sur le bulletin de vote. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.

9.15.8 Si le Comité de sélection ne trouve qu'un (1) seul candidat apte à remplir le poste, le président du Comité de sélection fait tous les efforts raisonnables pour faire parvenir à tous les Membres à temps plein du Département/de l'École, y compris ceux qui sont en congé, un bulletin de vote indiquant le nom de ce candidat. Les délais de présentation du bulletin de vote et de réponse des Membres sont telles qu'indiquées à la clause 9.15.7 ci-dessus. Les bulletins de vote sont dépouillés en présence du Comité de sélection.

9.15.9 Le président du Comité de sélection doit informer le Doyen/Directeur de la bibliothèque des résultats du processus de sélection et de la recommandation du Comité.

9.15.10 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef est prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il fera part de cette recommandation et de la sienne au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qui décidera de la nomination.

9.15.11 Si le Doyen/Bibliothécaire en chef n'est pas prêt à accepter la recommandation du Comité de sélection, il communique ses réserves au Comité et à au Département/à l'École. S'ils sont incapables de se mettre d'accord quant à une nomination, les modalités de sélection exposées à la clause 9.15.3 ci-dessus sont reprises.

9.15.12 Le Directeur est un Membre du corps professoral à titre permanent ou probatoire. La nomination d'un candidat de l'extérieur se fait ainsi qu'il est prévu à l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

9.15.13 À titre exceptionnel, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche et le Doyen/Bibliothécaire en chef

Convention collective 2008-11 peuvent, après consultation du Département/de l'École, nommer un Directeur intérimaire pour une période de quatre (4) mois ou moins, selon l'article

9.20 – Durée du Mandat des Directeurs et l'article

9.30 – Révocation des Directeurs.

9.15.14 Processus abrégé de sélection

Pendant les opérations de sélection, il arrive souvent que, en arrivant à l'étape 4 (clause 9.15.4 ci-dessus), le choix soit pratiquement arrêté sur un (1) candidat.

Dans ce cas, le comité de sélection peut passer directement à l'étape 8 (clause 9.15.8 ci-dessus). Si deux (2) Membres, au moins, font des objections au processus abrégé de sélection, le comité le suivra en entier.

ARTICLE 9.20 – DURÉE DU MANDAT DES DIRECTEURS

9.20.1 La durée normale du mandat des Directeurs des départements ou d'écoles est de trois (3) ans, renouvelable par le Département/l'École suivant la méthode de sélection prévue à l'article 9.15 –

Sélection des Directeurs.

9.20.2 Si un Directeur ne peut pas remplir ses fonctions pendant une période ne dépassant pas quatre (4) mois, il prend les mesures nécessaires à l'exécution de ses fonctions en accord avec le

Département/l'École et le Doyen/Bibliothécaire en chef.

9.20.3 Si l'absence doit se prolonger au-delà de quatre (4) mois, le Directeur démissionne et un nouveau Directeur est sélectionné selon la procédure prévue à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs.

ARTICLE 9.25 – RÉDUCTION DE LA CHARGE

D'ENSEIGNEMENT ET RÉMUNÉRATION DES

DIRECTEURS

9.25.1 (a) Pendant chaque année universitaire durant laquelle un Membre remplit les fonctions de Directeur de Département/d'École, il a droit à une réduction de sa charge d'enseignement de six (6) crédits. Lorsque le nombre de

Membres à temps plein et d'employés (selon la définition à la clause 9.25.2 ci-dessous) que compte le Département/l'École est de vingt-cinq (25) ou plus, la charge d'enseignement du Directeur est réduite de trois (3) crédits de plus. Lorsque le Doyen a confié au Membre une pleine charge d'enseignement, avec l'accord de ce dernier, le Membre touche un paiement de surcharge

(ou un pourcentage du paiement de surcharge) au lieu de bénéficier d'une charge d'enseignement réduite. Lorsque le Bibliothécaire en chef a confié une charge de

Convention collective 2008-11 travail dépassant la charge normale, avec l'accord du Membre, celui-ci touche un paiement de surcharge (ou un pourcentage du paiement).

(b) Le Directeur peut volontairement ne pas exercer ses droits à cet égard, ou ne les exercer que partiellement.

9.25.2 Le Directeur a droit à une rémunération annuelle pour chaque année complète de service en qualité de Directeur.

Les Parties d'une année sont calculées au prorata. Un Directeur intérimaire touche une rémunération proportionnelle à titre de Directeur pour chaque mois complet de service en qualité de

Directeur qui dépasse le premier mois. La rémunération est calculée d'après le nombre de

Membres à temps plein qui enseignent ou qui sont

Bibliothécaires et le nombre des autres employés

(secrétaires, techniciens, etc.) équivalent temps plein dans le Département/l'École qui relèvent du

Directeur. Aux fins de l'administration du présent article, les Directeurs doivent indiquer au

Doyen/Bibliothécaire en chef, le 1er septembre de chaque année, la catégorie de rémunération supplémentaire à laquelle

il a droit. Les changements survenant après le 1er septembre ne sont reflétés que l'année suivante. Si le

Doyen/Bibliothécaire en chef est d'accord avec la catégorie de rémunération demandée par le Directeur, il fera parvenir

cette information au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. S'il n'est pas d'accord et que le désaccord ne peut

être résolu, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche tranchera la question. La décision du Vice-recteur à

l'enseignement et à la recherche ne peut faire l'objet d'un grief.

9.25.3 Professeurs et bibliothécaires à temps plein et autres employés à temps plein (rémunération annuelle) :

Un à neuf 2 250 \$

(1 – 9)

Dix à dix-neuf 3 250 \$

(10 – 19)

Vingt à vingt-neuf 4 250 \$

(20 – 29)

Trente et plus 5 250 \$

(30 –)

9.25.4 Au lieu de la rémunération supplémentaire, le

Directeur peut choisir de recevoir le montant, en entier ou en partie, sous forme de majoration équivalente de son

allocation professionnelle. Le

Directeur fera part de ses intentions à ce sujet le ou avant le 1er septembre de chaque année.

9.25.5 Outre la rémunération supplémentaire ci-dessus, le

Directeur a droit à un crédit d'un (1) an dans le calcul du congé sabbatique après avoir terminé un mandat de trois (3) ans.

ARTICLE 9.30 – RÉVOCATION DES DIRECTEURS

9.30.1 Une procédure visant la révocation d'un Directeur peut être entamée :

(a) En déposant une plainte sous forme écrite auprès du Doyen/Bibliothécaire en chef en spécifiant les motifs. La plainte est signée par une majorité du personnel enseignant à temps plein du Département/de l'École, excepté ceux qui sont en congé et le

Directeur lui-même. Le Doyen/Bibliothécaire en chef examine la situation et offre ses services comme médiateur. Si ses efforts ne réussissent pas à résoudre la difficulté, il transmet la plainte écrite au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en y annexant son propre rapport. ou

(b) Le Doyen/Bibliothécaire en chef dépose une plainte auprès du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en spécifiant ses raisons, qui se rapportent généralement aux critères établis à l'article 9.10 –

Obligations des Directeurs et l'article 5.15 –

Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels.

9.30.2 Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche convoque le Directeur et les Membres du Département/de l'École à une réunion afin de discuter de la plainte. À la suite d'un examen suffisamment détaillé, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut prier le Directeur de démissionner.

Dans le cas contraire, le Département/l'École ou le

Doyen/Bibliothécaire en chef peut demander que soit engagée la procédure décrite à l'alinéa 9.30.3 (c) ci- dessous.

9.30.3 Si le Directeur ne démissionne pas de son propre gré :

(a) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche a la possibilité de le suspendre de ses fonctions en tant que Directeur. Une fois suspendu, le Membre jouit toujours de tous les autres droits et obligations définis dans la présente Convention collective.

(b) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche prie le Doyen/Bibliothécaire en chef, après consultation des Membres du

Département/de l'École, d'installer un

Directeur intérimaire, ainsi que prévu à l'article 9.15 – Sélection des Directeurs, et il transmet la plainte, sous forme d'appel, au

Recteur.

(c) Le Recteur constitue un comité spécial qui examine la plainte selon les exigences statutaires. À la suite de cet examen, le

Recteur rend sa décision sur la question de la révocation.

(d) La décision du Recteur est sans appel, elle ne peut pas faire l'objet d'un grief et lie tous les parties intéressés.

ARTICLE 10.10 – POSTES EN EXCÉDENT

10.10.1 Quand l'Employeur déclare certains postes excédentaires ou en excédent, cela signifie aux fins du présent article qu'il est nécessaire de réduire le nombre de postes occupés par des Membres dans un Département/une École donnée. L'Employeur convient de ne pas procéder autrement que conformément à la clause 10.10.3 ci-dessous. Il est entendu que le terme « en excédent » ne s'applique pas aux postes à durée limitée qui ne comportent aucun renouvellement ou continuité au-delà de la période fixée explicitement dans le contrat, selon les dispositions de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat.

10.10.2 L'Employeur déclare l'existence de postes en excédent en avisant par écrit au Syndicat et le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qu'il a adopté une résolution à cet effet pour une des raisons mentionnées dans la clause 10.10.3 ci-dessous et en y joignant un rapport détaillé spécifiant les motifs justifiant la déclaration et l'importance précise de la réduction jugée indispensable.

10.10.3 L'Employeur peut déclarer que certains postes sont en excédent dans les deux (2) cas suivants :

(a) Le Sénat peut décider de supprimer une

Faculté, un Département, une École ou un programme d'études, en invoquant des raisons autres que celle d'une situation financière critique. Aux fins du présent article, un programme signifie un cours d'études préalablement homologué par le Sénat et menant à un titre ou diplôme. Si plus d'une

Faculté, d'un Département ou d'une École sont visés, le contenu des clauses suivantes doit être interprété, selon le cas, comme si le pluriel avait été utilisé. Si l'Employeur décide d'accepter la décision du Sénat, le programme en cause est déclaré en excédent, ou « excédentaire ».

(b) Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut faire une soumission à l'Employeur indiquant que, vu le nombre d'étudiants inscrits aux cours, un

Département/une École donnée compte plus de Membres qu'il n'en faut pour réaliser son programme d'études et pour s'acquitter de ses obligations quant aux cours de service.

C'est que l'on appelle une charge de travail excédentaire. L'Employeur convient de ne pas déclarer un ou des postes en excédent s'il en résulte un personnel réduit au point

Convention collective 2008-11 d'empêcher le Département/l'École de continuer à offrir un programme viable. Il incombe à l'Employeur de prouver que la réduction envisagée ne portera pas atteinte aux charges de travail prévues à l'article 5.40 – Charge de travail universitaire et qu'il n'en résultera pas une charge inéquitable de travail pour le Département/l'École ou les

Départements/Écoles visées.

10.10.4 Les postes ne peuvent être déclarés excédentaires que pour des motifs valables ayant trait aux programmes d'études ou au nombre d'inscriptions, ou les deux. Si l'insuffisance d'inscriptions est alléguée comme justification, il faut que cette pénurie d'inscriptions se soit manifestée sur une période d'au moins trois (3) ans et que les pronostics n'indiquent aucune augmentation d'inscriptions à l'avenir.

10.10.5 Une fois un ou des postes déclarés en excédent par l'Employeur, un comité d'étude des postes excédentaires est créé et se réunit dans les quinze

(15) jours suivant la réception par le Syndicat de l'avis de l'Employeur prévu à la clause 10.10.2 ci-dessus. Dans les dix (10) jours de la réception de cet avis, le Syndicat fait parvenir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche le nom des trois (3)

Membres qui vont siéger au comité d'étude des postes excédentaires.

10.10.6 Le comité d'étude des postes excédentaires se compose de :

(a) trois (3) membres choisis par le Syndicat,

(b) trois (3) membres nommés par l'Employeur,

(c) le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche qui préside sans droit de vote.

10.10.7 Dans les soixante (60) jours suivant sa première réunion, le comité soumet son rapport final à l'Employeur avec copie au Syndicat. L'Employeur ne peut embaucher personne, qu'il s'agisse de poste administratif ou pédagogique, et il ne peut pas réduire ou redistribuer le personnel à temps plein compris dans l'unité de négociation avant que le comité ait soumis son rapport final ou, au plus tard, avant l'expiration des soixante (60) jours dont il question dans cette clause.

10.10.8 Il incombe au comité, après consultation du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, du Doyen/Bibliothécaire en chef, et d'un Comité du corps professoral ou du Comité des bibliothécaires et des archivistes professionnels (CCPF/CCPLF/CBAP) de spécifier dans sa recommandation le nom des

Membres du Département/de l'École en cause dont les postes sont désormais en excédent.

10.10.9 Tout en tenant compte du fait que le programme d'enseignement attribué en permanence au Département/à l'École demeure la considération primordiale, le comité prend en considération les mesures suivantes dans l'ordre indiqué :

(a) Non-renouvellement des nominations à durée limitée à l'intérieur du Département/de l'École.

(b) Non-renouvellement, à l'intérieur du

Département/de l'École, des contrats probatoires de deux (2) ans.

(c) Non-renouvellement, à l'intérieur du

Département/de l'École, des contrats probatoires de trois (3) ans.

(d) Mise à pied d'un Membre du Département/de l'École ayant la permanence.

10.10.10 Si le comité d'étude des postes excédentaires décide qu'un Membre ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans sera affecté par suite de postes déclarés excédentaires conformément à la clause 10.10.9 ci-dessus, le comité est tenu de joindre à la recommandation adressée à l'Employeur, une liste des secteurs administratifs ou pédagogiques auxquels le Membre pourrait, avec ou sans année de recyclage, être transféré vu ses titres universitaires et professionnels.

10.10.11 Si l'Employeur décide d'appliquer la recommandation du comité déclarant qu'un Membre est excédentaire, l'Employeur fait parvenir au Membre un avis écrit de la résolution. L'avis doit également offrir au Membre ayant la permanence les options suivantes :

(a) Preretraite volontaire dans le cas d'un

Membre âgé de cinquante-cinq (55) ans ou plus;

(b) Transfert intégral ou partiel à un

Département/une École à laquelle les titres du Membre sont adaptés, ou adaptables au moyen d'un an de recyclage, pourvu que le transfert puisse être effectué :

(i) en remplissant un poste vacant

(ii) par le non-renouvellement d'un contrat à durée limitée

(iii) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de deux (2) ans

(iv) par le non-renouvellement d'un contrat probatoire de trois (3) ans dans le Département/l'École recevant le

Membre ayant la permanence;

(c) Transfert à un poste administratif approprié dans l'Université;

(d) Mise à pied avec indemnité de rupture de contrat;

(e) Toute autre option éventuellement convenue entre les Parties de la présente Convention collective.

La mesure finalement adoptée doit être appliquée selon les dispositions du présent article. Les transferts d'un Département/d'une École à l'autre nécessitent l'approbation préalable du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche. S'il s'agit du transfert à un autre secteur pédagogique d'un (1) élément de la charge de travail du Membre (cet élément étant nécessairement limité à l'enseignement ou à la recherche), l'offre doit comporter une indication des responsabilités du

Membre et d'une méthode appropriée d'évaluation qui soit adaptée à sa situation particulière.

Si l'Employeur se voit dans l'impossibilité d'offrir une

(1) des solutions représentées par les alinéas 10.10.11 (b) et (c) ci-dessus, il est tenu de maintenir le Membre dans son poste actuel, jusqu'à ce qu'il puisse offrir une (1) des solutions énoncés aux alinéas 10.10.11 (b), ou (c) ci-dessus, sauf si la clause 10.10.16 ci-dessous s'applique.

10.10.12 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat, les Membres ayant un contrat initial de deux (2) ans à l'essai peuvent se voir refuser leur deuxième contrat probatoire pour des raisons ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses 10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, le Membre doit être avisé par écrit du non- renouvellement, au plus tard le 15 décembre de l'année universitaire au cours de laquelle le renouvellement de son contrat devait être considéré.

L'avis comporte une mention explicite de la raison du non-renouvellement, soit « poste en excédent ».

10.10.13 Nonobstant l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat et l'article 5.60 –

Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence, un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans peut se voir refuser le renouvellement de son contrat, ou la permanence, ou les deux (2), pour des motifs ayant trait à l'existence de postes en excédent et conformément aux dispositions des clauses

10.10.9 et 10.10.11 ci-dessus. Dans ce cas, un avis écrit motivé, contenant une mention explicite de la raison du non-renouvellement du contrat ou du refus d'accorder la permanence, ou des deux, soit « poste en excédent », doit parvenir au Membre au plus tard

Convention collective 2008-11 le 15 décembre de l'année où son contrat devait être pris en considération. Le Membre bénéficie tant d'une indemnité de rupture de contrat, que des droits de rappel, selon les dispositions de la clause 10.10.18 ci-dessous.

10.10.14 Un Membre ayant la permanence qui accepte de se faire transférer partiellement ou intégralement à un autre secteur pédagogique retient son rang et tous ses droits actuels. Le cas échéant, l'Université lui accorde un congé de recyclage d'un (1) an au maximum, durant lequel il bénéficie d'un traitement entier et de tous les avantages sociaux. Les frais éventuels de scolarité se rapportant au recyclage sont la responsabilité de l'Université.

10.10.15 Un Membre ayant la permanence et qui accepte d'être transféré à un poste administratif, comme il est prévu à l'alinéa 10.10.11 (c) ci-dessus, cesse de ce fait d'être Membre de l'unité de négociation, à compter de la date de l'entrée en vigueur du transfert. Un Membre transféré à un poste administratif ne peut pas être licencié avant l'expiration d'une période de cinq (5) ans pour des motifs autres que pour cause valable, et retient durant cette période tous les droits revenant aux

Membres du Syndicat en ce qui concerne la formulation de griefs par suite d'un licenciement pour motif valable. Son traitement ne peut être diminué par suite d'un transfert; il ne reçoit que le taux d'augmentation de base affectant l'échelle des traitements, et ne reçoit pas d'augmentation annuelle, avant que les traitements applicables à ses nouvelles fonctions aient rattrapé le niveau déjà atteint par le Membre. Durant cette période de cinq

(5) ans, le Membre a le droit prioritaire de refus de tout poste vacant pour lequel le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche le juge qualifié.

10.10.16 Si les postes en excédent résultent de la suppression d'un programme, comme il est prévu à l'alinéa

10.10.3 (a) ci-dessus, et quand toutes les possibilités de transfert sont épuisées, l'Employeur peut mettre à pied un Membre ayant la permanence, sous réserve que les Membres ayant quarante-cinq (45) ans, la permanence, et dont le total de l'âge et des années d'ancienneté à compter de la date de la mise en vigueur de la permanence se chiffre à cinquante-cinq

(55) ne peuvent pas être mis à pied.

Les frais encourus par l'arbitrage survenu à la suite d'une mise à pied sont répartis selon les dispositions de l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. La responsabilité de la preuve reste toujours la même.

10.10.17 Les groupes ou les individus dont les postes sont désignés excédentaires ont le droit de contester leur sélection conformément à l'article 11.10 – Procédure de grief, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou encore l'application discriminatoire des

Convention collective 2008-11 critères de sélection ou la mauvaise foi. Le Membre qui s'estime lésé peut contester l'existence de postes en excédent, mais il doit reconnaître à l'Employeur le droit d'engager la procédure qui s'y rapporte. Les Membres ayant la permanence qui veulent rester à l'emploi de l'Université et qui, ayant reçu une offre de transfert, ne veulent pas l'accepter, sont tenus de formuler leur grief dans les trente (30) jours suivant la réception de l'offre. Si le Comité d'arbitrage accepte le bien-fondé de son refus, le Membre retient son poste actuel. Dans le cas contraire, ou si le Comité d'arbitrage est d'avis qu'une deuxième possibilité de transfert existe, le Membre est alors tenu d'accepter le transfert dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision; sinon, le Membre est mis à pied. La date d'entrée en vigueur de la mise à pied est la date de réception par le Membre du rapport d'arbitrage. Le Membre retient les droits de rappel et de préavis de congédiement, mais il perd les droits ayant trait à l'indemnité de rupture de contrat et aux avantages sociaux.

10.10.18 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire de trois (3) ans et dont le contrat est terminé en vertu des dispositions du présent article ont les droits suivants :

(a) (i) Douze (12) mois de préavis écrit ou une combinaison de préavis et de traitement, et

(ii) Six (6) mois de traitement plus un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, pourvu qu'aucun Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans ne reçoive moins de neuf (9) mois de traitement et qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de dix-huit (18) mois de traitement.

Tous les paiements versés en vertu de cette clause sont calculés d'après le traitement actuel du Membre, y compris les versements de l'Université aux régimes de pension et d'avantages sociaux applicables à la dernière année universitaire complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payées en vertu de cette clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date normale de retraite du

Membre.

(b) Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université

Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, en consultation avec le Département/l'École

Convention collective 2008-11 auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et une période de cinq (5) ans pour les Membres ayant la permanence, à compter de la date d'entrée en vigueur de leur mise à pied. Les

Membres qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à la Laurentienne. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un Membre qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

(c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi convenable, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.

(d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant une période de trois (3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un

Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

(e) La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais d'études et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant une période de trois

(3) ans dans le cas d'un Membre ayant un contrat probatoire de trois (3) ans et pendant une période de cinq (5) ans dans le cas d'un

Membre ayant la permanence s'il n'a pas trouvé un autre emploi convenable.

10.10.19 Rien dans le présent article ne restreint le montant total de l'indemnité de rupture de contrat qu'un Membre donné ayant la permanence pourrait négocier à titre privé avec l'Employeur.

10.10.20 Tous les griefs formulés en vertu du présent article sont soumis directement à l'arbitrage selon l'article 11.15 – Procédure d'arbitrage. Sauf disposition contraire dans le présent article, le Membre s'estimant lésé est tenu, dans les quinze (15) jours suivant la réception de l'avis de décision contestée par le Membre, de faire parvenir au Conseil un avis écrit signifiant son intention de soumettre cette décision à l'arbitrage.

ARTICLE 10.15 – SITUATION FINANCIÈRE CRITIQUE

10.15.1 Il est convenu par l'Employeur et le Syndicat que le devoir essentiel de l'Université est d'assurer que ses priorités universitaires demeurent d'importance primordiale, en particulier en ce qui concerne la qualité de l'enseignement, de la recherche et des services de bibliothèque ainsi que la protection de la liberté académique.

10.15.2 Aux fins du présent article, « situation financière critique » se définit en termes de déficits substantiels et répétés qui menacent la solvabilité à long terme de l'Université dans son ensemble.

10.15.3 Les réductions de personnel enseignant par suite d'une situation financière critique ne se font que dans des conditions extraordinaires, et seulement après qu'ont été entrepris des efforts pour améliorer la situation financière au moyen d'économies dans tous les autres postes du budget, et après qu'ont été épuisés tous les autres moyens d'augmenter les revenus de l'Université.

10.15.4 Selon les dispositions du présent article, les

Membres ne peuvent être mis à pied que dans le cas où la situation financière critique a été à la fois déclarée et confirmée, selon la procédure indiquée dans le présent article.

10.15.5 Dans le cas où l'Employeur considère que la situation financière critique existe, selon la définition de la clause 10.15.2 ci-dessus, il en donne l'avis. À partir de la date de cet avis, la procédure indiquée dans le présent article entre en vigueur et aucune nouvelle nomination ne peut être faite, que ce soit dans le personnel enseignant ou le personnel administratif.

10.15.6 Dans les deux (2) jours suivant l'avis de situation financière critique, le Conseil de gouverneurs fait parvenir au Syndicat tous les documents financiers se rapportant à la situation financière critique invoquée.

10.15.7 Dans les quinze (15) jours suivant l'avis mentionné dans la clause 10.15.5 ci-dessus, les Parties établissent un Comité financier pour étudier la situation financière critique invoquée. Il doit, soit (a) la confirmer (avec les conditions qu'elle décide

Convention collective 2008-11 d'imposer), soit (b) la rejeter.

10.15.8 Le Comité financier est formé de la même façon que le Comité d'arbitrage établi à l'article 11.15 –

Procédure d'arbitrage. Il est convenu que dans ce cas, le Comité financier ne compte pas de fonctionnaire du gouvernement parmi ses membres, et que, si on demande au Ministère du travail de désigner un président, ce dernier n'est pas employé par le gouvernement. Les décisions prises par le

Comité financier selon le présent article sont sans appel et exécutoires. À cet égard, le Comité financier a le même statut qu'un Comité d'arbitrage.

10.15.9 Il incombe à l'Employeur de prouver, à la satisfaction du Comité financier, que la situation financière critique existe effectivement selon la définition du présent article.

10.15.10 Dans les sept (7) jours suivant la nomination de son président, le Comité financier se réunit pour inviter et examiner les soumissions au sujet de la condition financière de l'Université. Entre autres, il considère:

(a) si oui ou non la situation financière de l'Université (qu'indique la totalité du budget et non simplement des éléments se rapportant à l'enseignement et aux traitements) constitue effectivement une crise budgétaire telle que les déficits prévus par les méthodes de comptabilité généralement acceptées semblent se prolonger pendant plus de deux

(2) années fiscales;

(b) si oui ou non, dans la perspective de la primauté des objectifs pédagogiques de l'Université, la réduction du personnel enseignant est une façon raisonnable de faire des économies;

(c) si oui ou non, tous les moyens raisonnables de faire des économies dans d'autres domaines du budget de l'Université ont été envisagés et épuisés;

(d) si oui ou non, tous les moyens raisonnables d'augmenter les revenus de l'Université ont été envisagés et épuisés;

(e) si oui ou non, tous les efforts ont été faits pour obtenir de l'aide financière supplémentaire du gouvernement provincial;

(f) si oui ou non, les prévisions en ce qui concerne le nombre d'étudiants sont compatibles avec la réduction proposée du personnel enseignant;

(g) si oui ou non, tous les moyens de réduire le personnel enseignant, y compris la retraite

Convention collective 2008-11 anticipée volontaire, la démission volontaire, la réduction volontaire de la charge de cours, la réorganisation et les congés volontaires, etc. ont été épuisés; et enfin

(h) toutes les autres questions qu'il juge pertinentes.

10.15.11 Il est entendu que le Comité financier remet son rapport, et en fait parvenir un exemplaire au l'Employeur et un exemplaire au Syndicat, dans les soixante (60) jours après sa première réunion. Si le Comité conclut que la situation financière critique n'existe pas, il n'y a pas de réduction de personnel enseignant par suite de situation financière critique.

Si le Comité financier conclut que la situation financière critique existe, il y a dans le rapport une mention précise de la réduction nécessaire envisagée de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Toute réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et aux avantages sociaux peut être recommandée avec la condition expresse que l'Université continue de rechercher d'autres mesures d'économie, et le

Comité retient sa compétence en la matière jusqu'à ce qu'il soit satisfait que toutes les possibilités aient été envisagées. Dans les cinq (5) jours suivant la réception du rapport du Comité financier, les Parties se réunissent pour discuter les conséquences du rapport.

10.15.12 À la suite des conclusions du Comité financier, le

Conseil de gouverneurs peut réduire l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation, mais cette réduction ne doit pas dépasser le montant précisé par le Comité. Le Conseil des gouverneurs prend sa décision et un avis écrit est envoyé au

Comité financier dans les deux (2) semaines suivant la réception de l'avis mentionné dans la clause

10.15.11 ci-dessus.

10.15.13 Dans les vingt (20) jours, le Comité financier répartit entre les facultés, la bibliothèque, et les unités analogues, la réduction de l'allocation budgétaire consacrée aux traitements et avantages sociaux des Membres de l'unité de négociation. Autant que possible, ces réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les facultés et la bibliothèque de l'Université, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.14 Dans les trente (30) jours, les facultés ou la bibliothèque, par l'intermédiaire de leurs Conseils respectifs de faculté ou de bibliothèque, répartissent la réduction budgétaire entre les

Départements/Écoles de chaque faculté ou de la bibliothèque, et déterminent lesquels de ses

Membres sont mis à pied. Autant que possible, ces

193 de 246

Convention collective 2008-11 réductions sont réparties de façon proportionnelle entre les unités de la faculté ou de la bibliothèque, à moins de raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.15 Les critères principaux pour la terminaison de contrat ou la mise à pied des Membres d'un Département/d'une École ou d'une unité analogue sont les suivantes :

(a) La possession de titres universitaires convenables pour continuer de faire partie de la faculté, de l'école, du département ou de la Bibliothèque.

(b) La qualité de l'enseignement, de la recherche ou des travaux de recherche selon le cas.

(c) La possession de titres universitaires convenables pour être transféré (avec ou sans recyclage) dans un autre poste d'enseignement ou d'administration à l'intérieur de l'Université.

(d) Les contributions à la collectivité.

10.15.16 À l'intérieur d'un Département/d'une École, un

Membre ayant la permanence n'est pas mis à pied de préférence à un Membre n'ayant pas la permanence. Quand il s'agit de Membres ayant la permanence, c'est le Membre avec le plus d'ancienneté, calculée en termes d'années de service à partir de l'entrée en vigueur de la permanence à l'Université que l'on retient à moins que, après l'application des critères ci-dessus, il y ait une raison claire et importante pour agir autrement.

10.15.17 Les Membres ayant au moins quarante (40) ans, la permanence, et pour lesquels le montant total de l'âge et des années d'ancienneté à partir de la date de la mise en vigueur de la permanence, est au moins égal à cinquante-cinq (55) ne sont mis à pied qu'une fois que tous les autres Membres du personnel de la faculté ou de la bibliothèque qui ne sont pas inclus dans cette catégorie ont été mis à pied.

10.15.18 Si le Conseil de faculté ou de bibliothèque ne réussit pas dans les trente (30) jours à déterminer lesquels de ses Membres doivent être mis à pied, c'est la responsabilité du Doyen/Bibliothécaire en chef de répartir la réduction budgétaire pour sa propre faculté ou la bibliothèque. Si le Doyen/Bibliothécaire en chef ne réussit pas à prendre cette décision dans les sept

(7) jours, c'est le Comité financier qui se charge de la répartition de la réduction budgétaire.

10.15.19 Les Membres sélectionnés pour la mise à pied selon le présent article reçoivent un avis écrit motivé

Convention collective 2008-11 indiquant les raisons pour lesquelles ils ont été sélectionnés. Les mises à pied effectuées en application du présent article ne sont ni considérées ni consignées dans les dossiers comme des congédiements pour cause.

10.15.20 Après avoir opéré la sélection des Membres qui doivent être mis à pied, mais avant la mise en vigueur de ces mises à pied, l'Employeur fait tous les efforts raisonnables pour trouver des postes ailleurs dans l'Université, y compris des postes administratifs, pour les Membres visés. Les Membres qui acceptent un autre poste au sein de l'Université retiennent tous les droits qu'ils détenaient auparavant concernant leur emploi, y compris le crédit en vue de congé sabbatique, le traitement et la pension. Les

Membres qui acceptent ce genre de poste ont la possibilité de se recycler pour leur nouvel emploi jusqu'à une durée de un (1) an maximum.

L'Employeur paie tous les frais de scolarité et le traitement en entier du Membre pendant sa période de recyclage.

10.15.21 Les groupes ou les individus sélectionnés pour la mise à pied par un Conseil de faculté ou de bibliothèque, ou par le Doyen/Bibliothécaire en chef, ont le droit de contester la décision de leur sélection selon l'article 11.10 – Procédure de grief et l'article

11.15 – Procédure d'arbitrage, en alléguant la partialité ou l'erreur de procédure, ou l'application discriminatoire des critères de sélection ou la mauvaise foi. Ce droit n'inclut pas le droit de contester la validité de la situation financière critique.

10.15.22 Tous les Membres ayant la permanence ou un contrat probatoire et dont le contrat est terminé en vertu du présent article ont les droits énumérés ci- dessous :

(a) (i) L'Université est obligée de donner douze (12) mois de préavis ou douze

(12) mois de traitement en guise de préavis, suivis par;

(ii) Un (1) mois de traitement pour chaque année d'emploi à temps plein, à condition qu'aucun Membre ayant la permanence ne reçoive moins de douze (12) mois de traitement.

Tous les paiements faits en application de cette clause sont calculés d'après le traitement total du Membre, y compris les versements de l'Université aux pensions et aux autres régimes d'avantages sociaux, applicable à sa dernière année complète de service à l'Université. En aucun cas le nombre de mensualités payé en application de la présente clause ne peut dépasser le nombre de mois qui restent avant la date

Convention collective 2008-11 normale de la retraite du Membre.

(b) Le droit prioritaire de refus de tous les postes universitaires vacants à l'Université Laurentienne, pour lesquels le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, en consultation avec le Département/l'École auquel l'individu doit être nommé, estime que le Membre mis à pied a les compétences universitaires, et ce durant une période de trois (3) ans à compter de la date effective de la mise à pied. Les individus qui acceptent ce genre de poste reviennent à l'Université au rang qu'ils occupaient avant d'être mis à pied, avec la reconnaissance entière de leurs années d'ancienneté à l'Université. Les mésententes résultant de ces mesures de rappel ressortent de la procédure de grief et arbitrage décrite dans la présente Convention collective.

Un individu qui est rappelé en vertu du présent article a jusqu'à trente (30) jours pour accepter l'offre de rappel, et doit terminer son autre emploi et entrer dans ses fonctions dès qu'il lui est possible de se libérer de son autre contrat, mais jamais plus de six (6) mois après avoir accepté l'offre de réembauche.

(c) Des efforts raisonnables de la part de l'Employeur pour aider un Membre mis à pied à trouver un autre emploi, y compris l'usage d'aide professionnelle ainsi que l'accès aux ressources de l'Université.

(d) Un accès raisonnable à la bibliothèque, aux services informatiques et aux laboratoires, avec l'accord du Doyen/Bibliothécaire en chef intéressée jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable, ou pendant trois (3) ans, au plus.

(e) La possibilité pour lui et les membres de sa famille d'être exemptés de frais de scolarité et de cotisation au Service d'éducation physique jusqu'à ce qu'il ait trouvé un emploi convenable ou pendant trois (3) ans au plus.

10.15.23 L'avis de vacance de postes universitaires est considéré comme valable s'il est envoyé par le Conseil de gouverneurs à la dernière adresse connue du Membre, avec copie au Syndicat. Tout Membre qui ne répond pas dans un délai de trente

(30) jours ou qui refuse un poste permanent qui lui est offert selon le présent article, perd tous ses droits de rappel.

10.15.24 Un Membre qui accepte un poste permanent à l'Université ne reçoit plus d'indemnité de rupture de contrat.

10.15.25 Tout poste vacant qui ne peut être rempli par les mesures de rappel décrites dans le présent article est rempli selon les méthodes normales d'embauche.

10.15.26 Un Membre ayant la permanence, et dont le contrat est terminé pendant qu'il est en congé d'après l'article 3.2 a les mêmes droits que les autres

Membres ayant la permanence, selon les termes du présent article.

10.15.27 Les Membres mis à pied et qui sont rappelés remboursent toute portion de leur allocation financière décrite dans la clause 10.15.22 ci-dessus dépassant le montant auquel ils auraient eu droit s'ils avaient continué à occuper normalement leur poste.

10.15.28 Les frais encourus par le Comité financier créé d'après le présent article sont payés par l'Employeur.

GRIEF ET ARBITRAGE

ARTICLE 11.10 – PROCÉDURE DE GRIEF

11.10.1 Il est convenu que les personnes concernées par ces procédures ne sont exposées à la discrimination, à l'harcèlement ou à la coercition en aucune façon.

11.10.2 Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler tous les griefs de façon prompte, juste et équitable.

11.10.3 Définitions

(a) Grief : Un grief signifie tout différend survenant de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de la présumée violation de la présente Convention collective

(y compris la question de savoir si une affaire est arbitrable), en conformité avec la Loi de 1995 sur les relations de travail.

(b) Plaignant : Un plaignant signifie ou le

Syndicat qui dépose un grief contre l'Employeur au nom d'un Membre, d'un groupe de Membres ou du Syndicat comme telle, ou l'Employeur qui dépose un grief contre le Syndicat, un Membre individuel ou un groupe de Membres, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.

(c) Grief individuel : Un grief individuel est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un Membre individuel.

(d) Grief collectif : Un grief collectif est un grief déposé par le Syndicat au nom d'un groupe de Membres.

(e) Grief de principe : Un grief de principe est un grief déposé par un Syndicat et qui concerne une politique générale ou une application générale de la Convention collective.

(f) Grief syndical : Un grief syndical est un grief qui affecte directement le Syndicat.

(g) Grief de l'Employeur : Un grief de l'Employeur est un grief déposé par l'Employeur.

(h) "Jours ouvrables" : Jours ouvrables signifie du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés statutaires et autres indiqués à l'article

7.10 – Jours fériés statutaires et autres, des vacances habituelles de décembre - janvier et des mois de juillet et d'août.
198 de 246

11.10.4 Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. De plus, un arbitre a le pouvoir de supprimer l'application des délais prescrits. L'amendement des délais prescrits est précisé par écrit.

11.10.5 Nonobstant la clause 11.10.2 ci-dessus, un plaignant a recours à la procédure de grief établie ci-dessous si ce plaignant est convaincu qu'aucun accord ne peut être obtenu par moyen informel, sauf stipulations contraires dans la présente Convention collective.

11.10.6 Toutes les communications nécessaires à la procédure de grief se font par écrit et elles sont livrées, par courrier recommandé ou avec un reçu écrit.

11.10.7 Une violation technique ou une irrégularité technique qui découle d'une erreur d'écriture ou d'une faute typographique ou technique dans la description du grief n'empêche pas d'entendre la teneur du grief et de juger de son bien-fondé.

11.10.8 Les Parties en cause sont tenues d'appliquer au plus tôt toutes les décisions rendues à la suite de la procédure décrite dans le présent article.

11.10.9 Applicabilité des procédures de griefs

(a) Les décisions suivantes ne peuvent pas faire l'objet d'un grief :

(i) Non-renouvellement d'une nomination à durée limitée selon l'article 5.20 –
Nomination et renouvellement de contrat;

(ii) Attribution d'une augmentation au mérite selon l'article 8.25 –
Augmentation au mérite.

(b) Les décisions suivantes peuvent faire l'objet d'un grief dans l'un ou l'autre des cas suivants seulement : allégations de violations de la liberté académique, irrégularités importantes dans les procédures ou discrimination.

(i) Non-renouvellement d'un contrat probatoire lorsque le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.

(ii) Rejet d'une première demande de promotion à un rang particulier (et le rejet d'une deuxième lorsque les deux
(2) demandes sont déposées dans des années consécutives) lorsque le

Vice-recteur à l'enseignement et à la

Convention collective 2008-11 recherche confirme une recommandation négative du CCPF/CCPLF/CBAP.

(iii) Refus par le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche d'une demande anticipée de permanence et confirmant la recommandation négative de CCPF/CCPLF/CBAP.

(iv) Décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche en matière de charge de travail universitaire en vertu de l'alinéa 5.40.6

(d) de l'article 5.40 – Charge de travail universitaire.

(c) Les griefs touchant le renouvellement selon l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de contrat; la permanence selon l'article 5.60

– Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence; et la promotion selon l'article

5.65 – Mécanisme d'évaluation en vue d'une promotion doivent être soumis directement à l'arbitrage tel qu'indiqué dans l'article 11.15 –

Procédure d'arbitrage.

(d) Les griefs touchant le renvoi selon l'article

5.80 – Suspension et renvoi passent directement à l'Étape 2 – Procédure formelle de grief tel qu'établit dans le présent article.

11.10.10 Étape 1 – Procédure informelle de grief

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de faire tous les efforts raisonnables pour régler informellement les griefs de façon expéditive et à l'amiable. Par conséquent le plaignant s'efforce en premier lieu de faire résoudre à l'amiable la question dans les trente

(30) jours ouvrables suivant la date à laquelle il a été informé du fait ou de la décision causant le grief, ce qui devrait normalement comporter la mise au courant du Doyen/Directeur de la bibliothèque concerné avant de soumettre la question au Vice-recteur à l'enseignement. Toutefois, il n'est pas exclus d'informer le Vice-recteur à l'enseignement au sujet du grief, et un grief peut être soumis à l'origine du processus ou relativement tôt au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche.

11.10.11 Étape 2 – Procédure formelle de grief

(a) Le plaignant dépose un avis par écrit auprès du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche quand il s'agit d'un Membre, ou auprès du président du Syndicat quand il s'agit de l'Employeur, dans les trente (30) jours ouvrables suivant la date à laquelle le demandeur a été informé du fait ou de la décision causant le grief. L'avis de grief doit

200 de 246

Convention collective 2008-11 préciser la ou les questions en litige, le ou les articles censément violés et la solution recherchée.

(b) Lorsque le grief porte sur le renouvellement du contrat, la permanence ou une promotion, en vertu de l'alinéa 11.10.9

(c) ci-dessus, l'avis de grief doit aussi préciser le nom de la personne choisit par le plaignant pour siéger sur le tribunal d'arbitrage.

(c) Au plus tard quinze (15) jours après la réception de l'avis de grief, le représentant de l'Employeur rencontre le représentant du

Syndicat. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour régler le grief.

(d) Si le grief est réglé à cette étape, ce règlement est dressé et contresigné par le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur au plus tard quinze (15) jours ouvrables après la réunion où le règlement est atteint.

(e) Lorsque le représentant du Syndicat et le représentant de l'Employeur ne peuvent pas régler le grief dans les quinze (15) jours ouvrables qui suivent la ou les réunions indiquées à l'alinéa 11.10.11 (c) ci-dessus, le représentant de l'Employeur transmet par écrit au représentant du Syndicat les raisons du rejet du grief.

ARTICLE 11.15 – PROCÉDURE D'ARBITRAGE

11.15.1 (a) Lorsque la procédure de règlement de grief indiquée à l'article précédent ne donne pas lieu à un règlement et/ou à une réponse prompte, tout grief peut être soumis à l'arbitrage selon la procédure décrite ci-après, la procédure d'arbitrage étant un recours distinct. Si aucune demande écrite d'arbitrage n'est reçue dans les trente (30) jours qui suivent la décision du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche ou du

Président du Syndicat selon l'Étape 2 –

Procédure formelle de grief, le grief est considéré comme retiré.

(b) Quand l'une ou l'autre partie demande qu'une question soit soumise à l'arbitrage en vertu du présent article, elle présente cette demande par écrit à l'autre partie de la présente

Convention collective et par la même occasion, elle nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage. Dans les quinze (15) jours qui suivent, l'autre partie nomme une personne pour siéger sur le conseil d'arbitrage, mais si cette partie ne

Convention collective 2008-11 nomme pas une personne tel qu'exigé aux présentes, le ministre du Travail de l'Ontario a le pouvoir de la nommer à la demande de la partie qui se prévaut de la procédure d'arbitrage. Les deux (2) personnes nommés tentent de s'entendre sur la nomination d'un président du conseil d'arbitrage. Si les Parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un président dans les vingt (20) jours qui suivent la nomination de la deuxième personne, elles demandent au ministre du Travail de l'Ontario de nommer un président.

(c) Les délais prescrits dans le présent article peuvent être prolongés avec l'accord des deux Parties. Toutefois, la limite de trente (30) jours ouvrables indiquée à l'alinéa 11.15.1 (a) ci-dessus pour se prévaloir de la procédure d'arbitrage ne peut pas être supprimée et/ou prolongée, en application de la Loi de 1995 sur les relations de travail. De plus, cette provision s'applique à un arbitre.

(d) Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les autres congés indiqués à l'article 7.10 –

Jours fériés statutaires et autres, y inclus les congés habituels de décembre - janvier ainsi que les mois de juillet et d'août ne sont pas visés par les délais indiqués dans le présent article.

11.15.2 Une personne impliquée dans une tentative de négocier ou de régler le grief ne peut pas être nommé au conseil d'arbitrage.

11.15.3 Le conseil d'arbitrage n'est pas autorisé à prendre des décisions qui ne sont pas conformes aux provisions de la présente Convention collective, non plus à adapter, à modifier, à ajouter ou à amender quelque partie que ce soit de la présente Convention collective.

11.15.4 Une question qui n'a pas franchi adéquatement toutes les étapes prescrites de la procédure de grief établie dans l'article précédent ne peut pas être soumise à l'arbitrage, sauf si les Parties en conviennent par écrit.

11.15.5 Les Parties aux présentes assurent que les procédures du conseil d'arbitrage se feront de façon expéditive et la décision de la majorité, ou du président s'il n'y a pas de décision majoritaire, est définitives et lie les parties et l'Employé ou les

Employés visés.

11.15.6 Chacune des Parties aux présentes assume les frais de la personne qu'ils ont nommée et les Parties partagent également les honoraires et les frais, le cas échéant, du président du conseil d'arbitrage.

11.15.7 Partout où cette Convention collective fait mention du

« conseil d'arbitrage » dans la présente Convention collective, les Parties aux présentes peuvent convenir par écrit de remplacer le conseil d'arbitrage par un arbitre acceptable aux deux Parties au moment de se prévaloir du processus d'arbitrage, en quel cas les autres provisions visant le conseil d'arbitrage s'appliquent à juste titre.

ARTICLE 12.10 – GRÈVE ET LOCK-OUT

12.10.1 L'Université et le Syndicat conviennent qu'il n'y aura pas de lock-out de la part de l'Université, ni de grève de la part des Membres du Syndicat pendant la durée de la présente Convention collective.

12.10.2 Un Membre ne peut être renvoyé (licencié) d'après l'article 5.80 – Suspension et renvoi ni discipliné d'après l'article 5.75 – Mesures disciplinaires pour refus de traverser une ligne de piquetage sur le campus quand celle-ci est établie en conformité totale avec les lois en vigueur. L'Employeur a cependant la possibilité de retenir un trois cent soixante-cinquième (1/365e) du traitement du

Membre pour chaque jour où il n'a pas travaillé.

VALIDITÉ, DURÉE ET CONTINUATION DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

ARTICLE 13.10 – VALIDITÉ DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

13.10.1 Dans le cas où une des dispositions de la présente Convention collective ou un des usages qui en découlent s'avère contraire aux dispositions d'une éventuelle loi votée à l'avenir, cela ne constitue pas l'abrogation de la présente Convention collective, qui doit être modifiée en conséquence, pour la rendre conforme aux nouveaux règlements légaux.

ARTICLE 13.15 – DURÉE ET CONTINUATION DE LA
PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE

13.15.1 La présente Convention collective entre en vigueur après ratification des Parties et continue d'être en vigueur jusqu'au 30 juin 2011; elle continue d'être valide d'année en année par la suite, jusqu'à ce que l'une des Parties fasse parvenir par écrit à l'autre partie, moins de cent cinquante (150) jours et plus de cent vingt (120) jours avant le trentième (30e) jour de juin, en 2011, ou de toute année après le 30 juin 2011, un avis indiquant qu'elle désire amender ou terminer la présente Convention collective.

13.15.2 Si l'avis est envoyé comme prévu dans la clause

13.15.1 ci-dessus, les deux Parties à la présente Convention collective se réunissent dans les dix (10) jours.

13.15.3 La présente Convention collective reste en vigueur pendant toute période de négociations. Si une nouvelle Convention collective n'est pas ratifiée par les deux Parties avant le 30 juin de l'année pendant laquelle l'avis a été reçu comme il est prévu dans la clause 13.15.1 ci-dessus, toutes les mesures de la présente Convention collective continuent d'être en vigueur (mais ces mesures ne constituent pas une Convention collective) jusqu'à ce que :

(a) une nouvelle Convention collective soit ratifiée par les deux Parties, ou

(b) à la suite d'une conciliation, une grève ou un lock-out sont déclarés en accord avec la Loi de 1995 sur les relations de travail de l'Ontario.

13.15.4 Au moins dix (10) jours avant la fin de la présente Convention collective, un mémoire séparé, qui doit continuer d'être appliqué par la suite, est signé par les Parties et stipule que, dans l'éventualité d'une grève ou d'un lock-out,

Convention collective 2008-11

(a) Les Membres dont la recherche en cours nécessite l'accès à l'Université pour éviter des dommages irréparables aux équipements de recherche (comme par exemple la perte de matériaux vivants ou décomposables) ont accès aux équipements généralement associés à cette recherche. Cet accès est limité à l'entretien de l'équipement et n'est pas utilisé pour poursuivre la recherche. Ces

Membres font savoir par écrit leurs besoins au Président du Syndicat et à leur

Doyen/Bibliothécaire en chef. Cet avis écrit est normalement envoyé au moins dix (10) jours avant la date de terminaison de la

Convention collective.

(b) Le Syndicat prend en charge les coûts associés au maintien pour les Membres des droits aux régimes de l'Université couvrant l'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire et les soins dentaires.

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

EN PRÉSENCE DE :

Kevin Whitaker, vice-président, et de

J.A. Rundle et P.V. Grasso, membres de la

Commission.

DÉCISION DE LA COMMISSION:

31 octobre 1995

1. Ceci est une requête pour combiner les unités de négociation, conformément à l'article 7(1) de la Loi sur les relations de travail et avec l'assentiment de l'intimée.

2. La requérante demande la combinaison de deux unités de négociation se composant d'employés de l'intimée qui sont tous représentés par le syndicat de la requérante.

3. Étant donné l'accord des Parties conclu le 26 octobre

1995 et les dispositions de l'article 7(1) de la Loi, la combinaison d'unités requise est accordée. Les droits de négociation de la requérante se rattachent maintenant à l'unité de négociation combinée suivante :

Tous les membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels, employés par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la municipalité régionale de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le Directeur de relations avec le personnel enseignant, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, le Directeur des études supérieures et de la recherche, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs des équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un grade universitaire.

Pour éviter les malentendus, les Parties conviennent que :

207 de 246

Convention collective 2008-11

1) L'unité de négociation ne comprend pas les professeurs à plein temps employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un congé accordé par une autre université, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente pour dispenser l'enseignement dans les centres hors campus situés à l'extérieur de la municipalité régionale de Sudbury ou par des modes de formation à distance, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un diplôme universitaire, les personnes ayant reçu la charge d'enseigner des portions de cours coordonnés par des membres du corps professoral, telles que des auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens de laboratoire, les instructeurs cliniques ou les instructeurs des écoles de plein air.

2) L'expression « membres du corps professoral incluant les bibliothécaires » désigne les employés de l'Université Laurentienne susmentionnés qui, à moins de disposition contraire, sont susceptibles d'enseigner, de temps à autre, en dehors de la ville du Grand Sudbury,

4. La date d'entrée en vigueur de cette combinaison des unités de négociation sera (1) celle à laquelle les Parties deviennent liées par une Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel ou (2), si elle est plus rapprochée, celle à laquelle un avis de négociation est signifié par l'une des Parties relativement au renouvellement de la Convention collective actuelle qui couvre l'entente avec les professeurs à plein temps.

5. La date d'expiration de n'importe quelle première

Convention collective couvrant l'actuelle unité de négociation des professeurs à temps partiel est la date d'expiration de la Convention collective actuelle entre les Parties en ce qui concerne l'unité de négociation des professeurs à plein temps, malgré l'article 41(8) de la Loi sur les relations de travail, à moins que les Parties n'en conviennent autrement par écrit.

KEVIN WHITAKER pour le Conseil

208 de 246

[Désignation de l'unité de négociation par la CRT en 1979
(uniquement pour référence)]

CERTIFICAT DE LA COMMISSION DES RELATIONS DU
TRAVAIL

LOI DES RELATIONS DU TRAVAIL

DEVANT LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL
DE L'ONTARIO

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT

Après demande du requérant et en accord avec les mesures de la Loi des relations du travail, la présente COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne est le seul agent de négociations de tous les Membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury,

Ontario, à qui un minimum de cinquante pour cent du traitement est payé par l'Université, excepté le Recteur, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, l'adjoint spécial du Recteur, les Doyens, le Directeur des Études supérieures, le Directeur du

Conseil de l'enseignement en français, le Directeur de la bibliothèque, les professeurs à temps partiel, les techniciens, les professeurs employés par l'Université Laurentienne pour une période de moins d'un an pendant qu'ils bénéficient d'un congé accordé par une autre université ou par un autre employeur, et les membres du Conseil des gouverneurs.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison l'unité de négociation décrite dans le présent document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se rapportent les décisions en question de la Commission. e

FAIT à Toronto, le 9 jour de juillet 1979.

COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL DE
L'ONTARIO

D.K. AYNSLEY

Greffier

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, (Requérante)

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, (Intimée)

ET

Un groupe d'employés, (Mis-en-cause)

EN PRÉSENCE DE :

Arthur Haladner, vice-président, et de

J.D. Bell et W.F. Rutherford, membres de la

Commission.

ONT COMPARU :

C.M. Mitchell, T. Bartley et R. Kari pour la requérante;

K.R. Valin pour l'intimée;

Jean Eugène Havel pour les mis-en-cause.

DÉCISION DE LA COMMISSION :

1. Le 27 novembre 1978, la requérante, l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne, a demandé la reconnaissance d'une entité des employés de l'Université Laurentienne. On a réuni cette audience dans le but d'examiner une objection à la conduite du vote de représentation qui eut lieu le

4 avril 1979, et dans le but d'entendre les observations des Parties sur le fait de savoir si certaines personnes, classifiées comme « Directeur d'école », devraient ou non faire partie de l'unité de négociation.

2. À l'audience, la Commission a exprimé son regret que les bulletins de vote n'aient pas été imprimés en français et en anglais, mais que, dans les circonstances, ce n'était pas une cause suffisante pour recommencer le vote, étant donné le délai et le préjudice que cela apporterait à la fois pour la requérante et pour le déroulement futur de la procédure de représentation. En prenant cette décision, la Commission a fait remarquer que la demande pour des bulletins de vote bilingues n'a été exprimée qu'après que le vote ait eu lieu et que le résultat en soit connu. Ceci bien qu'il y ait eu, avant le vote, toute possibilité pour exprimer ce désir. La

Commission a également exprimé son avis que l'absence de bulletin de vote en français et en anglais n'a pas affecté le résultat du vote de représentation. Par ce scrutin, les employés ont voté, par 107 contre 81, en faveur de la requérante.

3. Débat sur la question du statut de Directeur - Le

Rapport de l'officier des Relations de travail indique que, pour la plupart, les recommandations d'embauche sont faites par le conseil pédagogique de l'école ou par le corps professoral, puis soumises aux autorités au-dessus du Directeur, lesquelles prennent la décision. Mis à part le Doyen Hilldrup, qui a pris une décision et fait réellement une recommandation - au cours d'entrevues effectuées en Afrique du Sud, alors que le comité des nominations et promotions du Sénat n'était pas sur place - les Directeurs sont peu impliqués dans le processus d'embauche.

4. Les Directeurs ont un rôle principalement de coordination dans l'évaluation du personnel universitaire, comme, par exemple, recueillir les recommandations des autres professeurs, du conseil de l'école ou du comité des nominations et promotions, et les soumettre aux autorités supérieures.

5. Les Directeurs soumettent les recommandations ayant trait aux promotions et à la permanence; cependant, leurs recommandations ne contrebalancent pas celles de l'ensemble des professeurs. De plus, ces recommandations sont, pour la plupart, faites en accord avec les professeurs.

6. Les recommandations des Directeurs, au sujet des salaires, se limitent au bien-fondé d'une augmentation. Ils n'ont pas le pouvoir de recommander un montant particulier.

7. Les Directeurs ont un rôle minime en fait de discipline, lequel ne dépasse pas une réprimande occasionnelle - qui, dans l'un des deux exemples cités, fut donnée après consultation avec la faculté et le Doyen. Les Directeurs n'ont pas autorité en matière de renvoi ou de suspension.

8. Un Directeur a fait une recommandation pour un congé sabbatique qui, à sa connaissance, fut acceptée. Cependant, les autres n'ont pas, en tant que directeurs, à s'engager, bien que certains pensent pouvoir faire une recommandation négative.

9. Le rôle des Directeurs, dans la formulation du budget, est principalement consultatif; ils prennent avis du comité du budget de l'école ou de leurs collègues, pour préparer les recommandations budgétaires, et les décisions sont prises au niveau du Sénat. Les Directeurs n'ont pas autorité pour redistribuer les fonds réservés aux salaires.

10. Les Directeurs assignent leurs tâches aux secrétaires faisant partie du personnel de soutien, et ils évaluent leur travail. Cependant, ces fonctions

Convention collective 2008-11 demandent peu de temps, et les autres professeurs y participent.

11. Dans le cas de l'Université de Carleton, 1975 -

C.R.T.O. rep. juin 500, la Commission a signalé les différences significatives qui existent entre le modèle universitaire, où la prise de décision est partagée de façon collégiale, et le modèle industriel hiérarchisé, où le pouvoir ultime appartient au sommet - généralement au directeur de l'entreprise - puis descend progressivement le long d'une série de cadres jusqu'au niveau primaire de surveillance - le chef d'équipe ou le contremaître. Elle déclare :

Alors que le Conseil des gouverneurs est, au sens général, responsable de la conduite des affaires de l'institution, et que le Sénat l'est de la politique universitaire, le pouvoir de prendre des décisions dans des cas particuliers, est dispersé et s'étend jusqu'à l'unité organisée de base de l'institution, le département. En outre, les décisions de type directorial sont prises non seulement par le Conseil des gouverneurs, le Sénat, le Recteur, le personnel administratif supérieur, les Doyens, mais aussi par les membres de la faculté, aussi bien que, depuis quelque temps, par les étudiants, quand ils sont membres de divers comités et bureaux ...

D'importantes résolutions d'ordre général sont prises au niveau supérieur, ce qui marque un parallèle avec le modèle industriel. Ce qui est unique, c'est que de nombreuses décisions importantes, d'une portée plus restreinte, concernant les questions de personnel et les questions académiques portant sur des groupements limités, prennent naissance au niveau du département et ne nécessitent que l'adhésion des niveaux supérieurs.

12. En décidant que les directeurs de départements sont des employés, selon les termes de la Loi, et font donc partie de l'unité de négociation, la Commission, dans le cas Carleton, conclut :

Dans les affaires de grande importance - nomination, permanence, promotion, renvoi - le rôle dominant est joué collectivement par le département ... Dans les affaires courantes, alors que l'exercice d'un certain pouvoir est parfois possible, il est le plus souvent étroitement circonscrit. De plus, les décisions

Convention collective 2008-11 prises dans ces domaines sont, en substance, d'importance restreinte ... A notre point de vue, l'exercice peu fréquent de l'autorité sur le personnel de bureau ne soulève pas de conflit d'intérêts à l'intérieur de l'unité. Il est important d'insister sur le fait que la grande majorité des fonctions du Directeur n'a rien à voir avec la surveillance, la direction du peu nombreux personnel de bureau du département... Se référer aussi à Université de Windsor.

Commission des Relations de travail de l'Ontario, rapport 300 de mai 1977, où la Commission, à l'exemple de Carleton, établit que les chefs de département n'exercent pas des fonctions de direction au sens indiqué dans la section 1(3) (b) de la Loi, et sont, par conséquent, des membres à part entière de l'unité de négociation.

13. La Commission est d'avis que les Directeurs, dont le statut est le sujet de la présente discussion, jouent, dans la prise de décision à la Laurentienne, un rôle analogue à celui des Directeurs de département de Carleton et des chefs de département de Windsor.

Bien que quelques différences existent dans certains domaines isolés, la Commission est convaincue que leurs devoirs et leurs responsabilités ne sont pas fondamentalement différents. Il est clair qu'ils participent à la prise de décision, mais que, dans les affaires de plus grande importance, c'est-à-dire nomination, permanence, promotion et renvoi, leur rôle n'est pas dominant au point de provoquer un conflit d'intérêts. Tout bien pesé, notre conclusion est que les Directeurs des écoles de Génie, des

Traducteurs et Interprètes, des Infirmières, de

Service social, d'Éducation physique et d'Éducation, n'exercent pas des fonctions de direction au sens de la section 1(3) (b) de la Loi sur les Relations de travail et, qu'en conséquence, ils font partie de l'unité de négociation. Par accord entre les Parties, le

Directeur de l'école des Études supérieures et le

Directeur du Conseil de l'enseignement en français sont exclus de l'unité de négociation.

14. En ce qui concerne le sujet précité, la Commission estime que :

Tous les membres à plein temps du corps professoral, y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de

Sudbury à Sudbury, (Ontario), dont le salaire à l'Université est payé, pour au moins cinquante pour cent (50 %) par l'Université, à l'exception du Recteur, du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche, des Doyens, du

Convention collective 2008-11

Directeur des Études supérieures, du

Directeur du Conseil de l'enseignement en français, du

Directeur de la bibliothèque, des professeurs à temps partiel, des techniciens, des professeurs en congé d'une autre université ou d'un autre employeur, employés par l'Université

Laurentienne pour une période d'un an ou moins, et les membres du

Conseil des gouverneurs constituent une unité d'employés qui a qualité d'intimé pour des négociations collectives.

NOTES EXPLICATIVES

(1) L'expression « tous les membres à plein temps du corps professoral y compris les bibliothécaires à plein temps employés par l'Université Laurentienne de Sudbury, à

Sudbury » désigne également les susmentionnés employés appointés par l'Université Laurentienne, et qui, de temps à autres, sont susceptibles d'enseigner dans divers lieux en dehors de la ville de Sudbury.

(2) « Tous les membres à plein temps du corps professoral (bibliothécaire) » désigne les personnes dont le rang universitaire est présentement indiqué comme Professeur auxiliaire, Chargé de cours, Professeur adjoint, Professeur agrégé ou Professeur titulaire (Bibliothécaire général, Bibliothécaire adjoint, Bibliothécaire agrégé, Bibliothécaire titulaire) et dont les devoirs et les responsabilités représentent cinquante pour cent (50 %) ou davantage de ceux d'un employé à part entière ayant la même classification dans la même unité universitaire.

15. Un certificat est accordé à la requérante.

ARTHUR HALADNER

Pour la Commission

9 juillet 1979

214 de 246

[Désignation de l'unité de négociation des professeurs à temps partiel par la CRT en 1994 (uniquement pour référence)]

LA LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DEVANT
LA COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO

DOSSIER NO. 3329-93-R

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne, Requérante

ET

L'Université Laurentienne de Sudbury, Intimée

CERTIFICAT :

À la demande de la requérante et conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, CETTE COMMISSION CERTIFIE que l'Association des professeurs de l'Université

Laurentienne est le seul agent négociateur de tous les Membres du corps professoral, y compris les bibliothécaires professionnels employés à temps partiel par l'Université Laurentienne de Sudbury dans la ville de Sudbury, excepté les administrateurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Directeur, les professeurs d'un rang égal ou supérieur à celui de Doyen, le Secrétaire général, l'adjoint au Recteur, le

Directeur du service d'emploi et des relations avec le personnel, les traducteurs, le Directeur de la bibliothèque, les membres du Conseil des gouverneurs et les entraîneurs d'équipes sportives dont l'une des fonctions est d'enseigner des cours crédités dans un programme donnant droit à un diplôme universitaire.

Ce certificat doit être interprété conformément aux termes des décisions de la Commission à ce sujet, et pour cette raison l'unité de négociation décrite dans ce document est assujettie aux restrictions, s'il y a lieu, auxquelles se rapportent les décisions en question de la Commission.

FAIT à Toronto, le 28 mars 1994

COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE
L'ONTARIO

T.A. INNIS , Secrétaire général

La description ci-dessus de l'unité de négociation est assujettie aux restrictions suivantes :

Note explicative : Pour éviter les malentendus, les

Parties conviennent que l'unité de négociation ne comprend pas les professeurs à plein temps avec une charge de travail réduite, les personnes employées par l'intermédiaire du Centre d'éducation permanente, les personnes employées pour enseigner des cours destinées à l'origine aux étudiants non inscrits à un programme crédité menant à l'obtention d'un grade universitaire, les personnes n'ayant pas reçu la charge d'enseigner un ou plusieurs cours crédités menant à l'obtention d'un grade universitaire, tels que les auxiliaires à l'enseignement, les superviseurs de stages en service social, les professeurs cliniques en sciences infirmières, les techniciens, les instructeurs cliniques, de laboratoire ou des écoles de plein air dans les cours coordonnés par des professeurs.

[Notes d'introduction dans les clauses du Protocole d'entente ajoutées à la convention collective de 1992-1995 au sujet de l'emploi de professeurs à temps partiel (uniquement pour référence)]

PROTOCOLE D'ENTENTE

ENTRE :

L'Association des professeurs de l'Université
Laurentienne

ET

Le Conseil des Gouverneurs de l'Université
Laurentienne

OBJET : Conditions d'emploi des membres de l'unité de négociation employés à temps partiel.

Attendu qu'en raison d'une décision de la

Commission des relations de travail de l'Ontario datée du 31 octobre 1995 (une copie de cette décision se trouve en annexe) et de la ratification de ce protocole l'unité de négociation des professeurs à plein temps et l'unité de négociation des professeurs à temps partiel se sont regroupées, la Convention collective de 1992-1995 établie entre les Parties susmentionnées couvre tous les Membres de la nouvelle unité de négociation (professeurs à plein temps et professeurs à temps partiel), sauf dans les conditions particulières qui suivent.

Ce protocole d'entente est en vigueur du 1er juillet

1994 au 31 mars 1996, cette dernière date étant celle jusqu'à laquelle la durée de la Convention collective de l'Association 1992-1995 a été prolongée, suivant un avis remis à l'employeur conformément à l'article 35 de la Loi sur le contrat social (Projet de loi 48).

Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont couverts par les mêmes articles de la Convention collective que les Membres employés à temps plein en ce qui concerne les articles 0 (La Convention), 1 (Relations entre l'Association et le Conseil), et 8 (Durée de la Convention) de la

Convention collective de l'Association 1992-1995, sauf indication contraire. Les Membres de l'unité de négociation employés à temps partiel sont également couverts par les articles 2.00 (Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant A1 et des bibliothécaires professionnels A2 seulement), 2.30

(Dossiers du service du personnel), 2.40 (Mesures disciplinaires), 3.0 (Jours fériés statutaires et autres),

3.33 (Congé pour comparution), et 3.52 (Congé pour raisons familiales). Les articles se rapportant uniquement aux professeurs à temps partiel portent des chiffres qui ne figurent pas dans la Convention collective de l'Association 1992-1995.

Convention collective 2008-11

Les dispositions que renferment les articles 2, 3, 4, 5,

6 et 7 de la Convention collective de l'Association

1992-1995 ne se rapportent aux professeurs à temps partiel que lorsque stipulé dans ce protocole d'entente.

(Les clauses du Protocole d'entente apparaissent à la place appropriée dans la convention collective de 1996-1997.)

FAIT À Sudbury, le 17 novembre 1995.

Pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

R. D. SCHELL, M.A., D.PHIL.

Délégué en chef de l'APUL

WENDY JEROME, PH.D.

Présidente de l'APUL

GARY MACCOUBREY, M.A.

LEDA CULLIFORD, M.A.

Pour le Conseil des gouverneurs de l'Université Laurentienne

HERMANN FALTER, PH.D.

Directeur, Relations avec le personnel enseignant

RON CHRYSLER

Vice-recteur, Administration

GEOFF TESSON, PH.D.

218 de 246

OBJET : Membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus autres que celui de Sudbury.

ATTENDU QUE l'Université est actuellement engagée dans des programmes offerts conjointement dans les divers campus du Georgian

College of Applied Arts and Technology,

ATTENDU QUE vraisemblablement ce type d'initiative va se produire de plus en plus fréquemment;

ET ATTENDU QUE l'expansion des programmes contribue au bien-être de l'Université et offre davantage de possibilités au corps professoral;

POUR CES MOTIFS, LES PARTIES

CONVIENNENT DE CE QUI SUIIT :

1. Tous les membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne pour enseigner des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires sont inclus dans l'unité de négociation représentée par le syndicat [l'Association] pourvu qu'ils remplissent les conditions existant à Sudbury. Les personnes dans ce cas ont à la Laurentienne le statut dans le département / l'unité correspondant à leur nomination ailleurs, et ladite unité d'enseignement est chargée des mécanismes appropriés menant à la permanence et aux promotions en vertu de la convention collective.

Toutefois, les termes de la convention collective sont interprétés en tenant compte du site, par exemple les clauses de situation financière critique et d'ancienneté s'appliquent au campus où le programme est offert.

2. L'article 1.30 de la convention collective comporte par conséquent les amendements suivants :

« Le Conseil reconnaît que l'Association est l'agent négociateur exclusif des unités de négociation définies selon les dispositions des certificats de la

Commission des relations du travail de l'Ontario en date du 9 juillet 1979, du 28 mars 1994 et du 31 octobre 1995 (qui se trouvent en annexe du

Convention collective 2008-11 présent protocole d'entente) et de tout amendement à ces certificats, selon le présent protocole d'entente entre les Parties, se rapportant aux membres du corps professoral employés par l'Université Laurentienne dans des campus ailleurs qu'à Sudbury.

3. En cas de fermeture d'une unité d'enseignement ou d'un programme, les membres ayant des contrats menant à la permanence, et qui sont affectés par les décisions prises dans des campus ailleurs qu'à Sudbury ont le droit, soit d'être transférés dans la même unité ou le même programme sur le campus de Sudbury en conservant les mêmes droits et privilèges dont ils jouissaient sur le campus de l'extérieur, soit, au cas où il n'y aurait pas de poste disponible, de recevoir une indemnité de cessation d'emploi correspondant aux dispositions des articles 7.1 ou 7.2 selon le cas.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 19 septembre 2005.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

[N.B.: Les articles 1.30, 7.1 et 7.2 dans l'annexe ci-dessus ont été changés aux articles 2.15, 10.10 et 10.15 respectivement dans la présente Convention collective 2008-11.]

220 de 246

1. L'Université Laurentienne a l'intention de prolonger le programme spécial de retraite anticipée volontaire à l'intention des membres à temps plein du corps professoral, ci-après appelés Membres, à compter du 1er juillet 2008. Ce programme vise à faciliter le renouvellement du corps professoral dans la mesure où cela est possible sans accroître les dépenses budgétaires ni compromettre les programmes d'enseignement. Il est prévu que le renouvellement du corps professoral aura un effet positif sur l'organisation en revivifiant les unités enseignantes et en aidant à réduire les problèmes éventuels d'embauche.

2. Le programme spécial de retraite anticipée volontaire prévoit le paiement d'une prime de retraite afin de favoriser l'avancement des départs à la retraite. Il s'agit d'un programme distinct du régime de retraite, qui sera financé au moyen des économies réalisées dans le budget de fonctionnement à la suite du remplacement des retraités par des professeurs recevant des traitements moins élevés.

3. Il est possible d'adopter ce programme car il pourrait s'autofinancer dans une large mesure et représenterait peu ou pas de dépenses supplémentaires pour l'Université.

4. Pour participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire, le Membre doit :

(a) avoir cinq (5) ans ou moins à travailler avant la date normale de sa retraite et

(b) avoir terminé au moins quinze (15) années de service à temps plein à l'Université

Laurentienne à la date proposée du début de la retraite anticipée volontaire.

5. Un membre qui remplit les conditions décrites à la clause précédente peut décider de prendre une retraite anticipée volontaire le 1er juillet (1er janvier) de n'importe quelle année. Le cas échéant, le Membre soumet sa demande par écrit au

Doyen/Bibliothécaire en chef au plus tard le 1er octobre (1er avril) précédent.

6. Un membre qui ne répond pas entièrement aux critères d'admissibilité peut soumettre une demande au

Doyen/Bibliothécaire en chef afin que son cas soit examiné individuellement. Chaque demande est évaluée en toute objectivité. S'il est jugé que la

Convention collective 2008-11 retraite anticipée proposée est à l'avantage du

Membre et de l'Université, la prime de retraite anticipée prévue dans ce programme lui est offerte.

L'Université prend en considération la demande de personnes qui ont encore dix (10) ans de service avant d'atteindre la date de leur retraite. Dans ce cas, une importance toute particulière est accordée aux problèmes possibles de recrutement pour trouver un remplacement, et aux avantages financiers que l'Université retirerait de la proposition.

7. Exceptionnellement, l'Université peut décider d'attendre avant de donner suite à la demande du Membre. Un tel délai ne peut survenir qu'une (1) seule fois et il est de six (6) mois ou d'une année.

8. Au plus tard le 1er décembre (1er juin) de l'année au cours de laquelle le Membre a présenté une demande de retraite anticipée volontaire, le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche avise le Membre que l'Université a donné suite à sa demande de retraite anticipée volontaire devant débuter le 1er juillet (1er janvier) suivant ou que celle-ci est retardée de six (6) mois ou d'une (1) année. Le Membre doit confirmer sa décision de prendre une retraite anticipée volontaire avant le 1er février (1er août) qui précède immédiatement le 1er juillet (1er janvier) de l'année où la période de retraite anticipée volontaire débiterait. La décision est définitive sur réception de la confirmation du Membre.

9. Un Membre admissible au programme spécial de retraite anticipée volontaire peut demander, avant le 1er octobre (1er avril), un relevé de la prime de retraite et du coût des avantages sociaux pour l'année suivante. Tous les Membres qui présentent une demande de retraite anticipée volontaire reçoivent automatiquement le relevé en question. Le Membre reçoit le relevé au plus tard le 1er novembre (1er mai).

Un membre qui remplit les conditions de la retraite anticipée a le droit de recevoir un remboursement unique, jusqu'à un maximum de quatre cent dollars

(400 \$) pour les services fournis par un conseiller financier (reçus exigés).

10. La décision de participer au programme spécial de retraite anticipée volontaire est définitif et le Membre ne peut reprendre son emploi à temps plein ou à temps partiel à l'Université Laurentienne qu'à la demande et avec l'assentiment de l'Université.

11. La période de retraite anticipée volontaire du

Membre débute à la date de l'entrée en vigueur de la retraite anticipée volontaire et se poursuit jusqu'à la date normale de retraite du Membre ou à son décès, selon la première de ces éventualités ou pendant une période de trois (3) ans maximum.

222 de 246

12. Pendant la première année de la retraite anticipée volontaire, le Membre reçoit une prime de retraite de un et trois quart pour cent (1,75 %) de son traitement (dernière année de son emploi à temps plein) multipliée par le nombre d'années ou de fractions d'années de service à temps plein au moment de la retraite anticipée jusqu'à concurrence de cinquante pour cent (50 %) du traitement susmentionné. (Les congés sans traitement ne sont pas inclus dans le calcul des années de service d'un Membre.) Les années de service effectuées avec une réduction volontaire de la charge de travail, selon l'article 7.35

– Réduction volontaire de la charge de travail, comptent en proportion du pourcentage de réduction de la charge de travail. Le Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche peut, après discussion avec le Membre, augmenter le pourcentage de la prime pour des raisons particulières sans dépasser le maximum de cinquante pour cent (50 %). Le Syndicat doit être mis au courant de toute prime supérieure au pourcentage calculé selon la formule et des raisons de celle-ci.

13. Au cours des années subséquentes de la retraite anticipée volontaire, le Membre recevra une prime de retraite anticipée majorée chaque année du pourcentage d'augmentation appliqué à l'échelle de traitement des professeurs.

14. Pendant la période de retraite anticipée volontaire, le

Membre peut souhaiter continuer à participer au

Régime de retraite de l'Université Laurentienne. Le cas échéant, la part des contributions de l'Université est retenue de la prime de retraite. Les contributions sont calculées d'après le traitement pour la dernière année d'emploi à temps plein, majoré annuellement du pourcentage d'augmentation de l'échelle de traitement des professeurs. En outre, le Membre est admissible à la pension minimale garantie fondée sur le traitement progressif susmentionné et les années de cotisations de retraite payées pendant la période de retraite anticipée volontaire. Dans ce cas, le

Membre est considéré être en congé payé et il devra verser les cotisations au Régime de pensions du

Canada et à l'Assurance-emploi et il ne sera pas admissible aux dispositions de transfert décrites à la clause suivante.

Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu

Canada.

15. Si le Membre décide de ne pas continuer à participer au Régime de retraite de l'Université Laurentienne, il peut être traité de la même façon que s'il avait quitté son emploi à l'Université. Dans ce cas, la prime de retraite peut être traitée comme une allocation de retraite afin que le Membre puisse en transférer la portion autorisée à un REÉR. Le montant qu'il est permis de transférer peut être échelonné sur les années de la retraite anticipée volontaire et le reste de la prime est considéré comme un revenu aux fins

Convention collective 2008-11 du calcul de la contribution maximale annuelle à un REÉR. Dans ce cas, aucun montant n'est déduit au titre du Régime de pensions du Canada et de l'Assurance-emploi et le coût à l'employeur est ajouté à la prime de retraite. Le Membre peut alors toucher sa pension en plus de la prime de retraite si tel est son désir. Si le Membre a au moins soixante (60) ans, il peut être admissible aux prestations du Régime de pensions du Canada, pourvu qu'il ait contribué à ce régime. Pour de plus amples renseignements ou des formulaires de demande, il suffit d'appeler le bureau des Programmes de la sécurité du revenu dont le numéro figure sous Ressources humaines et Travail Canada dans le répertoire du Gouvernement du Canada. Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux règlements actuels de Revenu Canada.

16. Au cours de la période de retraite anticipée volontaire, les avantages sociaux sont comme suit :

(a) les Membres considérés comme étant en congé rémunéré retiennent leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et le programme d'avantages sociaux pour les employés retraités. La participation au régime dentaire est facultative. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Les Membres peuvent aussi être exemptés de la protection en cas d'hospitalisation et de l'assurance-maladie complémentaire si le conjoint appartient à une assurance collective fournissant le même type de protection.

(b) les Membres qui ne sont plus considérés comme employés ont la possibilité de retenir leur participation à l'assurance-vie collective, l'assurance collective des personnes à charge, la protection en cas de décès ou de mutilation par accident, les frais d'hospitalisation, l'assurance-maladie complémentaire (y compris ManuAssist) et au régime de soins dentaires. La participation au régime d'invalidité de longue durée ne peut pas être continuée. Le fait de continuer de participer à ces régimes permet au Membre de recevoir la prestation du programme d'avantages sociaux pour les employés retraités quand il aura atteint l'âge normal de la retraite.

Le coût des primes pour ces garanties est partagé suivant les dispositions de la Convention collective.

La garantie vie correspond à trois (3) fois la prime

Convention collective 2008-11 de retraite anticipée jusqu'à concurrence du maximum du régime d'avantages sociaux. Si les

Conventions collectives subséquentes comprennent des améliorations aux avantages sociaux, les Membres qui choisissent la retraite anticipée volontaire en bénéficient également. Les

Membres qui choisissent la retraite anticipée ne sont pas admissibles au congé de maladie. La contribution de l'Employeur aux régimes d'avantages sociaux auxquels le Membre ne participe plus est ajoutée à la prime de retraite anticipée. Les coûts encourus par l'Employeur correspondent à la cotisation demandée par l'assureur et ne comprennent pas la taxe provinciale de vente.

17. Advenant le décès du Membre pendant la période de retraite anticipée volontaire, le paiement cesse à la fin du mois au cours duquel survient le décès. Les contributions aux régimes d'avantages sociaux et au régime de retraite cessent également à la fin du mois au cours duquel le Membre est décédé.

18. Le Membre qui opte pour le programme spécial de retraite anticipée volontaire bénéficie de tous les privilèges accordés aux retraités, y compris la scolarité gratuite.

19. Il sera possible de profiter du programme spécial de retraite anticipée volontaire pendant une période de quatre (4) ans, soit du 1er juillet 2008 au 30 juin

2012. Si le Régime de retraite de l'Université

Laurentienne est modifié afin d'assurer des dispositions supplémentaires de retraite anticipée aux professeurs qui sont au service de l'Université

Laurentienne, le programme spécial de retraite anticipée volontaire sera alors réexaminé.

20. Les dispositions du programme spécial de retraite anticipée volontaire s'appliquent à compter de la date d'approbation par l'Employeur. Ces dispositions peuvent être modifiées ou prolongées avec l'assentiment de l'Employeur et du Syndicat. Une telle décision sera prise avant le 30 juin 2011. Les

Membres qui auront avancé leur départ à la retraite au moment de la modification ou de l'annulation de ces dispositions ne seront pas défavorisés par une telle modification ou annulation.

21. Les Parties conviennent que toute procédure de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective est approuvée par les

Parties avant d'être proposée aux Membres du corps professoral. Les Parties conviennent de plus que les ententes de retraite anticipée ou de départ non prévus dans la présente Convention collective sont sujettes à l'approbation du Syndicat sous forme de protocole d'entente.

Convention collective 2008-11

FAIT À Sudbury, Ontario, le 22e jour de septembre

2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

226 de 246

1. Un programme de retraite progressive sur trois (3) ans a été instauré le 1er juillet 2006 et demeure en vigueur. Les Membres font connaître leur intention d'y participer un (1) an avant la date proposée pour le commencement de leur retraite progressive – qui tombe obligatoirement le 1er juillet – afin de faciliter la planification dans les Départements/Écoles. Ce préavis est irrévocable. La retraite progressive est proposée aux Membres à temps plein (le temps plein étant défini comme une nomination à plus de soixante-quinze pour cent [75 %] d'une pleine charge) qui atteignent les conditions de la retraite progressive trois (3) ans avant de remplir les conditions d'une pension non réduite, (c'est-à-dire à l'âge de cinquante-neuf [59] ans) et continue de leur être proposée jusqu'à l'âge de soixante-trois (63) ans. Le Membre inscrit au programme de retraite progressive (le participant) continue de remplir la totalité de ses responsabilités normales convenues avec son Directeur avant le programme de retraite progressive et proportionnellement au pourcentage de sa nomination au cours de la période de trois (3) ans. Sauf accord contraire entre le candidat et le

Doyen/Bibliothécaire en chef, la nomination cumulée pendant les trois (3) ans de retraite progressive représente au moins cent cinquante pour cent

(150 %), mais ne dépasse pas cent soixante-quinze pour cent (175 %), d'une nomination à temps plein et au cours de chacune des trois (3) années, le pourcentage minimum de la nomination à temps plein est de vingt-cinq pour cent (25 %).

Dans le cas d'une retraite progressive sur deux (2) ans, la nomination cumulée est d'au moins cent pour cent

(100 %) sans dépasser cent vingt-cinq pour cent

(125 %) de la nomination à temps plein et au minimum, la nomination au cours d'une année donnée représente vingt-cinq pour cent (25 %) de la nomination à temps plein.

2. Pendant la retraite progressive sur trois (3) ans, le traitement du participant est calculé proportionnellement par référence à sa nomination à temps partiel pour chaque année.

3. Le participant accumule des droits à la pension par référence à la nomination à temps plein et en présumant que le traitement de chaque année de

Convention collective 2008-11 retraite progressive équivaut à cent pour cent (100 %) du traitement nominal du participant. Les cotisations du participant au régime de pension sont établies d'après son traitement nominal pour chaque année de la retraite progressive.

4. Pendant le programme de retraite progressive, le régime collectif d'assurances se poursuit comme si le participant continuait d'être employé à temps plein, sauf dispositions contraires de la présente clause en ce qui concerne l'assurance-vie, les congés de maladie et l'invalidité à long terme.

L'assurance-vie (avant la date normale de la retraite) est établie par référence au traitement du participant avant son inscription au programme.

La politique sur les congés de maladie physique ou mentale s'applique au participant, qui reçoit une indemnité proportionnelle au traitement réel qu'il a reçu pendant la période de retraite progressive.

Les indemnités d'invalidité à long terme sont versées seulement jusqu'à la date irrévocable de la retraite du participant ou la date normale de la retraite si celle-ci tombe plus tôt. Ces indemnités sont calculées par référence au traitement réel pendant la retraite progressive, en respectant les stipulations du régime. Un participant admissible qui remplit les conditions d'invalidité à long terme pendant le programme de retraite progressive a la possibilité de se retirer du programme et de prendre sa retraite au lieu de recevoir les indemnités d'invalidité à long terme.

5. Le participant a aussi le droit de recevoir une indemnité de retraite correspondant à soixante-quinze pour cent (75 %) du total du traitement nominal en vigueur immédiatement avant le commencement de la retraite progressive, moins les déductions exigées par la loi (« indemnité de retraite

»). Dans le cas de la retraite progressive sur deux (2) ans, l'indemnité de retraite est de cinquante pour cent (50 %).

L'indemnité de retraite est répartie sur trois (3) versements égaux pendant la période de retraite progressive de trois (3) ans et sur deux (2) versements égaux pendant la période retraite progressive de deux (2) ans, à condition que l'Agence du revenu du Canada confirme à la satisfaction de l'Employeur que ces versements remplissent les conditions de l'indemnité de retraite.

Si l'Agence de revenu du Canada n'admet pas une disposition de ce genre comme une indemnité de retraite, l'Employeur convient de travailler avec le

Syndicat afin d'apporter les changements nécessaires pour satisfaire l'Agence du revenu du

Canada. Autrement, l'indemnité de retraite est payée en un seul versement à la fin de la retraite progressive. Dans le cas où le décès du participant survient avant qu'il n'ait reçu toute l'indemnité de

Convention collective 2008-11 retraite à laquelle il a droit en vertu de la présente clause, le reste est versé à la succession du participant.

Le participant qui s'est retiré du programme de retraite progressive conformément à la clause 4 ci-dessus reçoit une part proportionnelle de son indemnité de retraite.

6. Le participant au programme de retraite progressive a droit au remboursement complet de ses dépenses pour la formation professionnelle et peut participer à tous les programmes offerts aux Membres.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

229 de 246

ANNEXE E

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES

PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ

LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET: COMITÉ CONJOINT DU RÉGIME DE RETRAITE

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité conjoint composé de quatre (4) membres, dont deux (2) sont nommés par le Syndicat et deux (2) sont nommés par l'Employeur, afin de :

1. Discuter du régime de retraite et mieux le comprendre.

2. Déterminer s'il existe des possibilités d'améliorer le régime de retraite en se penchant précisément sur les questions suivantes :

(a) Le nombre d'années qui servent à établir le

« salaire meilleures années »;

(b) La protection indexée sur l'inflation;

(c) Les niveaux de cotisation;

(d) La formule des prestations de retraite.

3. Recommander aux Parties un plan pour l'amélioration du régime de retraite.

4. Si les Parties conviennent de la nécessité de services d'actuariat extraordinaires, les Parties se partagent également le coût de ces services.

Le comité se réunit au plus tard le 31 janvier 2009 et soumet son rapport le 31 janvier 2010.

FAIT A Sudbury, Ontario, le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

Convention collective 2008-11

ANNEXE F

MODIFIÉ

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : PENSION ET AVANTAGES SOCIAUX

LES PARTIES CONVIENNENT que les changements suivants sont apportés à la protection fournie par les avantages sociaux à partir du

1^{er} novembre 2002.

Assurance-vie : 3 fois le traitement annuel jusqu'à un maximum de 300,000\$

Lunettes/ soins de la vue : maximum de 300\$ tous les deux ans.

Régime dentaire : remboursement sur la base du tarif actuel de l'Association des dentistes de l'Ontario

EN OUTRE, LES PARTIES CONVIENNENT de mettre en place un régime de pension supplémentaire pour tous les membres qui prennent leur retraite après le 1^{er} juillet 2002, selon la proposition de l'actuaire dans sa lettre datée du 17 février 2000.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 11 septembre 2002.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"HERMANN FALTER"

Hermann Falter, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

LETTRE D'ENTENTE MODIFIÉE

FAIT À Sudbury, Ontario, le 4 février 2009.

231 de 246

Convention collective 2008-11

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

[N.B.: Le libellé rayé ci-dessus a été renégocié subséquemment et le nouveau libellé qui tient compte de tout changement figure maintenant à l'article 8.45 – Avantages sociaux.]

232 de 246

Convention collective 2008-11

ANNEXE G

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : RÉGIME D'AVANTAGES SOCIAUX POUR LE
PERSONNEL À LA RETRAITE

LES PARTIES CONVIENNENT PAR LA

PRÉSENTE DE créer un comité constitué de deux

(2) représentants du Syndicat et de deux (2) représentants de l'Employeur pour examiner les régimes d'avantages sociaux à l'intention des retraités qu'offrent divers assureurs ou associations, de façon à aménager une transition sans interruption.

Ce comité tirera ses conclusions et soumettra un rapport au Syndicat et à l'Employeur au plus tard le
31 décembre 2009.

Le comité disposera de la plus récente évaluation actuarielle du programme d'avantages sociaux des retraités.

FAIT À Sudbury (Ontario), le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

233 de 246

LES PARTIES CONVIENNENT QUE le Comité des avantages sociaux continue de réviser les avantages sociaux des employés à la retraite dans le cadre du mandat d'origine et en vue de :

(a) trouver des possibilités d'amélioration du régime actuel d'avantages sociaux;

(b) découvrir dans quelle mesure les avantages sociaux du régime actuel peuvent être utilisés pour compléter le régime d'avantages sociaux du conjoint dont l'employeur est différent; le Comité informe les Parties et les membres retraités du résultat de cette investigation dès qu'elle est terminée.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 23 septembre 1999.

"ANIS FARAH"

Anis Farah, PhD pour l'Association des professeurs de l'Université Laurentienne

"HERMANN FALTER"

Hermann Falter, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

ANNEXE I

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : COMITÉ CONJOINT DE RÉVISION DES

ÉVALUATIONS DE COURS PAR LES

ÉTUDIANTS

LES PARTIES CONVIENNENT QUE :

1. Le Syndicat et l'Employeur mettent en place un comité conjoint dont l'objectif est de réviser le formulaire et le mécanisme d'évaluation des cours à la Laurentienne. Le Comité, lorsqu'il élabore ses recommandations, prend en compte les préoccupations concernant le questionnaire actuel d'évaluation et son administration, ainsi que les diverses méthodes d'évaluation de cours, et la documentation à ce sujet. Le Comité considère en particulier l'évaluation des cours enseignés par plus d'un professeur.

2. Le Comité est constitué dès le 30 janvier 2009 et se compose de trois (3) membres nommés par l'Employeur, trois (3) membres nommés par le

Syndicat, et d'un septième (7e) membre au sujet duquel les deux Parties s'entendent, et qui préside le comité. Le Comité soumet aux Parties un rapport contenant des recommandations en janvier 2010 au plus tard.

3. Le comité s'efforce de consulter le plus grand nombre possible d'étudiants et de membres du corps professoral.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 24 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

Convention collective 2008-11

ANNEXE J

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES

PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : COMITÉ CONJOINT POUR EXAMINER LES

CRAINTES RAISONNABLES DE PARTIALITÉ

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité de deux (2) représentants choisis par le Syndicat et deux (2) représentants choisis par l'Employeur pour fournir des lignes directrices à l'application du concept de « la crainte raisonnable de partialité » aux décisions que prend l'Université et au contexte des comités constitués en vertu de la présente

Convention collective. Le comité doit être mis sur pied avant le 15 janvier 2009 et soumettre son rapport aux Parties avant le 15 mars 2009.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 15 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

236 de 246

LES PARTIES CONVIENNENT d'établir un comité composé de six (6) membres, dont trois (3) sont nommés par le Syndicat et trois (3) par l'Employeur, afin de :

1. Examiner le rôle des coordonnateurs à l'Université

Laurentienne, y inclus aux études de premier cycle, aux études supérieures, aux programmes anglophones et francophones et à la bibliothèque. Le comité doit se pencher sur le rôle des coordonnateurs en relation avec le rôle des Directeurs et envers les Membres et le rôle des Membres et leurs responsabilités de service administratif.

2. Recommander aux Parties une définition du rôle de coordonnateur qui facilite le développement de programmes et la cohérence du fonctionnement des Départements/Écoles.

3. Recommander aux Parties un système juste et équitable pour réduire la charge de travail d'enseignement/de bibliothéconomie des coordonnateurs.

Le comité doit se réunir au plus tard le 15 janvier

2009 et soumettre son rapport au plus tard le 15 octobre 2009.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

Convention collective 2008-11

ANNEXE L

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : AMIANTE

LES PARTIES CONVIENNENT QUE l'Employeur s'engage à afficher sur le site Web de la Santé et de la sécurité au travail un récent rapport sur les édifices qui contiennent de l'amianté. Il y aura un lien vers la fiche signalétique de sécurité de produit pour l'amianté. Le comité conjoint de la santé et de la sécurité au travail doit organiser des séances d'information au sujet du rapport et des effets de l'amianté sur la santé.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

238 de 246

Convention collective 2008-11

ANNEXE M

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : COMITÉ DE LA CONSTRUCTION ET DE LA
PLANIFICATION

LES PARTIES CONVIENNENT QUE le comité de négociation de l'Université recommandera au
Conseil des gouverneurs d'ajouter deux (2) représentants de l'APPUL au Comité de la construction et de la planification.
FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

239 de 246

Convention collective 2008-11

ANNEXE N

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : LAISSEZ-PASSER UNIVERSEL D'AUTOBUS

LES PARTIES CONVIENNENT qu'un représentant du Syndicat et un représentant de l'Employeur rencontreront un représentant du Service du transit de la Ville du Grand Sudbury afin d'étudier la possibilité de négocier l'obtention d'un laissez-passer universel d'autobus pour tous les Membres à temps plein et les Membres chargés de cours.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 14 septembre 2008

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

240 de 246

Les termes de l'offre se trouvent sur le formulaire ci-joint. Si vous les trouvez acceptables, veuillez signer le formulaire et nous en retourner un exemplaire.

Un exemplaire de la convention collective avec l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne se trouve sur le site Web suivant : <http://www.lufapul.ca/ColAgree.htm>

La présente offre d'emploi est valable à condition que vous ayez légalement le droit de travailler au Canada. Veuillez me téléphoner si vous vous posez des questions sur votre droit de travailler au Canada.

Veuillez noter dans la présente lettre l'obligation de prouver l'authenticité des grades et diplômes que vous détenez.

Toutes les nominations à la Laurentienne comportent cette condition. Pour ce faire, il vous suffit d'apporter au bureau du Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche les originaux de vos grades /diplômes en vue de les photocopier, ou de faire envoyer directement à mon bureau par l'établissement d'enseignement supérieur un bulletin ou une attestation que le grade ou diplôme vous a été décerné.

Cette offre est valable jusqu'au (DATE). Si vous avez besoin de davantage de temps pour considérer notre offre, veuillez entrer en rapport avec moi dès que possible avant la date d'expiration de notre offre d'emploi.

Au cas où vous auriez des questions supplémentaires, veuillez vous mettre en rapport avec moi.

Avec mes salutations les meilleures,

Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche

1. DÉPARTEMENT / ÉCOLE. Nomination dans le

Département / l'École de XXX

2. TYPE DE NOMINATION. Nomination XXX

3. DATE DE NOMINATION. Date d'entrée en vigueur de la nomination : jour/mois/année.

Date de fin de contrat, le cas échéant

4. RANG. XXX selon les qualifications et l'expérience en vertu de l'article 5.10 – Ligne directrices touchant les titres universitaires.

5. RÉMUNÉRATION. Traitement initial de XXX par an, basé sur l'équivalent de XXX années d'expérience universitaire, de XXX années d'autre expérience pertinente à votre discipline, ainsi que d'autres facteurs affectant le recrutement dans votre domaine de spécialisation. Le traitement, les avantages sociaux et autres dispositions sont ajustés selon les termes de toute nouvelle Convention collective entre l'Employeur et le Syndicat.

6. LONGUEUR DE LA PÉRIODE À L'ESSAI. La durée normale de la période à l'essai est de cinq (5) années universitaires. (Du fait de votre expérience préalable à la Laurentienne, la durée normale de la période à l'essai peut être réduite de xxx ans. Veuillez confirmer par écrit le fait que vous voulez accepter cette réduction.). Vous serez évalué(e) pour la permanence au cours de la cinquième (5e) année (année universitaire 20x/20xx) suivant la date d'entrée en vigueur de la présente nomination. Si la permanence ne vous est pas accordée, la nomination prend fin dès la fin de l'année universitaire XXX. Si la permanence est accordée, elle entre en vigueur dès le premier (1er) jour de l'année universitaire suivante (jour/mois/année).

Il vous est possible de demander à être évalué(e) pour la permanence au cours de la quatrième (4e) année suivant l'entrée en vigueur de votre nomination (année universitaire XXX) en vertu des dispositions de l'alinéa

5.60.3 (a) de l'article 5.60 – Mécanisme d'évaluation en vue de la permanence.

7. RENOUVELLEMENT. En vertu de la clause 5.20.22 de l'article 5.20 – Nomination et renouvellement de
242 de 246

Convention collective 2008-11 contrat vous serez soumis en septembre 20XX à l'évaluation de renouvellement de votre nomination initiale qui, si elle est positive, sera suivie d'une autre nomination à l'essai de deux (2) ans.

8. CONGÉ SABBATIQUE. En vertu de l'article 7.25 –

Congé sabbatique, vous remplissez les conditions d'un congé sabbatique d'un (1) an après avoir accompli six (6) années universitaires de service, moins les XXX années de crédit qui vous ont été accordées dans un poste universitaire à temps plein.

9. RESPONSABILITÉS. Vos responsabilités sont énumérées à l'article 5.15 – Droits, obligations et responsabilités du personnel enseignant et des bibliothécaires professionnels et comportent l'enseignement et les conseils aux étudiants, les travaux d'érudition, et la participation à la régie et à l'administration de l'Université.

10. EXIGENCE DE BILINGUISME. En vertu de l'article

3.30 – Bilinguisme, l'une des conditions d'obtention de la permanence est de devenir « bilingue passif ». Si nécessaire, l'Employeur fournit des cours de langue; et pendant toute année où vous suivez ces cours de langue, vous n'êtes pas tenu de participer à la régie de l'Université en dehors du Département/de l'École.

11. TEMPS RÉDUIT. Votre charge normale d'enseignement comporte la réduction d'un (1) cours (équivalent de six (6) crédits) pendant votre première (1^e) année (le cas échéant).

12. MALADIE PHYSIQUE ET MENTALE. En vertu de l'article 7.55 – Maladie physique et mentale, vous avez droit à un congé de maladie d'une durée maxima de six

(6) mois avec traitement à compter du premier jour de l'incapacité attribuable à un accident ou à une maladie, dans le cas de chaque incapacité.

13. INVALIDITÉ À LONG TERME. Il est obligatoire de cotiser au régime d'indemnité pour invalidité à long terme, qui procure des indemnités après les six (6) premiers mois d'invalidité complète ininterrompue.

14. ASSURANCE VIE, Y COMPRIS MORT

ACCIDENTELLE ET MUTILATION. Il est obligatoire de cotiser au régime d'assurance-vie. Il vous est possible d'augmenter la protection choisissant d'acheter un supplément qui est à la charge de l'employé.

15. RÉGIMES D'ASSURANCE-MALADIE

COMPLÉMENTAIRE ET RÉGIME DE SOINS

DENTAIRE. Vous remplissez les conditions permettant de faire partie du régime d'assurance- maladie complémentaire et du régime de soins dentaires.

16. PENSION. L'adhésion au plan de pension est obligatoire.

17. VACANCES. En vertu de l'article 7.15 – Vacances vous avez droit à vingt-cinq (25) jours de vacances pendant votre première (1^e) année, et ainsi de suite.

18. EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ. Ce règlement couvre une personne employée à temps plein par l'Université dès le premier (1^e) jour de sa nomination, ainsi que son conjoint et ses enfants à charge, à compter de la même date.

19. SUBVENTION DE DÉMARRAGE. Vous recevrez une subvention de démarrage de XXX pour la recherche/les activités créatrices. Ce financement est à utiliser en respectant les règlements de l'Université en matière de subvention de démarrage.

20. DÉPENSES DE DÉVELOPPEMENT

PROFESSIONNEL. En vertu de l'article 6.45 –

Dépenses de développement professionnel, vous recevrez XXX pour vos dépenses de développement et perfectionnement professionnel, pendant la première (1^e) année et ainsi de suite.

21. FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT. L'Employeur rembourse la totalité des dépenses jusqu'à concurrence de cinq mille dollars (5 000 \$). Les frais de déménagement reçus par un Membre constituent un prêt accordé par l'Université. Ce prêt est amorti après que le Membre a terminé trois (3) années de service continu à l'Université, chaque année représentant le tiers (1/3) du remboursement du prêt.

22. ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS DE L'UNIVERSITÉ

LAURENTIENNE. La présente nomination est assujettie aux termes de la Convention collective entre le Conseil des gouverneurs de l'Université

Laurentienne et l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne. La Convention collective actuelle se termine en 2011. Les cotisations mensuelles du Syndicat sont prélevées de votre traitement.

23. PREUVE D'AUTHENTICITÉ DE VOS

DIPLÔMES/GRADES UNIVERSITAIRES. Les règlements universitaires exigent que toute personne employée dans des postes universitaires ou non universitaires, à temps partiel ou à temps plein, est tenue de fournir au Vice-recteur à l'enseignement et à la recherche la preuve de ses grades/diplômes. La présente offre d'emploi a pour condition que vous vous soumettiez à cette exigence en ce qui concerne votre grade le plus récent.

Convention collective 2008-11

24. AUTRES CONDITIONS. a) Sans limiter le caractère général de ce qui précède, la présente nomination à l'essai se termine automatiquement si vous n'obtenez pas de nomination comportant la permanence.

L'Université Laurentienne ne fait aucune promesse se rapportant à la possibilité de nominations suivantes quelles qu'elles soient, y compris une nomination comportant la permanence.

25. CONCORDANCE AVEC LA CONVENTION

COLLECTIVE. La présente offre d'emploi est faite en application des termes de la Convention collective, et en cas de divergence entre les termes de notre offre d'emploi et ceux de la Convention collective, c'est la Convention collective qui prévaut.

Vice-recteur à l'enseignement Date et à la recherche

J'accepte les conditions d'emploi énoncées dans ce document.

Nom Date

/nbm c.c. Doyen

Services financiers

Ressources humaines

Recherche institutionnelle

Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

Centre de la paie et des avantages sociaux

FAIT À Sudbury, Ontario, le 21 septembre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

245 de 246

Convention collective 2008-11

ANNEXE P

LETTRE D'ENTENTE

ENTRE :

L'ASSOCIATION DES PROFESSEURES ET DES
PROFESSEURS

DE L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE

ET

L'UNIVERSITÉ LAURENTIENNE DE SUDBURY

OBJET : COMITÉ ÉDITORIAL DE LA CONVENTION
COLLECTIVE

Le Syndicat et l'Employeur conviennent de mettre en place un Comité éditorial de la Convention collective, présidé par les deux négociateurs en chef ou leurs mandataires, et chargé d'incorporer toutes les nouvelles clauses sur lesquelles les Parties se sont mises d'accord, de vérifier la traduction de tous les nouveaux textes, de supprimer les annexes inopérants et de créer un index complet de la nouvelle Convention collective 2008-11.

FAIT À Sudbury, Ontario, le 24 octobre 2008.

"DAVID LEADBEATER"

David Leadbeater, PhD pour l'Association des professeures et des professeurs de l'Université Laurentienne

"HARLEY D'ENTREMONT"

Harley d'Entremont, PhD pour l'Université Laurentienne de Sudbury

246 de 246